

감관법 2 이론서 목차

Contents 01 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률

제1장 총 칙	006
제2장 감정평가	007
제3장 감정평가사	
Ⅰ. 업무와 자격	019
Ⅱ. 시험	021
Ⅲ. 등록	025
Ⅳ. 권리와 의무	030
Ⅴ. 감정평가법인	036
제4장 한국감정평가사협회	043
제5장 징계	046
제6장 과징금	053
제7장 보칙	057
제8장 벌칙	060

Contents 02 부동산가격공시에 관한 법률

제1장 총 칙	064
제2장 지가의 공시	
I. 표준지공시지가	067
II. 개별공시지가	076
제3장 주택가격의 공시	083
제4장 비주거용 부동산가격의 공시	095
제5장 부동산가격공시위원회	108
제6장 보칙	113

Contents 03 국유재산법

제1장 총 설

I. 총 칙	120
II. 총괄청	136
III. 국유재산관리기금	139

제2장 행정재산

I. 처분의 제한 (법 제27조)	141
II. 행정재산의 관리	144
III. 사용허가 등	147

제3장 일반재산

I. 통 칙	161
II. 대 부	171
III. 매 각	173
IV. 교 환 (법 제54조)	177
V. 양 여 (법 제55조)	179
VI. 개 발	182
VII. 현물출자	190
VIII. 정부배당	192

제4장 지식재산 관리 처분의 특례	195
--------------------------	-----

제5장 대장과 보고	200
------------------	-----

제6장 보칙 등	203
----------------	-----

01

CONTENT

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률

제1장 총 칙

1 목적 (법 제1조) [약칭: 감정평가법]

이 법은 감정평가 및 감정평가사에 관한 제도를 확립하여 공정한 감정평가를 도모함으로써 국민의 재산권을 보호하고 국가경제 발전에 기여함을 목적으로 한다.

2 정의 (법 제2조)

- ① “토지등”이란 토지 및 그 정착물, 동산, 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산과 이들에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령[약칭: 영]」 제2조 (기타 재산)

법 제2조 제1호에서 “대통령령으로 정하는 재산”이란 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 저작권 · 산업재산권 · 어업권 · 양식업권 · 광업권 및 그 밖의 물권에 준하는 권리
2. 「공장 및 광업재단 저장법」에 따른 공장재단과 광업재단
3. 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
4. 자동차 · 건설기계 · 선박 · 항공기 등 관계 법령에 따라 등기하거나 등록하는 재산
5. 유가증권

- ② “감정평가”란 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다.
- ③ “감정평가업”이란 타인의 의뢰에 따라 일정한 보수를 받고 토지등의 감정평가를 업으로 행하는 것을 말한다.
- ④ “감정평가법인등”이란 제21조에 따라 사무소를 개설한 감정평가사와 제29조에 따라 인가를 받은 감정평가법인을 말한다.

제2장 감정평가

1 기준 (법 제3조)

이론

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② ①에도 불구하고 감정평가법인등이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다.

영 제3조 (토지의 감정평가)

법 제3조 제2항에서 “「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가”란 법 제10조 제3호·제4호(법원에 계속 중인 소송을 위한 감정평가 중 보상과 관련된 감정평가는 제외한다) 및 제5호에 따른 감정평가를 말한다.

- ③ 감정평가의 공정성과 합리성을 보장하기 위하여 감정평가법인등(소속 감정평가사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 준수하여야 할 원칙과 기준은 국토교통부령으로 정한다.
- ④ 국토교통부장관은 감정평가법인등이 감정평가를 할 때 필요한 세부적인 기준(이하 “실무기준”이라 한다)의 제정 등에 관한 업무를 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 전문성을 갖춘 민간법인 또는 단체(이하 “기준제정기관”이라 한다)를 지정할 수 있다.

영 제3조의2 (기준제정기관의 지정)

- ① 국토교통부장관은 법 제3조 제4항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 민간법인 또는 단체를 기준제정기관으로 지정한다.
 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 인력을 3명 이상 상시 고용하고 있을 것
 - 가. 법 제17조 제1항에 따라 등록된 감정평가사로서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람
 - 나. 감정평가와 관련된 분야의 박사학위 취득자로서 해당 분야의 업무에 3년 이상 종사한 경력 (박사학위를 취득하기 전의 경력을 포함한다)이 있는 사람
 2. 법 제3조 제4항에 따른 실무기준(이하 “감정평가실무기준”이라 한다)의 제정·개정 및 연구 등의 업무를 수행하는 데 필요한 전담 조직과 관리 체계를 갖추고 있을 것
 3. 투명한 회계기준이 마련되어 있을 것
 4. 국토교통부장관이 정하여 고시하는 금액 이상의 자산을 보유하고 있을 것
- ② 기준제정기관으로 지정받으려는 민간법인 또는 단체는 국토교통부장관이 공고하는 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.
 1. 제1항 각 호의 요건을 갖추었음을 증명할 수 있는 서류
 2. 민간법인 또는 단체의 정관 또는 규약
 3. 사업계획서
- ③ 국토교통부장관은 기준제정기관을 지정하려면 법 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회(이하 “감정평가관리·징계위원회”라 한다)의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 기준제정기관을 지정한 경우에는 지체 없이 그 사실을 관보에 공고하거나 국토교통부 홈페이지에 게시해야 한다.

영 제3조의3 (기준제정기관의 업무 등)

- ① 제3조의2제4항에 따라 지정된 기준제정기관(이하 “기준제정기관”이라 한다)이 수행하는 업무는 다음 각 호와 같다.
 1. 감정평가실무기준의 제정 및 개정
 2. 감정평가실무기준에 대한 연구
 3. 감정평가실무기준의 해석
 4. 감정평가실무기준에 관한 질의에 대한 회신
 5. 감정평가와 관련된 제도의 개선에 관한 연구

6. 그 밖에 감정평가실무기준의 운영과 관련하여 국토교통부장관이 정하는 업무
- ② 기준제정기관은 감정평가실무기준의 제정·개정 및 해석에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 기준제정기관에 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 9명 이내의 위원으로 구성되는 감정평가실무기준심의위원회를 두어야 한다.
- ③ ②에 따른 감정평가실무기준심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정한다.

- ⑤ 국토교통부장관은 필요하다고 인정되는 경우 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐 기준제정기관에 실무기준의 내용을 변경하도록 요구할 수 있다. 이 경우 기준제정기관은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
- ⑥ 국가는 기준제정기관의 설립 및 운영에 필요한 비용의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

2 직무 (법 제4조)

- ① 감정평가사는 타인의 의뢰를 받아 토지등을 감정평가하는 것을 그 직무로 한다.
- ② 감정평가사는 공공성을 지닌 가치평가 전문직으로서 공정하고 객관적으로 그 직무를 수행한다.

3 감정평가의 의뢰 (법 제5조)

- ① 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 “국가등”이라 한다)가 토지등의 관리·매입·매각·경매·재평가 등을 위하여 토지등을 감정평가하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

영 제4조 (기타 평가의뢰기관의 범위)

- ① 법 제5조제1항에서 “대통령령으로 정하는 공공단체”란 「지방공기업법」 제49조에 따라 설립한 지방공사를 말한다.
- ② 금융기관·보험회사·신탁회사 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관이 대출, 자산의 매입·매각·관리 또는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성을 포함한 기업의 재무제표 작성 등과 관련하여 토지등의 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

영 제4조 (기타 평가의뢰기관의 범위)

② 법 제5조 제2항에서 “대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합
2. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고

③ ① 또는 ②에 따라 감정평가를 의뢰하려는 자는 제33조에 따른 한국감정평가사협회에 요청하여 추천받은 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰할 수 있다.

영 제5조 (감정평가법인등의 추천)

① 법 제33조제1항에 따른 한국감정평가사협회(이하 “협회”라 한다)는 법 제5조제3항에 따라 **감정평가법인등의** 추천을 요청받은 경우에는 요청을 받은 날부터 7일 이내에 감정평가법인등을 추천해야 한다.

② 협회는 법 제5조제3항에 따른 감정평가법인등의 추천을 할 때에는 다음 각 호의 기준을 고려해야 한다.

1. 감정평가 대상물건에 대한 전문성 및 업무실적
2. 감정평가 대상물건의 규모 등을 고려한 **감정평가법인등의** 조직규모 및 손해배상능력
3. 법 제39조에 따른 징계 건수 및 내용
4. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가 조사·평가 업무 수행 실적
5. 그 밖에 협회가 추천에 필요하다고 인정하는 사항

④ ① 및 ②에 따른 의뢰의 절차와 방법 및 ③에 따른 추천의 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

4 감정평가서 (법 제6조)

① 감정평가법인등은 감정평가를 의뢰받은 때에는 지체 없이 감정평가를 실시한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감정평가 의뢰인에게 감정평가서(「전자문서 및 전자거래기본법」 제2조에 따른 전자문서로 된 감정평가서를 포함한다)를 발급하여야 한다.

「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 (정의)

1. “전자문서”란 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성·변환되거나 송신·수신 또는 저장된 정보를 말한다.

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행규칙[약칭: 감정평가법 시행규칙]」 제2조 (감정평가서의 발급)

- ① 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제6조제1항에 따른 감정평가서(「전자문서 및 전자거래기본법」 제2조에 따른 전자문서로 된 감정평가서를 포함한다. 이하 같다)는 해당 감정평가에 대한 수수료 등이 완납되는 즉시 감정평가 의뢰인에게 발급해야 한다. 다만, 감정평가 의뢰인이 국가·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이거나 감정평가법인등과 감정평가 의뢰인 간에 특약이 있는 경우에는 수수료 등을 완납하기 전에 감정평가서를 발급할 수 있다.
- ② 법 제6조제1항에 따른 감정평가가 금융기관·보험회사·신탁회사 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제4조제2항 각 호의 기관으로부터 대출을 받기 위하여 의뢰된 때에는 대출기관에 직접 감정평가서를 송부할 수 있다. 이 경우 감정평가 의뢰인에게는 그 사본을 송부하여야 한다.
- ③ 감정평가 의뢰인이 감정평가서를 분실하거나 훼손하여 감정평가서 재발급을 신청한 경우 감정평가법인등은 정당한 사유가 있을 때를 제외하고는 감정평가서를 재발급해야 한다. 이 경우 감정평가법인등은 재발급에 필요한 실비를 받을 수 있다.

- ② 감정평가서에는 감정평가법인등의 사무소 또는 법인의 명칭을 적고, 감정평가를 한 감정평가사가 그 자격을 표시한 후 서명과 날인을 하여야 한다. 이 경우 감정평가법인의 경우에는 그 대표사원 또는 대표이사도 서명이나 날인을 하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등은 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부령으로 정하는 기간 이상 보존하여야 하며, 해산하거나 폐업하는 경우에도 대통령령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다. 이 경우 감정평가법인등은 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 보존할 수 있다.

영 제6조 (감정평가서 등의 보존)

- ① 감정평가법인등은 해산하거나 폐업하는 경우 법 제6조제3항에 따른 보존을 위하여 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부장관에게 제출해야 한다. 이 경우 법 제6조제3항 후단에 따라 감정평가서의 원본과 관련 서류를 전자적 기록매체에 수록하여 보존하고 있으면 감정평가서의 원본과 관련 서류의 제출을 갈음하여 그 전자적 기록매체를 제출할 수 있다.
- ② 감정평가법인등은 제1항 전단에 따른 감정평가서의 원본과 관련 서류(같은 항 후단에 따라 전자적 기록매체를 제출하는 경우에는 전자적 기록매체로 한다. 이하 이 조에서 같다)를 해산하거나 폐업한 날부터 30일 이내에 제출해야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출받은 감정평가서의 원본과 관련 서류를 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 보관해야 한다.
 1. 감정평가서 원본: 발급일부터 5년
 2. 감정평가서 관련 서류: 발급일부터 2년

규칙 제3조(감정평가서 등의 보존)

법 제6조제3항에서 “국토교통부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다.

1. 감정평가서의 원본: 발급일부터 5년
2. 감정평가서의 관련 서류: 발급일부터 2년

5 감정평가서의 심사 등 (법 제7조)

- ① 감정평가법인은 제6조에 따라 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.

영 제7조(감정평가서의 심사대상 및 절차)

- ① 법 제7조제1항에 따른 감정평가서의 적정성 심사는 법 제3조제3항에 따른 원칙과 기준의 준수 여부를 그 내용으로 한다.

- ② 법 제7조 제1항에 따라 감정평가서를 심사하는 감정평가사는 작성된 감정평가서의 수정·보완이 필요하다고 판단하는 경우에는 해당 감정평가서를 작성한 감정평가사에게 수정·보완 의견을 제시하고, 해당 감정평가서의 수정·보완을 확인한 후 감정평가서에 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하여야 한다.

- ② ①에 따라 감정평가서의 적정성을 심사하는 감정평가사는 감정평가서가 제3조에 따른 원칙과 기준을 준수하여 작성되었는지 여부를 신의와 성실로써 공정하게 심사하여야 한다.
- ③ 감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등 대통령령으로 정하는 자는 발급된 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 감정평가법인등(해당 감정평가서를 발급한 감정평가법인등은 제외한다)에게 의뢰할 수 있다.

영 제7조의2 (감정평가서 적정성 검토의뢰인 등)

- ① 법 제7조제3항에서 “감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다. 다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행 중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 자(권리구제 절차의 이행이 완료된 자를 포함한다)는 제외한다.
1. 감정평가 의뢰인
 2. 감정평가 의뢰인이 발급받은 감정평가서를 활용하는 거래나 계약 등의 상대방
 3. 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하거나 그 밖의 업무를 수행하려는 행정기관
- ② 법 제7조제3항에서 “대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 감정평가법인등”이란 소속된 감정평가사(감정평가사인 감정평가법인등의 대표사원, 대표이사 또는 대표자를 포함한다)가 둘 이상인 감정평가법인등을 말한다.

영 제7조의3 (감정평가서 적정성 검토절차 등)

- ① 법 제7조제3항에 따라 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 의뢰하려는 자는 법 제6조제1항에 따라 발급받은 감정평가서(「전자문서 및 전자거래기본법」에 따른 전자문서로 된 감정평가서를 포함한다)의 사본을 첨부하여 제7조의2제2항에 따른 감정평가법인등에게 검토를 의뢰해야 한다.
- ② 제1항에 따른 검토 의뢰를 받은 감정평가법인등은 지체 없이 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정해야 한다.

- ③ 제2항에 따라 검토업무를 수행할 감정평가사는 5년 이상 감정평가 업무를 수행한 사람으로서 감정평가실적이 100건 이상인 사람이어야 한다.

영 제7조의4 (적정성 검토결과와 통보 등)

- ① 제7조의3제1항에 따른 검토 의뢰를 받은 감정평가법인등은 의뢰받은 감정평가서의 적정성 검토가 완료된 경우에는 적정성 검토 의뢰인에게 검토결과서(「전자문서 및 전자거래기본법」에 따른 전자문서로 된 검토결과서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 발급해야 한다.
- ② 제1항에 따른 검토결과서에는 감정평가법인등의 사무소 또는 법인의 명칭을 적고, 적정성 검토를 한 감정평가사가 그 자격을 표시한 후 서명과 날인을 해야 한다. 이 경우 감정평가사가 소속된 곳이 감정평가법인인 경우에는 그 대표의원 또는 대표이사도 서명이나 날인을 해야 한다.

- ④ ①에 따른 심사대상·절차·기준 및 ③에 따른 검토절차·기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

6 감정평가 타당성조사 등 (제8조)

- ① 국토교통부장관은 제6조에 따라 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사할 수 있다.

영 제8조 (타당성조사의 절차 등)

- ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제8조제1항에 따른 타당성조사를 할 수 있다.
1. 국토교통부장관이 법 제47조에 따른 지도·감독을 위한 감정평가법인등의 사무소 출입·검사 결과나 그 밖의 사유에 따라 조사가 필요하다고 인정하는 경우
 2. 관계 기관 또는 제3항에 따른 이해관계인이 조사를 요청하는 경우
- ② 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사의 대상이 되는 감정평가가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 타당성조사를 하지 않거나 중지할 수 있다.
1. 법원의 판결에 따라 확정된 경우
 2. 재판이 계속 중이거나 수사기관에서 수사 중인 경우

3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행 중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 경우(권리구제 절차를 이행하여 완료된 경우를 포함한다)
4. 징계처분, 제재처분, 형사처벌 등을 할 수 없어 타당성조사의 실익이 없는 경우

② 제1항에 따른 타당성조사를 할 경우에는 해당 감정평가법인등 및 대통령령으로 정하는 이 해관계인에게 의견진술기회를 주어야 한다.

영 제8조 (타당성조사의 절차 등)

- ③ 법 제8조제2항에서 “대통령령으로 정하는 이해관계인”이란 해당 감정평가를 의뢰한 자를 말한다.
- ④ 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사에 착수한 경우에는 착수일부터 10일 이내에 해당 감정평가법인등과 제3항에 따른 이해관계인에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다.
 1. 타당성조사의 사유
 2. 타당성조사에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 것과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법
 3. 법 제46조제1항제1호에 따라 업무를 수탁한 기관의 명칭 및 주소
 4. 그 밖에 국토교통부장관이 공정하고 효율적인 타당성조사를 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- ⑤ 제4항에 따른 통지를 받은 감정평가법인등과 이해관계인은 통지를 받은 날부터 10일 이내에 국토교통부장관에게 의견을 제출할 수 있다.
- ⑥ 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사를 완료한 경우에는 해당 감정평가법인등, 제3항에 따른 이해관계인 및 법 제8조제1항에 따라 타당성조사를 요청한 관계 기관에 지체 없이 그 결과를 통지해야 한다.

③ ① 및 ②에 따른 타당성조사의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 국토교통부장관은 감정평가 제도를 개선하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제6조 제1항에 따라 발급된 감정평가서에 대한 표본조사를 실시할 수 있다.

영 제8조의2 (감정평가서에 대한 표본조사)

- ① 국토교통부장관은 법 제8조제4항에 따라 다음 각 호의 표본조사를 할 수 있다.
 1. 무작위추출방식의 표본조사
 2. 우선추출방식의 표본조사

- ② 제1항제2호의 표본조사는 다음 각 호의 분야에 대해 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 실시한다.
1. 최근 3년 이내에 실시한 제8조제1항에 따른 타당성조사 결과 감정평가의 원칙과 기준을 준수하지 않는 등 감정평가의 부실이 발생한 분야
 2. 제1항제1호의 표본조사를 실시한 결과 법 또는 다른 법률에서 정하는 방법이나 절차 등을 위반한 사례가 다수 발생한 분야
 3. 그 밖에 감정평가의 부실을 방지하기 위하여 협회의 요청을 받아 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 분야
- ③ 국토교통부장관은 제1항 및 제2항에 따른 표본조사 결과 감정평가 제도의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 기준제정기관에 감정평가의 방법과 절차 등에 관한 개선 의견을 요청할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따른 표본조사에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

7 감정평가 정보체계의 구축·운용 등 (법 제9조)

- ① 국토교통부장관은 국가등이 의뢰하는 감정평가와 관련된 정보 및 자료를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 감정평가 정보체계(이하 “감정평가 정보체계”라 한다)를 구축·운영할 수 있다.

규칙 제4조 (감정평가 정보체계의 구축·운영)

법 제9조제1항에 따라 구축·운영하는 감정평가 정보체계(이하 “감정평가 정보체계”라 한다)에 관리하는 정보 및 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 제5조제1항에 따른 감정평가의 선례정보(평가기관·평가목적·기준시점·평가가액 및 대상토지·건물의 소재지·지번·지목·용도지역 또는 용도 등을 말한다)
2. 토지 및 건물의 가격에 관한 정보(공시지가·지가변동률·임대정보·수익률·실거래가 등을 말한다) 및 자료
3. 그 밖에 감정평가에 필요한 정보 및 자료

규칙 제6조 (감정평가 정보체계의 이용)

- ① 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원(이하 “한국부동산원”이라 한다)은 감정평가 정보체계에 구축되어 있는 제4조 각 호의 정보 및 자료를 다음 각 호의 수요자에게 제공할 수 있다.

1. 감정평가법인등(소속 감정평가사 및 사무직원을 포함한다)
 2. 한국부동산원 소속 직원
 3. 법 제33조제1항에 따른 한국감정평가사협회(이하 “협회”라 한다)
- ② 감정평가 정보체계에 등록된 정보 또는 자료를 영리 목적으로 활용할 수 없다. 다만, 감정평가법인등이 그 업무 범위 내에서 활용하는 경우는 예외로 한다.

- ② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 감정평가 등 국토교통부령으로 정하는 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하여야 한다. 다만, 개인정보 보호 등 국토교통부장관이 정하는 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

규칙 제5조 (감정평가 정보체계의 정보 등록)

- ① 법 제9조제2항 본문에서 “「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 감정평가 등 국토교통부령으로 정하는 감정평가”란 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 「지방공기업법」 제49조에 따라 설립한 지방공사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 목적을 위하여 의뢰한 감정평가를 말한다.
1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 토지·물건 및 권리의 취득 또는 사용
 2. 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」 또는 그 밖의 법령에 따른 국유·공유재산(토지와 건물만 해당한다)의 취득·처분 또는 사용·수익
 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획시설부지 및 토지의 매수, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 토지의 매수
 4. 「도시개발법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따른 조성토지 등의 공급 또는 분양
 5. 「도시개발법」, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따른 환지 및 체비지의 처분
 6. 「민사소송법」, 「형사소송법」 등에 따른 소송
 7. 「국세징수법」, 「지방세기본법」에 따른 공매
 8. 「도시 및 주거환경정비법」 제24조 및 제26조에 따라 시장·군수등이 직접 시행하는 정비사업의 관리처분계획
 9. 「공공주택 특별법」에 따른 토지 또는 건물의 매입 및 임대료 평가

- ② 법 제9조제2항에 따라 감정평가법인등이 감정평가 정보체계에 등록해야 하는 감정평가 결과는 제4조제1호의 감정평가 선례정보로 한다.
- ③ 법 제9조제2항에 따라 감정평가법인등은 감정평가서 발급일부터 40일 이내에 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록해야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 필요한 경우에는 감정평가법인등에게 감정평가 정보체계에 등록된 감정평가 결과의 수정·보완을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 감정평가법인등은 요청일부터 10일 이내에 수정·보완된 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록해야 한다.
- ⑤ 법 제9조제2항 단서에 따라 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하지 않아도 되는 경우는 「개인정보 보호법」 제3조에 따라 개인정보 보호가 필요한 경우로 한다. 이 경우 보호가 필요한 개인정보를 제외한 감정평가 결과는 등록해야 한다.
- ⑥ 감정평가 정보체계에 정보를 등록하고 확인하는 세부적인 절차 및 그 밖의 사항은 국토교통부장관이 정한다.

- ③ 감정평가법인등은 제2항에 따른 감정평가 정보체계 등록 대상인 감정평가에 대해서는 제6조 제1항에 따른 감정평가서를 발급할 때 해당 의뢰인에게 그 등록에 대한 사실을 알려야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 감정평가 정보체계의 운용을 위하여 필요한 경우 관계 기관에 자료제출을 요청할 수 있다. 이 경우 이를 요청받은 기관은 정당한 사유가 없으면 그 요청을 따라야 한다.
- ⑤ ① 및 ②에 따른 정보 및 자료의 종류, 감정평가 정보체계의 구축·운영방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제3장 감정평가사

이론

I. 업무와 자격

1 감정평가법인등의 업무 (법 제10조)

감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.

1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무
2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제8조제2호에 따른 목적을 위한 토지등의 감정평가
3. 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
4. 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가
5. 금융기관 · 보험회사 · 신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가
6. 감정평가와 관련된 상담 및 자문
7. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
8. 다른 법령에 따라 감정평가법인등이 할 수 있는 토지등의 감정평가
9. 제1호부터 제8호까지의 업무에 부수되는 업무

2 자격 (법 제11조)

제14조에 따른 감정평가사시험에 합격한 사람은 감정평가사의 자격이 있다.

3 결격사유 (법 제12조)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 감정평가사가 될 수 없다.

1. 삭제
2. 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한 다)되거나 그 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람

4. 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 사람
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
6. 제13조에 따라 감정평가사 자격이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 사람.
다만, 제7호에 해당하는 사람은 제외한다.
7. 제39조제1항제11호 및 제12호에 따라 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 사람
- ② 국토교통부장관은 감정평가사가 제1항제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 관계 기관에 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다.

4 자격의 취소 (법 제13조)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.
 1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
 2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 감정평가사의 자격을 취소한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 공고하여야 한다.

제7조 (자격취소의 공고 등)

- ① 법 제13조제2항에 따른 감정평가사 자격취소 사실의 공고는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 국토교통부의 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 한다.
 1. 감정평가사의 성명 및 생년월일
 2. 자격취소 사실
 3. 자격취소 사유

- ③ 제1항에 따라 감정평가사의 자격이 취소된 사람은 자격증(제17조에 따라 등록한 경우에는 등록증을 포함한다)을 국토교통부장관에게 반납하여야 한다.

제7조 (자격취소의 공고 등)

- ② 법 제13조제3항에 따라 감정평가사의 자격이 취소된 사람은 자격취소 처분일부터 7일 이내에 감정평가사 자격증을 반납하여야 한다.

II. 시험

1 감정평가사시험 (법 제14조)

- ① 감정평가사시험(이하 “시험”이라 한다)은 국토교통부장관이 실시하며, 제1차 시험과 제2차 시험으로 이루어진다.
- ② 시험의 최종 합격 발표일을 기준으로 제12조에 따른 결격사유에 해당하는 사람은 시험에 응시할 수 없다.
- ③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 시험에 응시할 수 없음에도 불구하고 시험에 응시하여 최종 합격한 사람에 대해서는 합격결정을 취소하여야 한다.
- ④ 시험과목, 시험공고 등 시험의 절차·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ 시험에 응시하려는 사람은 실비의 범위에서 대통령령으로 정하는 수수료를 내야 한다. 이 경우 수수료의 납부방법, 반환 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

이론

영 제9조 (시험과목 및 방법)

- ① 법 제14조에 따른 감정평가사시험(이하 “시험”이라 한다)의 시험과목은 별표 1과 같다.
- ② 제1차 시험은 선택형으로 한다.
- ③ 제2차 시험은 논문형으로 하되, 기입형을 병행할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 제1차 시험의 과목 중 영어 과목은 제1차 시험 응시원서 접수마감일부터 역산(逆算)하여 5년이 되는 해의 1월 1일 이후에 실시된 다른 시험기관의 시험(이하 “영어시험”이라 한다)에서 취득한 성적(제1차 시험의 시험일 전까지 발표되는 성적으로서 제11조에 따른 공고에서 정하는 방법에 따라 확인된 성적으로 한정한다)으로 시험을 대체한다.
- ⑤ 제4항에 따른 영어시험의 종류 및 합격에 필요한 점수는 별표 2와 같다.
- ⑥ 시험에 응시하려는 사람은 응시원서를 제출할 때에 국토교통부장관이 별표 2에서 정한 영어시험의 합격에 필요한 기준점수를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

영 제10조 (합격기준)

- ① 제1차 시험 과목 중 영어과목을 제외한 나머지 시험과목의 합격기준은 과목당 100점을 만점으로 하여 모든 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상의 득점으로 한다.
- ② 국토교통부장관은 감정평가사의 수급 상황 등을 고려하여 제2차 시험의 최소합격인원을 정할 수 있다. 이 경우 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐야 한다.

- ③ 제2차 시험과목의 합격기준은 과목당 100점을 만점으로 하여 모든 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상의 득점으로 한다. 다만, 모든 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상을 득점한 사람의 수가 제2항에 따른 최소합격인원에 미달하는 경우에는 모든 과목 40점 이상을 득점한 사람 중에서 전 과목 평균점수가 높은 순으로 최소합격인원의 범위에서 합격자를 결정한다.
- ④ 제3항 단서에 따라 합격자를 결정하는 경우 동점자로 인하여 최소합격인원을 초과하는 경우에는 그 동점자 모두를 합격자로 결정한다. 이 경우 동점자의 점수는 소수점 이하 둘째자리까지만 계산하며, 반올림은 하지 아니한다.

영 제11조 (시험시행공고)

국토교통부장관은 시험을 시행하려는 경우에는 시험의 일시, 장소, 방법, 과목, 응시자격, 별표 2에서 정한 영어능력 검정시험의 합격에 필요한 기준점수의 확인방법, 제2차 시험의 최소합격인원, 응시절차 및 그 밖에 필요한 사항을 시험일 90일 전까지 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

영 제12조 (합격자의 공고 등)

- ① 국토교통부장관은 시험합격자가 결정된 경우에는 모든 응시자가 알 수 있는 방법으로 합격자 결정에 관한 사항과 실무수습신청기간 및 실무수습기간 등 실무수습에 필요한 사항을 **관보 또는 인터넷 홈페이지에 공고하고**, 합격자에게는 최종 합격 확인서를 **발급해야 한다**.
- ② 국토교통부장관은 법 제11조에 해당하는 사람이 감정평가사 자격증의 발급을 신청하는 경우 법 제12조에 따른 결격사유에 해당하는 경우를 제외하고는 감정평가사 자격증을 발급하여야 한다.

영 제13조 (응시수수료)

- ① 법 제14조제5항 전단에서 “대통령령으로 정하는 수수료”란 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다.
 - 1. 제1차 시험: 4만원
 - 2. 제2차 시험: 4만원
- ② 제1항에 따른 수수료(이하 “응시수수료”라 한다)는 현금이나 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 응시수수를 납부한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 응시수수의 전부 또는 일부를 반환해야 한다.

1. 응시수수를 과오납(過誤納)한 경우
2. 국토교통부장관의 귀책사유로 시험에 응시하지 못한 경우
3. 시험시행일 10일 전까지 응시원서 접수를 취소한 경우
4. 사고 또는 질병으로 입원(시험시행일이 입원기간에 포함되는 경우로 한정한다)하여 시험에 응시하지 못한 경우
5. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 치료입원 또는 격리(시험일이 치료입원 또는 격리기간에 포함되는 경우로 한정한다) 처분을 받아 시험에 응시하지 못한 경우
6. 본인이 사망하거나 다음 각 목의 사람이 시험시행일 7일 전부터 시험시행일까지의 기간에 사망하여 시험에 응시하지 못한 경우
 - 가. 응시수수를 낸 사람의 배우자
 - 나. 응시수수를 낸 사람 본인 및 배우자의 자녀
 - 다. 응시수수를 낸 사람 본인 및 배우자의 부모
 - 라. 응시수수를 낸 사람 본인 및 배우자의 조부모·외조부모
 - 마. 응시수수를 낸 사람 본인 및 배우자의 형제자매

규칙 제8조 (응시원서 및 수수료 등)

- ① 법 제14조에 따른 감정평가사시험(이하 “시험”이라 한다)에 응시하려는 사람은 별지 제1호 서식의 감정평가사시험 응시원서를 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단(이하 “한국산업인력공단”이라 한다)에 제출(정보통신망에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다.
- ② 한국산업인력공단은 제1항에 따른 응시원서를 받았을 때에는 별지 제2호서식의 감정평가사시험 응시원서 접수부에 그 사실을 기재하고, 응시자에게 별지 제1호서식 중 수험표를 분리하여 발급하여야 한다.
- ③ 영 제13조제2항에 따른 응시수수의 반환 사유 및 기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 응시수수를 과오납(過誤納)한 경우: 과오납한 금액 전부
 2. 국토교통부장관의 귀책사유로 시험에 응시하지 못한 경우: 납부한 수수료 전부
 3. 원서 접수기간에 응시원서 접수를 취소한 경우: 납부한 수수료 전부

4. 원서접수 마감일 다음 날부터 제1차 시험 시행일 20일 전까지 응시원서 접수를 취소한 경우: 납부한 수수료의 100분의 60
5. 제1차 시험 시행일 19일 전부터 10일 전까지 응시원서 접수를 취소한 경우: 납부한 수수료의 100분의 50

2 시험의 일부면제 (법 제15조)

- ① 감정평가법인 등 대통령령으로 정하는 기관에서 5년 이상 감정평가와 관련된 업무에 종사한 사람에 대해서는 시험 중 제1차 시험을 면제한다.
- ② 제1차 시험에 합격한 사람에 대해서는 다음 회의 시험에 한정하여 제1차 시험을 면제한다.

영 제14조 (제1차 시험의 면제)

- ① 법 제15조제1항에서 “감정평가법인 등 대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다.
 1. 감정평가법인
 2. 감정평가사사무소
 3. 협회
 4. 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원(이하 “한국부동산원”이라 한다)
 5. 감정평가업무를 지도하거나 감독하는 기관
 6. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별공시지가·개별주택가격·공동주택가격 또는 비주거용 부동산가격을 결정·공시하는 업무를 수행하거나 그 업무를 지도·감독하는 기관
 7. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 토지가격비준표, 주택가격비준표 및 비주거용 부동산 가격비준표를 작성하는 업무를 수행하는 기관
 8. 국유재산을 관리하는 기관
 9. 과세시가표준액을 조사·결정하는 업무를 수행하거나 그 업무를 지도·감독하는 기관
- ② 법 제15조제1항에 따른 업무종사기간을 산정할 때 기준일은 제2차 시험 시행일이 속한 연도의 3월 1일로 하며, 둘 이상의 기관에서 해당 업무에 종사한 사람에 대해서는 각 기관에서 종사한 기간을 합산한다.

3 부정행위자에 대한 제재 (제16조)

- ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 해당 시험을 정지시키거나 무효로 한다.
1. 부정한 방법으로 시험에 응시한 사람
 2. 시험에서 부정한 행위를 한 사람
 3. 제15조제1항에 따른 시험의 일부 면제를 위한 관련 서류를 거짓 또는 부정한 방법으로 제출한 사람
- ② ①에 따라 처분을 받은 사람은 그 처분을 받은 날부터 5년간 시험에 응시할 수 없다.

이론

III. 등록

1 등록 및 갱신등록 (법 제17조)

- ① 제11조에 따른 감정평가사 자격이 있는 사람이 제10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 실무수습 또는 교육연수를 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

영 제15조 (감정평가사 실무수습 기간)

법 제17조제1항에 따른 실무수습의 기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 법 제14조에 따른 감정평가사시험에 합격한 사람으로서 제2호에 해당하지 않는 사람: 1년
2. 법 제15조제1항에 따라 제1차 시험을 면제받고 법 제14조에 따른 감정평가사시험에 합격한 사람: 4주

영 제16조 (감정평가사 실무수습사항)

- ① 법 제17조제1항에 따른 실무수습(이하 "실무수습"이라 한다)을 받는 사람은 실무수습기간 중에 감정평가에 관한 이론·실무, 직업윤리 및 그 밖에 감정평가사의 업무수행에 필요한 사항을 습득해야 한다.
- ② 국토교통부장관은 실무수습에 필요한 지시를 협회에 할 수 있다.
- ③ 협회는 실무수습계획을 수립하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 하며, 실무수습이 종료되면 실무수습 종료일로부터 10일 이내에 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.
- ④ 실무수습의 내용·방법·절차 및 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

규칙 제11조 (실무수습 신청 등)

- ① 감정평가사 자격을 취득하고 실무수습을 받으려는 사람(이하 “실무수습자”라 한다)은 협회에서 정하는 바에 따라 실무수습 신청을 하여야 한다.
- ② 협회는 실무수습자가 성실히 실무수습을 받을 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

규칙 제12조 (실무수습의 시행)

- ① 실무수습은 감정평가에 관한 이론과 직업윤리를 습득하는 이론교육과정 및 감정평가에 관한 실무를 습득하는 실무훈련과정으로 나누어 시행한다.
- ② 이론교육과정은 4개월간, 실무훈련과정은 8개월간 시행하며, 실무훈련과정은 이론교육과정의 이수 후 시행한다. 다만, 이론교육과정과 실무훈련과정의 기간을 조정할 필요가 있을 때에는 협회에서 그 기간을 따로 정할 수 있다.
- ③ 이론교육과정은 강의·논문제출 등의 방법으로 시행하며, 실무훈련과정은 현장실습근무의 방법으로 시행한다.
- ④ 제3항에 따른 현장실습근무지는 협회 및 감정평가법인등의 사무소로 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제15조제1항에 따라 제1차 시험을 면제받고 감정평가사 자격을 취득한 사람에 대해서는 4주간의 이론교육과정을 시행한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 실무수습의 방법·절차 및 그 밖에 필요한 사항은 협회가 국토교통부장관의 승인을 받아 정한다.

영 제16조의2 (감정평가사 교육연수)

- ① 법 제17조제1항에 따른 교육연수의 대상자는 법 제39조제2항제2호 및 제3호의 징계를 받은 감정평가사로 한다.
- ② 제1항에 따른 교육연수의 시간은 25시간 이상으로 한다.
- ③ 감정평가사의 교육연수사항 등에 관하여는 제16조제1항부터 제3항까지를 준용한다. 이 경우 “실무수습”은 “교육연수”로 본다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 교육연수의 내용·방법 및 절차와 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제12조의2 (교육연수의 시행)

- ① 법 제17조제1항에 따른 교육연수를 받으려는 사람은 협회에서 정하는 바에 따라 교육연수를 신청해야 한다.

- ② 협회는 교육연수를 신청한 사람이 성실히 교육연수를 받을 수 있도록 필요한 조치를 해야 한다.
- ③ 협회는 법 제39조제2항에 따른 징계의 종류, 감정평가업무를 수행하지 않은 기간 등을 고려하여 교육연수의 시간 및 내용을 정해야 한다.
- ④ 교육연수의 구체적인 시간 및 내용, 방법·절차와 그 밖에 필요한 사항은 협회가 국토교통부 장관의 승인을 받아 정한다.

영 제17조 (등록)

- ① 법 제17조제1항에 따라 등록을 하려는 사람은 등록신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 감정평가사 자격을 증명하는 서류와 실무수습 및 교육연수의 종료를 증명하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 등록신청을 받았을 때에는 신청인이 법 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 감정평가사 등록부에 등재하고, 신청인에게 등록증을 발급하여야 한다.

영 제18조 (갱신등록)

- ① 법 제17조제1항에 따라 등록한 감정평가사는 같은 조 제2항에 따라 5년마다 그 등록을 갱신하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 등록을 갱신하려는 감정평가사는 등록일부터 5년이 되는 날의 60일 전까지 갱신등록 신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 감정평가사 등록을 한 사람에게 감정평가사 등록을 갱신하려면 갱신등록 신청을 하여야 한다는 사실과 갱신등록신청절차를 등록일부터 5년이 되는 날의 120일 전까지 통지하여야 한다.
- ④ 제3항에 따른 통지는 문서, 팩스, 전자우편, 휴대전화에 의한 문자메시지 등의 방법으로 할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 제2항에 따른 갱신등록 신청을 받은 경우 신청인이 법 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 감정평가사 등록부에 등재하고, 신청인에게 등록증을 갱신하여 발급하여야 한다.

- ② ①에 따라 등록한 감정평가사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록을 갱신하여야 한다.
이 경우 갱신기간은 3년 이상으로 한다.

- ③ ①에 따른 실무수습 또는 교육연수는 제33조에 따른 한국감정평가사협회가 국토교통부장관의 승인을 받아 실시·관리한다.
- ④ ①에 따른 실무수습·교육연수의 대상·방법·기간 등과 제1항에 따른 등록 및 제2항에 따른 갱신등록을 위하여 필요한 신청절차, 구비서류 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2 등록 및 갱신등록의 거부 (법 제18조)

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따른 등록 또는 갱신등록을 신청한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 거부하여야 한다.
 - 1. 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2. 제17조제1항에 따른 실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우
 - 3. 제39조에 따라 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우
 - 4. 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우
 - 5. 미성년자 또는 피성년후견인·피한정후견인
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 등록 또는 갱신등록을 거부한 경우에는 그 사실을 관보에 공고하고, 정보통신망 등을 이용하여 일반인에게 알려야 한다.
- ③ 제2항에 따른 공고의 방법, 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- ④ 국토교통부장관은 감정평가사가 제1항제1호 및 제5호에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 관계 기관에 관련 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다.

규칙 제14조 (등록 및 갱신등록 거부의 공고)

법 제18조에 따른 등록 또는 갱신등록 거부사실의 공고는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 국토교통부의 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 한다.

- 1. 감정평가사의 소속, 성명 및 생년월일
- 2. 등록 또는 갱신등록의 거부사유

3 등록의 취소 (법 제19조)

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따라 등록한 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.
 1. 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 2. 사망한 경우
 3. 등록취소를 신청한 경우
 4. 제39조제2항제2호에 해당하는 징계를 받은 경우
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 등록을 취소한 경우에는 그 사실을 관보에 공고하고, 정보통신망 등을 이용하여 일반인에게 알려야 한다.
- ③ 제1항에 따라 등록이 취소된 사람은 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 한다.
- ④ 제2항에 따른 공고의 방법, 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 감정평가사가 제1항제1호에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 관계기관에 관련 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다.

규칙 제15조 (등록 취소의 공고)

법 제19조에 따른 등록 취소사실의 공고는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 국토교통부의 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 한다.

1. 감정평가사의 소속, 성명 및 생년월일
2. 등록의 취소사유

4 외국감정평가사 (법 제20조)

- ① 외국의 감정평가사 자격을 가진 사람으로서 제12조에 따른 결격사유에 해당하지 아니하는 사람은 그 본국에서 대한민국정부가 부여한 감정평가사 자격을 인정하는 경우에 한정하여 국토교통부장관의 인가를 받아 제10조 각 호의 업무를 수행할 수 있다.

영 제19조 (외국감정평가사의 인가 등)

- ① 법 제20조제1항에 따른 본국은 외국감정평가사가 그 자격을 취득한 국가로 한다.
- ② 외국감정평가사는 법 제20조제1항에 따라 인가를 받으려는 경우에는 인가 신청서에 그 자격을 취득한 본국이 대한민국정부가 부여하는 감정평가사 자격을 인정함을 증명하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 협회를 거쳐야 한다.
- ③ 법 제20조제1항에 따라 국토교통부장관이 외국감정평가사의 업무에 대하여 인가를 하는 경우 같은 조 제2항에 따라 제한할 수 있는 업무는 법 제10조제1호부터 제5호까지 및 제8호의 업무로 한다.

- ② 국토교통부장관은 ①에 따른 인가를 하는 경우 필요하다고 인정하는 때에는 그 업무의 일부를 제한할 수 있다.
- ③ ① 및 ②에 규정된 것 외에 외국감정평가사에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Ⅳ. 권리와 의무

1 사무소 개설 등 (법 제21조)

- ① 제17조에 따라 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 감정평가사사무소를 개설할 수 있다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 ①에 따른 개설을 할 수 없다.
1. 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
 2. 제32조제1항(제1호, 제7호 및 제15호는 제외한다)에 따라 설립인가가 취소되거나 업무가 정지된 감정평가법인의 설립인가가 취소된 후 1년이 지나지 아니하였거나 업무정지기간이 지나지 아니한 경우 그 감정평가법인의 사원 또는 이사였던 사람
 3. 제32조제1항(제1호 및 제7호는 제외한다)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 업무정지기간이 지나지 아니한 사람

- ③ 감정평가사는 그 업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 합동사무소를 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치할 수 있다. 이 경우 합동사무소는 대통령령으로 정하는 수 이상의 감정평가사를 두어야 한다.

영 제21조 (합동사무소의 개설)

- ① 법 제21조제3항에 따라 감정평가사합동사무소를 개설한 감정평가사는 감정평가사합동사무소의 규약을 국토교통부장관에게 제출해야 한다.
- ② 법 제21조제3항 후단에서 “대통령령으로 정하는 수”란 2명을 말한다.
- ③ 제1항에 따른 규약에 정하여야 할 사항과 그 밖에 감정평가사합동사무소 관리 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

영 제18조 (합동사무소의 규약)

영 제21조제1항에 따른 감정평가사합동사무소의 규약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사무소의 명칭 및 소재지
2. 조직 및 운영에 관한 사항
3. 구성원의 가입 및 탈퇴에 관한 사항

- ④ 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
- ⑤ 감정평가사사무소에는 소속 감정평가사를 둘 수 있다. 이 경우 소속 감정평가사는 제18조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 아니어야 하며, 감정평가사사무소를 개설한 감정평가사는 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

2 고용인의 신고 (법 제21조의2)

감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 제24조에 따른 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

규칙 제18조의2 (감정평가법인등의 고용인 신고)

- ① 법 제21조의2에 따라 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 신고를 하려는 감정평가법인등은 그 소속 감정평가사 또는 사무직원이 업무를 시작하기 전에 별지 제15호의2서식의 고용 신고서를 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 신고서를 제출받은 경우 그 사무직원이 법 제24조제1항에 따른 결격사유에 해당하는지 여부를 확인해야 한다.
- ③ 법 제21조의2에 따라 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용관계 종료 신고를 하려는 감정평가법인등은 별지 제15호의2서식의 고용관계 종료 신고서를 고용관계가 종료된 날부터 10일 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

3 사무소의 명칭 등 (법 제22조)

- ① 제21조에 따라 사무소를 개설한 감정평가법인등은 그 사무소의 명칭에 “감정평가사사무소”라는 용어를 사용하여야 하며, 제29조에 따른 법인은 그 명칭에 “감정평가법인”이라는 용어를 사용하여야 한다.
- ② 이 법에 따른 감정평가사가 아닌 사람은 “감정평가사” 또는 이와 비슷한 명칭을 사용할 수 없으며, 이 법에 따른 감정평가법인등이 아닌 자는 “감정평가사사무소”, “감정평가법인” 또는 이와 비슷한 명칭을 사용할 수 없다.

4 수수료 등 (법 제23조)

- ① 감정평가법인등은 의뢰인으로부터 업무수행에 따른 수수료와 그에 필요한 실비를 받을 수 있다.
- ② 제1항에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위는 국토교통부장관이 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐 결정한다.

영 제22조 (수수료 등의 공고)

국토교통부장관은 법 제23조제2항에 따라 감정평가법인등의 업무수행에 관한 수수료의 요율 및 실비의 범위를 결정하거나 변경했을 때에는 일간신문, 관보, 인터넷 홈페이지나 그 밖의 효과적인 방법으로 공고해야 한다.

- ③ 감정평가법인등과 의뢰인은 제2항에 따른 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 준수하여야 한다.

5 사무직원 (법 제24조)

- ① 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 사무직원을 둘 수 있다. 다만, 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 사람은 사무직원이 될 수 없다.

1. 미성년자 또는 피성년후견인 · 피한정후견인
 2. 이 법 또는 「형법」 제129조부터 제132조까지, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제2조 또는 제3조, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법률에 따라 유죄 판결을 받은 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 가. 징역 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 나. 징역형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 지난 후 1년이 지나지 아니한 사람
 - 다. 징역형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
 3. 제13조에 따라 감정평가사 자격이 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 사람.

다만, 제4호 또는 제5호에 해당하는 사람은 제외한다.
 4. 제39조제1항제11호에 따라 자격이 취소된 후 5년이 경과되지 아니한 사람
 5. 제39조제1항제12호에 따라 자격이 취소된 후 3년이 경과되지 아니한 사람
 6. 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람
- ② 감정평가법인등은 사무직원을 지도 · 감독할 책임이 있다.
- ③ 국토교통부장관은 사무직원이 제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 관계 기관에 관련 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다.

6 성실의무 등 (법 제25조)

- ① 감정평가법인등(감정평가법인 또는 감정평가사사무소의 소속 감정평가사를 포함한다. 이 하 이 조에서 같다)은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 업무를 잘못하여서는 아니 된다.
- ② 감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정하게 제10조에 따른 업무를 수행할 우려가 있다고 인정되는 토지등에 대해서는 그 업무를 수행하여서는 아니 된다.
- ③ 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ④ 감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.

- ⑤ 감정평가사, 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사 및 사무직원은 둘 이상의 감정평가법인(같은 법인의 주·분사무소를 포함한다) 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.
- ⑥ 감정평가법인등이나 사무직원은 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따라서는 아니 된다.

7 비밀엄수 (법 제26조)

감정평가법인등(감정평가법인 또는 감정평가사사무소의 소속 감정평가사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이나 그 사무직원 또는 감정평가법인등이었거나 그 사무직원이었던 사람은 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

8 명의대여 등의 금지 (법 제27조)

- ① 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.
- ② 누구든지 ①의 행위를 알선해서는 아니 된다.

9 손해배상책임 (법 제28조)

- ① 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

영 제19조 (보증보험 가입의 통보)

- ① 감정평가법인등은 영 제23조제2항에 따라 법 제21조에 따른 감정평가사무소의 개설 또는 법 제29조에 따른 설립 등기를 한 날부터 10일 이내에 보증보험 가입을 증명하는 서류를 협회에 제출해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 보증기간의 만료 또는 보증보험금에 의한 손해배상 등으로 보증보험계약을 다시 체결한 경우에는 그 사실을 증명하는 서류를 지체 없이 협회에 제출해야 한다.

- ② 감정평가법인등은 제1항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험에 가입하거나 제33조에 따른 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등은 제1항에 따라 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 법원의 확정판결을 통한 손해배상이 결정된 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 국토교통부장관에게 알려야 한다.

규칙 제19조의2 (손해배상 결정사실의 통지)

감정평가법인등은 법 제28조제3항에 따라 법원의 확정판결을 통한 손해배상이 결정된 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 국토교통부장관에게 서면으로 알려야 한다.

1. 감정평가법인등의 명칭 및 주소
2. 감정평가의 목적, 대상 및 감정평가액
3. 손해배상 청구인
4. 손해배상금액 및 손해배상사유

- ④ 국토교통부장관은 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자를 보호하기 위하여 감정평가법인등이 갖추어야 하는 손해배상능력 등에 대한 기준을 국토교통부령으로 정할 수 있다.

규칙 제19조의3 (손해배상능력 등에 관한 기준)

법 제28조제4항에 따른 감정평가법인등이 갖추어야 하는 손해배상능력 등에 관한 기준은 다음 각 호와 같다. 이 경우 감정평가법인등이 각 호의 요건을 모두 갖추야 손해배상능력 등에 관한 기준을 충족한 것으로 본다.

1. 전문인 배상책임보험 등 법 제28조제2항에 따른 보험 가입이나 공제사업 가입으로 보장되지 않는 손해배상책임을 보장할 수 있는 다른 손해배상책임보험에 가입할 것
2. 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제18조에 따른 감사보고서(적정하다는 감사의견이 표명된 것으로 한정한다)를 갖추거나 매 사업연도가 끝난 후 3개월 이내에 표준재무제표증명[법 제21조에 따라 사무소(합동사무소를 포함한다)를 개설한 감정평가사로서 최근 3년간 연속하여 결손이 발생하지 않은 경우로 한정한다]을 발급받을 것

10 감정평가 유도·요구 금지 (법 제28조의2)

누구든지 감정평가법인등(감정평가법인 또는 감정평가사사무소의 소속 감정평가사를 포함한다)과 그 사무직원에게 토지등에 대하여 특정한 금액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 하여서는 아니 된다.

V. 감정평가법인

1 설립 등 (법 제29조)

- ① 감정평가사는 제10조에 따른 업무를 조직적으로 수행하기 위하여 감정평가법인을 설립할 수 있다.
- ② 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 70이 넘는 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상을 감정평가사로 두어야 한다. 이 경우 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사는 토지등에 대한 전문성 등 대통령령으로 정하는 자격을 갖춘 자로서 제18조 제1항 제1호 또는 제5호에 해당하는 사람이 아니어야 한다.

영 제24조 (감정평가법인의 구성)

- ① 법 제29조제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 100분의 90을 말한다.
- ② 법 제29조제2항 후단에서 “토지등에 대한 전문성 등 대통령령으로 정하는 자격을 갖춘 자”란 다음 각 호의 사람을 말한다.
 1. 변호사·법무사·공인회계사·세무사·기술사·건축사 또는 변리사 자격이 있는 사람
 2. 법학·회계학·세무학·건축학, 그 밖에 국토교통부장관이 정하여 고시하는 분야의 석사학위를 취득한 사람으로서 해당 분야에서 3년 이상 근무한 경력(석사학위를 취득하기 전의 근무 경력을 포함한다)이 있는 사람
 3. 제2호에 따른 분야의 박사학위를 취득한 사람
 4. 그 밖에 토지등 분야에 관한 학식과 업무경험이 풍부한 사람으로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 자격이나 경력이 있는 사람

- ③ 감정평가법인의 대표사원 또는 대표이사는 감정평가사여야 한다.
- ④ 감정평가법인과 그 주사무소(主事務所) 및 분사무소(分事務所)에는 대통령령으로 정하는 수 이상의 감정평가사를 두어야 한다. 이 경우 감정평가법인의 소속 감정평가사는 제18조 제1항 각 호의 어느 하나 및 제21조 제2항 제2호에 해당하는 사람이 아니어야 한다.

영 제24조 (감정평가법인의 구성)

- ③ 법 제29조제4항 전단에서 “대통령령으로 정하는 수”란 5명을 말한다.
- ④ 법 제29조제4항에 따른 감정평가법인의 주사무소 및 분사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 다음 각 호와 같다.
1. 주사무소: 2명
 2. 분사무소: 2명

영 제51조 (규제의 재검토)

국토교통부장관은 제24조에 따른 감정평가법인의 사무소에 두는 최소 감정평가사의 수에 대하여 2017년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

- ⑤ 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 다음 각 호의 사항을 포함한 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며, 정관을 변경할 때에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 신고할 수 있다.
1. 목적
 2. 명칭
 3. 주사무소 및 분사무소의 소재지
 4. 사원(주식회사의 경우에는 발기인)의 성명, 주민등록번호 및 주소
 5. 사원의 출자(주식회사의 경우에는 주식의 발행)에 관한 사항
 6. 업무에 관한 사항

영 제25조 (감정평가법인의 설립인가)

- ① 법 제29조제5항 각 호 외의 부분 본문에 따라 감정평가법인 설립인가를 받으려는 자는 사원(社員)이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인 전원이 서명하고 날인한 인가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 정관
 2. 사원 및 소속 감정평가사의 제17조제2항 또는 제18조제5항에 따른 등록증 사본(법 제20조에 따라 인가를 받은 외국감정평가사의 경우에는 인가서 사본을 말한다)
 3. 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사가 제24조제2항 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류
 4. 사무실 보유를 증명하는 서류
 5. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류
- ② 국토교통부장관은 법 제29조제5항 각 호 외의 부분 본문에 따른 감정평가법인의 설립인가를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 심사·확인해야 한다.
1. 설립하려는 감정평가법인이 법 제29조제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 요건을 갖추었는지 여부
 2. 정관의 내용이 법령에 적합한지 여부

영 제27조 (합병 등의 인가신청)

법 제29조제5항 각 호 외의 부분 본문 또는 같은 조 제8항에 따라 정관변경 또는 합병에 대한 인가를 받으려는 자는 사원 또는 이사 전원이 기명날인한 인가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 이유서
2. 정관변경 또는 합병에 관한 사원총회 또는 주주총회의 의사록 사본
3. 신·구 정관

영 제28조 (정관변경 등의 신고)

제29조제5항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경”이란 법 제29조제5항제3호부터 제5호까지의 사항의 변경을 말한다.

제22조 (정관변경 등의 신고)

법 제29조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 같은 법 제30조제2항에 따라 정관의 신고나 해산의 신고를 하려는 자는 정관변경일 또는 해산일부터 14일 이내에 별지 제20호서식의 감정평가법인 정관변경(해산) 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 이유서
2. 정관변경 또는 해산에 관한 사원총회 또는 주주총회 의사록 사본
3. 신·구 정관(정관변경의 경우만 해당한다)

- ⑥ 국토교통부장관은 ⑤에 따른 인가의 신청을 받은 날부터 20일 이내에 인가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다.
- ⑦ 국토교통부장관이 ⑥에 따른 기간 내에 인가 여부를 통지할 수 없을 때에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산(起算)하여 20일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 연장된 사실과 연장 사유를 신청인에게 지체 없이 문서(전자문서를 포함한다)로 통지하여야 한다.
- ⑧ 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.
- ⑨ 감정평가법인은 해당 법인의 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.
- ⑩ 감정평가법인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리 기준에 따라 회계처리를 하여야 한다.
- ⑪ 감정평가법인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 재무제표를 작성하여 매 사업연도가 끝난 후 3개월 이내에 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ⑫ 국토교통부장관은 필요한 경우 제11항에 따른 재무제표가 적정하게 작성되었는지를 검사할 수 있다.
- ⑬ 감정평가법인에 관하여 이 법에서 정한 사항을 제외하고는 「상법」 중 회사에 관한 규정을 준용한다.

영 제26조 (감정평가법인의 등기사실 통보)

법 제29조에 따라 감정평가법인 설립인가를 받은 자는 설립일부터 1개월 이내에 등기사실을 국토교통부장관에게 통보하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 해당 법인의 등기사실증명서를 확인하여야 한다.

2 해산 (법 제30조)

- ① 감정평가법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해산한다.
 - 1. 정관으로 정한 해산 사유의 발생
 - 2. 사원총회 또는 주주총회의 결의
 - 3. 합병
 - 4. 설립인가의 취소
 - 5. 파산
 - 6. 법원의 명령 또는 판결
- ② 감정평가법인이 해산한 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

3 자본금 등 (법 제31조)

- ① 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.
- ② 감정평가법인은 직전 사업연도 말 재무상태표의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액이 2억원에 미달하면 미달한 금액을 매 사업연도가 끝난 후 6개월 이내에 사원의 증여로 보전(補填)하거나 증자(增資)하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 증여받은 금액은 특별이익으로 계상(計上)한다.

4 인가취소 등 (법 제32조)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소(제29조에 따른 감정평가법인에 한정한다)하거나 2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제2호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소하여야 한다.
 - 1. 감정평가법인이 설립인가의 취소를 신청한 경우
 - 2. 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 한 경우
 - 3. 감정평가법인등이 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
 - 4. 제3조제1항을 위반하여 감정평가를 한 경우
 - 5. 제3조제3항에 따른 원칙과 기준을 위반하여 감정평가를 한 경우
 - 6. 제6조에 따른 감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반한 경우

7. 감정평가법인등이 제21조제3항이나 제29조제4항에 따른 감정평가사의 수에 미달한 날 부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우
8. 제21조제4항을 위반하여 둘 이상의 감정평가사사무소를 설치한 경우
9. 제21조제5항이나 제29조제9항을 위반하여 해당 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
10. 제23조제3항을 위반하여 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
11. 제25조, 제26조 또는 제27조를 위반한 경우. 다만, 소속 감정평가사나 그 사무직원이 제25조제4항을 위반한 경우로서 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우는 제외한다.
12. 제28조제2항을 위반하여 보험 또는 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입 하지 아니한 경우
13. 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 경우
14. 제29조제10항에 따른 회계처리를 하지 아니하거나 같은 조 제11항에 따른 재무제표를 작성하여 제출하지 아니한 경우
15. 제31조제2항에 따라 기간 내에 미달한 금액을 보전하거나 증자하지 아니한 경우
16. 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우
 - 나. 장부나 서류 등의 검사를 거부, 방해 또는 기피한 경우
17. 제29조제5항 각 호의 사항을 인가받은 정관에 따라 운영하지 아니하는 경우

영 제29조 (인가취소 등의 기준)

법 제32조제1항에 따른 **감정평가법인등**의 설립인가 취소와 업무정지의 기준은 별표 3과 같다.

규칙 제23조 (인가취소 등의 공고)

법 제32조제1항에 따른 설립인가 취소 또는 업무정지 사실의 공고는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 국토교통부의 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 한다.

1. 감정평가법인등의 명칭
2. 처분내용
3. 처분사유

- ② 제33조에 따른 한국감정평가사협회는 감정평가법인등에 ① 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 그 설립인가를 취소하거나 업무정지처분을 하여 줄 것을 요청할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 ①에 따라 설립인가를 취소하거나 업무정지를 한 경우에는 그 사실을 관보에 공고하고, 정보통신망 등을 이용하여 일반인에게 알려야 한다.
- ④ ①에 따른 설립인가의 취소 및 업무정지처분은 위반 사유가 발생한 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.
- ⑤ ①에 따른 설립인가의 취소와 업무정지에 관한 기준은 대통령령으로 정하고, ③에 따른 공고의 방법, 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제4장

한국감정평가사협회

1 목적 및 설립 (법 제33조)

이론

- ① 감정평가사의 품위 유지와 직무의 개선·발전을 도모하고, 회원의 관리 및 지도에 관한 사무를 하도록 하기 위하여 한국감정평가사협회(이하 “협회”라 한다)를 둔다.
- ② 협회는 법인으로 한다.
- ③ 협회는 국토교통부장관의 인가를 받아 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

영 제30조(한국감정평가사협회의 설립인가)

- ① 법 제33조제3항에 따라 협회를 설립하려는 경우에는 법 제21조제1항에 따라 사무소를 개설한 감정평가사나 감정평가법인등의 소속 감정평가사 30명 이상이 발기인이 되어 창립총회를 소집하고, 법 제21조제1항에 따라 사무소를 개설한 감정평가사나 감정평가법인등의 소속 감정평가사 300명 이상이 출석한 창립총회에서 출석한 **감정평가사의** 과반수의 동의를 받아 회칙을 작성한 후 인가 신청서를 국토교통부장관에게 제출해야 한다.
- ② 제1항에 따른 인가 신청서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 명칭
 2. 목적
 3. 사무소의 소재지
 4. 임원과 이사회에 관한 사항
 5. 사무국의 설치에 관한 사항
 6. 회원의 가입 및 탈퇴에 관한 사항
 7. 회원의 권리 및 의무에 관한 사항
 8. 회원의 교육·훈련, 평가기법 개발에 관한 사항

9. 회원의 직무상 분쟁의 조정에 관한 사항
10. 공제사업의 운영에 관한 사항
11. 회의에 관한 사항
12. 회비에 관한 사항
13. 회계 및 재산에 관한 사항

④ 협회는 회칙으로 정하는 바에 따라 공제사업을 운영할 수 있다.

영 제32조(부설기관)

협회는 부동산공시제도 및 감정평가에 관한 각종 연구사업을 추진하기 위하여 정관으로 정하는 바에 따라 부설기관을 둘 수 있다.

- ⑤ 협회의 조직 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 협회에 관하여 이 법에 규정된 것 외에는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

2 회칙 (법 제34조)

- ① 협회는 회칙을 정하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다. 회칙을 변경할 때에도 또한 같다.
- ② 제1항에 따른 회칙에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 명칭과 사무소 소재지
 2. 회원가입 및 탈퇴에 관한 사항
 3. 임원 구성에 관한 사항
 4. 회원의 권리 및 의무에 관한 사항
 5. 회원의 지도 및 관리에 관한 사항
 6. 자산과 회계에 관한 사항
 7. 그 밖에 필요한 사항

3 회원가입 의무 등 (법 제35조)

- ① 감정평가법인등과 그 소속 감정평가사는 협회에 회원으로 가입하여야 하며, 그 밖의 감정평가사는 협회의 회원으로 가입할 수 있다.
- ② 협회에 회원으로 가입한 감정평가법인등과 감정평가사는 제34조에 따른 회칙을 준수하여야 한다.

4 윤리규정 (법 제36조)

- ① 협회는 회원이 직무를 수행할 때 지켜야 할 직업윤리에 관한 규정을 제정하여야 한다.
- ② 회원은 제1항에 따른 직업윤리에 관한 규정을 준수하여야 한다.

5 자문 등 (법 제37조)

- ① 국가등은 제4조에 따른 감정평가사의 직무에 관한 사항에 대하여 협회에 업무의 자문을 요청하거나 협회의 임원·회원 또는 직원을 전문분야에 위촉하기 위하여 추천을 요청할 수 있다.
- ② 협회는 ①에 따라 자문 또는 추천을 요청받은 경우 그 회원으로 하여금 요청받은 업무를 수행하게 할 수 있다.
- ③ 협회는 국가등에 대하여 필요한 경우 감정평가의 관리·감독·의뢰 등과 관련한 업무의 개선을 건의할 수 있다.

6 회원에 대한 교육·연수 등 (법 제38조)

- ① 협회는 다음 각 호의 사람에 대하여 교육·연수를 실시하고 회원의 자체적인 교육·연수활동을 지도·관리한다.
 - 1. 회원
 - 2. 제17조에 따라 등록을 하려는 감정평가사
 - 3. 제24조에 따른 사무직원
- ② ①에 따른 교육·연수를 실시하기 위하여 협회에 연수원을 둘 수 있다.
- ③ ①에 따른 교육·연수 및 지도·관리에 필요한 사항은 협회가 국토교통부장관의 승인을 얻어 정한다.

제5장 징계

1 징계 (법 제39조)

① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

1. 제3조제1항을 위반하여 감정평가를 한 경우
2. 제3조제3항에 따른 원칙과 기준을 위반하여 감정평가를 한 경우
3. 제6조에 따른 감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반한 경우
- 3의2. 제7조제2항을 위반하여 고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사한 경우
4. 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하거나 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
5. 제17조제1항 또는 제2항에 따른 등록이나 갱신등록을 하지 아니하고 제10조에 따른 업무를 수행한 경우
6. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조제1항 또는 제2항에 따른 등록이나 갱신등록을 한 경우
7. 제21조를 위반하여 감정평가업을 한 경우
8. 제23조제3항을 위반하여 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
9. 제25조, 제26조 또는 제27조를 위반한 경우
10. 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우

나. 장부나 서류 등의 검사를 거부 또는 방해하거나 기피한 경우

11. 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우
12. 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

영 제34조 (징계의결의 요구 등)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사에게 법 제39조제1항 각 호의 어느 하나에 따른 징계사유가 있다고 인정하는 경우에는 증명서류를 갖추어 감정평가관리·징계위원회에 징계의결을 요구해야 한다.
- ② 감정평가관리·징계위원회는 제1항에 따른 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 징계요구 내용과 징계심의기일을 해당 감정평가사(이하 “당사자”라 한다)에게 통지해야 한다.

영 제35조 (징계의결기한)

감정평가관리·징계위원회는 징계의결을 요구받은 날부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 감정평가관리·징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다.

- ② 감정평가사에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.
 1. 자격의 취소
 2. 등록의 취소
 3. 2년 이하의 업무정지
 4. 견책
- ③ 협회는 감정평가사에게 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다.
- ④ ①과 ②에 따라 자격이 취소된 사람은 자격증과 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 하며, 등록이 취소되거나 업무가 정지된 사람은 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 한다.
- ⑤ ① 및 ②에 따라 업무가 정지된 자로서 등록증을 국토교통부장관에게 반납한 자 중 제17조에 따른 교육연수 대상에 해당하는 자가 등록갱신기간이 도래하기 전에 업무정지기간이 도과하여 등록증을 다시 교부받으려는 경우 제17조제1항에 따른 교육연수를 이수하여야 한다.

- ⑥ 제19조제2항·제4항은 ①과 ②에 따라 자격 취소 또는 등록 취소를 하는 경우에 준용한다.
- ⑦ ①에 따른 징계의결은 국토교통부장관의 요구에 따라 하며, 징계의결의 요구는 위반사유가 발생한 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

2 징계의 공고 (법 제39조의2)

- ① 국토교통부장관은 제39조제1항 및 제2항에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.

영 제36조 (징계사실의 통보 등)

- ① 국토교통부장관은 법 제39조의2제1항에 따라 구체적인 징계 사유를 알리는 경우에는 징계의 종류와 사유를 명확히 기재하여 서면으로 알려야 한다.
- ② 국토교통부장관은 법 제39조의2제1항에 따라 같은 항에 따른 징계사유 통보일부터 14일 이내에 다음 각 호의 사항을 관보에 공고해야 한다.
 - 1. 징계를 받은 감정평가사의 성명, 생년월일, 소속된 감정평가법인등의 명칭 및 사무소 주소
 - 2. 징계의 종류
 - 3. 징계 사유(징계사유와 관련된 사실관계의 개요를 포함한다)
 - 4. 징계의 효력발생일(징계의 종류가 업무정지인 경우에는 업무정지 시작일 및 종료일)
- ③ 국토교통부장관은 제2항 각 호의 사항을 법 제9조에 따른 감정평가 정보체계에도 게시해야 한다.
- ④ 제3항 및 법 제39조의2제2항에 따른 징계내용 게시의 기간은 제2항에 따른 공고일부터 다음 각 호의 구분에 따른 기간까지로 한다.
 - 1. 법 제39조제2항제1호 및 제2호의 자격의 취소 및 등록의 취소의 경우: 3년
 - 2. 법 제39조제2항제3호의 업무정지의 경우: 업무정지 기간(업무정지 기간이 3개월 미만인 경우에는 3개월)
 - 3. 법 제39조제2항제4호의 견책의 경우: 3개월

- ② 협회는 ①에 따라 통보받은 내용을 협회가 운영하는 인터넷홈페이지에 3개월 이상 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.
- ③ 협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

영 제36조의2 (징계 정보의 열람 신청)

- ① 법 제39조의2제3항에 따라 징계 정보의 열람을 신청하려는 자는 신청 취지를 적은 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 협회에 제출해야 한다.
 - 1. 주민등록증 사본 또는 법인 등기사항증명서 등 신청인의 신분을 확인할 수 있는 서류
 - 2. 열람 대상 감정평가사에게 감정평가를 의뢰(감정평가사가 소속된 감정평가법인이나 감정평가사사무소에 의뢰하는 것을 포함한다)하려는 의사와 징계 정보가 필요한 사유를 적은 서류
 - 3. 대리인이 신청하는 경우에는 위임장 등 대리관계를 증명할 수 있는 서류
- ② 제1항에 따른 열람 신청은 신청인이 신청서 및 첨부서류를 협회에 직접 제출하거나 우편, 팩스 또는 전자우편 등 정보통신망을 이용한 방법으로 할 수 있다.

영 제36조의3 (징계 정보의 제공 방법 등)

- ① 협회는 제36조의2제1항에 따른 신청을 받은 경우 10일 이내에 신청인이 징계 정보를 열람할 수 있게 해야 한다.
- ② 협회는 제1항에 따라 징계 정보를 열람하게 한 경우에는 지체 없이 해당 감정평가사에게 그 사실을 알려야 한다.
- ③ 법 제39조의2제3항에 따른 제공 대상 정보는 제36조제2항에 따라 관보에 공고하는 사항으로서 신청일부터 역산하여 다음 각 호의 구분에 따른 기간까지 공고된 정보로 한다.
 - 1. 법 제39조제2항제1호 및 제2호의 자격의 취소 및 등록의 취소의 경우: 10년
 - 2. 법 제39조제2항제3호의 업무정지의 경우: 5년
 - 3. 법 제39조제2항제4호의 견책의 경우: 1년
- ④ 협회는 제36조의2제1항에 따라 열람을 신청한 자에게 열람에 드는 비용을 부담하게 할 수 있다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 징계 정보의 열람에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

- ④ ①부터 ③까지에 따른 조치 또는 징계 정보의 공개 범위, 시행·열람의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

3 감정평가관리 · 징계위원회 (법 제40조)

- ① 다음 각 호의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 국토교통부에 감정평가관리 · 징계위원회 (이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
 - 1. 감정평가 관계 법령의 제정 · 개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항
 - 1의2. 제3조제5항에 따른 실무기준의 변경에 관한 사항
 - 2. 제14조에 따른 감정평가사시험에 관한 사항
 - 3. 제23조에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위에 관한 사항
 - 4. 제39조에 따른 징계에 관한 사항
 - 5. 그 밖에 감정평가와 관련하여 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항
- ② 그 밖에 위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제37조 (감정평가관리 · 징계위원회의 구성)

- ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 13명의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.
- ② 위원회의 위원장은 제3항제2호 또는 제3호의 위원 중에서, 부위원장은 같은 항 제1호의 위원 중에서 국토교통부장관이 위촉하거나 지명하는 사람이 된다.
- ③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.
 - 1. 국토교통부의 4급 이상 공무원 중에서 국토교통부장관이 지명하는 사람 3명
 - 2. 변호사 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 2명
 - 3. 「고등교육법」에 따른 대학에서 토지 · 주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 4명
 - 4. 협회의 장이 소속 상임임원 중에서 추천하여 국토교통부장관이 위촉하는 사람 1명
 - 5. 한국부동산원장이 소속 상임이사 중에서 추천하여 국토교통부장관이 위촉하는 사람 1명
 - 6. 감정평가사 자격을 취득한 날부터 10년 이상 지난 감정평가사 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 2명
- ④ 제3항제2호부터 제6호까지의 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

영 제38조 (위원의 제척·기피·회피)

- ① 감정평가관리·징계위원회 위원(이하 이 조에서 “위원”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.
1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
 3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
 4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
 5. 위원이 해당 안건의 당사자와 같은 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속된 경우
- ② 해당 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 감정평가관리·징계위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 감정평가관리·징계위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.
- ③ 위원이 제1항 각 호의 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

영 제39조 (위원의 지명철회·해촉)

국토교통부장관은 제37조 각 호의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원에 대한 지명을 철회하거나 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 제38조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

영 제40조 (위원장의 직무)

- ① 감정평가관리·징계위원회의 위원장(이하 이 조에서 “위원장”이라 한다)은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다.

- ② 위원장은 감정평가관리·징계위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
- ③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장 및 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다. 다만, 불가피한 사유로 위원장이 직무를 대행할 위원을 지명하지 못할 경우에는 국토교통부장관이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

영 제40조의2 (소위원회)

- ① 제34조제1항에 따른 징계의결 요구 내용을 검토하기 위해 감정평가관리·징계위원회에 소위원회를 둘 수 있다.
- ② 소위원회의 설치·운영에 필요한 사항은 감정평가관리·징계위원회의 의결을 거쳐 위원회의 위원장이 정한다.

영 제41조 (당사자의 출석)

당사자는 감정평가관리·징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다.

영 제42조 (감정평가관리·징계위원회의 의결)

감정평가관리·징계위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제6장 과징금

이론

1 과징금의 부과 (법 제41조)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 ①에 따른 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 위반행위의 내용과 정도
 2. 위반행위의 기간과 위반횟수
 3. 위반행위로 취득한 이익의 규모
- ③ 국토교통부장관은 이 법을 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병으로 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.
- ④ ①부터 ③까지에 따른 과징금의 부과기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제43조 (과징금의 부과기준 등)

- ① 법 제41조에 따른 과징금의 부과기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 1년 이상인 경우: 법 제41조 제1항에 따른 과징금최고액(이하 이 조에서 “과징금최고액”이라 한다)의 100분의 70 이상을 과징금으로 부과

2. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 6개월 이상 1년 미만인 경우: 과징금최고액의 100분의 50 이상 100분의 70 미만을 과징금으로 부과
3. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 6개월 미만인 경우: 과징금최고액의 100분의 20 이상 100분의 50 미만을 과징금으로 부과
- ② 제1항에 따라 산정한 과징금의 금액은 법 제41조제2항 각 호의 사항을 고려하여 그 금액의 2분의 1 범위에서 늘리거나 줄일 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 과징금최고액을 초과할 수 없다.
- ③ 국토교통부장관은 법 제41조에 따라 과징금을 부과하는 경우에는 위반행위의 종류와 과징금의 금액을 명시하여 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ 제3항에 따라 통지를 받은 자는 통지가 있는 날부터 60일 이내에 국토교통부장관이 정하는 수납기관에 과징금을 납부하여야 한다.

2 이의신청 (법 제42조)

- ① 제41조에 따른 과징금의 부과에 이의가 있는 자는 이를 통보받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 ①에 따른 이의신청에 대하여 30일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 30일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다.
- ③ ②에 따른 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따라 행정심판을 청구할 수 있다.

3 과징금 납부기한의 연장과 분할납부 (법 제43조)

- ① 국토교통부장관은 과징금을 부과받은 자(이하 “과징금납부의무자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 과징금의 전액을 일시에 납부하기 어렵다고 인정될 때에는 그 납부기한을 연장하거나 분할납부하게 할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정할 때에는 담보를 제공하게 할 수 있다.
 1. 재해 등으로 재산에 큰 손실을 입은 경우
 2. 과징금을 일시에 납부할 경우 자금사정에 큰 어려움이 예상되는 경우
 3. 그 밖에 제1호나 제2호에 준하는 사유가 있는 경우

영 제44조 (납부기한 연장 등)

- ① 법 제43조제1항에 따른 납부기한 연장은 납부기한의 다음 날부터 1년을 초과할 수 없다.
- ② 법 제43조제1항에 따라 분할납부를 하게 하는 경우 각 분할된 납부기한 간의 간격은 6개월 이내로 하며, 분할 횟수는 3회 이내로 한다.

- ② 과징금납부의무자가 제1항에 따라 과징금 납부기한을 연장받거나 분할납부를 하려면 납부기한 10일 전까지 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 납부기한이 연장되거나 분할납부가 허용된 과징금납부의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 납부기한 연장이나 분할납부 결정을 취소하고 과징금을 일시에 징수할 수 있다. <개정 2020. 6. 9.>
 - 1. 분할납부가 결정된 과징금을 그 납부기한까지 납부하지 아니하였을 때
 - 2. 담보의 변경이나 담보 보전에 필요한 국토교통부장관의 명령을 이행하지 아니하였을 때
 - 3. 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세나 지방세의 체납처분을 받는 등 과징금의 전부나 나머지를 징수할 수 없다고 인정될 때
 - 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 사유가 있을 때
- ④ ①부터 ③까지에 따른 과징금 납부기한의 연장, 분할납부, 담보의 제공 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

4 과징금의 징수와 체납처분 (법 제44조)

- ① 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금을 징수할 수 있다.

영 제45조 (가산금)

법 제44조제1항에서 “대통령령으로 정하는 가산금”이란 체납된 과징금액에 연 100분의 6을 곱하여 계산한 금액을 말한다. 이 경우 가산금을 징수하는 기간은 60개월을 초과할 수 없다.

- ② 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

영 제46조 (독촉)

- ① 법 제44조제2항에 따른 독촉은 납부기한이 지난 후 15일 이내에 서면으로 하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 독촉장을 발부하는 경우 체납된 과징금의 납부기한은 독촉장 발부일부터 10일 이내로 한다.

- ③ 제1항 및 제2항에 따른 과징금의 징수와 체납처분 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7장 보칙

이론

1 청문 (법 제45조)

국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

2 업무의 위탁 (법 제46조)

① 이 법에 따른 국토교통부장관의 업무 중 다음 각 호의 업무는 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원, 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단 또는 협회에 위탁할 수 있다. 다만, 제3호 및 제4호에 따른 업무는 협회에만 위탁할 수 있다.

1. 제8조제1항에 따른 감정평가 타당성조사 및 같은 조 제4항에 따른 감정평가서에 대한 표본조사와 관련하여 대통령령으로 정하는 업무
2. 제14조에 따른 감정평가사시험의 관리
3. 제17조에 따른 감정평가사 등록 및 등록 갱신
4. 제21조의2에 따른 소속 감정평가사 또는 사무직원의 신고
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무

영 제47조 (업무의 위탁)

① 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 한국부동산원에 위탁한다.

1. 제8조제1항에 따른 타당성조사를 위한 기초자료 수집 및 감정평가 내용 분석
2. 제8조의2에 따른 감정평가서에 대한 표본조사
3. 법 제9조에 따른 감정평가 정보체계의 구축·운영

② 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 협회에 위탁한다.

1. 법 제6조제3항 및 이 영 제6조에 따른 감정평가사의 원본과 관련 서류의 접수 및 보관
2. 법 제17조에 따른 감정평가사의 등록 신청과 갱신등록 신청의 접수 및 이 영 제18조에 따른 갱신등록의 사전통지
- 3의2. 법 제21조의2에 따른 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 및 고용관계 종료 신고의 접수
4. 제23조제2항에 따른 보증보험 가입 통보의 접수

③ 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 법 제14조에 따른 감정평가사시험의 관리 업무를 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단에 위탁한다.

영 제48조 (민감정보 및 고유식별정보의 처리)

국토교통부장관(법 제46조에 따라 국토교통부장관의 업무를 위탁받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제18조제2호의 범죄경력자료에 해당하는 정보나 같은 영 제19조제1호 또는 제4호의 주민등록번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제13조에 따른 감정평가사의 자격 취소에 관한 사무
2. 법 제14조에 따른 감정평가사시험에 관한 사무
3. 법 제17조에 따른 감정평가사의 실무수습, 교육연수, 등록 및 갱신등록에 관한 사무
- 3의2. 법 제18조에 따른 등록 및 갱신등록의 거부에 관한 사무
4. 법 제19조에 따른 감정평가사의 등록 취소에 관한 사무
5. 법 제20조에 따른 외국감정평가사의 인가에 관한 사무
- 5의2. 법 제21조의2에 따른 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 및 고용관계 종료 신고에 관한 사무
6. 법 제29조 및 제30조에 따른 감정평가법인의 설립, 정관인가, 합병 및 해산에 관한 사무
7. 법 제33조에 따른 협회의 설립인가에 관한 사무
8. 법 제38조에 따른 감정평가사 교육·연수에 관한 사무
9. 법 제39조에 따른 징계에 관한 사무
- 9의2. 법 제39조의2제1항에 따른 징계사유의 공고에 관한 사무
- 9의3. 법 제39조의2제3항에 따른 징계 정보의 제공에 관한 사무
10. 제12조제2항에 따른 감정평가사 자격증 발급에 관한 사무

② ①에 따라 그 업무를 위탁할 때에는 예산의 범위에서 필요한 경비를 보조할 수 있다.

3 지도·감독 (법 제47조)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등 및 협회를 감독하기 위하여 필요할 때에는 그 업무에 관한 보고 또는 자료의 제출, 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 그 사무소에 출입하여 장부·서류 등을 검사하게 할 수 있다.
- ② ①에 따라 출입·검사를 하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

4 벌칙 적용에서 공무원 의제 (법 제48조)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

- 1. 제10조제1호 및 제2호의 업무를 수행하는 감정평가사
- 2. 제40조에 따른 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원
- 3. 제46조에 따른 위탁업무에 종사하는 협회의 임직원

제8장 벌칙

1 벌칙 (법 제49조)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
2. 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
3. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신등록을 한 사람
4. 제18조에 따라 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조, 제19조 또는 제39조에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
5. 제25조제1항을 위반하여 고의로 업무를 잘못하거나 같은 조 제6항을 위반하여 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따른 자
6. 제25조제4항을 위반하여 업무와 관련된 대가를 받거나 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속한 자
- 6의2. 제28조의2를 위반하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
7. 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 자

2 벌칙 (법 제50조)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제21조제4항을 위반하여 둘 이상의 사무소를 설치한 사람
2. 제21조제5항 또는 제29조제9항을 위반하여 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조의 업무를 하게 한 자
3. 제25조제3항, 제5항 또는 제26조를 위반한 자
4. 제27조제1항을 위반하여 감정평가사의 자격증·등록증 또는 감정평가법인의 인가증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 자와 이를 양수 또는 대여받은 자
5. 제27조제2항을 위반하여 같은 조 제1항의 행위를 알선한 자

3 몰수 · 추징 (법 제50조의2)

제49조제6호 및 제50조제4호의 죄를 지은 자가 받은 금품이나 그 밖의 이익은 몰수한다.
이를 몰수할 수 없을 때에는 그 가액을 추징한다.

4 양벌규정 (법 제51조)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제49조 또는 제50조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

5 과태료 (법 제52조)

- ① 제24조제1항을 위반하여 사무직원을 둔 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 400만원 이하의 과태료를 부과한다.
 5. 제28조제2항을 위반하여 보험 또는 협회가 운영하는 공제사업에의 가입 등 필요한 조치를 하지 아니한 사람
 7. 제47조에 따른 업무에 관한 보고, 자료 제출, 명령 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 국토교통부장관에게 거짓으로 보고한 자
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제6조제3항을 위반하여 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 보존하지 아니한 자
 2. 제 22 조제 1 항을 위반하여 “감정평가사사무소” 또는 “감정평가법인” 이라는 용어를 사용하지 아니하거나 같은 조 제 2 항을 위반하여 “감정평가사”, “감정평가사사무소”, “감정평가법인” 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 150만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제9조제2항을 위반하여 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하지 아니한 자
 2. 제13조제3항, 제19조제3항 및 제39조제4항을 위반하여 자격증 또는 등록증을 반납하지 아니한 사람

3. 제28조제3항을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 손해배상사실을 국토교통부장관에게 알리지 아니한 자
- ⑤ ①부터 ④까지에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 부과·징수한다.

영 제50조 (과태료의 부과·징수)

법 제52조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 4와 같다.

02

CONTENT

부동산 가격공시에 관한 법률

제1장 총 칙

1 목적 (「부동산 가격공시에 관한 법률[약칭: 부동산공시법]」 제1조)

이 법은 부동산의 적정가격(適正價格) 공시에 관한 기본적인 사항과 부동산 시장·동향의 조사·관리에 필요한 사항을 규정함으로써 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

2 용어 정의 (법 제2조)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “주택”이란 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택을 말한다.

「주택법」 제2조 (정의)

1. “주택”이란 세대(世帶)의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 단독주택과 공동주택으로 구분한다.

2. “공동주택”이란 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택을 말한다.

「주택법」 제2조 (정의)

3. “공동주택”이란 건축물의 벽·복도·계단이나 그 밖의 설비 등의 전부 또는 일부를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택을 말하며, 그 종류와 범위는 대통령령으로 정한다.

「주택법 시행령」 제3조 (공동주택의 종류와 범위)

- ① 법 제2조제3호에 따른 공동주택의 종류와 범위는 다음 각 호와 같다.
 1. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트(이하 “아파트”라 한다)

2. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호나목에 따른 연립주택(이하 “연립주택”이라 한다)
 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호다목에 따른 다세대주택(이하 “다세대주택”이라 한다)
- ② 제1항 각 호의 공동주택은 그 공급기준 및 건설기준 등을 고려하여 국토교통부령으로 종류를 세분할 수 있다.

「건축법 시행령」 [별표 1] 용도별 건축물의 종류 (제3조의 5 관련)

2. 공동주택[공동주택의 형태를 갖춘 가정어린이집 공동생활가정 지역아동센터 공동육아나눔터 작은도서관 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 및 「주택법 시행령」 제10조 제1항 제1호에 따른 소형 주택을 포함한다]. 다만, 가목이나 나목에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다목에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외하며, 가목부터 라목까지의 규정에서 층수를 산정할 때 지하층을 주택의 층수에서 제외한다.
 - 가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
 - 나. 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
 - 다. 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)
 - 라. 기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 1개 동의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체의 50퍼센트 이상인 것(「교육기본법」 제27조 제2항에 따른 학생복지주택 및 「공동주택 특별법」 제2조 제1호의3에 따른 공공매입임대주택 중 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것을 포함한다.)

3. “단독주택”이란 공동주택을 제외한 주택을 말한다.
4. “비주거용 부동산”이란 주택을 제외한 건축물이나 건축물과 그 토지의 전부 또는 일부를 말하며 다음과 같이 구분한다.

가. 비주거용 집합부동산: 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유되는
비주거용 부동산

나. 비주거용 일반부동산: 가목을 제외한 비주거용 부동산

5. “적정가격”이란 토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

제2장 지가의 공시

I. 표준지공시지가

이론

1 표준지공시지가의 조사·평가 및 공시 등 (법 제3조)

- ① 국토교통부장관은 토지이용상황이나 주변 환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격(이하 “표준지공시지가”라 한다)을 조사·평가하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.

「부동산가격공시에 관한 법률 시행령」(이하 제3편에서 ‘영’이라 한다) 제2조 (표준지의 선정)

- ① 국토교통부장관은 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항에 따라 표준지를 선정할 때에는 일단(一團)의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.
- ② 법 제3조제1항에 따른 표준지 선정 및 관리에 필요한 세부기준은 법 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회(이하 “중앙부동산가격공시위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다.

영 제3조 (표준지공시지가의 공시기준일)

법 제3조제1항에 따른 표준지공시지가(이하 “표준지공시지가”라 한다)의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, 국토교통부장관은 표준지공시지가 조사·평가인력 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수 있다.

영 제4조 (표준지공시지가의 공시방법)

- ① 국토교통부장관은 법 제3조제1항에 따라 표준지공시지가를 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 표준지공시지가를 국토교통부가 운영하는 부동산공시가격시스템(이하 “부동산 공시가격시스템”이라 한다)에 게시하여야 한다.
 1. 법 제5조 각 호의 사항의 개요
 2. 표준지공시지가의 열람방법
 3. 이의신청의 기간·절차 및 방법
- ② 국토교통부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지공시지가와 이의신청의 기간·절차 및 방법을 표준지 소유자(소유자가 여러 명인 경우에는 각 소유자를 말한다. 이하 같다)에게 개별 통지할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 통지를 하지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 공고 및 게시사실을 방송·신문 등을 통하여 알려 표준지 소유자가 표준지공시지가를 열람하고 필요한 경우에는 이의신청을 할 수 있도록 하여야 한다.

- ② 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.

영 제5조 (표준지 소유자의 의견청취절차)

- ① 국토교통부장관은 법 제3조제2항에 따라 표준지 소유자의 의견을 들으려는 경우에는 부동산공시가격시스템에 다음 각 호의 사항을 20일 이상 게시해야 한다.
 1. 공시대상, 열람기간 및 방법
 2. 의견제출기간 및 의견제출방법
 3. 법 제3조제5항에 따라 감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호의 감정평가법인등을 말한다. 이하 같다)이 평가한 공시 예정가격
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 게시사실을 표준지 소유자에게 개별 통지해야 한다. 다만, 표준지가 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 건물의 대지인 경우 같은 법 제23조 또는 제24조에 따른 관리단 또는 관리인에게 통지하여 건물 내의 게시판 등 알리기 적합한 장소에 제1항에 따른 사항을 7일 이상 게시하게 할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 게시된 가격에 이의가 있는 표준지 소유자는 의견제출기간에 의견을 제출할 수 있다.

- ③ ①에 따른 표준지의 선정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·평가 기준 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 국토교통부장관이 ①에 따라 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우에는 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준지공시지가 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.

영 제6조 (표준지공시지가 조사·평가의 기준)

- ① 법 제3조제4항에 따라 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다.
1. 인근 유사토지의 거래가격 또는 임대료의 경우: 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 토지거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
 2. 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액의 경우: 공시기준일 현재 해당 토지를 조성하기 위한 표준적인 조성비와 일반적인 부대비용으로 할 것
- ② 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 표준지공시지가의 조사·평가에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정한다.

- ⑤ 국토교통부장관이 제1항에 따라 표준지공시지가를 조사·평가할 때에는 업무실적, 신인도(信認度) 등을 고려하여 둘 이상의 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등(이하 “감정평가법인등”이라 한다)에게 이를 의뢰하여야 한다. 다만, 지가 변동이 작은 경우 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 표준지에 대해서는 하나의 감정평가법인등에 의뢰할 수 있다.

영 제7조 (표준지공시지가 조사·평가의 의뢰)

- ① 국토교통부장관은 법 제3조제5항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 감정평가법인등 중에서 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰할 자를 선정해야 한다.
 1. 표준지공시지가 조사·평가 의뢰일부터 30일 이전이 되는 날(이하 “선정기준일”이라 한다)을 기준으로 하여 직전 1년간의 업무실적이 표준지 적정가격 조사·평가업무를 수행하기에 적절한 수준일 것
 2. 회계감사절차 또는 감정평가서의 심사체계가 적정할 것
 3. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 업무정지처분, 과태료 또는 소속 감정평가사에 대한 징계처분 등이 다음 각 목의 기준 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
 - 가. 선정기준일부터 직전 2년간 업무정지처분을 3회 이상 받은 경우
 - 나. 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 경우
 - 다. 선정기준일부터 직전 1년간 징계를 받은 소속 감정평가사의 비율이 선정기준일 현재 소속 전체 감정평가사의 10퍼센트 이상인 경우
 - 라. 선정기준일 현재 업무정지기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 경우
- ② 제1항 각 호의 요건에 관한 세부기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 선정한 감정평가법인등별로 조사·평가물량을 배정할 때에는 선정된 전체 감정평가법인등 소속 감정평가사(조사·평가에 참여할 수 있는 감정평가사를 말한다) 중 개별 감정평가법인등 소속 감정평가사(조사·평가에 참여할 수 있는 감정평가사를 말한다)가 차지하는 비율을 기준으로 비례적으로 배정해야 한다. 다만, 감정평가법인등의 신인도, 종전 표준지공시지가 조사·평가에서의 성실도 및 소속 감정평가사의 징계 여부에 따라 배정물량을 조정할 수 있다.
- ④ 법 제3조제5항 단서에서 “지가 변동이 작은 경우 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 표준지”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 지역의 표준지를 말한다.
 1. 최근 1년간 읍·면·동별 지가변동률이 전국 평균 지가변동률 이하인 지역
 2. 개발사업이 시행되거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제15호에 따른 용도지역(이하 “용도지역”이라 한다) 또는 같은 조제16호에 따른 용도지구(이하 “용도지구”라 한다)가 변경되는 등의 사유가 없는 지역
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 감정평가법인등 선정 및 표준지 적정가격 조사·평가 물량 배정 등에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

영 제8조 (표준지공시지가 조사·평가의 절차)

- ① 법 제3조제5항에 따라 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 표준지공시지가 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·평가한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조사·평가보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 제1항에 따라 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 의견을 들어야 한다.
- ③ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 의견 제시 요청을 받은 경우에는 요청받은 날부터 20일 이내에 의견을 제시해야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 법 제25조에 따른 시·군·구 부동산가격공시위원회(이하 “시·군·구 부동산가격공시위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 의견을 제시해야 한다.
- ④ 표준지공시지가는 제1항에 따라 제출된 보고서에 따른 조사·평가액의 산술평균치를 기준으로 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출된 보고서에 대하여 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조에 따라 신고한 실제 매매가격(이하 “실거래신고가격”이라 한다) 및 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제9조에 따른 감정평가 정보체계(이하 “감정평가 정보체계”라 한다) 등을 활용하여 그 적정성 여부를 검토할 수 있다.
- ⑥ 국토교통부장관은 제5항에 따른 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.
- ⑦ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출된 보고서의 조사·평가가 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 그 사유를 통보하고, 다른 감정평가법인등 2인에게 대상 표준지공시지가의 조사·평가를 다시 의뢰해야 한다. 이 경우 표준지 적정가격은 다시 조사·평가한 가액의 산술평균치를 기준으로 한다.

- ⑥ 국토교통부장관은 ⑤에 따라 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰받은 감정평가법인등이 공정하고 객관적으로 해당 업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑦ ⑤에 따른 감정평가법인등의 선정기준 및 업무범위는 대통령령으로 정한다.
- ⑧ 국토교통부장관은 제10조에 따른 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별 토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “토지가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.

2 표준지공시지가의 조사협조 (법 제4조)

국토교통부장관은 표준지의 선정 또는 표준지공시지가의 조사·평가를 위하여 필요한 경우에는 관계 행정기관에 해당 토지의 인·허가 내용, 개별법에 따른 등록사항 등 대통령령으로 정하는 관련 자료의 열람 또는 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 관계 행정기관은 정당한 사유가 없으면 그 요구를 따라야 한다.

영 제9조 (표준지 적정가격의 조사협조)

법 제4조 전단에서 “개별법에 따른 등록사항 등 대통령령으로 정하는 관련 자료”란 다음 각 호의 자료(해당 자료에 포함된 「주민등록법」 제7조의2제1항에 따른 주민등록번호 및 「출입국관리법」 제31조 제5항에 따른 외국인등록번호는 제외한다)를 말한다.

1. 「건축법」에 따른 건축물대장(현황도면을 포함한다)
2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지적도, 임야도, 정사영상지도(正射影像地圖), 토지대장 및 임야대장
3. 「토지이용규제 기본법」에 따른 토지이용계획확인서(확인도면을 포함한다)
4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획 지형도면(전자지도를 포함한다)
5. 「부동산등기법」 제2조제1호에 따른 등기부
6. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조에 따라 신고한 실제 거래가격
7. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제9조제2항 본문에 따라 감정평가 정보체계에 등록된 정보 및 자료
8. 「상가건물 임대차보호법」 제4조제2항 전단에 따른 확정일자부 중 임대차계약에 관한 자료
9. 행정구역별 개발사업 인·허가 현황
10. 표준지 소유자의 성명 및 주소
11. 그 밖에 표준지의 선정 또는 표준지 적정가격의 조사·평가에 필요한 자료로서 국토교통부령으로 정하는 자료

3 표준지공시지가의 공시사항 (법 제5조)

제3조에 따른 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 표준지의 지번
2. 표준지의 단위면적당 가격
3. 표준지의 면적 및 형상
4. 표준지 및 주변토지의 이용상황
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

영 제10조 (표준지공시지가의 공시사항)

- ① 법 제5조제2호의 단위면적은 1제곱미터로 한다.
- ② 법 제5조제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 표준지에 대한 다음 각 호의 사항을 말한다.
 1. 지목
 2. 용도지역
 3. 도로 상황
 4. 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 사항

4 표준지공시지가의 열람 등 (법 제6조)

국토교통부장관은 제3조에 따라 표준지공시지가를 공시한 때에는 그 내용을 특별시장·광역시장 또는 도지사를 거쳐 시장·군수 또는 구청장(지방자치단체인 구의 구청장에 한정한다. 이하 같다)에게 송부하여 일반인이 열람할 수 있게 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 도서·도표 등으로 작성하여 관계 행정기관 등에 공급하여야 한다.

영 제11조 (표준지공시지가에 관한 도서 등의 작성·공급)

- ① 법 제6조에 따라 국토교통부장관이 관계 행정기관 등에 공급하는 도서·도표 등에는 법 제5조 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 도서·도표 등을 전자기록 등 특수매체기록으로 작성·공급할 수 있다.

5 표준지공시지가에 대한 이의신청 (법 제7조)

- ① 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면(전자문서를 포함한 다. 이하 같다)으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.

영 제12조 (표준지공시지가에 대한 이의신청)

법 제7조제1항에 따라 표준지공시지가에 대한 이의신청을 하려는 자는 이의신청서에 이의신청 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제3조에 따라 해당 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.
- ③ ① 및 ②에서 규정한 것 외에 이의신청 및 처리절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

6 표준지공시지가의 적용 (법 제8조)

제1호 각 목의 자가 제2호 각 목의 목적을 위하여 지가를 산정할 때에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 직접 산정하거나 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 산정된 지가를 제2호 각 목의 목적에 따라 가감(加減) 조정하여 적용할 수 있다.

1. 지가 산정의 주체

- 가. 국가 또는 지방자치단체
- 나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
- 다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체

2. 지가 산정의 목적

- 가. 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상
- 나. 국유지·공유지의 취득 또는 처분
- 다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 지가의 산정

영 제13조 (표준지공시지가의 적용)

- ① 법 제8조제1호다목에서 “대통령령으로 정하는 공공단체”란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.
1. 「산림조합법」에 따른 산림조합 및 산림조합중앙회
 2. 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 농업협동조합중앙회
 3. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합 및 수산업협동조합중앙회
 4. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사
 5. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단
 6. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 산업단지관리공단
- ② 법 제8조제2호다목에서 “대통령령으로 정하는 지가의 산정”이란 다음 각 호의 목적을 위한 지가의 산정을 말한다.
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따라 조성된 용지 등의 공급 또는 분양
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 위한 환지·체비지(替費地)의 매각 또는 환지신청
 - 가. 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업
 - 나. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업
 - 다. 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업
 3. 토지의 관리·매입·매각·경매 또는 재평가

7 표준지공시지가의 효력 (법 제9조)

표준지공시지가는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.

II. 개별공시지가

1 개별공시지가의 결정·공시 등 (법 제10조)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

영 제14조 (개별공시지가의 단위면적)

법 제10조제1항에 따른 단위면적은 1제곱미터로 한다.

영 제21조 (개별공시지가의 결정 및 공시)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 매년 5월 31일까지 개별공시지를 결정·공시하여야 한다. 다만, 제16조제2항제1호의 경우에는 그 해 10월 31일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 5월 31일까지 결정·공시하여야 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 개별공시지를 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 해당 시·군 또는 구의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.
1. 조사기준일, 공시필지의 수 및 개별공시지가의 열람방법 등 개별공시지가의 결정에 관한 사항
 2. 이의신청의 기간·절차 및 방법
- ③ 개별공시지가 및 이의신청기간 등의 통지에 관하여는 제4조제2항 및 제3항을 준용한다.

- ② ①에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지를 개별공시지개로 본다.

영 제15조 (개별공시지를 공시하지 아니할 수 있는 토지)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제2항 전단에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지에 대해서는 법 제10조제1항에 따른 개별공시지가(이하 “개별공시지가”라 한다)를 결정·공시하지 아니할 수 있다.

1. 표준지로 선정된 토지
2. 농지보전부담금 또는 개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지
3. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 토지(국공유지의 경우에는 공공용 토지만 해당한다)
- ② 제1항에도 불구하고 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
 1. 관계 법령에 따라 지가 산정 등에 개별공시지가를 적용하도록 규정되어 있는 토지
 2. 시장·군수 또는 구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별공시지가를 결정·공시하기로 한 토지

- ③ 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 분할·합병 등이 발생한 토지에 대하여는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.

영 제16조 (개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지)

- ① 법 제10조제3항에 따라 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지로 한다.
 1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 분할 또는 합병된 토지
 2. 공유수면 매립 등으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 신규등록이 된 토지
 3. 토지의 형질변경 또는 용도변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지
 4. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유(私有)로 된 토지로서 개별공시지가가 없는 토지
- ② 법 제10조제3항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.
 1. 1월 1일부터 6월 30일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지: 그 해 7월 1일
 2. 7월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지: 다음 해 1월 1일

- ④ 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.

영 제17조 (개별공시지가 조사·산정의 기준)

- ① 국토교통부장관은 법 제10조제4항에 따른 개별공시지가 조사·산정의 기준을 정하여 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 하며, 시장·군수 또는 구청장은 그 기준에 따라 개별공시지가를 조사·산정하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항
 2. 개별공시지가의 산정기준이 되는 표준지(이하 “비교표준지”라 한다)의 선정에 관한 사항
 3. 법 제3조제8항에 따른 토지가격비준표(이하 “토지가격비준표”라 한다)의 사용에 관한 사항
 4. 그 밖에 개별공시지가의 조사·산정에 필요한 사항

- ⑤ 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.

영 제18조 (개별공시지가의 검증)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항 본문에 따라 개별토지가격의 타당성에 대한 검증을 의뢰하는 경우에는 같은 조 제4항에 따라 산정한 전체 개별토지가격에 대한 지가현황도면 및 지가조사자료를 제공하여야 한다.
- ② 법 제10조제5항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 감정평가법인등은 다음 각 호의 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.
 1. 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
 2. 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
 3. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
 4. 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와와의 균형 유지에 관한 사항
 5. 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
 6. 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부(公簿)와 일치하는지 여부
 7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항

- ③ 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항 단서에 따라 감정평가법인등의 검증을 생략할 때에는 개별토지의 지가변동률과 해당 토지가 있는 읍·면·동의 연평균 지가변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 지가변동률을 말한다) 간의 차이가 작은 순으로 대상 토지를 선정해야 한다. 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 개별토지 가격의 검증에 필요한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정한다. 이 경우 검증의 생략에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

영 제19조 (개별토지 소유자 등의 의견청취)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항에 따라 개별토지의 가격 산정에 관하여 토지소유자 및 그 밖의 이해관계인(이하 “개별토지소유자등”이라 한다)의 의견을 들으려는 경우에는 개별토지 가격 열람부를 갖추어 놓고 해당 시·군 또는 구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 20일 이상 게시하여 개별토지소유자등이 개별토지가격을 열람할 수 있도록 하여야 한다.
 - 1. 열람기간 및 열람장소
 - 2. 의견제출기간 및 의견제출방법
- ② 제1항에 따라 열람한 개별토지가격에 의견이 있는 개별토지소유자등은 의견제출기간에 해당 시장·군수 또는 구청장에게 의견을 제출할 수 있다.
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따라 의견을 제출받은 경우에는 의견제출기간 만료일부터 30일 이내에 심사하여 그 결과를 의견제출인에게 통지하여야 한다.
- ④ 시장·군수 또는 구청장은 제3항에 따라 심사를 할 때에는 현지조사와 검증을 할 수 있다.

- ⑥ 시장·군수 또는 구청장이 제5항에 따른 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

영 제20조 (검증을 실시하는 감정평가법인등)

법 제10조 제6항에서 “대통령령으로 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등”이란 제7조 제1항 각 호의 요건을 모두 갖춘 감정평가법인등을 말한다.

- ⑦ 국토교통부장관은 지가공시 행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지공시지가와 개별공시지가와의 균형유지 등 적절한 지가형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.
- ⑧ ①부터 ⑦까지에서 규정한 것 외에 개별공시지가의 산정, 검증 및 결정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·산정의 기준, 이해관계인의 의견청취, 감정평가법인등의 지정 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2 개별공시지가에 대한 이의신청 (법 제11조)

- ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

영 제22조 (개별공시지가에 대한 이의신청)

- ① 법 제11조제1항에 따라 개별공시지가에 대하여 이의신청을 하려는 자는 이의신청서에 이의신청 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 해당 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 제출된 이의신청을 심사하기 위하여 필요할 때에는 감정평가법인등에게 검증을 의뢰할 수 있다.

- ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제10조에 따라 해당 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다.
- ③ ① 및 ②에서 규정한 것 외에 이의신청 및 처리절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

3 개별공시지가의 정정 (법 제12조)

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

영 제23조 (개별공시지가의 정정사유)

- ① 법 제12조에서 “대통령령으로 정하는 명백한 오류”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 법 제10조에 따른 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
 2. 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인의 조사를 잘못된 경우
 3. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우
- ② 시장·군수 또는 구청장은 법 제12조에 따라 개별공시지가의 오류를 정정하려는 경우에는 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다. 다만, 틀린 계산 또는 오기(誤記)의 경우에는 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

4 타인토지에의 출입 등 (법 제13조)

- ① 관계 공무원 또는 부동산가격공시업무를 의뢰받은 자(이하 “관계공무원등”이라 한다)는 제3조제4항에 따른 표준지가격의 조사·평가 또는 제10조제4항에 따른 토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.
- ② 관계공무원등이 ①에 따라 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입하고자 할 때에는 시장·군수 또는 구청장의 허가(부동산가격공시업무를 의뢰 받은 자에 한정한다)를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다. 다만, 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.
- ④ ②에 따라 출입을 하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.
- ⑤ ④에 따른 증표와 허가증에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

5 개별공시지가의 결정·공시비용의 보조 (법 제14조)

제10조에 따른 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 국고에서 보조할 수 있다.

영 제24조 (개별공시지가 결정·공시비용의 보조)

법 제14조에 따라 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.

6 부동산 가격정보 등의 조사(법 제15조)

- ① 국토교통부장관은 부동산의 적정가격 조사 등 부동산 정책의 수립 및 집행을 위하여 부동산 시장동향, 수익률 등의 가격정보 및 관련 통계 등을 조사·관리하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공할 수 있다.

영 제25조 (부동산 가격정보 등의 조사)

국토교통부장관은 법 제15조제1항에 따라 적정 주기별로 다음 각 호의 사항을 조사할 수 있다.

1. 토지·주택의 매매·임대 등 가격동향 조사
2. 비주거용 부동산의 임대료·관리비·권리금 등 임대차 관련 정보와 공실률(空室率)·투자수익률 등 임대시장 동향에 대한 조사

- ② ①에 따른 부동산 가격정보 등의 조사의 대상, 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ③ ①에 따른 조사를 위하여 관계 행정기관에 국세, 지방세, 토지, 건물 등 관련 자료의 열람 또는 제출을 요구하거나 타인의 토지 등에 출입하는 경우에는 제4조 및 제13조를 각각 준용한다.

제3장

주택가격의 공시

1 표준주택가격의 조사·산정 및 공시 등 (법 제16조)

이론

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.

영 제26조 (표준주택의 선정)

- ① 국토교통부장관은 법 제16조제1항에 따라 표준주택을 선정할 때에는 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 해당 일단의 단독주택을 대표할 수 있는 주택을 선정하여야 한다.
- ② 법 제16조제1항에 따른 표준주택 선정 및 관리에 필요한 세부기준은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다.

영 제27조 (표준주택가격의 공시기준일)

법 제16조제1항에 따른 표준주택가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, 국토교통부장관은 표준주택가격 조사·산정인력 및 표준주택 수 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수 있다.

영 제28조 (표준주택가격의 공시방법)

- ① 국토교통부장관은 법 제16조제1항에 따라 표준주택가격을 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 표준주택가격을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.

1. 법 제16조제2항 각 호의 사항의 개요

2. 표준주택가격의 열람방법

3. 이의신청의 기간·절차 및 방법

② 표준주택가격 및 이의신청기간 등의 통지에 관하여는 제4조제2항 및 제3항을 준용한다.

② ①에 따른 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 표준주택의 지번

2. 표준주택가격

3. 표준주택의 대지면적 및 형상

4. 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)

5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

영 제29조 (표준주택가격의 공시사항)

법 제16조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 지목

2. 용도지역

3. 도로 상황

4. 그 밖에 표준주택가격 공시에 필요한 사항

③ ①에 따른 표준주택의 선정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·산정 기준 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 국토교통부장관은 제1항에 따라 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원(이하 “부동산원”이라 한다)에 의뢰한다.

영 제30조 (표준주택가격 조사·산정의 절차)

① 법 제16조제4항에 따라 표준주택가격 조사·산정을 의뢰받은 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원(이하 “부동산원”이라 한다)은 표준주택가격 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·산정한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 표준주택가격 조사·산정보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 부동산원은 제1항에 따라 조사·산정보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준주택 소재지를 관할하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.

- ③ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 의견 제시 요청을 받은 경우에는 요청받은 날부터 20일 이내에 의견을 제시해야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 의견을 제시해야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출된 보고서에 대하여 실거래신고가격 및 감정평가 정보체계 등을 활용하여 그 적정성 여부를 검토할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 제4항에 따른 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 표준주택가격의 조사·산정이 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는 부동산원에 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.

- ⑤ 국토교통부장관이 ①에 따라 표준주택가격을 조사·산정하는 경우에는 인근 유사 단독주택의 거래가격·임대료 및 해당 단독주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준주택가격 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.

영 제31조 (표준주택가격 조사·산정의 기준)

- ① 법 제16조제5항에 따라 국토교통부장관이 표준주택가격을 조사·산정하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 인근 유사 단독주택의 거래가격 또는 임대료의 경우: 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 단독주택거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
 - 2. 해당 단독주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건축에 필요한 비용추정액의 경우: 공시기준일 현재 해당 단독주택을 건축하기 위한 표준적인 건축비와 일반적인 부대비용으로 할 것
- ② 표준주택에 전세권 또는 그 밖에 단독주택의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 산정하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 표준주택가격의 조사·산정에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정한다.

- ⑥ 국토교통부장관은 제17조에 따른 개별주택가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준주택과 산정대상 개별주택의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “주택 가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ⑦ 제3조제2항·제4조·제6조·제7조 및 제13조는 ①에 따른 표준주택가격의 공시에 준용한다. 이 경우 제7조제2항 후단 중 “제3조”는 “제16조”로 본다.

2 개별주택가격의 결정·공시 등 (법 제17조)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 제25조에 따른 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택의 가격(이하 “개별주택가격”이라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

영 제38조 (개별주택가격의 결정 및 공시)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 매년 4월 30일까지 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다. 다만, 제34조제2항제1호의 경우에는 그 해 9월 30일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 4월 30일까지 결정·공시하여야 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 개별주택가격을 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 해당 시·군 또는 구의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.
1. 조사기준일 및 개별주택가격의 열람방법 등 개별주택가격의 결정에 관한 사항
 2. 이의신청의 기간·절차 및 방법
- ③ 개별주택가격의 공시방법 및 통지에 관하여는 제4조제2항 및 제3항을 준용한다.

영 제39조 (개별주택가격 결정·공시비용의 보조)

개별주택가격 결정·공시비용의 보조에 관하여는 제24조를 준용한다.

- ② ①에도 불구하고 표준주택으로 선정된 단독주택, 그 밖에 대통령령으로 정하는 단독주택에 대하여는 개별주택가격을 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준주택으로 선정된 주택에 대하여는 해당 주택의 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.

영 제32조 (개별주택가격을 공시하지 아니할 수 있는 단독주택)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제17조제2항 전단에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단독주택에 대해서는 개별주택가격(같은 조 제1항에 따른 개별주택가격을 말한다. 이하 같다)을 결정·공시하지 아니할 수 있다.

1. 표준주택으로 선정된 단독주택
 2. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 단독주택
- ② 제1항에도 불구하고 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단독주택에 대해서는 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다.
1. 관계 법령에 따라 단독주택의 가격 산정 등에 개별주택가격을 적용하도록 규정되어 있는 단독주택
 2. 시장·군수 또는 구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별주택가격을 결정·공시하기로 한 단독주택

③ ①에 따른 개별주택가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 개별주택의 지번
2. 개별주택가격
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

영 제33조 (개별주택가격의 공시사항)

법 제17조제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 개별주택의 용도 및 면적
2. 그 밖에 개별주택가격 공시에 필요한 사항

④ 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다.

영 제34조 (개별주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 단독주택)

- ① 법 제17조제4항에 따라 개별주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 단독주택은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단독주택으로 한다.
1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 단독주택
 2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 단독주택
 3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 단독주택으로서 개별주택가격이 없는 단독주택

② 법 제17조제4항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.

1. 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 단독주택: 그 해 6월 1일
2. 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 단독주택: 다음 해 1월 1일

⑤ 시장·군수 또는 구청장이 개별주택가격을 결정·공시하는 경우에는 해당 주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준주택가격을 기준으로 주택가격비준표를 사용하여 가격을 산정하되, 해당 주택의 가격과 표준주택가격이 균형을 유지하도록 하여야 한다.

영 제35조 (개별주택가격 조사·산정의 절차)

- ① 국토교통부장관은 법 제17조제5항에 따른 개별주택가격 조사·산정의 기준을 정하여 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 하며, 시장·군수 또는 구청장은 그 기준에 따라 개별주택가격을 조사·산정하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 주택가격형성에 영향을 미치는 주택특성 조사에 관한 사항
 2. 개별주택가격의 산정기준이 되는 표준주택(이하 “비교표준주택”이라 한다)의 선정에 관한 사항
 3. 법 제16조제6항에 따른 주택가격비준표(이하 “주택가격비준표”라 한다)의 사용에 관한 사항
 4. 그 밖에 개별주택가격의 조사·산정에 필요한 사항

⑥ 시장·군수 또는 구청장은 개별주택가격을 결정·공시하기 위하여 개별주택의 가격을 산정할 때에는 표준주택가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 부동산원의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 부동산원의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 주택가격의 변동 상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 부동산원의 검증을 생략할 수 있다.

영 제36조 (개별주택가격의 검증)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제17조제6항 본문에 따라 부동산원에 개별주택가격의 타당성에 대한 검증을 의뢰하는 경우에는 같은 조 제1항에 따라 산정한 전체 개별주택가격에 대한 가격현황도면 및 가격조사자료를 제공하여야 한다.
- ② 법 제17조제6항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 부동산원은 다음 각 호의 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.

1. 비교표준주택 선정의 적정성에 관한 사항
 2. 개별주택가격 산정의 적정성에 관한 사항
 3. 산정한 개별주택가격과 표준주택가격의 균형 유지에 관한 사항
 4. 산정한 개별주택가격과 인근주택의 개별주택가격과의 균형 유지에 관한 사항
 5. 표준지공시지가 및 개별공시지가 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
 6. 개별주택가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부와 일치하는지 여부
 7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 법 제17조제6항 단서에 따라 부동산원의 검증을 생략할 때에는 개별 주택가격의 변동률과 해당 단독주택이 있는 시·군 또는 구의 연평균 주택가격변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 주택가격변동률을 말한다) 간의 차이가 작은 순으로 대상 주택을 선정하여야 한다. 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 주택은 검증 생략 대상 주택으로 선정해서는 아니 된다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 개별주택가격의 검증에 필요한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정한다. 이 경우 검증의 생략에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

제37조 (개별주택 소유자 등의 의견청취)

법 제17조제6항 본문에 따른 의견청취에 관하여는 제19조를 준용한다.

- ⑦ 국토교통부장관은 공시행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준주택가격과 개별주택가격과의 균형유지 등 적정한 가격형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별주택가격의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.
- ⑧ 개별주택가격에 대한 이의신청 및 개별주택가격의 정정에 대하여는 제11조 및 제12조를 각각 준용한다. 이 경우 제11조제2항 후단 중 “제10조”는 “제17조”로 본다.
- ⑨ ①부터 ⑧까지에서 규정한 것 외에 개별주택가격의 산정, 검증 및 결정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·산정의 기준, 이해관계인의 의견청취 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

3 공동주택가격의 조사·산정 및 공시 등(법 제18조)

- ① 국토교통부장관은 공동주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “공동주택가격”이라 한다)을 조사·산정하여 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 공동주택가격을 별도로 결정·고시하는 경우는 제외한다.

영 제40조 (공동주택가격의 공시기준일)

법 제18조제1항 본문에 따른 공동주택가격(이하 “공동주택가격”이라 한다)의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, 국토교통부장관은 공동주택가격 조사·산정인력 및 공동주택의 수 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수 있다.

영 제41조 (국세청장이 별도로 공동주택가격을 고시하는 경우)

법 제18조제1항 단서에 따라 국세청장이 공동주택가격을 별도로 결정·고시하는 경우는 국세청장이 그 시기·대상 등에 대하여 국토교통부장관과의 협의를 거쳐 「소득세법」 제99조제1항제1호라목 단서 및 「상속세 및 증여세법」 제61조제1항제4호 각 목 외의 부분 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택의 기준시가를 결정·고시하는 경우로 한다.

1. 아파트
2. 건축 연면적 165제곱미터 이상의 연립주택

영 제43조 (공동주택가격의 산정 및 공시)

- ① 국토교통부장관은 매년 4월 30일까지 공동주택가격을 산정·공시하여야 한다. 다만, 제44조제2항제1호의 경우에는 그 해 9월 30일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 4월 30일까지 공시하여야 한다.
- ② 법 제18조제1항에 따른 공동주택가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 공동주택의 소재지·명칭·동·호수
 2. 공동주택가격
 3. 공동주택의 면적
 4. 그 밖에 공동주택가격 공시에 필요한 사항

- ③ 국토교통부장관은 법 제18조제1항 본문에 따라 공동주택가격을 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 공동주택가격을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다. 이 경우 공동주택가격의 통지에 관하여는 제4조제2항 및 제3항을 준용한다.

1. 제2항 각 호의 사항의 개요
2. 공동주택가격의 열람방법
3. 이의신청의 기간·절차 및 방법

- ④ 국토교통부장관은 법 제18조제1항 본문에 따라 공동주택가격 공시사항을 제3항에 따른 공고일부터 10일 이내에 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다.

1. 행정안전부장관
2. 국세청장
3. 시장·군수 또는 구청장

- ② 국토교통부장관은 공동주택가격을 공시하기 위하여 그 가격을 산정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동주택소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

영 제42조 (공동주택소유자 등의 의견청취)

법 제18조제2항에 따른 의견청취에 관하여는 제5조제1항 및 제3항을 준용한다.

영 제5조 (표준지 소유자의 의견청취절차)

- ① 국토교통부장관은 법 제3조제2항에 따라 표준지 소유자의 의견을 들으려는 경우에는 부동산공시가격시스템에 다음 각 호의 사항을 20일 이상 게시해야 한다.

1. 공시대상, 열람기간 및 방법
2. 의견제출기간 및 의견제출방법
3. 법 제3조제5항에 따라 감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호의 감정평가법인등을 말한다. 이하 같다)이 평가한 공시 예정가격

- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 게시사실을 표준지 소유자에게 개별 통지해야 한다. 다만, 표준지가 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 건물의 대지인 경우 같은 법 제23조 또는 제24조에 따른 관리단 또는 관리인에게 통지하여 건물 내의 게시판 등 알리기 적합한 장소에 제1항에 따른 사항을 7일 이상 게시하게 할 수 있다.

- ③ 제1항에 따라 게시된 가격에 이의가 있는 표준지 소유자는 의견제출기간에 의견을 제출할 수 있다.

③ 제1항에 따른 공동주택의 조사대상의 선정, 공시기준일, 공시의 시기, 공시사항, 조사·산정 기준 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 국토교통부장관은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 공동주택가격을 결정·공시하여야 한다.

영 제44조 (공동주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택)

① 법 제18조제4항에 따라 공동주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택으로 한다.

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 공동주택
2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 공동주택
3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 공동주택으로서 공동주택가격이 없는 주택

② 법 제18조제4항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.

1. 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택: 그 해 6월 1일
2. 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택: 다음 해 1월 1일

⑤ 국토교통부장관이 제1항에 따라 공동주택가격을 조사·산정하는 경우에는 인근 유사 공동주택의 거래가격·임대료 및 해당 공동주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 공동주택의 건설에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 공동주택가격 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.

영 제45조 (공동주택가격 조사·산정의 기준)

① 법 제18조제5항에 따라 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사·산정하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 인근 유사 공동주택의 거래가격 또는 임대료의 경우: 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 공동주택거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
2. 해당 공동주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 공동주택의 건설에 필요한 비용추정액의 경우: 공시기준일 현재 해당 공동주택을 건축하기 위한 표준적인 건축비와 일반적인 부대비용으로 할 것

- ② 공동주택에 전세권 또는 그 밖에 공동주택의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 산정하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 공동주택가격의 조사·산정에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정한다.

- ⑥ 국토교통부장관이 제1항에 따라 공동주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 부동산원에 의뢰한다.

영 제46조 (공동주택가격 조사·산정의 절차)

- ① 법 제18조제6항에 따라 공동주택가격 조사·산정을 의뢰받은 부동산원은 공동주택가격 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·산정한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공동주택가격 조사·산정보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 부동산원은 제1항에 따라 조사·산정보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 공동주택 소재지를 관할하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.
- ③ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 의견 제시 요청을 받은 경우에는 요청받은 날부터 20일 이내에 의견을 제시해야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 의견을 제시해야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 제1항에 따라 보고서를 제출받으면 다음 각 호의 자에게 해당 보고서를 제공해야 한다.
 - 1. 행정안전부장관
 - 2. 국세청장
 - 3. 시·도지사
 - 4. 시장·군수 또는 구청장
- ⑤ 제4항에 따라 보고서를 제공받은 자는 국토교통부장관에게 보고서에 대한 적정성 검토를 요청할 수 있다.
- ⑥ 제1항에 따라 제출된 보고서에 대한 적정성 여부 검토 및 보고서 시정에 관하여는 제30조제4항 및 제5항을 준용한다.

- ⑦ 국토교통부장관은 제1항 또는 제4항에 따라 공시한 가격에 틀린 계산, 오기, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

영 제47조 (공동주택가격의 정정사유)

- ① 법 제18조제7항에서 “대통령령으로 정하는 명백한 오류”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 1. 법 제18조에 따른 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
 - 2. 공동주택가격에 영향을 미치는 동·호수 및 층의 표시 등 주요 요인의 조사를 잘못된 경우
- ② 국토교통부장관은 법 제18조제7항에 따라 공동주택가격의 오류를 정정하려는 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다. 다만, 틀린 계산 또는 오기의 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

- ⑧ 공동주택가격의 공시에 대하여는 제4조·제6조·제7조 및 제13조를 각각 준용한다. 이 경우 제7조제2항 후단 중 “제3조”는 “제18조”로 본다.

4 주택가격 공시의 효력 (법 제19조)

- ① 표준주택가격은 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ② 개별주택가격 및 공동주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가·지방자치단체 등이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.

제4장

비주거용 부동산가격의 공시

1 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정 및 공시 등 (법 제20조)

이론

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 이용상황, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 비주거용 일반부동산 중에서 선정한 비주거용 표준부동산에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “비주거용 표준부동산가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시할 수 있다.

영 제48조 (비주거용 표준부동산의 선정)

- ① 국토교통부장관은 법 제20조제1항에 따라 비주거용 표준부동산을 선정할 때에는 일단의 비주거용 일반부동산 중에서 해당 일단의 비주거용 일반부동산을 대표할 수 있는 부동산을 선정하여야 한다. 이 경우 미리 해당 비주거용 표준부동산이 소재하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.
- ② 법 제20조제1항에 따른 비주거용 표준부동산의 선정 및 관리에 필요한 세부기준은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다.

영 제49조 (비주거용 표준부동산가격의 공시기준일)

법 제20조제1항에 따른 비주거용 표준부동산가격(이하 “비주거용 표준부동산가격”이라 한다)의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, 국토교통부장관은 비주거용 표준부동산가격 조사·산정인력 및 비주거용 표준부동산의 수 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정하여 고시할 수 있다.

영 제50조 (비주거용 표준부동산가격의 공시방법)

- ① 국토교통부장관은 법 제20조제1항에 따라 비주거용 표준부동산가격을 공시할 때에는 다음 각

호의 사항을 관보에 공고하고, 비주거용 표준부동산가격을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.

1. 법 제20조제2항 각 호의 사항의 개요
2. 비주거용 표준부동산가격의 열람방법
3. 이의신청의 기간·절차 및 방법

② 비주거용 표준부동산가격 및 이의신청기간 등의 통지에 관하여는 제4조제2항 및 제3항을 준용한다.

② ①에 따른 비주거용 표준부동산가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 비주거용 표준부동산의 지번
2. 비주거용 표준부동산가격
3. 비주거용 표준부동산의 대지면적 및 형상
4. 비주거용 표준부동산의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

영 제51조 (비주거용 표준부동산가격의 공시사항)

법 제20조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 지목
2. 용도지역
3. 도로 상황
4. 그 밖에 비주거용 표준부동산가격 공시에 필요한 사항

③ ①에 따른 비주거용 표준부동산의 선정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·산정 기준 및 공시 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 국토교통부장관은 ①에 따라 비주거용 표준부동산가격을 조사·산정하려는 경우 감정평가 법인등 또는 대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자에게 의뢰한다.

영 제52조 (비주거용 표준부동산가격 조사·산정 의뢰기관)

법 제20조제4항에서 “대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자”란 부동산원을 말한다.

영 제53조 (비주거용 표준부동산가격 조사·산정의 절차)

- ① 법 제20조제4항에 따라 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정을 의뢰받은 자(이하 “비주거용 표준부동산가격 조사·산정기관”이라 한다)는 비주거용 표준부동산가격 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·산정한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 비주거용 표준부동산가격 조사·산정보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 비주거용 표준부동산가격 조사·산정기관은 제1항에 따라 조사·산정보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 부동산 소재지를 관할하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.
- ③ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 의견 제시 요청을 받은 경우에는 요청받은 날부터 20일 이내에 의견을 제시하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 의견을 제시하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 비주거용 표준부동산가격 조사·산정보고서의 적정성 검토 및 보고서 시정에 관하여는 제30조제4항 및 제5항을 준용한다.

- ⑤ 국토교통부장관이 비주거용 표준부동산가격을 조사·산정하는 경우에는 인근 유사 비주거용 일반부동산의 거래가격·임대료 및 해당 비주거용 일반부동산과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 비주거용 일반부동산의 건설에 필요한 비용추정액 등을 종합적으로 참작하여야 한다.

영 제54조 (비주거용 표준부동산가격 조사·산정의 기준)

- ① 법 제20조제5항에 따라 국토교통부장관이 비주거용 표준부동산가격을 조사·산정하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 인근 유사 비주거용 일반부동산의 거래가격 또는 임대료의 경우: 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 비주거용 일반부동산거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
 2. 해당 비주거용 일반부동산과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 비주거용 일반부동산의 건설에 필요한 비용추정액의 경우: 공시기준일 현재 해당 비주거용 일반부동산을 건설하기 위한 표준적인 건설비와 일반적인 부대비용으로 할 것

- ② 비주거용 일반부동산에 전세권 또는 그 밖에 비주거용 일반부동산의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 조사·산정하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정한다.

- ⑥ 국토교통부장관은 제21조에 따른 비주거용 개별부동산가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 비주거용 표준부동산과 산정대상 비주거용 개별부동산의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “비주거용 부동산가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ⑦ 비주거용 표준부동산가격의 공시에 대하여는 제3조제2항·제4조·제6조·제7조 및 제13조를 각각 준용한다. 이 경우 제7조제2항 후단 중 “제3조”는 “제20조”로 본다.

2 비주거용 개별부동산가격의 결정·공시 등 (법 제21조)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 제25조에 따른 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 비주거용 표준부동산가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 비주거용 개별부동산의 가격(이하 “비주거용 개별부동산가격”이라 한다)을 결정·공시할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 또는 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 비주거용 개별부동산의 가격을 별도로 결정·고시하는 경우는 제외한다.

영 제55조 (행정안전부장관 또는 국세청장이 비주거용 개별부동산가격을 결정·고시하는 경우)

법 제21조제1항 단서에 따라 행정안전부장관 또는 국세청장이 같은 항 본문에 따른 비주거용 개별부동산가격(이하 “비주거용 개별부동산가격”이라 한다)을 별도로 결정·고시하는 경우는 행정안전부장관 또는 국세청장이 그 대상·시기 등에 대하여 미리 국토교통부장관과 협의한 후 비주거용 개별부동산가격을 별도로 결정·고시하는 경우로 한다.

영 제62조 (비주거용 개별부동산가격의 결정 및 공시)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하려는 경우에는 매년 4월 30일까지 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하여야 한다. 다만, 제58조제2항제1호의 경우에는 그 해 9월 30일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 4월 30일까지 결정·공시하여야 한다.

② 제1항에 따라 비주거용 개별부동산가격을 공시하는 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 사항을 비주거용 개별부동산 소유자에게 개별 통지하여야 한다.

1. 조사기준일, 비주거용 개별부동산의 수 및 비주거용 개별부동산가격의 열람방법 등 비주거용 개별부동산가격의 결정에 관한 사항
2. 이의신청의 기간·절차 및 방법

② ①에도 불구하고 비주거용 표준부동산으로 선정된 비주거용 일반부동산 등 대통령령으로 정하는 비주거용 일반부동산에 대하여는 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 비주거용 표준부동산으로 선정된 비주거용 일반부동산에 대하여는 해당 비주거용 표준부동산가격을 비주거용 개별부동산가격으로 본다.

영 제56조 (비주거용 개별부동산가격을 공시하지 아니할 수 있는 비주거용 일반부동산)

① 시장·군수 또는 구청장은 법 제21조제2항 전단에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비주거용 일반부동산에 대해서는 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하지 아니할 수 있다.

1. 비주거용 표준부동산으로 선정된 비주거용 일반부동산
2. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 비주거용 일반부동산
3. 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 비주거용 일반부동산

② 제1항에도 불구하고 시장·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비주거용 일반부동산에 대해서는 비주거용 개별부동산가격을 공시한다.

1. 관계 법령에 따라 비주거용 일반부동산의 가격산정 등에 비주거용 개별부동산가격을 적용하도록 규정되어 있는 비주거용 일반부동산
2. 시장·군수 또는 구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하기로 한 비주거용 일반부동산

③ ①에 따른 비주거용 개별부동산가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 비주거용 부동산의 지번
2. 비주거용 부동산가격
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

영 제57조 (비주거용 개별부동산가격의 공시사항)

법 제21조제3항제3호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 비주거용 개별부동산의 용도 및 면적
2. 그 밖에 비주거용 개별부동산가격 공시에 필요한 사항

- ④ 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하여야 한다.

영 제58조 (비주거용 개별부동산가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 비주거용 일반부동산)

- ① 법 제21조제4항에 따라 비주거용 개별부동산가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 비주거용 일반부동산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산으로 한다.

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 비주거용 일반부동산
2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 비주거용 일반부동산
3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 비주거용 일반부동산으로서 비주거용 개별부동산가격이 없는 비주거용 일반부동산

- ② 법 제21조제4항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.

1. 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 비주거용 일반부동산:
그 해 6월 1일
2. 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 비주거용 일반부동산:
다음 해 1월 1일

- ⑤ 시장·군수 또는 구청장이 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하는 경우에는 해당 비주거용 일반부동산과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 비주거용 표준부동산가격을 기준으로 비주거용 부동산가격비준표를 사용하여 가격을 산정하되, 해당 비주거용 일반부동산의 가격과 비주거용 표준부동산가격이 균형을 유지하도록 하여야 한다.

영 제59조 (비주거용 개별부동산가격 조사·산정의 절차)

- ① 국토교통부장관은 법 제21조제5항에 따른 비주거용 개별부동산가격 조사·산정의 기준을 정하여 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 하며, 시장·군수 또는 구청장은 그 기준에 따라 비주거용 개별부동산가격을 조사·산정하여야 한다.

② 제1항에 따른 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 비주거용 일반부동산가격의 형성에 영향을 미치는 비주거용 일반부동산 특성조사에 관한 사항
2. 비주거용 개별부동산가격의 산정기준이 되는 비주거용 표준부동산(이하 “비주거용 비교표준 부동산”이라 한다)의 선정에 관한 사항
3. 법 제20조제6항에 따른 비주거용 부동산가격비준표의 사용에 관한 사항
4. 그 밖에 비주거용 개별부동산가격의 조사·산정에 필요한 사항

⑥ 시장·군수 또는 구청장은 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하기 위하여 비주거용 일반부동산의 가격을 산정할 때에는 비주거용 표준부동산가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정을 의뢰 받은 자 등 대통령령으로 정하는 자의 검증을 받고 비주거용 일반부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 비주거용 개별부동산가격에 대한 검증이 필요 없다고 인정하는 때에는 비주거용 부동산가격의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 검증을 생략할 수 있다.

영 제60조 (비주거용 개별부동산가격의 검증)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제21조제6항 본문에 따라 비주거용 개별부동산가격에 대한 검증을 의뢰할 때에는 같은 조 제1항에 따라 산정한 전체 비주거용 개별부동산가격에 대한 가격현황도면 및 가격조사자료를 제공하여야 한다.
- ② 법 제21조제6항 본문에서 “제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정을 의뢰 받은 자 등 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 1. 감정평가법인등
 2. 부동산원
- ③ 법 제21조제6항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 자는 다음 각 호의 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.
 1. 비주거용 비교표준부동산 선정의 적정성에 관한 사항
 2. 비주거용 개별부동산가격 산정의 적정성에 관한 사항
 3. 산정한 비주거용 개별부동산가격과 비주거용 표준부동산가격의 균형 유지에 관한 사항
 4. 산정한 비주거용 개별부동산가격과 인근 비주거용 일반부동산의 비주거용 개별부동산가격과의 균형 유지에 관한 사항

5. 표준지공시지가 및 개별공시지가 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
 6. 비주거용 개별부동산가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부와 일치하는지 여부
 7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항
- ④ 시장·군수 또는 구청장은 법 제21조제6항 단서에 따라 검증을 생략할 때에는 비주거용 개별부동산가격의 변동률과 해당 비주거용 일반부동산이 있는 시·군 또는 구의 연평균 비주거용 개별부동산가격변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 비주거용 개별부동산가격변동률을 말한다)의 차이가 작은 순으로 대상 비주거용 일반부동산을 선정하여야 한다. 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 비주거용 일반부동산은 검증 생략 대상 부동산으로 선정해서는 아니 된다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 비주거용 개별부동산가격의 검증에 필요한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정한다. 이 경우 검증의 생략에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

영 제61조 (비주거용 일반부동산 소유자 등의 의견청취)

법 제21조제6항 본문에 따른 의견청취에 관하여는 제19조를 준용한다.

- ⑦ 국토교통부장관은 공시행정의 합리적인 발전을 도모하고 비주거용 표준부동산가격과 비주거용 개별부동산가격과의 균형유지 등 적절한 가격형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 비주거용 개별부동산가격의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.
- ⑧ 비주거용 개별부동산가격에 대한 이의신청 및 정정에 대하여는 제11조 및 제12를 각각 준용한다. 이 경우 제11조제2항 후단 중 “제10조”는 “제21조”로 본다.
- ⑨ ①부터 ⑧까지에서 규정한 것 외에 비주거용 개별부동산가격의 산정, 검증 및 결정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·산정의 기준, 이해관계인의 의견청취 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

3 비주거용 집합부동산가격의 조사·산정 및 공시 등 (법 제22조)

- ① 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “비주거용 집합부동산가격”이라 한다)을 조사·산정하여 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시할 수 있다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 비주거용 집합부동산가격을 결정·공시한 경우에는 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

영 제63조 (비주거용 집합부동산가격의 공시기준일)

법 제22조제1항 전단에 따른 비주거용 집합부동산가격(이하 “비주거용 집합부동산가격”이라 한다)의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격 조사·산정인력 및 비주거용 집합부동산의 수 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수 있다.

영 제64조 (비주거용 집합부동산가격의 산정 및 공시)

- ① 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격을 산정·공시하려는 경우에는 매년 4월 30일까지 비주거용 집합부동산가격을 산정·공시하여야 한다. 다만, 제67조제2항제1호의 경우에는 그 해 9월 30일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 4월 30일까지 산정·공시하여야 한다.
- ② 법 제22조제1항에 따른 비주거용 집합부동산가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 비주거용 집합부동산의 소재지·명칭·동·호수
 2. 비주거용 집합부동산가격
 3. 비주거용 집합부동산의 면적
 4. 그 밖에 비주거용 집합부동산가격 공시에 필요한 사항
- ③ 국토교통부장관은 법 제22조에1항 전단에 따라 비주거용 집합부동산가격을 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 비주거용 집합부동산가격을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 하며, 비주거용 집합부동산 소유자에게 개별 통지하여야 한다.
1. 제2항 각 호의 사항의 개요
 2. 비주거용 집합부동산가격의 열람방법
 3. 이의신청의 기간·절차 및 방법

④ 국토교통부장관은 법 제22조제1항 후단에 따라 비주거용 집합부동산가격 공시사항을 제3항에 따른 공고일부터 10일 이내에 다음 각 호의 자에게 제공하여야 한다.

1. 행정안전부장관
2. 국세청장
3. 시장·군수 또는 구청장

② ①에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 또는 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 비주거용 집합부동산의 가격을 별도로 결정·고시하는 경우에는 해당 비주거용 집합부동산의 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하지 아니한다.

영 제65조 (행정안전부장관 또는 국세청장이 비주거용 집합부동산가격을 결정·고시하는 경우)

법 제22조제2항에 따라 행정안전부장관 또는 국세청장이 비주거용 집합부동산가격을 별도로 결정·고시하는 경우는 행정안전부장관 또는 국세청장이 그 대상·시기 등에 대하여 미리 국토교통부장관과 협의한 후 비주거용 집합부동산가격을 별도로 결정·고시하는 경우로 한다.

③ 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격을 공시하기 위하여 비주거용 집합부동산의 가격을 산정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 비주거용 집합부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

영 제66조 (비주거용 집합부동산 소유자 등의 의견청취)

법 제22조제3항에 따른 의견청취에 관하여는 제5조제1항 및 제3항을 준용한다.

④ ①에 따른 비주거용 집합부동산의 조사대상의 선정, 공시기준일, 공시의 시기, 공시사항, 조사·산정 기준 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤ 국토교통부장관은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 비주거용 집합부동산가격을 결정·공시하여야 한다.

영 제67조 (비주거용 집합부동산가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 비주거용 집합부동산)

① 법 제22조제5항에 따라 비주거용 집합부동산가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 비주거용 집합부동산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부동산으로 한다.

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 비주거용 집합부동산
 2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 비주거용 집합부동산
 3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 비주거용 집합부동산으로서 비주거용 집합부동산가격이 없는 비주거용 집합부동산
- ② 법 제22조제5항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.
1. 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 비주거용 집합부동산:
그 해 6월 1일
 2. 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 비주거용 집합부동산:
다음 해 1월 1일

- ⑥ 국토교통부장관이 제1항에 따라 비주거용 집합부동산가격을 조사·산정하는 경우에는 인근 유사 비주거용 집합부동산의 거래가격·임대료 및 해당 비주거용 집합부동산과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 비주거용 집합부동산의 건설에 필요한 비용추정액 등을 종합적으로 참작하여야 한다.

영 제68조 (비주거용 집합부동산가격 조사·산정의 기준)

- ① 국토교통부장관은 법 제22조제6항에 따라 비주거용 집합부동산가격을 조사·산정할 때 그 비주거용 집합부동산에 전세권 또는 그 밖에 비주거용 집합부동산의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 산정하여야 한다.
- ② 법 제22조에 따른 비주거용 집합부동산가격 조사 및 산정의 세부기준은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다.

- ⑦ 국토교통부장관은 ①에 따라 비주거용 집합부동산가격을 조사·산정할 때에는 부동산원 또는 대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자에게 의뢰한다.

영 제69조 (비주거용 집합부동산가격 조사·산정의 절차)

- ① 법 제22조제7항에서 “대통령령으로 정하는 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자”란 감정평가법인등을 말한다.

- ② 법 제22조제7항에 따라 비주거용 집합부동산가격 조사·산정을 의뢰받은 자(이하 “비주거용 집합부동산가격 조사·산정기관”이라 한다)는 비주거용 집합부동산가격 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·산정한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 비주거용 집합부동산가격 조사·산정보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 보고서를 제출받으면 다음 각 호의 자에게 해당 보고서를 제공하여야 한다.
1. 행정안전부장관
 2. 국세청장
 3. 시·도지사
 4. 시장·군수 또는 구청장
- ④ 제3항에 따라 보고서를 제공받은 자는 국토교통부장관에게 보고서에 대한 적정성 검토를 요청할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 제2항에 따라 제출된 보고서에 대하여 실거래신고가격 및 감정평가 정보체계 등을 활용하여 그 적정성 여부를 검토할 수 있다.
- ⑥ 국토교통부장관은 제5항에 따른 적정성 여부 검토를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 비주거용 집합부동산가격 조사·산정기관 외에 부동산 가격의 조사·산정에 관한 전문성이 있는 자를 별도로 지정하여 의견을 들을 수 있다.
- ⑦ 국토교통부장관은 제5항에 따른 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 비주거용 집합부동산가격 조사·산정이 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는 해당 비주거용 집합부동산가격 조사·산정기관에 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.

- ⑧ 국토교통부장관은 제1항 또는 제4항에 따라 공시한 가격에 틀린 계산, 오기, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

영 제70조 (비주거용 집합부동산가격의 정정사유)

- ① 법 제22조제8항에서 “대통령령으로 정하는 명백한 오류”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 법 제22조에 따른 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
 2. 비주거용 집합부동산가격에 영향을 미치는 동·호수 및 층의 표시 등 주요 요인의 조사를 잘못된 경우

- ② 국토교통부장관은 법 제22조제8항에 따라 비주거용 집합부동산가격의 오류를 정정하려는 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다. 다만, 틀린 계산 또는 오기의 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

- ⑨ 비주거용 집합부동산가격의 공시에 대해서는 제4조·제6조·제7조 및 제13조를 각각 준용한다. 이 경우 제7조제2항 후단 중 “제3조”는 “제22조”로 본다.

4 비주거용 부동산가격공시의 효력 (법 제23조)

- ① 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격은 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ② 제21조 및 제22조에 따른 비주거용 개별부동산가격 및 비주거용 집합부동산가격은 비주거용 부동산시장에 가격정보를 제공하고, 국가·지방자치단체 등이 과세 등의 업무와 관련하여 비주거용 부동산의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.

이론

제5장

부동산가격공시위원회

1 중앙부동산가격공시위원회 (법 제24조)

① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국토교통부장관 소속으로 중앙부동산가격공시위원회 (이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 부동산 가격공시 관계 법령의 제정 · 개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항
2. 제3조에 따른 표준지의 선정 및 관리지침
3. 제3조에 따라 조사 · 평가된 표준지공시지가
4. 제7조에 따른 표준지공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항
5. 제16조에 따른 표준주택의 선정 및 관리지침
6. 제16조에 따라 조사 · 산정된 표준주택가격
7. 제16조에 따른 표준주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
8. 제18조에 따른 공동주택의 조사 및 산정지침
9. 제18조에 따라 조사 · 산정된 공동주택가격
10. 제18조에 따른 공동주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
11. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산의 선정 및 관리지침
12. 제20조에 따라 조사 · 산정된 비주거용 표준부동산가격
13. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
14. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침
15. 제22조에 따라 조사 · 산정된 비주거용 집합부동산가격
16. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
17. 제26조의2에 따른 계획 수립에 관한 사항
18. 그 밖에 부동산정책에 관한 사항 등 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항

② 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

영 제71조 (중앙부동산가격공시위원회)

① 법 제24조제2항에 따라 중앙부동산가격공시위원회를 구성할 때에는 성별을 고려하여야 한다.

③ 위원회의 위원장은 국토교통부 제1차관이 된다.

④ 위원회의 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장이 지명하는 6명 이내의 공무원과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 국토교통부장관이 위촉하는 사람이 된다.

1. 「고등교육법」에 따른 대학에서 토지·주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람
2. 판사, 검사, 변호사 또는 감정평가사의 자격이 있는 사람
3. 부동산가격공시 또는 감정평가 관련 분야에서 10년 이상 연구 또는 실무경험이 있는 사람

영 제71조 (중앙부동산가격공시위원회)

② 법 제24조제4항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 중앙행정기관”이란 다음 각 호의 중앙행정기관을 말한다.

1. 기획재정부
2. 행정안전부
3. 농림축산식품부
- 3의2. 보건복지부
4. 국토교통부

⑤ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 한차례 연임할 수 있다.

⑥ 국토교통부장관은 필요하다고 인정하면 위원회의 심의에 부치기 전에 미리 관계 전문가의 의견을 듣거나 조사·연구를 의뢰할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 조직 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제71조 (중앙부동산가격공시위원회)

③ 중앙부동산가격공시위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 중앙부동산가격공시위원회를 대표하고, 중앙부동산가격공시위원회의 업무를 총괄한다.

- ④ 위원장은 중앙부동산가격공시위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
- ⑤ 중앙부동산가격공시위원회에 부위원장 1명을 두며, 부위원장은 위원 중 위원장이 지명하는 사람이 된다.
- ⑥ 부위원장은 위원장을 보좌하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에 그 직무를 대행한다.
- ⑦ 위원장 및 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
- ⑧ 위원장은 중앙부동산가격공시위원회의 회의를 소집할 때에는 개회 3일 전까지 의안을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다.
- ⑨ 중앙부동산가격공시위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑩ 중앙부동산가격공시위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.
- ⑪ 제1항부터 제10항까지에서 규정한 사항 외에 중앙부동산가격공시위원회의 운영에 필요한 세부적인 사항은 중앙부동산가격공시위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

영 제72조 (위원의 제척·기피·회피)

- ① 중앙부동산가격공시위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.
 - 1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
 - 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
 - 3. 위원이 해당 사건에 대하여 증언, 진술, 자문, 조사, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
 - 4. 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
 - 5. 위원이 해당 안건의 당사자와 같은 감정평가법인 또는 감정평가사무소에 소속된 경우

- ② 당사자는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 중앙부동산가격 공시위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 중앙부동산가격공시위원회는 의결로 이를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
- ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

영 제73조 (위원의 해촉 등)

- ① 국토교통부장관은 중앙부동산가격공시위원회의 위촉위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 위촉위원을 해촉(解囑)할 수 있다.
 - 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
 - 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
 - 3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위촉위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
 - 4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
 - 5. 제72조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우
- ② 법 제24조제4항에 따라 위원을 지명한 자는 해당 위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지명을 철회할 수 있다.

2 시·군·구부동산가격공시위원회 (법 제25조)

- ① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시장·군수 또는 구청장 소속으로 시·군·구부동산 가격공시위원회를 둔다.
 - 1. 제10조에 따른 개별공시지가의 결정에 관한 사항
 - 2. 제11조에 따른 개별공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항
 - 3. 제17조에 따른 개별주택가격의 결정에 관한 사항
 - 4. 제17조에 따른 개별주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 - 5. 제21조에 따른 비주거용 개별부동산가격의 결정에 관한 사항
 - 6. 제21조에 따른 비주거용 개별부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 - 7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 심의에 부치는 사항
- ② ①에 규정된 것 외에 시·군·구부동산가격공시위원회의 조직 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제74조 (시·군·구부동산가격공시위원회)

- ① 시·군·구부동산가격공시위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.
- ② 시·군·구부동산가격공시위원회 위원장은 부시장·부군수 또는 부구청장이 된다. 이 경우 부시장·부군수 또는 부구청장이 2명 이상이면 시장·군수 또는 구청장이 지명하는 부시장·부군수 또는 부구청장이 된다.
- ③ 시·군·구부동산가격공시위원회 위원은 시장·군수 또는 구청장이 지명하는 6명 이내의 공무원과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 시장·군수 또는 구청장이 위촉하는 사람이 된다.
 - 1. 부동산 가격공시 또는 감정평가에 관한 학식과 경험이 풍부하고 해당 지역의 사정에 정통한 사람
 - 2. 시민단체(「비영리민간단체 지원법」 제2조에 따른 비영리민간단체를 말한다)에서 추천한 사람
- ④ 시·군·구부동산가격공시위원회 위원의 제척·기피·회피 및 해촉에 관하여는 제72조 및 제73조를 준용한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 시·군·구부동산가격공시위원회의 구성·운영에 필요한 사항은 해당 시·군·구의 조례로 정한다.

제6장 보칙

이론

1 공시보고서의 제출 등 (법 제26조)

- ① 정부는 표준지공시지가, 표준주택가격 및 공동주택가격의 주요사항에 관한 보고서를 매년 정기국회의 개회 전까지 국회에 제출하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 제3조에 따른 표준지공시지가, 제16조에 따른 표준주택가격, 제18조에 따른 공동주택가격, 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격 및 제22조에 따른 비주거용 집합부동산가격을 공시하는 때에는 부동산의 시세 반영률, 조사·평가 및 산정 근거 등의 자료를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

2 적정가격 반영을 위한 계획 수립 등 (법 제26조의2)

- ① 국토교통부장관은 부동산공시가격이 적정가격을 반영하고 부동산의 유형·지역 등에 따른 균형성을 확보하기 위하여 부동산의 시세 반영률의 목표치를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 계획을 수립하여야 한다.

영 제74조의2 (적정가격 반영을 위한 계획 수립)

- ① 국토교통부장관은 법 제26조의2제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 수립해야 한다.
 - 1. 부동산의 유형별 시세 반영률의 목표
 - 2. 부동산의 유형별 시세 반영률의 목표 달성을 위하여 필요한 기간 및 연도별 달성계획
 - 3. 부동산공시가격의 균형성 확보 방안
 - 4. 부동산 가격의 변동 상황 및 유형·지역·가격대별 형평성과 특수성을 반영하기 위한 방안

② 국토교통부장관은 법 제26조의2제1항에 따른 계획을 수립하기 위하여 필요한 경우에는 국가기관, 지방자치단체, 부동산원, 그 밖의 기관·법인·단체에 대하여 필요한 자료의 제출 또는 열람을 요구하거나 의견의 제출을 요구할 수 있다.

- ② ①에 따른 계획을 수립하는 때에는 부동산 가격의 변동 상황, 지역 간의 형평성, 해당 부동산의 특수성 등 제반사항을 종합적으로 고려하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관이 제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 공청회를 실시하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 국토교통부장관, 시장·군수 또는 구청장은 부동산공시가격을 결정·공시하는 경우 ①에 따른 계획에 부합하도록 하여야 한다.

3 공시가격정보체계의 구축 및 관리 (법 제27조)

- ① 국토교통부장관은 토지, 주택 및 비주거용 부동산의 공시가격과 관련된 정보를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 공시가격정보체계를 구축·운영할 수 있다.

영 제75조 (공시가격정보체계의 구축·관리)

- ① 법 제27조제1항에 따른 공시가격정보체계(이하 “공시가격정보체계”라 한다)에는 다음 각 호의 정보가 포함되어야 한다.
1. 법에 따라 공시되는 가격에 관한 정보
 2. 제1호에 따른 공시대상 부동산의 특성에 관한 정보
 3. 그 밖에 부동산공시가격과 관련된 정보
- ② 국토교통부장관(법 제28조제1항제5호에 따라 공시가격정보체계의 구축 및 관리를 위탁받은 자를 포함한다)은 제1항 각 호의 정보를 다음 각 호의 자에게 제공할 수 있다. 다만, 개인정보 보호 등 정당한 사유가 있는 경우에는 제공하는 정보의 종류와 내용을 제한할 수 있다.
1. 행정안전부장관
 2. 국세청장
 3. 시·도지사
 4. 시장·군수 또는 구청장

- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 공시가격정보체계를 구축하기 위하여 필요한 경우 관계 기관에 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 정당한 사유가 없으면 그 요청을 따라야 한다.
- ③ ① 및 ②에 따른 정보 및 자료의 종류, 공시가격정보체계의 구축·운영방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

4 회의록의 공개 (법 제27조의2)

제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회 및 제25조에 따른 시·군·구부동산가격공시위원회 심의의 일시·장소·안건·내용·결과 등이 기록된 회의록은 3개월의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지난 후에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다. 다만, 공익을 현저히 해할 우려가 있거나 심의의 공정성을 침해할 우려가 있다고 인정되는 이름, 주민등록번호 등 대통령령으로 정하는 개인 식별 정보에 관한 부분의 경우에는 그러하지 아니하다.

영 제75조의2 (회의록의 공개)

- ① 법 제27조의2 본문에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 3개월을 말한다.
- ② 국토교통부장관은 법 제27조의2에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 중앙부동산가격공시위원회 심의의 회의록을 부동산공시가격시스템에 게시해야 한다.
1. 법 제3조제1항에 따른 표준지공시지가의 공시를 위한 심의
 2. 법 제16조제1항에 따른 표준주택가격의 공시를 위한 심의
 3. 법 제18조제1항 본문에 따른 공동주택가격의 공시를 위한 심의
 4. 법 제20조제1항에 따른 비주거용 표준부동산가격의 공시를 위한 심의
 5. 법 제22조제1항 전단에 따른 비주거용 집합부동산가격의 공시를 위한 심의
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 법 제27조의2에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시·군·구 부동산가격공시위원회 심의의 회의록을 해당 시·군 또는 구의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 게시하거나 국토교통부장관에게 부동산공시가격시스템에 게시하도록 요청해야 한다.
1. 법 제10조제1항에 따른 개별공시지가의 결정·공시를 위한 심의
 2. 법 제17조제1항에 따른 개별주택가격의 결정·공시를 위한 심의
 3. 법 제21조제1항 본문에 따른 비주거용 개별부동산가격의 결정·공시를 위한 심의

- ④ 법 제27조의2 단서에서 “이름 · 주민등록번호 등 대통령령으로 정하는 개인 식별 정보”란 이름 · 주민등록번호 · 주소 및 직위 등 특정인임을 식별할 수 있는 정보를 말한다.

5 업무위탁 (법 제28조)

- ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 업무를 부동산원 또는 국토교통부장관이 정하는 기관에 위탁할 수 있다.

1. 다음 각 목의 업무 수행에 필요한 부대업무

가. 제3조에 따른 표준지공시지가의 조사 · 평가

나. 제16조에 따른 표준주택가격의 조사 · 산정

다. 제18조에 따른 공동주택가격의 조사 · 산정

라. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격의 조사 · 산정

마. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산가격의 조사 · 산정

2. 제6조에 따른 표준지공시지가, 제16조제7항에 따른 표준주택가격, 제18조제8항에 따른 공동주택가격, 제20조제7항에 따른 비주거용 표준부동산가격 및 제22조제9항에 따른 비주거용 집합부동산가격에 관한 도서 · 도표 등 작성 · 공급

3. 제3조제8항, 제16조제6항 및 제20조제6항에 따른 토지가격비준표, 주택가격비준표 및 비주거용 부동산가격비준표의 작성 · 제공

4. 제15조에 따른 부동산 가격정보 등의 조사

5. 제27조에 따른 공시가격정보체계의 구축 및 관리

6. 제1호부터 제5호까지의 업무와 관련된 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

영 제76조 (업무의 위탁)

- ① 법 제28조제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 업무”란 같은 항 제1호부터 제5호까지의 업무와 관련된 교육 및 연구를 말한다.
- ② 국토교통부장관은 법 제28조제1항 각 호의 업무를 부동산원에 위탁한다.

- ② 국토교통부장관은 ①에 따라 그 업무를 위탁할 때에는 예산의 범위에서 필요한 경비를 보조할 수 있다.

6 수수료 등 (법 제29조)

- ① 부동산원 및 감정평가법인등은 이 법에 따른 표준지공시지가의 조사·평가, 개별공시지가의 검증, 부동산 가격정보·통계 등의 조사, 표준주택가격의 조사·산정, 개별주택가격의 검증, 공동주택가격의 조사·산정, 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정, 비주거용 개별 부동산가격의 검증 및 비주거용 집합부동산가격의 조사·산정 등의 업무수행을 위한 수수료와 출장 또는 사실 확인 등에 소요된 실비를 받을 수 있다.
- ② ①에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위는 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

7 벌칙 적용에서 공무원 의제 (법 제30조)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 제28조제1항에 따라 업무를 위탁받은 기관의 임직원
2. 중앙부동산가격공시위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원

03

CONTENT

국유재산법

제1장 총설

I. 총칙

1 서설

(1) 「국유재산법」의 목적 (법 제1조)

이 법은 국유재산에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 국유재산의 적절한 보호와 효율적인 관리·처분을 목적으로 한다.

(2) 정의 (제2조)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- ① **국유재산** : 국가의 부담, 기부채납이나 법령 또는 조약에 따라 국가 소유로 된 제5조 제1항 각 호의 재산을 말한다.

법 제5조 (국유재산의 범위)

- ① 국유재산의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 부동산과 그 종물(從物)
2. 선박, 부표(浮標), 부잔교(浮棧橋), 부선거(浮船渠) 및 항공기와 그들의 종물
3. 「정부기업예산법」 제2조에 따른 정부기업(이하 “정부기업”이라 한다)이나 정부시설에서 사용하는 기계와 기구 중 대통령령으로 정하는 것
4. 지상권, 지역권, 전세권, 광업권, 그 밖에 이에 준하는 권리
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권(이하 “증권”이라 한다)
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리(이하 “지식재산”이라 한다)
 - 가. 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권

나. 「저작권법」에 따른 저작권, 저작인접권 및 데이터베이스제작자의 권리 및 그 밖에 같은 법에서 보호되는 권리로서 같은 법 제53조 및 제112조제1항에 따라 한국저작권위원회에 등록된 권리(이하 “저작권등”이라 한다)

다. 「식물신품종 보호법」 제2조제4호에 따른 품종보호권

라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 지식재산 외에 「지식재산 기본법」 제3조제3호에 따른 지식재산권. 다만, 「저작권법」에 따라 등록되지 아니한 권리는 제외한다.

- ② 제1항제3호의 기계와 기구로서 해당 기업이나 시설의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 것은 해당 기업이나 시설이 폐지된 후에도 국유재산으로 한다.

- ② **기부채납** : 국가 외의 자가 제5조제1항 각 호에 해당하는 재산의 소유권을 무상으로 국가에 이전하여 국가가 이를 취득하는 것을 말한다.
- ③ **관리** : 국유재산의 취득·운용과 유지·보존을 위한 모든 행위를 말한다.
- ④ **처분** : 매각, 교환, 양여, 신탁, 현물출자 등의 방법으로 국유재산의 소유권이 국가 외의 자에게 이전되는 것을 말한다.
- ⑤ **관리전환** : 일반회계와 특별회계·기금 간 또는 서로 다른 특별회계·기금 간에 국유재산의 관리권을 넘기는 것을 말한다.
- ⑥ **정부출자기업체** : 정부가 출자하였거나 출자할 기업체로서 대통령령으로 정하는 기업체를 말한다.
- ⑦ **사용허가** : 행정재산을 국가 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용·수익할 수 있도록 허용하는 것을 말한다.
- ⑧ **대부계약** : 일반재산을 국가 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용·수익할 수 있도록 체결하는 계약을 말한다.
- ⑨ **변상금** : 사용허가나 대부계약 없이 국유재산을 사용·수익하거나 점유한 자(사용허가나 대부계약 기간이 끝난 후 다시 사용허가나 대부계약 없이 국유재산을 계속 사용·수익하거나 점유한 자를 포함한다. 이하 “무단점유자”라 한다)에게 부과하는 금액을 말한다.
- ⑩ **총괄청** : 기획재정부장관을 말한다.

- ⑪ 중앙관서의 장등 : 「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장(이하 “중앙관서의 장”이라 한다)과 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자를 말한다.

「국가재정법」 제6조 (독립기관 및 중앙관서)

- ① 이 법에서 “독립기관”이라 함은 국회·대법원·헌법재판소 및 중앙선거관리위원회를 말한다.
- ② 이 법에서 “중앙관서”라 함은 「헌법」 또는 「정부조직법」 그 밖의 법률에 따라 설치된 중앙행정기관을 말한다.
- ③ 국회의 사무총장, 법원행정처장, 헌법재판소의 사무처장 및 중앙선거관리위원회의 사무총장은 이 법을 적용할 때 중앙관서의 장으로 본다.

법 제42조 (관리·처분 사무의 위임·위탁)

- ① 총괄청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 총괄청 소속 공무원, 중앙관서의 장 또는 그 소속 공무원, 지방자치단체의 장 또는 그 소속 공무원에게 위임하거나 정부출자기업체, 금융기관, 투자매매업자·투자중개업자 또는 특별법에 따라 설립된 법인으로서 대통령령으로 정하는 자에게 위탁할 수 있다.

(3) 국유재산 관리·처분의 기본원칙 (법 제3조)

국가는 국유재산을 관리·처분할 때에는 다음 각 호의 원칙을 지켜야 한다.

1. 국가전체의 이익에 부합되도록 할 것
2. 취득과 처분이 균형을 이룰 것
3. 공공가치와 활용가치를 고려할 것
- 3의2. 경제적 비용을 고려할 것
4. 투명하고 효율적인 절차를 따를 것

(4) 다른 법률과의 관계 (법 제4조)

국유재산의 관리와 처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. 다만, 다른 법률의 규정이 제2장에 저촉되는 경우에는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

2 국유재산 일반

(1) 국유재산의 범위 등

1) 국유재산의 범위

① 국유재산의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 부동산과 그 종물(從物)
 2. 선박, 부표(浮標), 부잔교(浮棧橋), 부선거(浮船渠) 및 항공기와 그들의 종물
 3. 「정부기업예산법」 제2조에 따른 정부기업(이하 “정부기업”이라 한다)이나 정부시설에서 사용하는 기계와 기구 중 대통령령으로 정하는 것
 4. 지상권, 지역권, 전세권, 광업권, 그 밖에 이에 준하는 권리
 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권(이하 “증권”이라 한다)
 6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리(이하 “지식재산”이라 한다)
 - 가. 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권
 - 나. 「저작권법」에 따른 저작권, 저작인접권 및 데이터베이스제작자의 권리 및 그 밖에 같은 법에서 보호되는 권리로서 같은 법 제53조 및 제112조제1항에 따라 한국저작권위원회에 등록된 권리(이하 “저작권등”이라 한다)
 - 다. 「식물신품종 보호법」 제2조제4호에 따른 품종보호권
 - 라. 가목부터 다목까지의 규정에 따른 지식재산 외에 「지식재산 기본법」 제3조제3호에 따른 지식재산권. 다만, 「저작권법」에 따라 등록되지 아니한 권리는 제외한다.
- ② ①의 제3호의 기계와 기구로서 해당 기업이나 시설의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 것은 해당 기업이나 시설이 폐지된 후에도 국유재산으로 한다.

영 제3조 (국유재산의 범위)

법 제5조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 기관차·전차·객차(客車)·화차(貨車)·기동차(汽動車) 등 궤도차량을 말한다.

2) 국유재산의 구분과 종류

- ① 국유재산은 그 용도에 따라 행정재산과 일반재산으로 구분한다.
- ② 행정재산의 종류는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 공용재산: 국가가 직접 사무용·사업용 또는 공무원의 주거용(직무 수행을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우로 한정한다)으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한까지 사용하기로 결정한 재산
 - 2. 공공용재산: 국가가 직접 공공용으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한까지 사용하기로 결정한 재산
 - 3. 기업용재산: 정부기업이 직접 사무용·사업용 또는 그 기업에 종사하는 직원의 주거용(직무 수행을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우로 한정한다)으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한까지 사용하기로 결정한 재산
 - 4. 보존용재산: 법령이나 그 밖의 필요에 따라 국가가 보존하는 재산

영 제4조 (국유재산의 구분)

- ① 법 제6조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에서 “대통령령으로 정하는 기한”이란 국가나 「정부기업예산법」 제2조에 따른 정부기업이 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 되는 날을 말한다.
- ② 법 제6조제2항제1호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 목적으로 사용하거나 사용하려는 경우를 말한다.
 - 1. 대통령 관저
 - 2. 국무총리, 「국가재정법」 제6조제1항 및 제2항에 따른 독립기관 및 중앙관서의 장이 사용하는 공간
 - 3. 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 국방·군사시설 중 주거용으로 제공되는 시설
 - 4. 원래의 근무지와 다른 지역에서 근무하게 되는 사람 또는 인사명령에 의하여 지역을 순환하여 근무하는 사람에게 제공되는 주거용 시설
 - 5. 비상근무에 종사하는 사람에게 제공되는 해당 근무지의 구내 또는 이와 인접한 장소에 설치된 주거용 시설
 - 6. 그 밖에 해당 재산의 위치, 용도 등에 비추어 직무상 관련성이 있다고 인정되는 주거용 시설
- ③ 법 제6조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 제2항제4호부터 제6호까지에 해당하는 목적으로 사용하거나 사용하려는 경우를 말한다.

- ④ 법 제6조제2항제4호에서 “그 밖의 필요에 따라 국가가 보존하는 재산”이란 국가가 보존할 필요가 있다고 총괄청이 결정한 재산을 말한다.
- ⑤ 법 제6조제2항 각 호에서 규정한 행정재산의 사용 또는 보존 여부는 총괄청이 「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장(이하 “중앙관서의 장”이라 한다)의 의견을 들어 결정한다. ⑥ 총괄청은 법 제6조제2항제1호·제3호 및 같은 조 제3항에 따른 국유재산 중 공무원 또는 정부기업에 종사하는 직원의 주거용으로 사용하거나 주거용으로 사용할 필요가 있다고 인정하는 국유재산의 관리·처분 방법을 따로 정할 수 있다.

- ③ “일반재산”이란 행정재산 외의 모든 국유재산을 말한다.

3) 국유재산의 보호 (법 제7조)

- ① 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 국유재산을 사용하거나 수익하지 못한다.
- ② 행정재산은 「민법」 제245조에도 불구하고 시효취득(時效取得)의 대상이 되지 아니한다.

「민법」 제245조 (점유로 인한 부동산소유권의 취득기간)

- ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.
- ② 부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

4) 벌칙 (법 제82조)

제7조제1항을 위반하여 행정재산을 사용하거나 수익한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

(2) 국유재산 사무의 총괄과 관리 등

1) 국유재산 사무의 총괄과 관리 (법 제8조)

- ① 총괄청은 국유재산에 관한 사무를 총괄하고 그 국유재산(제3항에 따라 중앙관서의 장이 관리·처분하는 국유재산은 제외한다)을 관리·처분한다.
- ② 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 「국가재정법」 제4조에 따라 설치된 특별회계 및 같은 법 제5조에 따라 설치된 기금에 속하는 국유재산과 제40조제2항 각 호에 따른 재산을 관리·처분한다.
- ④ 중앙관서의 장은 제3항 외의 국유재산을 행정재산으로 사용하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청의 승인을 받아야 한다.

영 제4조의2 (행정재산의 사용 승인 신청)

중앙관서의 장은 법 제8조제4항에 따라 행정재산의 사용 승인을 받으려면 다음 각 호의 내용을 적은 신청서를 총괄청에 제출하여야 한다.

1. 재산의 표시
2. 사용 목적
3. 사용 계획
4. 그 밖에 총괄청이 필요하다고 인정하는 사항

- ⑤ 총괄청은 제4항에 따른 사용승인을 할 때 제40조의2에 따른 우선사용예약을 고려하여야 한다.
- ⑥ 이 법에 따른 총괄청의 행정재산의 관리·처분에 관한 사무는 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙관서의 장에게 위임할 수 있다.

영 제4조의3 (행정재산 관리·처분의 사무 위임)

- ① 총괄청은 법 제8조제6항에 따라 다음 각 호의 사무를 중앙관서의 장에게 위임한다.
 1. 법 제13조의 기부채납에 따른 재산의 취득에 관한 사무
 2. 행정재산(공용재산 중 법 제5조제1항제1호에 따른 재산은 제외한다)의 매입 등에 따른 취득에 관한 사무
 3. 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 국방·군사시설의 취득에 관한 사무
 4. 행정재산의 관리(취득에 관한 사무는 제외한다)에 관한 사무
 5. 용도가 폐지된 행정재산(법 제5조제1항제1호에 따른 재산은 제외한다)의 처분에 관한 사무
 6. 그 밖에 총괄청이 행정재산의 효율적인 관리·처분을 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 사무

② 중앙관서의 장이 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 취득하는 행정재산의 사용에 대해서는 법 제8조제4항에 따른 승인을 받은 것으로 본다.

2) 사용 승인 철회 등 (법 제8조의2)

- ① 총괄청은 제8조제4항에 따라 사용을 승인한 행정재산에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제26조에 따른 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 그 사용 승인을 철회할 수 있다.
 1. 다른 국가기관의 행정목적을 달성하기 위하여 우선적으로 필요한 경우
 2. 제21조제1항에 따른 보고나 같은 조 제3항에 따른 감사 결과 위법하거나 부당한 재산관리가 인정되는 경우
 3. 제1호 및 제2호의 경우 외에 감사원의 감사 결과 위법하거나 부당한 재산관리가 인정되는 등 사용 승인의 철회가 불가피하다고 인정되는 경우
- ② 총괄청은 ①에 따라 사용 승인 철회를 하려면 미리 그 내용을 중앙관서의 장에게 알려 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.
- ③ 중앙관서의 장은 ①에 따라 사용 승인이 철회된 경우에는 해당 행정재산을 지체 없이 총괄청에 인계하여야 한다. 이 경우 인계된 재산은 제40조제1항에 따라 용도가 폐지된 것으로 본다.

이론

3) 국유재산종합계획 (법 제9조)

- ① 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 매년 4월 30일까지 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 제1항의 지침에 따라 국유재산의 관리·처분에 관한 다음 연도의 계획을 작성하여 매년 6월 30일까지 총괄청에 제출하여야 한다.
- ③ 총괄청은 제2항에 따라 제출된 계획을 종합조정하여 수립한 국유재산종합계획을 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 받아 확정하고, 회계연도 개시 120일 전까지 국회에 제출하여야 한다.
- ④ 국유재산종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 국유재산을 효율적으로 관리·처분하기 위한 중장기적인 국유재산 정책방향
 2. 대통령령으로 정하는 국유재산 관리·처분의 총괄 계획

영 제5조 (국유재산종합계획)

법 제9조제4항제2호에서 “대통령령으로 정하는 국유재산 관리·처분의 총괄 계획”이란 다음 각 호의 계획을 말한다.

1. 국유재산의 취득에 관한 계획
2. 국유재산의 처분에 관한 계획
3. 법 제8조제4항에 따른 행정재산의 사용에 관한 계획
4. 법 제57조에 따른 일반재산의 개발에 관한 계획
5. 그 밖에 국유재산의 사용허가, 대부 등 관리에 관한 계획

3. 국유재산 처분의 기준에 관한 사항
 4. 「국유재산특례제한법」 제8조에 따른 국유재산특례 종합계획에 관한 사항
 5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 사항 외에 국유재산의 관리·처분에 관한 중요한 사항
- ⑤ 국유재산종합계획을 변경하는 경우에는 ③을 준용한다.
- ⑥ 총괄청은 ③ 및 ⑤에 따라 국유재산종합계획을 확정하거나 변경한 경우에는 중앙관서의 장에게 알리고, ⑤에 따라 변경한 경우에는 지체 없이 국회에 제출하여야 한다.
- ⑦ 중앙관서의 장은 ③에 따라 확정된 국유재산종합계획의 반기별 집행계획을 수립하여 해당 연도 1월 31일까지 총괄청에 제출하여야 한다.
- ⑧ 총괄청이 ③에 따라 국유재산종합계획을 수립하는 경우에는 「국가재정법」 제6조제1항에 따른 독립기관의 장(이하 “독립기관의 장”이라 한다)의 의견을 최대한 존중하여야 하며, 국유재산 정책운용 등에 따라 불가피하게 조정이 필요한 때에는 해당 독립기관의 장과 미리 협의하여야 한다.
- ⑨ 총괄청은 ⑧에 따른 협의에도 불구하고 제2항에 따른 독립기관의 계획을 조정하려는 때에는 국무회의에서 해당 독립기관의 장의 의견을 들어야 하며, 총괄청이 그 계획을 조정할 때에는 그 규모 및 이유, 조정에 대한 독립기관의 장의 의견을 국유재산종합계획과 함께 국회에 제출하여야 한다.

(3) 국유재산의 취득 등

1) 국유재산의 취득 (법 제10조)

- ① 국가는 국유재산의 매각대금과 비축 필요성 등을 고려하여 국유재산의 취득을 위한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장이 「국가재정법」 제4조에 따라 설치된 특별회계와 같은 법 제5조에 따라 설치된 기금의 재원으로 공용재산 용도의 토지나 건물을 매입하려는 경우에는 총괄청과 협의하여야 한다.

2) 사권 설정의 제한 (법 제11조)

- ① 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다. 다만, 판결에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 국유재산에는 사권을 설정하지 못한다. 다만, 일반재산에 대하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

영 제6조 (사권 설정)

법 제11조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 다른 법률 또는 확정판결(재판상 화해 등 확정판결과 같은 효력을 갖는 것을 포함한다)에 따라 일반재산에 사권(私權)을 설정하는 경우
2. 일반재산의 사용 및 이용에 지장이 없고 재산의 활용가치를 높일 수 있는 경우로서 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우

3) 소유자 없는 부동산의 처리 (법 제12조)

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득한다.
- ② 총괄청이나 중앙관서의 장은 제1항에 따라 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득할 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 6개월 이상의 기간을 정하여 그 기간에 정당한 권리자나 그 밖의 이해관계인이 이의를 제기할 수 있다는 뜻을 공고하여야 한다.

영 제7조 (소유자 없는 부동산의 취득)

- ① 법 제12조제2항에 따라 총괄청이나 중앙관서의 장이 공고할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 해당 부동산의 표시
2. 공고 후 6개월이 지날 때까지 해당 부동산에 대하여 정당한 권리를 주장하는 자가 신고하지 아니하면 국유재산으로 취득한다는 뜻
- ② 제1항의 공고는 관보와 일간신문에 게재하고 해당 부동산의 소재지를 관할하는 지방조달청의 인터넷 홈페이지에 14일 이상 게재하여야 한다.

- ③ 총괄청이나 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 취득하려면 제2항에 따른 기간에 이의가 없는 경우에만 제2항에 따른 공고를 하였음을 입증하는 서류를 첨부하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지적소관청에 소유자 등록을 신청할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득한 국유재산은 그 등기일부터 10년간은 처분을 하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 있으면 그러하지 아니하다.

영 제7조 (소유자 없는 부동산의 취득)

- ③ 법 제12조제4항 단서에서 “대통령령으로 정하는 특별한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.
 1. 해당 국유재산이 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업에 필요하게 된 경우
 2. 해당 국유재산을 매각하여야 하는 불가피한 사유가 있는 경우로서 법 제9조제4항제3호에 따른 기준에서 정한 경우

4) 기부채납 (법 제13조)

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장(특별회계나 기금에 속하는 국유재산으로 기부받으려는 경우만 해당한다)은 제5조제1항 각 호의 재산을 국가에 기부하려는 자가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 받을 수 있다.
- ② 총괄청이나 중앙관서의 장은 제1항에 따라 국가에 기부하려는 재산이 국가가 관리하기 곤란하거나 필요하지 아니한 것인 경우 또는 기부에 조건이 붙은 경우에는 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기부에 조건이 붙은 것으로 보지 아니한다.
 1. 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 그 재산을 기부하는 경우

2. 행정재산의 용도를 폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인이 그 부담한 비용의 범위에서 제55조제1항제3호에 따라 용도폐지된 재산을 양여할 것을 조건으로 그 대체시설을 기부하는 경우

영 제8조 (기부채납)

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장은 법 제13조제1항에 따라 기부를 받으려면 다음 각 호의 사항을 적은 기부서를 받아야 한다. 이 경우 총괄청이나 중앙관서의 장은 필요한 경우 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 해당 재산의 등기부 등본, 건축물대장, 토지대장, 임야대장, 지적도, 임야도를 확인하여야 한다.
 1. 기부할 재산의 표시
 2. 기부자의 성명 및 주소
 3. 기부의 목적
 4. 기부할 재산의 가격
 5. 소유권을 증명할 수 있는 서류
 6. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제19호에 따른 공유지연명부, 대지권등록부, 경계점좌표등록부
 7. 그 밖에 기부할 재산의 건축물현황도 등 필요한 도면
- ② 대표자에 의하여 기부하는 경우에는 대표자임을 증명하는 서류와 각 기부자의 성명·주소 및 기부재산을 적은 명세서를 제1항의 기부서에 첨부하여야 한다.
- ③ 법 제13조제2항 각 호 외의 부분 본문에서 “국가가 관리하기 곤란하거나 필요하지 아니한 것인 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 1. 법 제13조제2항제1호에 따른 무상 사용허가 기간이 지난 후에도 해당 중앙관서의 장이 직접 사용하기 곤란한 경우
 2. 재산가액 대비 유지·보수 비용이 지나치게 많은 경우
 3. 그 밖에 국가에 이익이 없는 것으로 인정되는 경우
- ④ 기부를 조건으로 건물이나 그 밖의 영구시설물을 축조하는 경우에는 총괄청이나 중앙관서의 장은 사용허가를 하기 전에 기부 등에 관한 계약을 체결하거나 이행각서를 받아야 한다.

(4) 국유재산의 관리

1) 등기·등록 등 (법 제14조)

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장은 국유재산을 취득한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 등기·등록, 명의개서(名義改書), 그 밖의 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.
- ② 등기·등록이나 명의개서가 필요한 국유재산인 경우 그 권리자의 명의를 국(國)으로 하되 소관 중앙관서의 명칭을 함께 적어야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 법인에 증권을 위탁(預託)하는 경우에는 권리자의 명의를 그 법인으로 할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장등은 국유재산이 지적공부와 일치하지 아니하는 경우 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 등록전환, 분할·합병 또는 지목변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제106조에 따른 수수료는 면제한다.

2) 증권의 보관·취급 (법 제15조)

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장등은 증권을 한국은행이나 대통령령으로 정하는 법인(이하 “한국은행등”이라 한다)으로 하여금 보관·취급하게 하여야 한다.
- ② 한국은행등은 증권의 보관·취급에 관한 장부를 갖추어 두고 증권의 수급을 기록하여야 한다. 이 경우 장부와 수급의 기록은 전산자료로 대신할 수 있다.
- ③ 한국은행등은 증권의 수급에 관한 보고서 및 계산서를 작성하여 총괄청과 감사원에 제출하되, 감사원에 제출하는 수급계산서에는 증거서류를 붙여야 한다.
- ④ 한국은행등은 증권의 수급에 관하여 감사원의 검사를 받아야 한다.
- ⑤ 한국은행등은 증권의 보관·취급과 관련하여 국가에 손해를 끼친 경우에는 「민법」과 「상법」에 따라 그 손해를 배상할 책임을 진다.

3) 국유재산의 관리전환 (법 제16조)

- ① 국유재산의 관리전환은 다음 각 호의 방법에 따른다.
 - 1. 일반회계와 특별회계·기금 간에 관리전환을 하려는 경우: 총괄청과 해당 특별회계·기금의 소관 중앙관서의 장 간의 협의
 - 2. 서로 다른 특별회계·기금 간에 관리전환을 하려는 경우: 해당 특별회계·기금의 소관 중앙관서의 장 간의 협의
- ② ①의 협의가 성립되지 아니하는 경우 총괄청은 다음 각 호의 사항을 고려하여 소관 중앙관

서의 장을 결정한다.

1. 해당 재산의 관리 상황 및 활용 계획
2. 국가의 정책목적 달성을 위한 우선 순위

영 제11조 (관리전환)

법 제16조에 따라 관리전환을 하는 경우 해당 재산을 이관하는 총괄청이나 중앙관서의 장은 그 재산을 이관받는 총괄청이나 중앙관서의 장에게 관리전환하기로 결정한 문서와 그 재산에 관한 기록을 함께 이관하여야 한다.

이론

4) 유상 관리전환 등 (법 제17조)

국유재산을 관리전환하거나 서로 다른 회계·기금 간에 그 사용을 하도록 하는 경우에는 유상으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무상으로 할 수 있다.

1. 직접 도로, 하천, 항만, 공항, 철도, 공유수면, 그 밖의 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 총괄청과 중앙관서의 장 또는 중앙관서의 장 간에 무상으로 관리전환하기로 합의하는 경우
 - 가. 관리전환하려는 국유재산의 감정평가에 드는 비용이 해당 재산의 가액(價額)에 비하여 과다할 것으로 예상되는 경우
 - 나. 상호교환의 형식으로 관리전환하는 경우로서 유상으로 관리전환하는 데에 드는 예산을 확보하기가 곤란한 경우
 - 다. 제8조제3항에 따른 특별회계 및 기금에 속하는 일반재산의 효율적인 활용을 위하여 필요한 경우로서 제26조에 따른 국유재산정책심의위원회의 심의를 거친 경우

영 제12조 (유상 관리전환 등)

- ① 법 제17조 각 호 외의 부분 본문에 따라 유상 관리전환을 하는 경우 해당 재산가액은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 결정한다.
 1. 증권: 제43조 및 제44조를 준용하여 산출한 가액
 2. 증권 외의 국유재산: 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등(이하 “감정평가법인등”이라 한다) 중 하나의 감정평가법인등이 평가한 가액
- ② 법 제17조 각 호 외의 부분 단서에 따라 무상 관리전환을 할 경우 해당 재산가액은 국유재산의 대장에 기록된 가격(이하 “대장가격”이라 한다)으로 한다.
- ③ 법 제17조에 따라 국유재산을 사용하도록 하는 경우 사용료의 결정에 관하여는 제29조 또는 제67조의8을 준용한다.

5) 영구시설물의 축조 금지 (법 제18조)

- ① 국가 외의 자는 국유재산에 건물, 교량 등 구조물과 그 밖의 영구시설물을 축조하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 기부를 조건으로 축조하는 경우
 2. 다른 법률에 따라 국가에 소유권이 귀속되는 공공시설을 축조하는 경우
 - 2의2. 제50조제2항에 따라 매각대금을 나누어 내고 있는 일반재산으로서 대통령령으로 정하는 경우

영 제13조의2 (영구시설물의 축조)

법 제18조제1항제2호의2에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 제55조제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 재산으로서 매각대금의 2분의 1 이상을 낸 경우
- 1의2. 제55조제2항제1호의2에 해당하는 재산으로서 매각대금의 5분의 1 이상을 낸 경우
2. 제55조제2항제3호에 해당하는 토지로서 그 토지에 있는 사유건물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 파손된 경우
3. 제55조제3항제3호의2에 해당하는 재산으로서 매각대금의 5분의 1 이상을 낸 경우
4. 제55조제2항제9호에 해당하는 토지로서 매각대금의 5분의 1 이상을 낸 경우

3. 지방자치단체나 「지방공기업법」에 따른 지방공기업(이하 “지방공기업”이라 한다)이 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제1호의 사회기반시설 중 주민생활을 위한 문화시설, 생활체육시설 등 기획재정부령으로 정하는 사회기반시설을 해당 국유재산 소관 중앙관서의 장과 협의를 거쳐 총괄청의 승인을 받아 축조하는 경우
 4. 제59조의2에 따라 개발하는 경우
 5. 법률 제4347호 지방교육자치에관한법을 시행 전에 설립한 초등학교·중학교·고등학교 및 특수학교에 총괄청 및 관련 중앙관서의 장과 협의를 거쳐 교육부장관의 승인을 받아 「학교시설사업 촉진법」 제2조제1호에 따른 학교시설을 증축 또는 개축하는 경우
 6. 그 밖에 국유재산의 사용 및 이용에 지장이 없고 국유재산의 활용가치를 높일 수 있는 경우로서 대부계약의 사용목적 달성을 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우
- ② ① 단서에 따라 영구시설물의 축조를 허용하는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준 및 절차에 따라 그 영구시설물의 철거 등 원상회복에 필요한 비용의 상당액에 대하여 이행을 보증하는 조치를 하게 하여야 한다.

6) 국유재산에 관한 법령의 협의 (법 제19조)

각 중앙관서의 장은 국유재산의 관리·처분에 관련된 법령을 제정·개정하거나 폐지하려면 그 내용에 관하여 총괄청 및 감사원과 협의하여야 한다.

7) 직원의 행위 제한 (법 제20조)

- ① 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원은 그 처리하는 국유재산을 취득하거나 자기의 소유재산과 교환하지 못한다. 다만, 해당 총괄청이나 중앙관서의 장의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② ①을 위반한 행위는 무효로 한다.

II. 총괄청

1 총괄청의 감사 등 (법 제21조)

- ① 총괄청은 중앙관서의 장등에 해당 국유재산의 관리상황에 관하여 보고하게 하거나 자료를 제출하게 할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 소관 행정재산 중 대통령령으로 정하는 유휴 행정재산 현황을 매년 1월 31일까지 총괄청에 보고하여야 한다.

영 제14조 (유휴 행정재산의 보고)

- ① 법 제21조제2항에서 “대통령령으로 정하는 유휴 행정재산”이란 법 제5조제1항제1호에 해당하는 행정재산으로서 법 제6조제2항 각 호의 행정재산으로 사용되지 아니하거나 사용할 필요가 없게 된 재산을 말한다.
- ② 법 제21조제2항에 따라 중앙관서의 장이 총괄청에 보고하여야 할 유휴 행정재산의 현황은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 전년도말 기준의 유휴 행정재산 총괄 현황 및 세부 재산 명세
 - 2. 유휴 행정재산의 발생 사유
 - 3. 전년도 관리 현황 및 향후 활용계획
 - 4. 그 밖에 총괄청이 유휴 행정재산의 현황을 파악하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 총괄청은 중앙관서의 장등의 재산 관리상황과 유휴 행정재산 현황을 감사(監査)하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

영 제15조 (감사 등)

- ① 총괄청은 조달청의 지원을 받아 법 제21조제3항에 따른 감사를 할 수 있다.
- ② 총괄청은 제1항에 따른 감사 결과 위법하거나 부당하다고 인정되는 사실이 있으면 해당 중앙관서의 장등에 그 시정을 요구하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 필요한 조치를 요구받은 중앙관서의 장등은 그 이행결과를 총괄청과 감사원에 통보하여야 한다.

2 총괄청의 용도폐지 요구 등 (법 제22조)

- ① 총괄청은 중앙관서의 장에게 그 소관에 속하는 국유재산의 용도를 폐지하거나 변경할 것을 요구할 수 있으며 그 국유재산을 관리전환하게 하거나 총괄청에 인계하게 할 수 있다.
- ② 총괄청은 ①의 조치를 하려면 미리 그 내용을 중앙관서의 장에게 통보하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.
- ③ 총괄청은 중앙관서의 장이 정당한 사유 없이 제1항에 따른 용도폐지 등을 이행하지 아니하는 경우에는 직권으로 용도폐지 등을 할 수 있다.
- ④ ③에 따라 직권으로 용도폐지된 재산은 제8조의2에 따라 행정재산의 사용 승인이 철회된 것으로 본다.

3 용도폐지된 재산의 처리 (법 제23조)

총괄청은 용도를 폐지함으로써 일반재산으로 된 국유재산에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 처리방법을 지정하거나 이를 인계받아 직접 처리할 수 있다.

4 중앙관서의 장의 지정 (법 제24조)

총괄청은 국유재산의 관리·처분에 관한 소관 중앙관서의 장이 없거나 분명하지 아니한 국유재산에 대하여 그 소관 중앙관서의 장을 지정한다.

5 총괄사무의 위임 및 위탁 (법 제25조)

총괄청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법에서 규정하는 총괄에 관한 사무의 일부를 조달청장 또는 지방자치단체의 장에게 위임하거나 정부출자기업체 또는 특별법에 따라 설립된 법인으로서 대통령령으로 정하는 자에게 위탁할 수 있다.

6 국유재산정책심의위원회 (법 제26조)

- ① 국유재산의 관리·처분에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 총괄청에 국유재산정책심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
 1. 국유재산의 중요 정책방향에 관한 사항
 2. 국유재산과 관련한 법령 및 제도의 개정·폐지에 관한 중요 사항
 - 2의2. 제8조의2에 따른 행정재산의 사용 승인 철회에 관한 사항
 3. 제9조에 따른 국유재산종합계획의 수립 및 변경에 관한 중요 사항
 4. 제16조제2항에 따른 소관 중앙관서의 장의 지정 및 제22조제3항에 따른 직권 용도폐지에 관한 사항
 - 4의2. 제17조제2호다목에 따른 무상 관리전환에 관한 사항
 - 4의3. 제26조의2에 따른 국유재산관리기금의 관리·운용에 관한 사항
 5. 제57조에 따른 일반재산의 개발에 관한 사항
 6. 제60조에 따른 현물출자에 관한 중요 사항
 - 6의2. 「국유재산특례제한법」 제6조에 따른 국유재산특례의 신설등 및 같은 법 제7조에 따른 국유재산특례의 점검·평가에 관한 사항
 7. 그 밖에 국유재산의 관리·처분 업무와 관련하여 총괄청이 중요하다고 인정한 사항
- ② 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원회의 위원장은 기획재정부장관이 되고, 위원은 관계 중앙행정기관의 소속 공무원과 국유재산 분야에 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 기획재정부장관이 임명 또는 위촉한다. 이 경우 공무원이 아닌 위원의 정수는 전체 위원 정수의 과반수가 되어야 한다.
- ④ 위원회를 효율적으로 운영하기 위하여 위원회에 분야별 분과위원회를 둘 수 있다. 이 경우 분과위원회의 심의는 위원회의 심의로 본다.
- ⑤ ①부터 ④까지에서 규정한 사항 외에 위원회 및 분과위원회의 조직과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Ⅲ. 국유재산관리기금

1 국유재산관리기금의 설치 (법 제26조의2)

국유재산의 원활한 수급과 개발 등을 통한 국유재산의 효용을 높이기 위하여 국유재산관리기금을 설치한다.

2 국유재산관리기금의 조성 (법 제26조의3)

국유재산관리기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.

1. 정부의 출연금 또는 출연재산
2. 다른 회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
3. 제26조의4에 따른 차입금
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 총괄청 소관 일반재산(증권은 제외한다)과 관련된 수입금
 - 가. 대부료, 변상금 등 재산관리에 따른 수입금
 - 나. 매각, 교환 등 처분에 따른 수입금
5. 총괄청 소관 일반재산에 대한 제57조의 개발에 따른 관리·처분 수입금
6. 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 재원 외에 국유재산관리기금의 관리·운용에 따른 수입금

3 자금의 차입 (법 제26조의4)

- ① 총괄청은 국유재산관리기금의 관리·운용을 위하여 필요한 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 국유재산관리기금의 부담으로 금융회사 등이나 다른 회계 또는 다른 기금으로부터 자금을 차입할 수 있다.
- ② 총괄청은 국유재산관리기금의 운용을 위하여 필요할 때에는 국유재산관리기금의 부담으로 자금을 일시차입할 수 있다.
- ③ ②에 따른 일시차입금은 해당 회계연도 내에 상환하여야 한다.

4 국유재산관리기금의 용도 (법 제26조의5)

- ① 국유재산관리기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다.
 - 1. 국유재산의 취득에 필요한 비용의 지출
 - 2. 총괄청 소관 일반재산의 관리·처분에 필요한 비용의 지출
 - 3. 제26조의4에 따른 차입금의 원리금 상환
 - 4. 제26조의6에 따른 국유재산관리기금의 관리·운용에 필요한 위탁료 등의 지출
 - 5. 제42조제1항에 따른 총괄청 소관 일반재산 중 부동산의 관리·처분에 관한 사무의 위임·위탁에 필요한 귀속금 또는 위탁료 등의 지출
 - 6. 제57조에 따른 개발에 필요한 비용의 지출
 - 7. 「국가재정법」 제13조에 따른 다른 회계 또는 다른 기금으로의 전출금
 - 8. 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 용도 외에 국유재산관리기금의 관리·운용에 필요한 비용의 지출
- ② 국유재산관리기금에서 취득한 재산은 일반회계 소속으로 한다.

5 국유재산관리기금의 관리·운용 (법 제26조의6)

- ① 국유재산관리기금은 총괄청이 관리·운용한다.
- ② 총괄청은 국유재산관리기금의 관리·운용에 관한 사무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사(이하 “한국자산관리공사”라 한다)에 위탁할 수 있다.

6 국유재산관리기금의 회계기관 (법 제26조의7)

- ① 총괄청은 소속 공무원 중에서 국유재산관리기금의 수입과 지출에 관한 업무를 수행할 기금수입징수관, 기금재무관, 기금지출관 및 기금출납공무원을 임명하여야 한다.
- ② 총괄청이 제26조의6제2항에 따라 국유재산관리기금의 관리·운용에 관한 사무의 일부를 한국자산관리공사에 위탁한 경우에는 국유재산관리기금의 출납업무 수행을 위하여 한국자산관리공사의 임원 중에서 기금수입 담당임원과 기금지출원인행위 담당임원을, 한국자산관리공사의 직원 중에서 기금지출원과 기금출납원을 각각 임명하여야 한다. 이 경우 기금수입 담당임원은 기금수입징수관의 직무를, 기금지출원인행위 담당임원은 기금재무관의 직무를, 기금지출원은 기금지출관의 직무를, 기금출납원은 기금출납공무원의 직무를 수행한다.

제2장 행정재산

1. 처분의 제한 (법 제27조)

이론

- ① 행정재산은 처분하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교환하거나 양여할 수 있다.
 - 1. 공유(公有) 또는 사유재산과 교환하여 그 교환받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우
 - 2. 대통령령으로 정하는 행정재산을 직접 공용이나 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 양여하는 경우
- ② ①제1호에 따라 교환하는 경우에는 제54조제2항부터 제4항까지를 준용하고, 제1항제2호에 따라 양여하는 경우에는 제55조제2항·제3항을 준용한다. 이 경우 “일반재산”은 “행정재산”으로 본다.
- ③ ①제1호에 따른 교환에 관한 교환목적·가격 등의 확인사항, 제1항제2호에 따라 양여하는 경우 제55조제3항의 준용에 따라 총괄청과 협의하여야 하는 사항, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제19조 (행정재산의 교환·양여)

- ① 법 제27조제1항제1호에 따른 교환에 관하여는 제57조를 준용하고, 법 제27조제1항제2호에 따른 양여에 관하여는 제59조를 준용한다.

영 제57조 (교환)

- ① 법 제54조제1항에 따라 교환하는 재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 서로 유사한 재산이어야 한다.
 - 1. 공유재산(公有財産)과 교환하는 경우
 - 2. 새로운 관사를 취득하기 위하여 노후화된 기존 관사와 교환하는 경우

② 제1항에서 서로 유사한 재산의 교환은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 토지를 토지와 교환하는 경우
2. 건물을 건물과 교환하는 경우
3. 양쪽 또는 어느 한 쪽의 재산에 건물(공작물을 포함한다)이 있는 토지인 경우에 주된 재산(그 재산의 가액이 전체 재산가액의 2분의 1 이상인 재산을 말한다)이 서로 일치하는 경우
4. 동산(動産)을 동산과 교환하는 경우

③ 중앙관서의 장등은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교환해서는 아니 된다. 다만, 제3호 또는 제4호에 해당하는 일반재산이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 그 밖의 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우
2. 장래에 도로·항만·공항 등 공공용 시설로 활용할 수 있는 재산으로서 보존·관리할 필요가 있는 경우
3. 교환으로 취득하는 재산에 대한 구체적인 사용계획 없이 교환하려는 경우
4. 한쪽 재산의 가격이 다른 쪽 재산 가격의 4분의 3(법 제54조제1항제2호에 따른 교환인 경우에는 2분의 1을 말한다) 미만인 경우. 다만, 교환 대상 재산이 공유재산인 경우는 제외한다.
5. 교환한 후 남은 국유재산의 효용이 뚜렷하게 감소되는 경우
6. 교환 상대방에게 건물을 신축하게 하고 그 건물을 교환으로 취득하려는 경우
7. 그 밖에 법 제9조제4항제3호에 따른 처분기준에서 정한 교환제한대상에 해당하는 경우

④ 법 제54조제1항제4호에서 “해당 재산 소유자가 사유토지만으로는 진입·출입이 곤란한 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.

1. 사유재산 소유자가 사유토지만으로는 진입·출입이 곤란한 경우
2. 국가의 점유로 인하여 해당 사유재산의 효용이 현저하게 감소된 경우
3. 2016년 3월 2일 전부터 사유재산 소유자가 소유한 건물로 점유·사용되고 있는 일반 재산인 토지로서 해당 토지의 향후 행정재산으로서의 활용가능성이 현저하게 낮은 경우

- ⑤ 중앙관서의 장등은 일반재산을 교환하려는 경우에는 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 교환목적, 교환대상자, 교환재산의 가격 및 교환자금의 결제방법 등을 명백히 하여야 한다.
- ⑥ 공유재산과 교환하려는 경우에는 제42조제1항에도 불구하고 중앙관서의 장등과 지방자치단체가 협의하여 개별공시지가로 산출된 금액이나 하나 이상의 감정평가법인등의 평가액을 기준으로 하여 교환할 수 있다.
- ⑦ 중앙관서의 장등은 동산과 동산을 교환하려는 경우에는 미리 총괄청과 협의하여야 한다.
- ⑧ 법 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자는 해당 일반재산을 교환하려는 경우에는 미리 총괄청의 승인을 받아야 한다.

- ② 법 제27조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 행정재산”이란 제58조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.

영 제58조 (양여)

- ① 법 제55조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 일반재산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.
 1. 국가 사무에 사용하던 재산을 그 사무를 이관받은 지방자치단체가 계속하여 그 사무에 사용하는 일반재산
 2. 지방자치단체가 청사 부지로 사용하는 일반재산. 이 경우 종전 내무부 소관의 토지로서 1961년부터 1965년까지의 기간에 그 지방자치단체로 양여할 조건을 갖추었으나 양여하지 못한 재산을 계속하여 청사 부지로 사용하는 일반재산에 한정한다.
 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조에 따라 지방자치단체(특별시·광역시·경기도와 그 관할구역의 지방자치단체는 제외한다)의 장이 시행하는 도로시설(1992년 이전에 결정된 도시·군관리계획에 따른 도시·군계획시설을 말한다)사업 부지에 포함되어 있는 총괄청 소관의 일반재산
 4. 「도로법」 제14조부터 제18조까지의 규정에 따른 도로(2004년 12월 31일 이전에 그 도로에 포함된 경우로 한정한다)에 포함되어 있는 총괄청 소관의 일반재산
 5. 「5·18민주화운동 등에 관한 특별법」 제5조에 따른 기념사업을 추진하는 데에 필요한 일반재산

II. 행정재산의 관리

1 국유재산책임관의 임명 등 (법 제27조의2)

- ① 중앙관서의 장은 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 관서의 고위공무원으로서 기획 업무를 총괄하는 직위에 있는 자를 국유재산책임관으로 임명하여야 한다.
- ② 국유재산책임관의 업무는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 제9조제2항에 따른 소관 국유재산의 관리·처분에 관한 계획과 같은 조 제7항에 따른 집행계획에 관한 업무
 - 2. 제69조에 따른 국유재산관리운용보고에 관한 업무
 - 3. 제1호 및 제2호에 따른 업무 외에 국유재산 관리·처분 업무와 관련하여 대통령령으로 정하는 업무
- ③ 국유재산책임관의 임명은 중앙관서의 장이 소속 관서에 설치된 직위를 지정하는 것으로 갈음할 수 있다.

2 관리사무의 위임 (법 제28조)

- ① 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속 공무원에게 그 소관에 속하는 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 제1항에 따라 위임을 받은 공무원의 사무의 일부를 분장하는 공무원을 둘 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 다른 중앙관서의 장의 소속 공무원에게 그 소관에 속하는 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장은 그 소관에 속하는 행정재산의 관리에 관한 사무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 장이나 그 소속 공무원에게 위임할 수 있다.
- ⑤ ①부터 ④까지의 규정에 따른 사무의 위임은 중앙관서의 장이 해당 기관에 설치된 직위를 지정함으로써 갈음할 수 있다.

영 제20조 (관리사무의 위임)

- ① 중앙관서의 장은 법 제28조제1항 및 제2항에 따라 그 소속 공무원에게 행정재산 관리에 관한 사무를 위임하거나 분장하게 한 경우에는 그 뜻을 감사원에 통지하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 법 제28조제3항에 따라 다른 중앙관서의 장의 소속 공무원에게 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임하려는 경우에는 위임받을 공무원 및 직위와 위임할 사무의 범위에 관하여 해당 중앙관서의 장의 의견을 들어 위임하고, 그 사실을 감사원에 통지하여야 한다.
- ③ 중앙관서의 장은 법 제28조제4항에 따라 지방자치단체의 장 또는 그 소속 공무원에게 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임하려는 경우에는 위임받을 공무원 및 직위와 위임할 사무의 범위에 관하여 해당 지방자치단체를 감독하는 중앙관서의 장의 의견을 들어 위임하고, 그 사실을 감사원에 통지하여야 한다.

3 관리위탁 (법 제29조)

- ① 중앙관서의 장은 행정재산을 효율적으로 관리하기 위하여 필요하면 국가기관 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁(이하 “관리위탁”이라 한다)할 수 있다.
- ② ①에 따라 관리위탁을 받은 자는 미리 해당 중앙관서의 장의 승인을 받아 위탁받은 재산의 일부를 사용·수익하거나 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.
- ③ 관리위탁을 받을 수 있는 자의 자격, 관리위탁 기간, 관리위탁을 받은 재산의 사용료, 관리현황에 대한 보고, 그 밖에 관리위탁에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제21조 (관리위탁을 받을 자의 자격)

법 제29조에 따라 행정재산의 관리를 위탁(이하 “관리위탁”이라 한다)할 때에는 해당 재산의 규모, 용도 등을 고려하여 재산의 관리를 위하여 특별한 기술과 능력이 필요한 경우에는 그 기술과 능력을 갖춘 자 등 해당 재산을 관리하기에 적합한 자에게 관리위탁하여야 한다.

영 제22조 (관리위탁 기간 등)

- ① 관리위탁의 기간은 5년 이내로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 관리위탁을 갱신할 수 있다.
 1. 관리위탁한 재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용이나 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우

2. 법 제29조에 따라 관리위탁을 받은 자(이하 “관리수탁자”라 한다)가 제21조에 따른 관리위탁을 받을 자격을 갖추지 못하게 된 경우
 3. 관리수탁자가 관리위탁 조건을 위반한 경우
 4. 관리위탁이 필요하지 아니하게 된 경우
- ② 관리수탁자가 법 제29조제2항에 따라 위탁받은 재산의 일부를 사용·수익하거나 다른 사람에게 사용·수익하게 하려는 경우에는 관리위탁 기간 내에서 하여야 한다.

영 제23조 (관리위탁 재산의 관리)

- ① 관리수탁자는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 공익목적에 맞게 위탁받은 재산을 관리하여야 하며, 그 재산에 손해가 발생한 경우에는 지체 없이 소관 중앙관서의 장에 보고하여야 한다.
- ② 관리수탁자는 위탁받은 재산의 원형이 변경되는 대규모의 수리 또는 보수를 하려면 소관 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 필요한 최소한의 조치를 한 후 지체 없이 그 내용을 중앙관서의 장에게 보고하여야 한다.

영 제24조 (관리위탁 재산의 사용료 등)

- ① 법 제29조에 따라 위탁받은 재산을 사용·수익하는 자에게서 받는 사용료는 제29조 및 제67조의8의 사용료율과 산출방법에 따라 산출된 금액을 기준으로 하되, 예상수익을 고려하여 중앙관서의 장이 결정한다.
- ② 중앙관서의 장은 1년을 단위로 관리수탁자에게 지급할 총지출이 관리수탁자로부터 받을 총수입을 초과하는 경우에는 그 차액을 관리수탁자에게 지급하여야 하며, 총수입이 총지출을 초과하는 경우에는 그 차액을 국고에 납입하게 하여야 한다. 이 경우 지출 및 수입의 범위는 기획재정부령으로 정한다.

영 제25조 (관리현황에 대한 보고 등)

- ① 관리수탁자는 위탁받은 재산의 연간 관리현황을 다음 연도 1월 31일까지 해당 중앙관서의 장에게 보고하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 필요한 경우 관리위탁 재산의 관리현황을 확인·조사하거나 관리수탁자가 보고하도록 할 수 있다.

Ⅲ. 사용허가 등

1 사용허가 (법 제30조)

- ① 중앙관서의 장은 다음 각 호의 범위에서만 행정재산의 사용허가를 할 수 있다.
1. 공용·공공용·기업용 재산: 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위
 2. 보존용재산: 보존목적의 수행에 필요한 범위
- ② ①에 따라 사용허가를 받은 자는 그 재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙관서의 장의 승인을 받아 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.
1. 기부를 받은 재산에 대하여 사용허가를 받은 자가 그 재산의 기부자이거나 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인인 경우
 2. 지방자치단체나 지방공기업이 행정재산에 대하여 제18조제1항제3호에 따른 사회기반시설로 사용·수익하기 위한 사용허가를 받은 후 이를 지방공기업 등 대통령령으로 정하는 기관으로 하여금 사용·수익하게 하는 경우

영 제26조 (기부채납 재산 등의 전대)

- ① 법 제30조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 사용허가를 받은 행정재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 하려면 다음 각 호의 사항을 적은 승인신청서를 중앙관서의 장에게 제출해야 한다.
1. 전대(轉貸)하는 재산의 표시
 2. 전대하는 재산의 사용목적, 수익방법 및 사용·수익기간
 3. 해당 재산을 전대받으려는 자의 성명 및 주소
- ② 법 제30조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 전대받는 자의 사용·수익기간은 전대하는 자의 사용허가기간의 남은 기간을 초과할 수 없다.
- ③ 법 제30조제2항제2호에서 “지방공기업 등 대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.
1. 「지방공기업법」에 따른 지방공기업(이하 “지방공기업”이라 한다)
 2. 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)
 3. 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공익법인
 4. 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업(이하 “사회적기업”이라 한다)

5. 「협동조합 기본법」 제2조제1호에 따른 협동조합(이하 “협동조합”이라 한다) 및 같은 조 제3호에 따른 사회적협동조합(이하 “사회적협동조합”이라 한다)
6. 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업(이하 “자활기업”이라 한다)
7. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업(이하 “마을기업”이라 한다)
8. 그 밖에 제1호부터 제7호까지의 규정에 따른 기관과 유사한 기관으로서 국유재산의 공공가치와 활용가치를 저해하지 않은 범위에서 국유재산을 사용·수익할 수 있는 기관

- ③ 중앙관서의 장은 제2항 단서에 따른 사용·수익이 그 용도나 목적에 장애가 되거나 원상회복이 어렵다고 인정되면 승인하여서는 아니 된다.

2 사용허가의 방법 (법 제31조)

- ① 행정재산을 사용허가하려는 경우에는 그 뜻을 공고하여 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 사용허가의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의(隨意)의 방법으로 할 수 있다.

영 제27조 (사용허가의 방법)

- ① 법 제31조제1항에 따른 경쟁입찰은 1개 이상의 유효한 입찰이 있는 경우 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 한다.
- ② 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제31조제1항 단서에 따라 제한경쟁이나 지명경쟁의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다. <개정 2011. 4. 1.>
 1. 토지의 용도 등을 고려할 때 해당 재산에 인접한 토지의 소유자를 지명하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우
 - 1의2. 제3항에 따른 사용허가의 신청이 경합하는 경우
 2. 그 밖에 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 사용허가 받는 자의 자격을 제한하거나 지명할 필요가 있는 경우
- ③ 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제31조제1항 단서에 따라 수의의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다.

1. 주거용으로 사용허가를 하는 경우
2. 경작용으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우
3. 외교상 또는 국방상의 이유로 사용·수익 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우
4. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유가 발생하여 재해 복구나 구호의 목적으로 사용허가를 하는 경우
- 4의2. 법 제18조제1항제3호에 따른 사회기반시설로 사용하려는 지방자치단체나 지방공기업에 사용허가를 하는 경우
5. 법 제34조제1항 또는 다른 법률에 따라 사용료 면제의 대상이 되는 자에게 사용허가를 하는 경우
6. 국가와 재산을 공유하는 자에게 국가의 지분에 해당하는 부분에 대하여 사용허가를 하는 경우
7. 국유재산의 관리·처분에 지장이 없는 경우로서 사용목적이나 계절적 요인 등을 고려하여 6개월 미만의 사용허가를 하는 경우
8. 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 경우
9. 그 밖에 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 경쟁입찰에 부치기 곤란하다고 인정되는 경우
- ④ 입찰공고에는 해당 행정재산의 사용료 예정가격 등 경쟁입찰에 부치려는 사항을 구체적으로 밝히야 하고, 사용허가 신청자에게 공고한 내용을 통지하여야 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산에 대하여 일반경쟁입찰을 두 번 실시하여도 낙찰자가 없는 재산에 대하여는 세 번째 입찰부터 최초 사용료 예정가격의 100분의 20을 최저한도로 하여 매 회 100분의 10의 금액만큼 그 예정가격을 낮추는 방법으로 조정할 수 있다.

영 제28조 (사용허가부)

- ① 중앙관서의 장은 그 소관에 속하는 행정재산에 대하여 다음 각 호의 사항을 적은 사용허가부(使用許可簿)를 갖추어 두어야 한다.
 1. 재산의 표시
 2. 사용목적
 3. 사용허가 받은 자의 성명 및 주소
 4. 허가 조건
 5. 사용허가기간

6. 사용료

7. 허가일

8. 기부받은 재산에 대하여 사용허가를 받은 자가 법 제30조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 중앙관서의 장의 승인을 받아 다른 사람에게 해당 재산을 사용·수익하게 한 경우에는 그에 관한 사항

② 제1항의 사용허가부는 전자적 처리를 할 수 없는 특별한 사유가 없으면 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리하여야 한다.

② ①에 따라 경쟁에 부치는 경우에는 총괄청이 지정·고시하는 정보처리장치를 이용하여 입찰공고·개찰·낙찰선언을 한다. 이 경우 중앙관서의 장은 필요하다고 인정하면 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있으며, 같은 재산에 대하여 수 회의 입찰에 관한 사항을 일괄하여 공고할 수 있다.

③ 행정재산의 사용허가에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정을 준용한다.

3 사용료 (법 제32조)

① 행정재산을 사용허가한 때에는 대통령령으로 정하는 요율(料率)과 산출방법에 따라 매년 사용료를 징수한다. 다만, 연간 사용료가 대통령령으로 정하는 금액 이하인 경우에는 사용허가기간의 사용료를 일시에 통합 징수할 수 있다.

영 제29조 (사용료율과 사용료 산출방법)

① 법 제32조제1항에 따른 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 월 단위, 일 단위 또는 시간 단위로 계산할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재산의 가액에 해당 요율을 곱한 금액으로 하되, 제6호 단서의 경우에는 총괄청이 해당 요율이 적용되는 한도를 정하여 고시할 수 있다.

1. 경작용(「농지법 시행령」 제2조제3항제2호에 해당하는 시설로 직접 사용하는 용도를 포함한다) 또는 목축용인 경우: 1천분의 10 이상

1의2. 「수산업법」에 따른 어업, 「내수면어업법」에 따른 내수면어업 또는 「양식산업발전법」에 따른 양식업(이하 이 호에서 “어업등”이라 한다)에 직접 사용하는 경우(어업등의 영위에 필요한 다음 각 목의 시설로 직접 사용하는 경우를 포함한다): 1천분의 10 이상

- 가. 어구 등 어업등에 사용하는 장비를 보관하기 위한 시설
- 나. 수산종자 생산시설, 수산종자 배양장 등 수산자원 육성시설
- 다. 어업등으로 생산한 생산물의 건조, 간이 보관 시설 및 패류의 껍데기를 까기 위한 시설
- 라. 해수 취수·배수 및 여과를 위한 시설
- 마. 어업등으로 생산한 생산물 또는 어업등에 사용하는 장비를 선박에서 육지로 이동하기 위한 하역시설(생산물의 보관시설은 제외한다)
- 바. 그 밖에 어업등을 영위하기 위하여 필요한 시설로서 기획재정부장관이 정하여 고시하는 시설
2. 주거용인 경우: 1천분의 20 이상(「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자가 주거용으로 사용하는 경우: 1천분의 10 이상)
3. 행정목적의 수행에 사용하는 경우: 1천분의 25 이상
- 3의2. 지방자치단체가 해당 지방자치단체의 행정목적 수행에 사용하는 경우: 1천분의 25 이상
- 3의3. 지방자치단체나 지방공기업이 법 제18조제1항제3호에 따른 사회기반시설로 사용하는 경우: 1천분의 25 이상
4. 공무원의 후생목적으로 사용하는 경우: 1천분의 40 이상
5. 「사회복지사업법」 제2조제1호에 따른 사회복지사업에 직접 사용하는 경우 및 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 시행령」 제5조제1항제1호·제2호에 따른 종교단체가 그 고유목적 사업에 직접 사용하는 경우: 1천분의 25 이상
6. 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인(이하 “소상공인”이라 한다)이 경영하는 업종(「중소기업창업 지원법」 제5조제1항 단서에 해당하는 업종은 제외한다)에 직접 사용하는 경우: 1천분의 30 이상. 다만, 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우에는 1천분의 10 이상의 요율을 적용한다.
- 6의2. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(소상공인은 제외하며, 이하 “중소기업”이라 한다)이 경영하는 업종(「중소기업창업 지원법」 제5조제1항 단서에 해당하는 업종은 제외한다)에 직접 사용하는 경우로서 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우: 1천분의 30 이상

7. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합이 해당 법령에 따른 사업 목적 달성을 위해 직접 사용하는 경우: 1천분의 25 이상

가. 사회적기업

나. 협동조합 및 사회적협동조합

다. 자활기업

라. 마을기업

② ①에 따라 사용료를 계산할 때 해당 재산가액은 다음 각 호의 방법으로 산출한다. 이 경우 제1호, 제2호 및 제3호 본문에 따른 재산가액은 허가기간 동안 연도마다 결정하고, 제3호 단서에 따른 재산가액은 감정평가일부터 3년 이내에만 적용할 수 있다.

1. 토지: 사용료 산출을 위한 재산가액 결정 당시의 개별공시지가(「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 해당 토지의 개별공시지가로 하며, 해당 토지의 개별공시지가가 없으면 같은 법 제8조에 따른 공시지가를 기준으로 하여 산출한 금액을 말한다. 이하 같다)를 적용한다.

2. 주택: 사용료 산출을 위한 재산가액 결정 당시의 주택가격으로서 다음 각 목의 구분에 따른 가격으로 한다.

가. 단독주택: 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제17조에 따라 공시된 해당 주택의 개별주택가격

나. 공동주택: 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제18조에 따라 공시된 해당 주택의 공동주택가격

다. 개별주택가격 또는 공동주택가격이 공시되지 아니한 주택: 「지방세법」 제4조 제1항 단서에 따른 시가표준액

3. 그 외의 재산: 「지방세법」 제4조제2항에 따른 시가표준액으로 한다. 다만, 해당 시가표준액이 없는 경우에는 하나의 감정평가법인등의 평가액을 적용한다.

③ 경작용으로 사용허가하는 경우의 사용료는 제1항제1호에 따라 산출한 사용료와 최근 공시된 해당 시·도의 농가별 단위면적당 농업 총수입(서울특별시·인천광역시는 경기도, 대전광역시·세종특별자치시는 충청남도, 광주광역시는 전라남도, 대구광역시는 경상북도, 부산광역시·울산광역시는 경상남도의 통계를 각각 적용한다)의 10분의 1에 해당하는 금액 중 적은 금액으로 할 수 있다.

④ 국유재산인 토지의 공중 또는 지하 부분을 사용허가하는 경우의 사용료는 제1항에 따라 산출된 사용료에 그 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적절한 비율을 곱하여 산정한 금액으로 한다.

- ⑤ 제1항에 따른 사용료는 공개하여야 하며, 그 공개한 사용료 미만으로 응찰한 입찰서는 무효로 한다.
- ⑥ 경쟁입찰로 사용허가를 하는 경우 첫해의 사용료는 최고입찰가로 결정하고, 2차 연도 이후 기간(사용허가를 갱신하지 아니한 사용허가기간 중으로 한정한다)의 사용료는 다음의 계산식에 따라 산출한다. 다만, 제1항제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우 해당 기간의 사용료는 같은 항 제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 각각 산출한 사용료로 한다.
- $$[(\text{입찰로 결정된 첫해의 사용료}) \times (\text{제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액}) \div (\text{입찰 당시의 재산가액})]$$
- ⑦ 보존용재산을 사용허가하는 경우에 재산의 유지·보존을 위하여 관리비가 특히 필요할 때에는 사용료에서 그 관리비 상당액을 뺀 나머지 금액을 징수할 수 있다.
- ⑧ 제7항의 경우에 해당 보존용재산이 훼손되었을 때에는 공제된 관리비 상당액을 추징한다.
- ⑨ 제7항의 관리비의 범위는 기획재정부령으로 정한다.

영 제30조 (사용료의 납부시기 등)

- ① 법 제32조제1항 및 제65조의9제1항에 따른 사용료는 선납하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 사용료의 납부기한은 사용허가를 한 날부터 60일 이내로 하되, 사용·수익을 시작하기 전으로 한다. 다만, 중앙관서의 장은 부득이한 사유로 납부기한까지 사용료를 납부하기 곤란하다고 인정될 때에는 납부기한을 따로 정할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 대상과 기간을 정하여 고시하는 경우에는 해당 기간에 납부기한이 도래하거나 납부고지된 법 제32조제1항에 따른 사용료를 고시로 정하는 바에 따라 1년의 범위에서 미루어 내게 할 수 있다.
- ④ 법 제32조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 금액 이하”란 20만원 이하를 말한다.
- ⑤ 법 제32조제2항 전단에 따라 사용료를 나누어 내게 하려는 경우에는 사용료가 50만원을 초과하는 경우에만 연 12회 이내에서 나누어 내게 할 수 있다. 이 경우 남은 금액에 대해서는 시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신품리를 고려하여 총괄청이 고시하는 이자율(이하 “고시이자율”이라 한다)을 적용하여 산출한 이자를 붙여야 한다.
- ⑥ 법 제32조제2항 후단에서 “대통령령으로 정하는 금액 이상”이란 1천만원 이상을 말하고, “대통령령으로 정하는 금액의 범위”란 연간 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액의 범위를 말한다.

- ② ①의 사용료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 나누어 내게 할 수 있다. 이 경우 연간 사용료가 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에는 사용허가(허가를 갱신하는 경우를 포함한다)할 때에 그 허가를 받는 자에게 대통령령으로 정하는 금액의 범위에서 보증금을 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 하여야 한다.
- ③ 중앙관서의 장이 제30조에 따른 사용허가에 관한 업무를 지방자치단체의 장에게 위임한 경우에는 제42조 제6항을 준용한다.
- ④ ① 단서에 따라 사용료를 일시에 통합 징수하는 경우에 사용허가기간 중의 사용료가 증가 또는 감소되더라도 사용료를 추가로 징수하거나 반환하지 아니한다.
- ⑤ 법 제32조제2항 전단에 따라 사용료를 나누어 내게 하려는 경우에는 사용료가 50만원을 초과하는 경우에만 연 12회 이내에서 나누어 내게 할 수 있다. 이 경우 남은 금액에 대해서는 시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신금리를 고려하여 총괄청이 고시하는 이자율(이하 “고시이자율”이라 한다)을 적용하여 산출한 이자를 붙여야 한다. (영 제30조 제5항)

4 사용료의 조정 (법 제33조)

- ① 중앙관서의 장은 동일인(상속인이나 그 밖의 포괄승계인은 피승계인과 동일인으로 본다)이 같은 행정재산을 사용허가기간 내에서 1년을 초과하여 계속 사용·수익하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사용료를 조정할 수 있다.

영 제31조 (사용료의 조정)

법 제33조제1항에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 해당 연도의 사용료가 전년도 사용료(제29조제1항제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 연간 사용료가 변경된 경우에는 변경 전 연간 사용료를 말한다)보다 다음 각 호의 구분과 같이 증가한 경우를 말하며, 이 경우 조정되는 해당 연도 사용료의 산출방법은 다음 각 호의 구분과 같다.

1. 제29조제1항제1호, 제1호의2 및 제2호의 사용료가 5퍼센트 이상 증가한 경우(사용허가를 갱신하는 경우를 포함한다): 전년도 사용료보다 5퍼센트 증가된 금액
2. 제1호 외의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 경우
 - 가. 「상가건물 임대차보호법」 제2조제1항에 따른 상가건물로서 사용료가 5퍼센트 이상 증가한 경우(사용허가를 갱신하는 최초 연도의 경우는 제외한다): 전년도 사용료보다 5퍼센트 증가된 금액

나. 가목 외의 사용료가 9퍼센트 이상 증가한 경우(사용허가를 갱신하는 최초 연도의 경우는 제외한다): 전년도 사용료보다 9퍼센트 증가된 금액

- ② ①에 따라 조정되는 해당 연도 사용료의 산출방법은 대통령령으로 정한다.
- ③ 다른 법률에 따른 사용료나 점용료의 납부 대상인 행정재산이 이 법에 따른 사용료 납부 대상으로 된 경우 그 사용료의 산출에 관하여는 제1항 및 제2항을 준용한다.

5 사용료의 감면 (법 제34조)

- ① 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 면제할 수 있다.
 1. 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자나 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 사용허가하는 경우
 - 1의2. 건물 등을 신축하여 기부채납을 하려는 자가 신축기간에 그 부지를 사용하는 경우
 2. 행정재산을 직접 공용·공공용 또는 비영리 공익사업용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우
 3. 행정재산을 직접 비영리 공익사업용으로 사용하려는 대통령령으로 정하는 공공단체에 사용허가하는 경우

영 제32조 (사용료의 감면)

- ① 법 제34조제1항제1호에 따라 사용료를 면제할 때에는 사용료 총액이 기부받은 재산의 가액이 될 때까지 면제할 수 있되, 그 기간은 20년을 넘을 수 없다.
- ② 제1항에도 불구하고 법 제5조제1항제6호의 재산(이하 “지식재산”이라 한다)의 사용료 면제기간은 20년으로 한다.
- ③ 건물이나 그 밖의 시설물을 기부받은 경우에는 제1항의 사용료 총액에 그 건물이나 시설물의 부지사용료를 합산한다.
- ④ 제1항의 기부받은 재산의 가액 및 그 사용료 계산의 기준이 되는 재산의 가액과 제3항에 따라 사용료 총액에 합산할 부지사용료 계산의 기준이 되는 부지의 가액은 제29조제2항을 준용하여 산출하되, 최초의 사용허가 당시를 기준으로 하여 결정한다.
- ⑤ 지방자치단체는 법 제34조제1항제2호에 따라 사용료를 면제받으려면 그 재산의 취득 계획을 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.

- ⑥ 제5항에 따라 취득 계획을 제출받은 중앙관서의 장이 사용료를 면제하려는 경우 그 사용허가 기간은 1년을 초과해서는 아니 된다.

영 제33조 (공공단체의 범위)

법 제34조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 공공단체”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. 법령에 따라 정부가 자본금의 전액을 출자하는 법인
2. 법령에 따라 정부가 기본재산의 전액을 출연하는 법인

- ② 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변이나 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난으로 사용하지 못하게 되면 그 사용하지 못한 기간에 대한 사용료를 면제할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 행정재산의 형태·규모·내용연수 등을 고려하여 활용성이 낮거나 보수가 필요한 재산 등 대통령령으로 정하는 행정재산을 사용허가하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사용료를 감면할 수 있다.

영 제32조 (사용료의 감면)

- ⑦ 법 제34조제3항에서 “활용성이 낮거나 보수가 필요한 재산 등 대통령령으로 정하는 행정재산”이란 다음 각 호의 행정재산을 말하며, 같은 항에 따라 사용료를 감면하는 기준은 다음 각 호의 구분과 같다.
1. 통행이 어렵거나 경사지거나 부정형(不定形) 등의 사유로 활용이 곤란한 토지로서 면적이 100제곱미터(㎡) 이하이고 재산가액이 1천만원 이하인 경우: 사용료의 100분의 30을 감면
 2. 면적이 30제곱미터 이하인 토지로서 재산가액이 100만원 이하인 경우: 사용료의 100분의 30을 감면
 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건물로서 사용허가를 받은 자가 시설보수 비용을 지출하는 경우: 지출하는 보수비용에 상당하는 금액을 사용료에서 감면(최초 1회로 한정한다)
 - 가. 준공 후 20년이 지난 건물로서 원활한 사용을 위하여 보수가 필요한 경우
 - 나. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제12조에 따른 시설물의 안전등급 기준이 같은 영 별표 8에 따른 C등급 이하인 건물로서 안전관리를 위하여 보수가 필요한 경우
 - 다. 천재지변이나 그 밖의 재해 등으로 인하여 파손된 건물로서 별도의 보수가 필요한 경우

6 사용허가기간 (법 제35조)

- ① 행정재산의 사용허가기간은 5년 이내로 한다. 다만, 제34조제1항제1호의 경우에는 사용료의 총액이 기부를 받은 재산의 가액에 이르는 기간 이내로 한다.
- ② ①의 허가기간이 끝난 재산에 대하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 사용허가를 갱신할 수 있다. 다만, 수익의 방법으로 사용허가를 할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다.

영 제34조 (사용허가의 갱신 등)

- ① 법 제35조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 1. 법 제30조제1항의 사용허가 범위에 포함되지 아니한 경우
 2. 법 제36조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 3. 사용허가한 재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용이나 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우
 4. 사용허가 조건을 위반한 경우
 5. 중앙관서의 장이 사용허가 외의 방법으로 해당 재산을 관리·처분할 필요가 있다고 인정되는 경우
- ② 법 제35조제2항에 따라 사용허가를 갱신하는 경우 갱신된 사용허가 기간의 연간 사용료는 다음 각 호의 금액 중 큰 금액으로 한다. 다만, 제29조제1항제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우 해당 기간의 사용료는 같은 항 제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 각각 산출한 사용료로 한다.
 1. 제29조에 따라 산출한 사용료
 2. 다음 계산식에 따라 산출한 사용료

갱신하기 직전 연도의 연간 사용료 (제29조 제1항 제6호 단서 및 같은 항 제6호의2에 따라 연간 사용료가 변경된 경우에는 변경 전 연간 사용료를 말한다)	×	제9조 제항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액 갱신하기 직전 연도의 재산가액
---	---	--

- ③ ②에 따라 갱신받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.

7 사용허가의 취소와 철회 (법 제36조)

- ① 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 철회할 수 있다.
 1. 거짓 진술을 하거나 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖에 부정한 방법으로 사용허가를 받은 경우
 2. 사용허가 받은 재산을 제30조제2항을 위반하여 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우
 3. 해당 재산의 보존을 게을리하였거나 그 사용목적을 위배한 경우
 4. 납부기한까지 사용료를 납부하지 아니하거나 제32조제2항 후단에 따른 보증금 예치나 이행보증조치를 하지 아니한 경우
 5. 중앙관서의 장의 승인 없이 사용허가를 받은 재산의 원래 상태를 변경한 경우
- ② 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용이나 공공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에는 그 허가를 철회할 수 있다.
- ③ ②의 경우에 그 철회로 인하여 해당 사용허가를 받은 자에게 손실이 발생하면 그 재산을 사용할 기관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 보상한다.

영 제35조 (사용허가 철회로 인한 손실보상)

법 제36조제3항에 따른 보상액은 다음 각 호와 같다.

1. 사용허가 철회 당시를 기준으로 아직 남은 허가기간에 해당하는 시설비 또는 시설의 이전(수목의 옮겨심기를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 필요한 경비
2. 사용허가 철회에 따라 시설을 이전하거나 새로운 시설을 설치하게 되는 경우 그 기간 동안 영업을 할 수 없게 됨으로써 발생하는 손실에 대한 평가액

- ④ 중앙관서의 장은 ①이나 ②에 따라 사용허가를 취소하거나 철회한 경우에 그 재산이 기부를 받은 재산으로서 제30조제2항 단서에 따라 사용·수익하고 있는 자가 있으면 그 사용·수익자에게 취소 또는 철회 사실을 알려야 한다.

8 청문 (법 제37조)

중앙관서의 장은 제36조에 따라 행정재산의 사용허가를 취소하거나 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.

9 원상회복 (법 제38조)

사용허가를 받은 자는 허가기간이 끝나거나 제36조에 따라 사용허가가 취소 또는 철회된 경우에는 그 재산을 원래 상태대로 반환하여야 한다. 다만, 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.

10 관리 소홀에 대한 제재 (법 제39조)

행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 행정재산의 관리를 소홀히 하여 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 사용료 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 넘지 아니하는 범위에서 가산금을 징수할 수 있다.

영 제36조 (가산금)

- ① 법 제39조에 따른 가산금은 사용허가할 때에 정하여야 한다.
- ② 제1항의 가산금은 해당 중앙관서의 장 또는 법 제28조에 따라 위임을 받은 자가 징수한다.
- ③ 제1항의 가산금을 징수할 때에는 그 금액, 납부기한, 납부장소와 가산금의 산출 근거를 명시하여 문서로 고지하여야 한다.
- ④ 제3항의 납부기한은 고지한 날부터 60일 이내로 한다.

11 용도폐지 (법 제40조)

- ① 중앙관서의 장은 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.
 1. 행정목적으로 사용되지 아니하게 된 경우
 2. 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우
 3. 제57조에 따라 개발하기 위하여 필요한 경우

영 제37조 (용도폐지)

② 중앙관서의 장은 법 제40조제1항에 따라 용도폐지한 행정재산으로서 철거 또는 폐기할 필요가 있는 건물, 시설물, 기계 및 기구가 있으면 이를 지체 없이 철거 또는 폐기하고 총괄청에 인계하여야 한다.

② 중앙관서의 장은 ①에 따라 용도폐지를 한 때에는 그 재산을 지체 없이 총괄청에 인계하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산은 그러하지 아니하다.

1. 관리전환, 교환 또는 양여의 목적으로 용도를 폐지한 재산
2. 제5조제1항제2호의 재산
3. 공항·항만 또는 산업단지에 있는 재산으로서 그 시설운영에 필요한 재산
4. 총괄청이 그 중앙관서의 장에게 관리·처분하도록 하거나 다른 중앙관서의 장에게 인계하도록 지정한 재산

12 우선사용예약 (법 제40조의2)

① 중앙관서의 장은 제40조제1항에 따라 행정재산이 용도폐지된 경우 장래의 행정수요에 대비하기 위하여 해당 재산에 대하여 제8조제4항에 따른 사용승인을 우선적으로 해 줄 것(이하 “우선사용예약”이라 한다)을 용도폐지된 날부터 1개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청에 신청할 수 있다.

영 제37조의2 (우선사용예약 신청)

중앙관서의 장은 법 제40조의2제1항에 따라 우선사용예약을 신청하려는 경우에는 다음 각 호의 내용을 적은 신청서에 사업계획서를 첨부하여 총괄청에 제출해야 한다.

1. 재산의 표시
2. 사용 목적
3. 사용 계획
4. 그 밖에 총괄청이 필요하다고 인정하는 사항

② 총괄청은 ①에 따른 신청을 받은 경우 중앙관서의 장이 제출한 사업계획 및 다른 기관의 행정수요 등을 고려하여 우선사용예약을 승인할 수 있다.

③ 중앙관서의 장이 ②에 따라 우선사용예약을 승인받은 날부터 3년 이내에 총괄청으로부터 제8조제4항에 따른 사용승인을 받지 아니한 경우에는 그 우선사용예약은 효력을 잃는다.

제3장 일반재산

I. 통칙

이론

1 처분 등 (법 제41조)

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장등은 국가의 활용계획이 없는 건물이나 그 밖의 시설물이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 철거할 수 있다.
 - 1. 구조상 공중의 안전에 미치는 위험이 중대한 경우
 - 2. 재산가액에 비하여 유지·보수 비용이 과다한 경우
 - 3. 위치, 형태, 용도, 노후화 등의 사유로 철거가 불가피하다고 중앙관서의 장등이 인정하는 경우

2 관리·처분 사무의 위임·위탁 (법 제42조)

- ① 총괄청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 총괄청 소속 공무원, 중앙관서의 장 또는 그 소속 공무원, 지방자치단체의 장 또는 그 소속 공무원에게 위임하거나 정부출자기업체, 금융기관, 투자매매업자·투자중개업자 또는 특별법에 따라 설립된 법인으로서 대통령령으로 정하는 자에게 위탁할 수 있다.
- ② 총괄청은 제8조제3항의 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 위탁받을 수 있으며, 필요한 경우 위탁하는 중앙관서의 장과 협의를 거쳐 특별법에 따라 설립된 법인으로서 대통령령으로 정하는 자에게 위탁받은 사무를 재위탁할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장이 소관 특별회계나 기금에 속하는 일반재산을 제59조에 따라 개발하려는 경우에는 ①을 준용하여 위탁할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장과 제1항에 따라 위임받은 기관이 일반재산을 관리·처분하는 경우에는 제28조 및 제29조를 준용한다.

- ⑤ ① 및 ④에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임이나 위탁한 총괄청이나 중앙관서의 장은 위임이나 위탁을 받은 자가 해당 사무를 부적절하게 집행하고 있다고 인정되거나 일반재산의 집중적 관리 등을 위하여 필요한 경우에는 그 위임이나 위탁을 철회할 수 있다.
- ⑥ ① 및 ④에 따라 위임이나 위탁을 받아 관리·처분한 일반재산 중 대통령령으로 정하는 재산의 대부료, 매각대금, 개발수입 또는 변상금은 「국가재정법」 제17조와 「국고금관리법」 제7조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 위임이나 위탁을 받은 자에게 귀속시킬 수 있다.

영 제38조 (관리·처분기관)

- ① 총괄청은 증권의 처분을 중앙관서의 장이나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 위탁할 수 있다.
1. 해당 증권을 발행한 법인
 2. 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행(같은 법 제5조에 따라 은행으로 보는 것을 포함한다)
 3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자, 투자중개업자 및 집합투자업자
 4. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사
 5. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
 6. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
 7. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
 8. 「한국은행법」에 따른 한국은행
- ② 삭제
- ③ 총괄청은 법 제42조제1항에 따라 다음 각 호의 일반재산의 관리·처분에 관한 사무(관리·처분과 관련된 소송업무를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 이미 처분된 총괄청 소관 일반재산의 처분과 관련된 소송업무(제5항제2호에 따른 소송업무는 제외한다)를 한국자산관리공사에 위탁한다.
1. 국세물납에 따라 취득한 일반재산
 2. 법 제40조제2항 본문에 따라 용도폐지되어 총괄청에 인계된 재산
 3. 삭제
 4. 법 제59조의2제2항 전단에 따른 출자로 인하여 취득한 증권
 5. 제47조에 따라 대여의 방법으로 운용하기 위하여 총괄청이 지정하는 증권
 6. 제79조에 따른 청산법인의 청산이 종결됨에 따라 국가에 현물증여되는 재산

7. 그 밖에 일반재산의 효율적 관리·처분을 위하여 총괄청이 지정하는 재산

- ④ 총괄청은 법 제42조제2항에 따라 위탁받은 법 제8조제3항의 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 한국자산관리공사에 위탁한다.
- ⑤ 총괄청 또는 중앙관서의 장은 법 제42조제1항 또는 제3항에 따라 다음 각 호의 사무를 한국자산관리공사 또는 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사에 위탁한다.
 - 1. 법 제59조에 따라 개발하려는 일반재산의 관리·처분에 관한 사무
 - 2. 제1호에 따른 일반재산으로서 이미 처분된 총괄청 또는 중앙관서의 장 소관 일반재산의 처분과 관련된 소송업무
- ⑥ 제1항, 제3항부터 제5항까지의 규정에 따라 위탁을 받은 경우에는 위탁의 근거 규정을 표시하고, 위탁받은 자의 명의로 관리·처분한다.
- ⑦ 제3항부터 제5항까지의 규정에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위탁하는 경우에 위탁료 등 세부적인 내용과 절차는 기획재정부령으로 정한다.

영 제39조 (대부료 등의 귀속)

- ① 법 제42조제6항에서 “대통령령으로 정하는 재산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.
 - 1. 부동산과 그 중물
 - 2. 증권
- ② 삭제
- ③ 제1항제2호의 경우에 제38조제1항 각 호의 자에게 귀속시킬 수 있는 매각대금의 범위는 매각 과정에서 발생한 필요경비로 한다. 이 경우 총괄청은 위탁받은 자와 협의하여 필요경비의 100분의 10의 범위에서 대행수수료를 추가로 귀속시킬 수 있다.

3 계약의 방법 (법 제43조)

- ① 일반재산을 처분하는 계약을 체결할 경우에는 그 뜻을 공고하여 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약으로 할 수 있으며, 증권인 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따를 수 있다.

영 제40조 (처분의 방법)

- ① 법 제43조제1항에 따른 경쟁입찰은 1개 이상의 유효한 입찰이 있는 경우 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 한다.
- ② 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제43조제1항 단서에 따라 제한경쟁이나 지명경쟁의 방법으로 처분할 수 있다.
 1. 토지의 용도 등을 고려할 때 해당 재산에 인접한 토지의 소유자를 지명하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우
 2. 농경지의 경우에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 인정하는 실경작자를 지명하거나 이들을 입찰에 참가할 수 있는 자로 제한하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우
 3. 법 제49조에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우
 4. 제3항에 따른 수의계약 신청이 경합하는 경우
- ③ 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제43조제1항 단서에 따라 수의계약으로 처분할 수 있다. 이 경우 처분가격은 예정가격 이상으로 한다.
 1. 외교상 또는 국방상의 이유로 비밀리에 처분할 필요가 있는 경우
 2. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유가 발생하여 재해 복구나 구호의 목적으로 재산을 처분하는 경우
 3. 해당 재산을 양여받거나 무상으로 대부받을 수 있는 자에게 그 재산을 매각하는 경우
 4. 지방자치단체가 직접 공용 또는 공공용으로 사용하는 데에 필요한 재산을 해당 지방자치단체에 처분하는 경우
 5. 공공기관이 직접 사무용 또는 사업용으로 사용하는 데에 필요한 재산을 해당 공공기관에 처분하는 경우
 6. 인구 분산을 위한 정착사업에 필요하여 재산을 처분하는 경우
 7. 법 제45조제1항에 따라 개척·매립·간척 또는 조림 사업의 완성을 조건으로 매각을 예약하고, 같은 조 제3항에 따른 기한까지 그 사업이 완성되어 그 완성된 부분을 예약 상대방에게 매각하는 경우
 8. 법 제59조의2제2항 전단에 따른 국유지개발목적회사(이하 “국유지개발목적회사”라 한다)에 개발 대상 국유재산을 매각하는 경우
 9. 법 제78조에 따라 은닉된 국유재산을 국가에 반환한 자에게 매각하는 경우

② ①에 따라 경쟁에 부치는 경우 공고와 절차에 관하여는 제31조제2항을 준용한다.

4 처분재산의 가격결정 (법 제44조)

일반재산의 처분가격은 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가(時價)를 고려하여 결정한다.

영 제42조 (처분재산의 예정가격)

- ① 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때에는 시가를 고려하여 해당 재산의 예정가격을 결정하여야 한다. 이 경우 예정가격의 결정방법은 다음 각 호와 같다.
 1. 대장가격이 3천만원 이상인 경우(제2호의 경우는 제외한다): 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액
 2. 대장가격이 3천만원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 처분하는 경우: 하나의 감정평가법인등의 평가액
- ② 제1항에 따른 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 1년이 지나면 적용할 수 없다.
- ③ 중앙관서의 장등은 일반재산에 대하여 일반경쟁입찰을 두 번 실시하여도 낙찰자가 없는 경우에는 세 번째 입찰부터 최초 매각 예정가격의 100분의 50을 최저한도로 하여 매회 100분의 10의 금액만큼 그 예정가격을 낮출 수 있다.
- ④ 삭제
- ⑤ 일반재산을 법 제45조에 따라 개척·매립·간척 또는 조림하거나 그 밖에 정당한 사유로 점유하고 개량한 자에게 해당 재산을 매각하는 경우에는 매각 당시의 개량한 상태의 가격에서 개량비 상당액을 뺀 금액을 매각대금으로 한다. 다만, 매각을 위한 평가일 현재 개량하지 아니한 상태의 가격이 개량비 상당액을 빼고 남은 금액을 초과하는 경우에는 그 가격 이상으로 매각대금을 결정하여야 한다.
- ⑥ 법 제45조에 따라 개척·매립·간척 또는 조림하거나 그 밖에 정당한 사유로 점유하고 개량한 일반재산을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업의 사업시행자에게 매각하는 경우로서 해당 사업시행자가 해당 점유·개량자에게 개량비 상당액을 지급한 경우에 관하여는 법 제44조의2제1항을 준용한다.
- ⑦ 제5항 및 제6항의 개량비의 범위는 기획재정부령으로 정한다.
- ⑧ 법 제55조제1항제1호 및 제4호에 따라 양여하는 경우에는 제1항에도 불구하고 대장가격을 재산 가격으로 한다.

- ⑨ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업에 필요한 일반재산을 해당 사업의 사업시행자에게 처분하는 경우에는 제1항에도 불구하고 해당 법률에 따라 산출한 보상액을 일반재산의 처분가격으로 할 수 있다.
- ⑩ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국유지를 법 제43조제1항에 따른 경쟁입찰의 방법으로 처분하는 경우에는 제1항에도 불구하고 해당 국유지의 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있다.
1. 일단(一團)의 토지[경계선이 서로 맞닿은 일반재산(국가와 국가 외의 자가 공유한 토지는 제외한다)인 일련(一連)의 토지를 말한다. 이하 같다] 면적이 100제곱미터 이하인 국유지(특별시·광역시에 소재한 국유지는 제외한다)
 2. 일단의 토지 대장가격이 1천만원 이하인 국유지
- ⑪ 중앙관서의 장등은 일반재산의 처분을 신청한 자가 감정평가 실시 후에 정당한 사유 없이 그 신청을 철회한 경우에는 감정평가 및 측량에 든 비용을 그 신청자(지방자치단체가 신청자인 경우는 제외한다)로 하여금 부담하게 할 수 있다.

영 제42조의2 (지식재산의 처분에 관한 예정가격)

- ① 제42조제1항에도 불구하고 지식재산을 처분할 때의 예정가격은 다음 각 호의 방법으로 결정한 금액으로 한다.
1. 해당 지식재산 존속기간 중의 사용료 또는 대부로 추정 총액
 2. 감정평가법인등이 평가한 금액(제1호에 따라 예정가격을 결정할 수 없는 경우로 한정한다)
- ② 제1항제2호에 따른 감정평가법인등이 평가한 금액은 평가일부터 1년이 지나면 적용할 수 없다.
- ③ 제1항의 방법으로 예정가격을 결정하기 곤란한 경우에는 유사한 지식재산의 매매실례가격에 따라 결정하며, 유사한 지식재산의 매매실례가격이 없는 경우에는 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」 제11조제3항 또는 「중자산업법 시행령」 제17조를 준용하여 예정가격을 결정할 수 있다.

영 제43조 (상장증권의 예정가격)

- ① 상장법인이 발행한 주권을 처분할 때에는 그 예정가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격 이상으로 한다.
1. 평가기준일 전 1년 이내의 최근에 거래된 30일간의 증권시장에서의 최종 시세가액을 가중산술평균하여 산출한 가격으로 하되, 거래 실적이 있는 날이 30일 미만일 때에는 거래된 날의 증권시장의 최종 시세가액을 가중산술평균한 가격과 제44조제1항의 방법에 따른 가격을 고려하여 산출한 가격. 다만, 경쟁입찰의 방법으로 처분하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제9항에 따른 매출의 방법으로 처분하는 경우에는 평가기준일 전 1년 이내의 최근에 거래된 30일간(거래 실적이 있는 날이 30일 미만인 경우에는 거래된 날)의 증권시장에서의 최종 시세가액을 가중산술평균한 가격과 제44조제1항의 방법에 따른 가격을 고려하여 산출한 가격으로 할 수 있다.
 2. 제41조제3호에 따라 공개매수에 응모하는 경우에는 그 공개매수 가격
 3. 제41조제4호에 따라 주식매수청구권을 행사하는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 따라 산출한 가격
 4. 제41조제5호에 따라 매각가격을 특정할 수 있는 경우에는 그 가격
- ② 제1항 외의 상장증권은 평가기준일 전 1년 이내의 최근에 거래된 증권시장에서의 시세가격 및 수익률 등을 고려하여 산출한 가격 이상으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 상장증권을 증권시장 또는 기획재정부장관이 가격 결정의 공정성이 있다고 인정하여 고시하는 시장을 통하여 매각할 때에는 예정가격 없이 그 시장에서 형성되는 시세 가격에 따른다.

영 제44조 (비상장증권의 예정가격)

- ① 비상장법인이 발행한 지분증권을 처분할 때에는 그 예정가격은 기획재정부령으로 정하는 산출방식에 따라 비상장법인의 자산가치, 수익가치 및 상대가치를 고려하여 산출한 가격 이상으로 한다. 다만, 기획재정부령으로 정하는 경우에는 수익가치 또는 상대가치를 고려하지 아니할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 국세물납으로 취득한 지분증권의 경우에는 물납재산의 수납가액 또는 증권 시장 외의 시장에서 형성되는 시세가격을 고려하여 예정가격을 산출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 지분증권의 경우에는 물납재산의 수납가액과 관리 비용 등을 고려하여 기획재정부령으로 정하는 방법에 따라 예정가격을 산출할 수 있다.
1. 제1항에 따라 산출한 예정가격으로 일반경쟁입찰을 실시했으나 유효한 입찰이 성립되지 않았을 것
 2. 제1호에 따른 예정가격의 산출일이 속하는 해의 다음 해에 다시 제1항에 따라 예정가격을 산출하여 일반경쟁입찰을 실시했으나 유효한 입찰이 성립되지 않았을 것
 3. 제40조제3항제25호에 따라 수의계약의 방법으로 처분하는 경우일 것
 4. 수의계약의 상대방이 해당 지분증권을 발행한 법인일 것
- ③ 비상장법인이 발행한 지분증권을 현물출자하는 경우에는 그 증권을 발행한 법인의 재산 상태 및 수익성을 기준으로 하여 기획재정부장관이 재산가격을 결정한다.
- ④ 제1항 외의 비상장증권의 예정가격은 기획재정부령으로 정하는 방식에 따라 산정한 기대수익 또는 예상수익률을 고려하여 산출한 가격 이상으로 한다.

영 제45조 (예정가격의 공개)

제42조, 제42조의2, 제43조 및 제44조에 따른 예정가격은 공개하여야 한다. 다만, 지분증권을 처분하는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

영 제46조 (증권의 평가기관)

총괄청이나 중앙관서의 장등은 증권이 처분가격을 산출할 때 필요하면 다음 각 호의 평가기관 등에 의뢰하여 그 평가액을 고려할 수 있다.

1. 감정평가법인등
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신용평가회사
3. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

영 제47조 (증권의 운용)

증권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 대여의 방법으로 운용할 수 있다.

5 물납 증권의 처분 제한 (법 제44조의2)

- ① 「상속세 및 증여세법」 제73조에 따라 물납된 증권의 경우 물납한 본인 및 대통령령으로 정하는 자에게는 수납가액보다 적은 금액으로 처분할 수 없다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장에서 거래되는 증권을 그 증권시장에서 매각하는 경우에는 그러하지 아니하다.

영 제47조의2 (물납 증권의 처분 제한)

법 제44조의2제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 물납한 본인과 다음 각 목의 관계에 있는 사람
 - 가. 배우자
 - 나. 직계혈족
 - 다. 형제자매
 - 라. 배우자의 직계혈족
 - 마. 배우자의 형제자매
 - 바. 직계혈족의 배우자
2. 물납한 본인 및 물납한 본인과 제1호 각 목의 관계에 있는 사람이 물납 증권 처분 당시 보유한 지분증권의 합계가 그 외 각 주주가 보유한 지분증권보다 많은 법인

- ② 총괄청은 ① 본문에 따른 처분 제한 대상자의 해당 여부를 확인하기 위하여 관계 행정기관의 장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요청받은 관계 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
- ③ ②에 따른 자료 제출 요청의 범위와 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

6 개척·매립·간척·조림을 위한 예약 (법 제45조)

- ① 일반재산은 개척·매립·간척 또는 조림 사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 대부·매각 또는 양여를 예약할 수 있다.

영 제48조 (개척·조림 등을 위한 예약)

- ① 법 제45조제1항에 따른 예약기간은 계약일부터 10년 이내로 정하여야 한다. 다만, 해당 중앙관서의 장은 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에만 총괄청과 협의하여 5년의 범위에서 예약기간을 연장할 수 있다.
- ② 법 제45조제1항에 따라 예약을 한 자는 계약일부터 1년 이내에 그 사업을 시작하여야 한다.

- ② ①의 경우에 예약 상대방은 그 사업기간 중 예약된 재산 또는 사업의 기성부분(既成部分)을 무상으로 사용하거나 수익할 수 있다.
- ③ ①의 예약 상대방이 지정된 기한까지 사업을 시작하지 아니하거나 그 사업을 완성할 수 없다고 인정되면 그 예약을 해제하거나 해지할 수 있다.
- ④ ③에 따라 예약을 해제하거나 해지하는 경우에 사업의 일부가 이미 완성된 때에는 공익상 지장이 없다고 인정되는 경우에만 그 기성부분의 전부 또는 일부를 예약 상대방에게 대부·매각 또는 양여할 수 있다.

영 제49조 (예약에 따른 양여)

- ① 법 제45조제4항에 따라 양여하는 일반재산의 가액은 해당 사업에 투자된 금액을 초과하지 못한다.
- ② 제1항의 일반재산의 가액은 해당 사업의 전부가 완성된 경우에는 해당 공사의 준공 당시의 가격을 기준으로 하고, 일부가 완성된 경우에는 예약의 해제 또는 해지 당시의 가격을 기준으로 한다.

- ⑤ 중앙관서의 장등이 제1항에 따라 그 재산의 매각이나 양여를 예약하려는 경우에는 총괄청과 협의하여야 한다.

II. 대부

1 대부기간 (법 제46조)

- ① 일반재산의 대부기간은 다음 각 호의 기간 이내로 한다. 다만, 제18조제1항 단서에 따라 영구시설물을 축조하는 경우에는 10년 이내로 한다.
1. 조림을 목적으로 하는 토지와 그 정착물: 20년
 2. 대부 받은 자의 비용으로 시설을 보수하는 건물(대통령령으로 정하는 경우에 한정한다): 10년
 3. 제1호 및 제2호 외의 토지와 그 정착물: 5년
 4. 그 밖의 재산: 1년
- ② ①의 대부기간이 끝난 재산에 대하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 그 대부기간을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 대부계약을 갱신할 수 있다. 다만, 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다.

이론

영 제50조 (대부)

- ① 법 제46조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 준공 후 20년이 지난 건물로서 원활한 사용을 위하여 보수가 필요한 경우
 2. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제12조에 따른 시설물의 안전등급 기준이 같은 영 별표 8에 따른 C등급 이하인 건물로서 안전관리를 위하여 보수가 필요한 경우
 3. 천재지변이나 그 밖의 재해 등으로 인하여 파손된 건물로서 별도의 보수가 필요한 경우
- ② 법 제46조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 대부재산을 국가나 지방자치단체가 법 제6조제2항 각 호의 용도로 사용하기 위하여 필요한 경우
 2. 법 제36조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 3. 대부계약 조건을 위반한 경우
- ③ 법 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자가 해당 일반재산의 대부료를 면제하려는 경우에는 미리 총괄청의 승인을 받아야 한다.

- ③ ②에 따라 갱신을 받으려는 자는 대부기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장등에 신청하여야 한다.

제51조 (준용규정)

법 제46조에 따른 대부계약의 방법 등에 관하여는 제27조, 제28조, 제29조제1항부터 제6항까지, 제30조, 제31조, 제32조제5항부터 제7항까지, 제33조, 제34조제2항 및 제35조를 준용한다. 이 경우 “행정재산”은 “일반재산”으로, “사용허가”는 “대부계약”으로, “사용허가부”는 “대부계약부”로, “사용료”는 “대부료”로 본다.

- ④ ①에도 불구하고 제58조 및 제59조의2에 따라 개발된 일반재산의 대부기간은 30년 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.

2 대부료, 계약의 해제 등 (법 제47조)

- ① 일반재산의 대부의 제한, 대부료, 대부료의 감면 및 대부계약의 해제나 해지 등에 관하여는 제30조제2항, 제31조제1항·제2항, 제32조, 제33조, 제34조제1항제2호·제3호, 같은 조 제2항·제3항, 제36조 및 제38조를 준용한다.
- ② ①에도 불구하고 대부료에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 연간 대부료의 전부 또는 일부를 대부보증금으로 환산하여 받을 수 있다.

영 제51조의2 (대부보증금의 산출)

법 제47조제2항에 따른 대부보증금은 다음 계산식에 따라 산출한다.

$$\text{대부보증금} = \frac{\text{연간대부료중대부보증금전환대상금액}}{\text{고시이자율}}$$

- ③ 중앙관서의 장등은 대부기간이 만료되거나 대부계약이 해제 또는 해지된 경우에는 ②에 따른 대부보증금을 반환하여야 한다. 이 경우 대부받은 자가 내지 아니한 대부료, 공과금 등이 있으면 이를 제외하고 반환하여야 한다.

3 대부료의 감면 (법 제47조의2)

중앙관서의 장은 국가가 타인의 재산을 점유하는 동시에 해당 재산 소유자는 일반재산을 점유(이하 “상호 점유”라 한다)하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 재산 소유자에게 점유 중인 일반재산의 대부료를 감면할 수 있다.

영 제51조의3 (대부료의 감면)

법 제47조의2에 따라 중앙관서의 장이 대부료를 감면하려는 경우에는 같은 조에 따른 상호 점유하고 있는 사유재산을 행정재산으로 보아 그에 대하여 제29조에 따라 사용료액을 계산할 경우 산출되는 금액을 한도로 감면할 수 있다.

Ⅲ. 매각**1 매각 (법 제48조)**

- ① 일반재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 매각할 수 있다.
1. 중앙관서의 장이 행정목적으로 사용하기 위하여 그 재산에 대하여 제8조제4항에 따른 행정재산의 사용 승인이나 관리전환을 신청한 경우
 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우
 3. 장래 행정목적의 필요성 등을 고려하여 제9조제4항제3호의 처분기준에서 정한 처분제한 대상에 해당하는 경우
 4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 경우 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가가 관리할 필요가 있다고 총괄청이나 중앙관서의 장이 지정하는 경우
- ② 중앙관서의 장이 소관 특별회계나 기금에 속하는 일반재산 중 대통령령으로 정하는 일반재산을 매각하려는 경우에는 총괄청과 협의하여야 한다.

영 제52조 (매각)

- ① 법 제48조제1항제4호에 따라 국가가 관리할 필요가 있다고 총괄청이나 중앙관서의 장이 지정하는 재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산으로 한다.
1. 법 제57조에 따른 개발이 필요한 재산
 2. 장래의 행정수요에 대비하기 위하여 비축할 필요가 있는 재산
 3. 사실상 또는 소송상 분쟁이 진행 중이거나 예상되는 등의 사유로 매각을 제한할 필요가 있는 재산
- ② 법 제48조제2항에서 “대통령령으로 정하는 일반재산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.
1. 공용재산으로 사용 후 용도폐지된 토지나 건물
 2. 일단의 토지 면적이 3천제곱미터를 초과하는 재산

③ 법 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자는 해당 일반재산이 제40조제3항제3호부터 제5호까지, 제12호 및 같은 항 제18호자목에 해당하여 수익계약의 방법으로 매각하려는 경우에는 미리 총괄청의 승인을 받아야 한다.

④ 중앙관서의 장등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국유지를 매각하려는 경우에는 우선적으로 장기공공임대주택(「공공주택 특별법」 제2조제1호의2에 따른 공공건설임대주택으로서 임대의 무기간이 10년 이상인 임대주택을 말한다)의 용도로 필요한지에 관하여 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

1. 용도폐지된 군부대, 교도소 및 학교의 부지
2. 일단의 토지 면적이 1만제곱미터를 초과하는 토지

2 용도를 지정한 매각 (법 제49조)

일반재산을 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.

영 제53조 (용도를 지정한 매각)

- ① 법 제49조에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일부터 10년 이상 지정된 용도로 활용하여야 한다.
- ② 총괄청은 필요하다고 인정하는 경우에는 용도를 지정하여 매각한 재산의 관리상황에 관하여 보고를 받거나 자료의 제출을 요구할 수 있고, 소속 공무원에게 그 관리상황을 감사하게 하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.
- ③ 법 제49조에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 법 제52조제3호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.

3 매각대금의 납부 (법 제50조)

- ① 일반재산의 매각대금은 대통령령으로 정하는 바에 따라 납부하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 납부기간을 연장할 수 있다.
- ② 일반재산의 매각대금을 한꺼번에 납부하도록 하는 것이 곤란하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 경우에는 1년 만기 정기예금 금리수준을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자를 붙여 20년 이내에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.

영 제54조 (매각대금의 납부기간)

- ① 법 제50조에 따른 매각대금은 계약 체결일부터 60일의 범위에서 중앙관서의 장등이 정하는 기한까지 전액을 내야 한다. 다만, 제55조제1항부터 제4항까지의 규정에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 법 제50조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 1. 천재지변이나 「재난 및 안전관리기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 매수인에게 책임을 물을 수 없는 사고가 발생한 경우
 2. 국가의 필요에 따라 국가가 매각재산을 일정 기간 계속하여 점유·사용할 목적으로 재산인도일과 매각대금의 납부기간을 계약 시에 따로 정하는 경우

영 제55조 (매각대금의 분할납부)

- ① 법 제50조제2항에 따라 매각대금이 500만원을 초과하고 3천만원 이하인 경우에는 그 매각대금을 3년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.
- ② 법 제50조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 매각대금을 5년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.
 1. 매각대금이 3천만원을 초과하는 경우
 - 1의2. 삭제
 2. 제33조에 따른 공공단체가 직접 비영리공익사업용으로 사용하려는 재산을 해당 공공단체에 매각하는 경우

4 소유권의 이전 등 (법 제51조)

- ① 일반재산을 매각하는 경우 해당 매각재산의 소유권 이전은 매각대금이 완납된 후에 하여야 한다.
- ② ①에도 불구하고 제50조제2항에 따라 매각대금을 나누어 내게 하는 경우로서 공익사업의 원활한 시행 등을 위하여 소유권의 이전이 불가피하여 대통령령으로 정하는 경우에는 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전할 수 있다. 이 경우 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

영 제56조 (소유권의 이전 등)

법 제51조제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 제55조제2항제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지, 같은 조 제3항제3호·제5호, 같은 조 제4항제1호에 따라 매각대금을 나누어 내는 경우를 말한다.

5 매각계약의 해제 (법 제52조)

일반재산을 매각한 경우에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그 계약을 해제할 수 있다.

- 1. 매수자가 매각대금을 체납한 경우
- 2. 매수자가 거짓 진술을 하거나 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖의 부정한 방법으로 매수한 경우
- 3. 제49조에 따라 용도를 지정하여 매각한 경우에 매수자가 지정된 날짜가 지나도 그 용도에 사용하지 아니하거나 지정된 용도에 제공한 후 지정된 기간에 그 용도를 폐지한 경우

6 건물 등의 매수 (법 제53조)

일반재산의 매각계약이 해제된 경우 그 재산에 설치된 건물이나 그 밖의 물건을 중앙관서의 장이 제44조에 따라 결정한 가격으로 매수할 것을 알린 경우 그 소유자는 정당한 사유 없이 그 매수를 거절하지 못한다.

IV. 교환 (법 제54조)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일반재산인 토지·건물, 그 밖의 토지의 정착물, 동산과 공유 또는 사유재산인 토지·건물, 그 밖의 토지의 정착물, 동산을 교환할 수 있다.
1. 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위하여 필요한 경우
 2. 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효용성을 높이기 위하여 필요한 경우
 3. 일반재산의 가치와 이용도를 높이기 위하여 필요한 경우로서 매각 등 다른 방법으로 해당 재산의 처분이 곤란한 경우
 4. 상호 점유를 하고 있고 해당 재산 소유자가 사유토지만으로는 진입·출입이 곤란한 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 인하여 점유 중인 일반재산과 교환을 요청한 경우
- ② ①에 따라 교환하는 재산의 종류와 가격 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제한할 수 있다.
- ③ ①에 따라 교환할 때 쌍방의 가격이 같지 아니하면 그 차액을 금전으로 대신 납부하여야 한다.
- ④ 중앙관서의 장등은 일반재산을 교환하려면 그 내용을 감사원에 보고하여야 한다.

영 제57조 (교환)

- ① 법 제54조제1항에 따라 교환하는 재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 서로 유사한 재산이어야 한다.
1. 공유재산(公有財産)과 교환하는 경우
 2. 새로운 관사를 취득하기 위하여 노후화된 기존 관사와 교환하는 경우
- ② 제1항에서 서로 유사한 재산의 교환은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.
1. 토지를 토지와 교환하는 경우
 2. 건물을 건물과 교환하는 경우
 3. 양쪽 또는 어느 한 쪽의 재산에 건물(공작물을 포함한다)이 있는 토지인 경우에 주된 재산(그 재산의 가액이 전체 재산가액의 2분의 1 이상인 재산을 말한다)이 서로 일치하는 경우
 4. 동산(動産)을 동산과 교환하는 경우
- ③ 중앙관서의 장등은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교환해서는 아니 된다. 다만, 제3호 또는 제4호에 해당하는 일반재산이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 그 밖의 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우
 2. 장래에 도로·항만·공항 등 공공용 시설로 활용할 수 있는 재산으로서 보존·관리할 필요가 있는 경우
 3. 교환으로 취득하는 재산에 대한 구체적인 사용계획 없이 교환하려는 경우
 4. 한쪽 재산의 가격이 다른 쪽 재산 가격의 4분의 3(법 제54조제1항제2호에 따른 교환인 경우에는 2분의 1을 말한다) 미만인 경우. 다만, 교환 대상 재산이 공유재산인 경우는 제외한다.
 5. 교환한 후 남은 국유재산의 효용이 뚜렷하게 감소되는 경우
 6. 교환 상대방에게 건물을 신축하게 하고 그 건물을 교환으로 취득하려는 경우
 7. 그 밖에 법 제9조제4항제3호에 따른 처분기준에서 정한 교환제한대상에 해당하는 경우
- ④ 법 제54조제1항제4호에서 “해당 재산 소유자가 사유토지만으로는 진입·출입이 곤란한 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.
1. 사유재산 소유자가 사유토지만으로는 진입·출입이 곤란한 경우
 2. 국가의 점유로 인하여 해당 사유재산의 효용이 현저하게 감소된 경우
 3. 2016년 3월 2일 전부터 사유재산 소유자가 소유한 건물로 점유·사용되고 있는 일반재산인 토지로서 해당 토지의 향후 행정재산으로서의 활용가능성이 현저하게 낮은 경우
- ⑤ 중앙관서의 장등은 일반재산을 교환하려는 경우에는 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 교환목적, 교환대상자, 교환재산의 가격 및 교환자금의 결제방법 등을 명백히 하여야 한다.
- ⑥ 공유재산과 교환하려는 경우에는 제42조제1항에도 불구하고 중앙관서의 장등과 지방자치단체가 협의하여 개별공시지가로 산출된 금액이나 하나 이상의 감정평가법인등의 평가액을 기준으로 하여 교환할 수 있다.
- ⑦ 중앙관서의 장등은 동산과 동산을 교환하려는 경우에는 미리 총괄청과 협의하여야 한다.
- ⑧ 법 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자는 해당 일반재산을 교환하려는 경우에는 미리 총괄청의 승인을 받아야 한다.

V. 양여 (법 제55조)

- ① 일반재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 양여할 수 있다.
1. 대통령령으로 정하는 일반재산을 직접 공용이나 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 양여하는 경우
 2. 지방자치단체나 대통령령으로 정하는 공공단체가 유지·보존비용을 부담한 공공용재산이 용도폐지됨으로써 일반재산이 되는 경우에 해당 재산을 그 부담한 비용의 범위에서 해당 지방자치단체나 공공단체에 양여하는 경우
 3. 대통령령으로 정하는 행정재산을 용도폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자 또는 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 그 부담한 비용의 범위에서 용도폐지된 재산을 양여하는 경우

「국유재산법 시행규칙」 제42조 (양여의 조건)

- ① 법 제55조제1항제3호에 따라 일반재산을 양여하는 경우에는 대체시설을 제공한 자나 그 상속인, 또는 그 밖의 포괄승계인으로부터 그 대체시설을 기부받은 후가 아니면 양여할 수 없다.
- ② 제1항에도 불구하고 중앙관서의 장등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대체시설을 기부받기 전에 기부채납을 결정하고 국유재산을 양여할 수 있다.
1. 공공사업의 시행으로 대체시설은 이미 설치되었으나, 사업시행자가 국유재산을 먼저 양여받지 아니하면 사업지구의 지적을 정리할 수 없거나 사업을 준공할 수 없는 등의 사유로 소유권을 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 없어 기부채납이 곤란한 경우
 2. 공공사업의 시행자가 정부출자기업체인 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우
 - 가. 대체시설을 설치하기 위하여 정부출자기업체가 이미 투자한 비용이 양여할 국유재산의 가액보다 클 것
 - 나. 해당 국유재산을 먼저 양여하지 아니하면 국가 또는 해당 정부출자기업체의 금융비용 등의 추가부담이 있을 것
- ③ 제2항에 따라 대체시설을 기부하기 전에 국유재산을 양여받으려는 사업시행자는 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 해당 중앙관서의 장등에게 제출하여야 하며, 대체시설을 준공하는 즉시 소유권을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.
1. 제2항제1호의 경우: 대체시설의 기부서
 2. 제2항제2호의 경우: 제2항제2호 각 목의 요건을 충족하는 것을 증명하는 서류

④ 제1항의 대체시설이 국고보조를 받아 설치한 것인 경우에는 해당 국고보조금을 그 시설의 설치비용에서 빼야 한다.

4. 국가가 보존·활용할 필요가 없고 대부·매각이나 교환이 곤란하여 대통령령으로 정하는 재산을 양여하는 경우
- ② ①의 제1호에 따라 양여한 재산이 10년 내에 양여목적과 달리 사용된 때에는 그 양여를 취소할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장등은 제1항에 따라 일반재산을 양여하려면 총괄청과 협의하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 가액 이하의 일반재산을 제1항제3호에 따라 양여하는 경우에는 그러하지 아니하다.

영 제58조 (양여)

- ① 법 제55조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 일반재산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.
1. 국가 사무에 사용하던 재산을 그 사무를 이관받은 지방자치단체가 계속하여 그 사무에 사용하는 일반재산
 2. 지방자치단체가 청사 부지로 사용하는 일반재산. 이 경우 종전 내무부 소관의 토지로서 1961년부터 1965년까지의 기간에 그 지방자치단체로 양여할 조건을 갖추었으나 양여하지 못한 재산을 계속하여 청사 부지로 사용하는 일반재산에 한정한다.
 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조에 따라 지방자치단체(특별시·광역시·경기도와 그 관할구역의 지방자치단체는 제외한다)의 장이 시행하는 도로시설(1992년 이전에 결정된 도시·군관리계획에 따른 도시·군계획시설을 말한다)사업 부지에 포함되어 있는 총괄청 소관의 일반재산
 4. 「도로법」 제14조부터 제18조까지의 규정에 따른 도로(2004년 12월 31일 이전에 그 도로에 포함된 경우로 한정한다)에 포함되어 있는 총괄청 소관의 일반재산
 5. 「5·18민주화운동 등에 관한 특별법」 제5조에 따른 기념사업을 추진하는 데에 필요한 일반재산
- ② 법 제55조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 공공단체”란 제33조에 따른 법인을 말한다.
- ③ 법 제55조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 행정재산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.

1. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조에 따라 사업인정을 받은 공익사업의 사업지구에 편입되는 행정재산
 2. 군사시설 이전 등 대규모 국책사업을 수행하기 위하여 용도폐지가 불가피한 행정재산
- ④ 법 제55조제1항제3호에 따른 용도폐지된 재산의 평가의 기준시점 등에 관하여 필요한 사항은 기획재정부장관이 정한다.
- ⑤ 법 제55조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 재산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 말한다.
1. 국가 외의 자가 소유하는 토지에 있는 국가 소유의 건물(부대시설을 포함한다). 이 경우 양여받는 상대방은 그 국가 소유의 건물이 있는 토지의 소유자로 한정한다.
 2. 국가 행정 목적의 원활한 수행 등을 위하여 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 받아 양여하기로 결정한 일반재산
- ⑥ 중앙관서의 장등이 법 제55조제3항 본문에 따라 총괄청과 협의할 때에는 양여의 목적·조건과 그 재산의 가격 및 양여받을 자가 부담한 경비의 명세를 명백히 하여야 한다.
- ⑦ 법 제55조제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 가액”이란 500억원을 말한다.
- ⑧ 법 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자가 해당 일반재산을 양여하려는 경우에는 미리 총괄청의 승인을 받아야 한다.

영 제59조 (양여 시의 특약등기)

법 제55조제1항제1호에 따라 양여하는 경우에는 법 제55조제2항의 사유가 발생하면 그 양여계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.

VI. 개발

1 개발 (법 제57조)

- ① 일반재산은 국유재산관리기금의 운용계획에 따라 국유재산관리기금의 재원으로 개발하거나 제58조·제59조 및 제59조의2에 따라 개발하여 대부·분양할 수 있다.
- ② ①의 개발이란 다음 각 호의 행위를 말한다.
 1. 「건축법」 제2조에 따른 건축, 대수선, 리모델링 등의 행위
 2. 「공공주택 특별법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도시개발법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」, 「주택법」, 「택지개발촉진법」 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 법률에 따라 토지를 조성하는 행위
- ③ ②의 제2호에 따른 개발은 제59조에 따라 위탁 개발하는 경우에 한정한다.
- ④ ①에 따라 일반재산을 개발하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 재정수입의 증대 등 재정관리의 건전성
 2. 공공시설의 확보 등 공공의 편의성
 3. 주변환경의 개선 등 지역발전의 기여도
 4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 사항 외에 국가 행정목적 달성을 위한 필요성

영 제60조 (개발)

- ① 법 제57조에 따른 개발은 분양형, 대부형 및 혼합형(분양형과 대부형을 혼합한 형태를 말한다)으로 할 수 있다.
- ② 법 제57조제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 법률”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률을 말한다.
 1. 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」
 2. 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」
 3. 「민간임대주택에 관한 특별법」
 4. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」
 5. 「항만법」
 6. 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」
 7. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」
 8. 「농어촌정비법」
 9. 「관광진흥법」

2 신탁 개발 (법 제58조)

- ① 일반재산은 대통령령으로 정하는 바에 따라 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장이 소관 특별회계나 기금에 속하는 일반재산을 제1항에 따라 개발하려는 경우에는 신탁업자의 선정, 신탁기간, 신탁보수, 자금차입의 한도, 시설물의 용도 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청과 협의하여야 한다. 협의된 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ③ 제42조제1항에 따라 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자가 ①에 따라 개발하려는 경우에는 신탁업자의 선정, 신탁기간, 신탁보수, 자금차입의 한도, 시설물의 용도 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ④ ①에 따른 신탁으로 발생한 수익의 국가귀속방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제61조 (신탁계약)

- ① 중앙관서의 장등이 법 제58조에 따라 신탁 개발하려는 경우에는 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 신탁계약을 체결하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장등은 제1항에 따른 신탁계약을 체결하기 전에 신탁계약의 내용을 명백히 하여 법 제58조제2항이나 제3항에 따라 총괄청과 협의하거나 총괄청의 승인을 받아야 한다.
- ③ 법 제58조제2항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항” 및 같은 조 제3항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.
 1. 신탁업자의 선정
 2. 신탁기간
 3. 신탁보수
 4. 자금차입의 한도
 5. 시설물의 용도
 6. 개발의 종류

영 제62조 (신탁개발 수익의 국가귀속 방법 등)

- ① 일반재산을 신탁받은 신탁업자는 신탁기간 중 매년 말일을 기준으로 신탁사무의 계산을 하고, 발생한 수익을 다음 연도 2월 말일까지 중앙관서의 장등에 내야 한다.
- ② 신탁기간이 끝나거나 신탁계약이 해지된 경우 신탁업자는 신탁사무의 최종 계산을 하여 중앙관서의 장등의 승인을 받고, 해당 신탁재산을 다음 각 호의 방법으로 국가에 이전하여야 한다.
 1. 토지와 그 정착물은 신탁등기를 말소하고 국가로 소유권이전등기를 한다. 다만, 등기하기 곤란한 정착물은 현 상태로 이전한다.
 2. 그 밖에 신탁으로 발생한 재산은 금전으로 중앙관서의 장등에 낸다.

3 위탁 개발 (법 제59조)

- ① 제42조제1항과 제3항에 따라 관리·처분에 관한 사무를 위탁받은 자(이하 이 조에서 “수탁자”라 한다)는 위탁받은 일반재산을 개발할 수 있다.
- ② 수탁자가 ①에 따라 개발하려는 경우에는 위탁기간, 위탁보수, 자금차입의 한도, 시설물의 용도 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청이나 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ③ 중앙관서의 장이 제2항에 따라 개발을 승인하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청과 협의하여야 한다. 협의된 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
- ④ ①에 따른 위탁 개발로 발생한 수익의 국가귀속방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ ①에 따라 개발한 재산의 대부·분양·관리의 방법은 제43조·제44조·제46조 및 제47조에도 불구하고 수탁자가 총괄청이나 중앙관서의 장과 협의하여 정할 수 있다.

영 제63조 (위탁개발사업계획)

- ① 법 제42조제1항과 제3항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위탁받은 자(이하 “수탁자”라 한다)가 법 제59조제2항에 따라 승인을 받으려는 경우에는 위탁기간, 위탁보수, 자금차입의 한도, 시설물의 용도, 토지이용계획 등을 포함하는 위탁개발사업계획을 수립하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장이 법 제59조제3항에 따라 협의하려는 경우에는 제1항의 위탁개발사업계획을 총괄청에 제출하여야 한다.

③ 법 제59조제2항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항” 및 같은 조 제3항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 위탁기간
2. 위탁보수
3. 자금차입의 한도
4. 시설물의 용도
5. 개발의 종류
6. 토지이용계획

영 제64조 (위탁 개발 수익의 국가귀속 방법 등)

- ① 수탁자가 법 제59조에 따라 개발한 재산의 소유권은 국가로 귀속된다.
- ② 수탁자는 위탁기간 중 매년 말일을 기준으로 위탁사무의 계산을 하고, 발생한 수익을 총괄청이나 중앙관서의 장에 내야 한다.

4 민간참여 개발

(2) 민간참여 개발 (법 제59조의2)

① 총괄청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 일반재산을 대통령령으로 정하는 민간사업자와 공동으로 개발할 수 있다. <개정 2016. 3. 2.>

1. 5년 이상 활용되지 아니한 재산
2. 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 개발이 필요하다고 인정되는 재산

영 제64조의2 (민간사업자)

법 제59조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 민간사업자”란 다음 각 호에 해당하는 자를 제외한 법인(외국법인을 포함한다)을 말한다.

1. 국가, 지방자치단체 및 공공기관
2. 특별법에 따라 설립된 공사 또는 공단

② 총괄청은 ①의 개발을 위하여 설립하는 국유지개발목적회사(국유지를 개발하기 위하여 민간사업자와 공동으로 설립하는 「법인세법」 제51조의2제1항제9호에 따른 투자회사)를 말한

다. 이하 같다)와 자산관리회사(자산 관리·운용 및 처분에 관한 업무의 수행을 국유지개발 목적회사로부터 위탁받은 자산관리회사로서 대통령령으로 정하는 회사를 말한다. 이하 같다)에 국유재산관리기금운용계획에 따라 출자할 수 있다. 이 경우 국유지개발목적회사에 대한 국가의 출자규모는 자본금의 100분의 30을 초과할 수 없다.

영 제64조의3 (자산관리회사)

법 제59조의2제2항 전단에서 “대통령령으로 정하는 회사”란 「법인세법 시행령」 제86조의2제5항제 2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

③ 국유지개발목적회사는 다음 각 호에 해당하는 자(각 호의 자와 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 자를 포함한다)로부터 총사업비의 100분의 30을 초과하여 사업비를 조달하여서는 아니 된다.

1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
2. 특별법에 따라 설립된 각종 공사 또는 공단

영 제64조의4 (특수관계자)

법 제59조의2제3항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 법 제59조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 소유한 지분이 100분의 30을 넘는 법인
2. 법 제59조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 최대 주식 소유자로서 경영에 참여하고 있는 법인

- ④ 국유지개발목적회사와 자산관리회사에 관하여 이 법에서 정하는 사항 외에는 「상법」에서 정하는 바에 따른다.
- ⑤ 총괄청은 ②의 국유재산관리기금운용계획에서 정한 범위 외에 국가에 부담이 되는 계약을 체결하려는 경우에는 미리 국회의 의결을 얻어야 한다.
- ⑥ 총괄청은 ①에 따른 개발이 완료되고 출자목적이 달성된 경우 기획재정부장관이 정하는 바에 따라 ②에 따라 출자한 지분을 회수하여야 한다.

(2) 민간참여 개발의 절차 (법 제59조의3)

- ① 총괄청이 제59조의2에 따른 개발을 하려면 다음 각 호의 사항을 포함하는 민간참여 개발사업에 관한 기본계획(이하 “민간참여개발기본계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.
 1. 개발대상 재산 및 시설물의 용도에 관한 사항
 2. 개발사업의 추정 투자금액·건설기간 및 규모에 관한 사항
 3. 사전사업타당성 조사 결과에 관한 사항(「국가재정법」 제38조에 따른 예비타당성조사를 포함한다)
 4. 민간사업자 모집에 관한 사항
 5. 협상대상자 선정 기준 및 방법에 관한 사항
 6. 그 밖에 개발과 관련된 중요 사항
- ② 총괄청은 민간참여개발기본계획에 대하여 제26조제4항에 따른 분과위원회를 거쳐 위원회의 심의를 받아야 한다.
- ③ 총괄청은 제2항에 따른 위원회의 전문적인 심의를 위하여 기획재정부장관이 정하는 바에 따라 수익성 분석 및 기술 분야의 전문가로 민간참여개발자문단을 구성·운영하여야 한다. 이 경우 민간참여개발자문단은 민간참여개발기본계획에 대한 자문의견서를 위원회에 제출하여야 한다.
- ④ 총괄청은 협상대상자 선정 기준 및 방법 등 대통령령으로 정하는 민간참여개발기본계획의 중요 사항을 변경하려는 경우 제2항을 준용한다.

영 제64조의5 (민간참여개발기본계획)

법 제59조의3제4항에서 “협상대상자 선정 기준 및 방법 등 대통령령으로 정하는 민간참여개발기본계획의 중요사항을 변경하려는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 공용재산 부분에 대한 시설물의 용도를 변경하려는 경우
2. 개발사업의 추정 투자금액 또는 시설물의 규모를 100분의 10 이상 변경하려는 경우
3. 협상대상자 선정 기준 및 방법에 관한 사항을 변경하려는 경우
4. 그 밖에 총괄청이 민간참여 개발사업의 원활한 추진을 위하여 위원회 및 분과위원회의 심의를 받을 필요가 있다고 인정하는 중요사항을 변경하려는 경우

- ⑤ 총괄청은 ①의 민간사업자를 공개적으로 모집하고 선정하여야 한다. 이 경우 협상대상자 선정 기준 및 방법 등 모집에 관한 사항을 공고(인터넷에 게재하는 방식에 따른 경우를 포함한다)하여야 한다.

- ⑥ 민간사업자가 ⑤에 따라 공고된 민간참여 개발사업에 참여하려는 경우에는 타당성 조사내용, 수익배분기준 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함하는 민간참여개발사업계획제안서(이하 “사업제안서”라 한다)를 작성하여 총괄청에 제출하여야 한다.

영 제64조의6 (민간참여개발사업계획제안서)

법 제59조의3제6항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호를 말한다.

1. 사업계획에 관한 사항
2. 사업계획의 타당성 조사에 관한 사항
3. 국유지개발목적회사의 지분 구성과 사업 구조 등 세부 운영방안에 관한 사항
4. 개발 대상 국유지의 매입가격에 관한 사항
5. 총사업비의 명세 및 자금조달 계획에 관한 사항
6. 수익배분 기준에 관한 사항
7. 분양·매각 및 임대 계획에 관한 사항
8. 사업 참여자 간 역할과 책임에 관한 사항
9. 그 밖에 총괄청이 필요하다고 인정하는 사항

- ⑦ 총괄청은 ⑥에 따라 제출된 사업제안서에 대하여 민간전문가가 과반수로 구성된 민간참여 개발사업평가단의 평가와 위원회의 심의를 거쳐 협상대상자를 지정하여야 한다.

영 제64조의7 (민간참여개발사업평가단의 구성 및 운영)

- ① 총괄청은 법 제59조의3제7항에 따른 평가 업무를 수행하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 민간참여개발사업평가단(이하 “평가단”이라 한다)을 구성한다.

1. 기획재정부, 국토교통부 및 조달청의 고위공무원단에 속하는 공무원 중 소속 기관의 장이 지명하는 사람
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 중 기획재정부장관이 위촉하는 사람
 - 가. 개발사업 및 관련 분야의 조교수 이상의 직에 있는 사람
 - 나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관에 소속된 박사학위 소지자로서 개발사업에 관한 전문지식이 있는 사람
 - 다. 5년 이상의 실무경험이 있는 건축사·공인회계사·변호사 등으로서 개발사업에 관한 전문 지식과 경험이 풍부한 사람

- ② 평가단의 구성원은 10명 이상 30명 이내로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 평가단의 구성 및 운영에 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 총괄청이 정한다.

⑧ 총괄청은 ⑦에 따라 지정한 협상대상자와의 협의에 따라 개발사업의 추진을 위한 사업협약을 체결한다. 이 경우 제59조의2제3항에 따른 사업비 조달 제한 및 위반 시 책임에 관한 사항이 포함되어야 한다.

⑨ ⑦에 따른 민간참여개발사업평가단의 구성·운영에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

(3) 민간참여 개발사업의 평가 (법 제59조의4)

- ① 총괄청은 매년 민간참여 개발사업의 추진현황 및 실적을 평가하여 위원회에 보고하여야 한다.
- ② 총괄청은 ①에 따른 평가결과 제59조의2제3항을 위반하거나 사업부실 등으로 개발목적을 달성할 수 없다고 판단하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 출자지분의 회수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

(4) 손해배상책임 (법 제59조의5)

제59조의3제7항에 따라 협상대상자로 지정받은 자가 사업제안서를 거짓으로 작성하여 국가에 손해를 발생하게 한 때에는 국가에 손해를 배상할 책임을 진다.

Ⅶ. 현물출자

1 현물출자 (법 제60조)

정부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일반재산을 현물출자할 수 있다.

1. 정부출자기업체를 새로 설립하려는 경우
2. 정부출자기업체의 고유목적사업을 원활히 수행하기 위하여 자본의 확충이 필요한 경우
3. 정부출자기업체의 운영체제와 경영구조의 개편을 위하여 필요한 경우

2 현물출자 절차 (법 제61조)

- ① 정부출자기업체는 제60조에 따라 현물출자를 받으려는 때에는 다음 각 호의 서류를 붙여 관계 법령에 따라 해당 정부출자기업체의 업무를 관장하는 행정기관의 장(이하 “주무기관의 장”이라 한다)에게 신청하여야 한다.
 1. 현물출자의 필요성
 2. 출자재산의 규모와 명세
 3. 출자재산의 가격평가서
 4. 재무제표 및 경영현황
 5. 사업계획서
- ② 주무기관의 장이 ①에 따라 출자신청을 받은 때에는 현물출자의 적정성을 검토한 후 ① 각 호의 서류와 현물출자의견서를 붙여 총괄청에 현물출자를 요청하여야 한다.
- ③ 총괄청은 ②에 따라 현물출자를 요청받은 경우에는 현물출자계획서를 작성하여 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 받아야 한다.

3 출자가액 산정 (법 제62조)

제60조에 따라 현물출자하는 경우에 일반재산의 출자가액은 제44조에 따라 산정한다. 다만, 지분증권의 산정가액이 액면가에 미달하는 경우에는 그 지분증권의 액면가에 따른다.

영 제65조 (현물출자 평가기준일)

법 제62조에 따라 출자가액을 산정하는 경우 재산의 평가기준일은 기획재정부장관이 정한다.

4 출자재산 등의 수정 (법 제63조)

총괄청은 평가기준일부터 출자일까지의 기간에 현물출자 대상재산이 멸실·훼손 등으로 변동된 경우에는 출자재산이나 출자가액을 수정할 수 있다. 이 경우 해당 주무기관의 장은 현물출자 대상재산의 변동 사실을 지체 없이 총괄청에 알려야 한다.

5 현물출자에 따른 지분증권의 취득가액 (법 제64조)

정부가 현물출자로 취득하는 지분증권의 취득가액은 기획재정부령으로 정하는 자산가치 이하로 한다. 다만, 지분증권의 자산가치가 액면가에 미달하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 액면가로 할 수 있다.

영 제66조 (현물출자에 따른 지분증권의 취득)

법 제64조 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 정부가 자본금의 전액을 출자한 기업체에 현물출자하는 경우
2. 정부가 출자한 현물을 회수하기 위하여 현물출자한 재산과 그 대가로 취득한 지분증권을 상호 반환하는 것을 조건으로 하여 현물출자 하는 경우
3. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제12조에 따라 금융위원회로부터 자본감소의 명령을 받은 금융기관에 대하여 금융위원회의 요청에 따라 현물출자하는 경우

영 제67조 (현물출자 재산의 반환)

- ① 제66조제2호에 따라 출자한 현물을 반환받는 경우에 현물출자한 재산과 그 대가로 취득한 지분증권은 반환시점의 시가에도 불구하고 현물출자 당시와 동일하게 상호반환하는 것을 조건으로 하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 반환의 시기와 그 밖에 필요한 사항은 총괄청과 기업체 간의 계약으로 정한다.

6 「상법」의 적용 제외 (법 제65조)

정부출자기업체가 제60조에 따라 현물출자를 받는 경우에는 「상법」 제295조제2항, 제299조제1항, 제299조의2와 제422조를 적용하지 아니한다.

Ⅶ. 정부배당

1 정부배당대상기업 및 출자재산의 적용범위 (법 제65조의2)

이 절은 국유재산으로 관리되고 있는 출자재산으로서 국가가 일반회계, 특별회계 및 기금으로 지분을 가지고 있는 법인 중 대통령령으로 정하는 기업(「상속세 및 증여세법」에 따라 정부가 현물로 납입받은 지분을 가지고 있는 기업은 제외한다. 이하 이 절에서 “정부배당대상기업”이라 한다)으로부터 정부가 받는 배당(이하 이 절에서 “정부배당”이라 한다)에 대하여 적용한다.

영 제67조의2 (정부배당대상기업의 범위)

법 제65조의2에서 “대통령령으로 정하는 기업”이란 별표 2에 따른 기업을 말한다.

2 정부배당결정의 원칙 (법 제65조의3)

제8조에 따른 총괄청과 중앙관서의 장은 「상법」 또는 관계 법령에 따라 산정된 배당가능이익이 발생한 해당 정부배당대상기업에 대하여는 다음 각 호의 사항을 고려하여 적정하게 정부배당이 이루어지도록 하여야 한다.

1. 배당대상이 되는 이익의 규모
2. 정부출자수입 예산 규모의 적정성 및 정부의 재정여건
3. 각 정부배당대상기업의 배당률 및 배당성향
4. 같거나 유사한 업종의 민간부문 배당률 및 배당성향
5. 해당 정부배당대상기업의 자본금 규모, 내부자금 적립 규모, 부채비율, 국제결제은행의 기준에 따른 자기자본비율, 과거 배당실적, 투자재원 소요의 적정성 등 경영여건
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 배당결정 기준

영 제67조의3 (배당결정 기준)

법 제65조의3제6호에서 “대통령령으로 정하는 배당결정 기준”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제65조의2에 따른 정부배당대상기업(이하 “정부배당대상기업”이라 한다)에 대한 정부의 재정지원 여부 및 규모
2. 정부배당대상기업의 공공성 정도
3. 그 밖에 총괄청이 법 제65조의2에 따른 정부배당을 적정하게 하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

3 정부배당수입의 예산안 계상 등 (법 제65조의4)

- ① 정부배당대상기업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 정부배당수입을 추정할 수 있는 자료를 총괄청이나 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.
- ② 총괄청이나 중앙관서의 장은 ①에 따라 제출받은 자료를 기초로 다음 연도의 정부배당수입을 추정하여 소관 예산안의 세입예산 또는 기금운용계획안의 수입계획에 계상하여야 한다.

영 제67조의4 (정부배당수입 추정자료의 제출)

법 제65조의4제1항에 따라 정부배당대상기업은 제1호부터 제3호까지 및 제5호의 자료를 매년 5월 31일까지, 제4호의 자료를 매년 7월 31일까지 총괄청이나 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 주요 사업계획 및 추정 당기순이익
2. 이익금 처리계획
3. 납입자본금 현황
4. 해당 회계연도의 상반기 당기순이익 실적 및 연간 추정 당기순이익
5. 그 밖에 총괄청이 정부배당수입을 추정하기 위하여 필요하다고 인정하는 자료

4 정부배당의 결정 (법 제65조의5)

- ① 정부배당대상기업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 정부배당결정과 관련한 자료를 총괄청과 중앙관서의 장에게 각각 제출하여야 한다.

영 제67조의5 (정부배당결정 관련 자료의 제출)

법 제65조의5제1항에 따라 정부배당대상기업은 다음 각 호의 자료를 매년 1월 31일까지 총괄청과 중앙관서의 장에게 각각 제출하여야 한다.

1. 이익잉여금의 사내유보 및 배당에 관한 계획
2. 회계감사 이전에 작성한 재무상태표 및 손익계산서
3. 납입자본금 현황
4. 그 밖에 총괄청이 정부배당수입을 결정하기 위하여 필요하다고 인정하는 자료

- ② 정부배당대상기업은 정부배당을 결정하는 경우 이사회 · 주주총회 등 정부배당결정 관련 절차를 거치기 전에 총괄청과 중앙관서의 장과 각각 미리 협의하여야 한다.

5 국회 보고 등 (법 제65조의6)

총괄청과 중앙관서의 장은 정부배당대상기업의 배당이 완료된 때에는 정부배당대상기업의 배당내역을 국회 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에 보고하고 공표하여야 한다.

제4장

지식재산 관리 처분의 특례

1 지식재산의 사용허가등 (법 제65조의7)

이론

- ① 지식재산의 사용허가 또는 대부(이하 “사용허가등”이라 한다)를 받은 자는 제30조제2항 본문 및 제47조제1항에도 불구하고 해당 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 지식재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.

영 제67조의6 (지식재산의 사용허가등)

- ① 법 제65조의7제1항에 따라 지식재산의 사용허가 또는 대부(이하 “사용허가등”이라 한다)를 받은 자가 다른 사람에게 사용·수익하게 하는 경우 해당 사용·수익기간은 사용허가등을 받은 자의 사용허가등 기간의 남은 기간을 초과할 수 없다.
- ② 법 제65조의7제1항에 따라 지식재산의 사용허가등을 받은 자가 그 지식재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 승인신청서를 해당 중앙관서의 장등에게 제출하여야 한다.
1. 해당 지식재산의 표시
 2. 해당 지식재산의 사용목적, 수익방법 및 사용·수익기간
 3. 사용허가등을 받은 자가 사용·수익자로부터 받을 사용대가에 관한 사항
 4. 그 밖에 필요한 사항
- ③ 중앙관서의 장등은 제2항에 따라 제출받은 경우 같은 항 제3호에 따른 대가가 해당 지식재산의 사용료 또는 대부료를 초과할 때에는 승인을 하지 아니할 수 있다.
- ④ 지식재산의 사용허가등을 받은 자가 법 제65조의7제2항에 따른 저작물의 변형, 변경 또는 개작을 하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 승인신청서를 해당 중앙관서의 장등에게 제출하여야 한다.

1. 해당 지식재산의 표시
2. 저작물의 변형, 변경 또는 개작의 목적 및 내용
3. 그 밖에 필요한 사항

② 저작권등의 사용허가등을 받은 자는 해당 지식재산을 관리하는 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 저작물의 변형, 변경 또는 개작을 할 수 있다.

2 지식재산의 사용허가등의 방법 (법 제65조의8)

- ① 중앙관서의 장등은 지식재산의 사용허가등을 하려는 경우에는 제31조제1항 본문 및 제47조제1항에도 불구하고 수의(隨意)의 방법으로 하되, 다수에게 일시에 또는 여러 차례에 걸쳐 할 수 있다.
- ② ①에 따라 사용허가등을 받은 자는 다른 사람의 이용을 방해하여서는 아니 된다.
- ③ 중앙관서의 장등은 ②을 위반하여 다른 사람의 이용을 방해한 자에 대하여 사용허가등을 철회할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장등은 ①에도 불구하고 제65조의11제1항에 따른 사용허가등의 기간 동안 신청자 외에 사용허가등을 받으려는 자가 없거나 지식재산의 효율적인 관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 특정인에 대하여만 사용허가등을 할 수 있다. 이 경우 사용허가등의 방법은 제31조제1항 본문 및 제2항 또는 제47조제1항에 따른다.

영 제67조의7 (지식재산의 사용허가등의 방법)

중앙관서의 장등은 법 제65조의8제4항 후단에 따라 지식재산을 일반경쟁입찰에 부치는 경우 일반경쟁입찰을 두 번 실시하여도 낙찰자가 없는 재산에 대해서는 법 제65조의8제1항에 따라 수의(隨意)의 방법으로 사용허가등을 할 수 있다.

3 지식재산의 사용료 등 (법 제65조의9)

- ① 지식재산의 사용허가등을 한 때에는 제32조제1항 및 제47조제1항에도 불구하고 해당 지식 재산으로부터의 매출액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사용료 또는 대부료를 징수한다.

영 제67조의8(지식재산 사용료등의 산정기준)

- ① 법 제65조의9제1항에 따른 지식재산의 사용료 또는 대부료(이하 “사용료등”이라 한다)의 산정기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 법 제5조제1항제6호가목의 지식재산: 별표 2의2
 2. 법 제5조제1항제6호나목의 지식재산: 총괄청이 지식재산을 이용한 제품의 매출액 또는 지식 재산의 이용횟수 등을 고려하여 문화체육관광부장관과 협의하여 정한 기준
 3. 법 제5조제1항제6호다목의 지식재산: 별표 2의3
 4. 법 제5조제1항제6호라목의 지식재산: 제1호부터 제3호까지의 기준 중 해당 지식재산과 가장 유사한 지식재산에 적용되는 기준
- ② 제1항에도 불구하고 법 제65조의8제4 항 후단에 따라 일반경쟁입찰로 사용허가등을 하는 경우 사용료등은 최고입찰가로 결정한다. 이 경우 제29조제6항을 적용하지 아니한다.

- ② 동일인(상속인이나 그 밖의 포괄승계인은 피승계인과 동일인으로 본다)이 같은 지식재산을 계속 사용·수익하는 경우에는 제33조 및 제47조제1항은 적용하지 아니한다.

영 제67조의8 (지식재산 사용료등의 산정기준)

- ③ 법 제65조의11제2항에 따라 사용허가등을 갱신하는 경우 갱신된 사용허가등 기간의 사용료등은 제34조제2항에도 불구하고 제1항 및 제2항에 따른다. 다만, 법 제65조의11제2항 단서에 따라 사용허가등을 갱신하는 경우의 사용료등은 다음 계산식에 따라 산출한다.

$$\text{갱신하기 직전의 사용료등} \times \text{제1항에 따라 산정한 갱신되는 기간의 사용료등} \div \text{제1항에 따라 산정한 갱신되기 이전 기간의 사용료등}$$

4 지식재산 사용료 또는 대부료의 감면 (법 제65조의10)

중앙관서의 장등은 제34조제1항 및 제47조제1항에서 정한 사항 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료 또는 대부료를 감면할 수 있다.

1. 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인과 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호에 따른 어업인의 소득 증대, 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업의 수출 증진, 「중소기업창업 지원법」 제2조제3호 및 제6호에 따른 창업기업·재창업기업에 대한 지원 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업의 창업 촉진, 그 밖에 이에 준하는 국가시책을 추진하기 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우: 면제
2. 그 밖에 지식재산을 공익적 목적으로 활용하기 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우: 감면

영 제67조의9 (지식재산 사용료등의 감면)

- ① 중앙관서의 장등은 법 제65조의10에 따라 사용료등을 감면하려는 경우 사용허가서 또는 대부계약서에 그 이용 방법 및 조건의 범위를 명시하여야 한다.
- ② 법 제65조의10제2호의 경우 그 사용료등의 감면비율은 다음과 같다.
 1. 지방자치단체에 사용허가등을 하는 경우: 면제
 2. 그 밖의 경우: 사용료등의 100분의 50

5 지식재산의 사용허가등 기간 (법 제65조의11)

- ① 제35조 또는 제46조에도 불구하고 지식재산의 사용허가기간 또는 대부기간은 5년 이내에서 대통령령으로 정한다.
- ② ①에 따른 사용허가기간 또는 대부기간이 끝난 지식재산(제35조제2항 본문 및 제46조제2항에 따라 대통령령으로 정하는 지식재산의 경우는 제외한다)에 대하여는 제1항의 사용허가기간 또는 대부기간을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 사용허가등을 갱신할 수 있다. 다만, 제65조의8제4항에 따른 사용허가등의 경우에는 이를 한 번만 갱신할 수 있다.

6 저작권의 귀속 등 (법 제65조의12)

- ① 중앙관서의 장등은 국가 외의 자와 저작물 제작을 위한 계약을 체결하는 경우 그 결과물에 대한 저작권 귀속에 관한 사항을 계약내용에 포함하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장등이 국가 외의 자와 공동으로 창작하기 위한 계약을 체결하는 경우 그 결과물에 대한 저작권은 제11조제1항 본문에도 불구하고 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없으면 그 지분은 균등한 것으로 한다. 다만, 그 결과물에 대한 기여도 및 국가안전보장, 국방, 외교관계 등 계약목적물의 특수성을 고려하여 협의를 통하여 저작권의 귀속주체 또는 지분율 등을 달리 정할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장등은 ① 및 ②에 따른 계약을 체결하는 경우 그 결과물에 대한 저작권의 전부를 국가 외의 자에게 귀속시키는 내용의 계약을 체결하여서는 아니 된다.

이론

제5장 대장과 보고

1 대장과 실태조사 (법 제66조)

- ① 중앙관서의 장등은 제6조에 따른 구분과 종류에 따라 그 소관에 속하는 국유재산의 대장·등기사항증명서와 도면을 갖추어 두어야 한다. 이 경우 국유재산의 대장은 전산자료로 대신할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장등은 매년 그 소관에 속하는 국유재산의 실태를 조사하여 제1항의 대장을 정비하여야 한다.
- ③ ①의 대장과 ②의 실태조사에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 총괄청은 중앙관서별로 국유재산에 관한 총괄부(總括簿)를 갖추어 두어 그 상황을 명백히 하여야 한다. 이 경우 총괄부는 전산자료로 대신할 수 있다.
- ⑤ 총괄청, 중앙관서의 장 또는 제28조, 제29조, 제42조제1항·제3항에 따라 관리사무를 위임받은 공무원이나 위탁받은 자가 국유재산의 관리·처분을 위하여 필요하면 등기소, 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 무료로 필요한 서류의 열람과 등사 또는 그 등본, 초본 또는 등기사항증명서의 교부를 청구할 수 있다.

영 제68조 (대장과 실태조사)

- ① 법 제66조제1항에 따른 국유재산의 대장은 국유재산의 구분과 종류에 따라 총괄청이 정하는 서식으로 작성하여야 한다.
- ② 법 제28조에 따라 관리에 관한 사무가 위임되거나 법 제42조제1항 및 제2항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무가 위임 또는 위탁된 경우에는 위임이나 위탁받은 자가 제1항의 대장을 작성하여 갖추어 두고, 중앙관서의 장은 이에 관한 총괄대장을 작성하여 갖추어 두어야 한다.
- ③ 총괄청은 중앙관서의 장, 법 제42조제1항에 따라 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임이나 위탁받은 자 및 총괄청의 보유재산별로 총괄부를 갖추어 두어야 한다.

- ④ 중앙관서의 장등은 국유재산의 특성 및 이용 상태 등을 고려하여 실태조사 대상재산을 선정하고, 해당 국유재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 하여야 한다. 이 경우 실태조사할 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 재산 등기 및 지적 현황
2. 주위 환경
3. 이용 현황
4. 그 밖에 재산의 보존·관리 등에 필요한 사항

영 제69조 (대장 정리)

- ① 중앙관서의 장등은 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체 없이 그 내용을 대장에 적고, 부속도면을 정리하여야 한다.
- ② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장은 국유인 토지 및 임야에 대한 지적 정리를 하였을 때에는 그 사실을 지체 없이 해당 중앙관서의 장등에 통지하여야 한다.

2 다른 사람의 토지 등의 출입 (법 제67조)

- ① 중앙관서의 장등 또는 제25조에 따라 총괄사무를 위임·위탁받은 자의 직원은 그 위임·위탁 사무의 수행이나 제66조제2항에 따른 실태조사를 위하여 필요한 경우 다른 사람의 토지 등에 출입할 수 있다.
- ② ①에 따라 다른 사람의 토지 등에 출입하려는 사람은 소유자·점유자 또는 관리인(이하 이 조에서 “이해관계인”이라 한다)에게 미리 알려야 한다. 다만, 이해관계인을 알 수 없는 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 이해관계인은 정당한 사유 없이 제1항에 따른 출입을 거부하거나 방해하지 못한다.
- ④ ①에 따라 다른 사람의 토지 등에 출입하려는 사람은 신분을 표시하는 증표를 지니고 이를 이해관계인에게 내보여야 한다.

3 가격평가 등 (법 제68조)

국유재산의 가격평가 등 회계처리는 「국가회계법」 제11조에 따른 국가회계기준에서 정하는 바에 따른다.

4 국유재산관리운용보고서 (법 제69조)

- ① 중앙관서의 장은 그 소관에 속하는 국유재산에 관하여 국유재산관리운용보고서를 작성하여 다음 연도 2월 말일까지 총괄청에 제출하여야 한다. 이 경우 국유재산관리운용보고서에 포함되어야 할 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제70조 (국유재산관리운용보고서)

법 제69조제1항에 따른 국유재산관리운용보고서에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 국유재산종합계획에 대한 집행 실적 및 평가 결과
 2. 연도 말 국유재산의 증감 및 보유 현황
 - 2의2. 「국유재산특례제한법」 제9조에 따른 운용실적
 3. 그 밖에 국유재산의 관리·처분 업무와 관련하여 중앙관서의 장이 중요하다고 인정하는 사항
- ② 총괄청은 ①의 국유재산관리운용보고서를 통합하여 국유재산관리운용총보고서를 작성하여야 한다.
- ③ 총괄청은 ②의 국유재산관리운용총보고서를 다음 연도 4월 10일까지 감사원에 제출하여 검사를 받아야 한다.
- ④ 총괄청은 ③에 따라 감사원의 검사를 받은 국유재산관리운용총보고서와 감사원의 검사보고서를 다음 연도 5월 31일까지 국회에 제출하여야 한다.

5 멸실 등의 보고 (법 제70조)

중앙관서의 장등은 그 소관에 속하는 국유재산이 멸실되거나 철거된 경우에는 지체 없이 그 사실을 총괄청과 감사원에 보고하여야 한다.

6 적용 제외 (법 제71조)

국방부장관이 관리하는 제5조제1항제2호의 재산과 그 밖에 중앙관서의 장이 총괄청과 협의하여 정하는 재산은 제68조부터 제70조까지의 규정을 적용하지 아니한다.

제6장 보칙 등

1 변상금의 징수 (법 제72조)

이론

- ① 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변상금을 징수하지 아니한다.
1. 등기사항증명서나 그 밖의 공부(公簿)상의 명의인을 정당한 소유자로 믿고 적절한 대가를 지급하고 권리를 취득한 자(취득자의 상속인이나 승계인을 포함한다)의 재산이 취득 후에 국유재산으로 밝혀져 국가에 귀속된 경우
 2. 국가나 지방자치단체가 재해대책 등 불가피한 사유로 일정 기간 국유재산을 점유하게 하거나 사용·수익하게 한 경우
- ② ①의 변상금은 무단점유를 하게 된 경위(經緯), 무단점유지의 용도 및 해당 무단점유자의 경제적 사정 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 5년의 범위에서 징수를 미루거나 나누어 내게 할 수 있다.
- ③ ①에 따라 변상금을 징수하는 경우에는 제33조에 따른 사용료와 제47조에 따른 대부료의 조정을 하지 아니한다.

영 제71조 (변상금)

- ① 법 제72조에 따른 변상금은 제29조제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 산출한 연간 사용료 또는 연간 대부료(지식재산의 경우 제67조의8제1항에 따라 산출한 사용료등을 말한다)의 100분의 120에 상당하는 금액으로 한다. 이 경우 점유한 기간이 1회계연도를 초과할 때에는 각 회계연도 별로 산출한 변상금을 합산한 금액으로 한다.

- ② 중앙관서의 장등은 무단점유자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변상금의 최초 납부기한부터 1년의 범위에서 그 징수를 미룰 수 있다.
1. 재해나 도난으로 재산에 심한 손실을 입은 경우
 2. 무단점유자 또는 그 동거 가족의 질병이나 중상해로 장기 치료가 필요한 경우
 3. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자인 경우
 4. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 사유로 인정되는 경우
- ③ 중앙관서의 장등은 제1항의 변상금이 50만원을 초과하는 경우에는 법 제72조제2항에 따라 변상금 잔액에 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 붙이는 조건으로 3년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다. 이 경우 나누어 낼 변상금의 납부일자와 납부금액을 함께 통지하여야 한다.
- ④ 법 제72조제2항에 따라 변상금을 미루어 내거나 나누어 내려는 자는 제5항에 따라 준용되는 제36조제3항에 따른 납부기한 다음 날부터 기산해 1년이 되는 날까지 기획재정부령으로 정하는 신청서를 중앙관서의 장등에게 제출해야 한다.
- ⑤ 변상금의 징수에 관하여는 제36조제3항 및 제4항을 준용한다.

2 연체료 등의 징수 (법 제73조)

- ① 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)이 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수할 수 있다. 이 경우 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.
- ② 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 변상금 및 제1항에 따른 연체료가 납부기한까지 납부되지 아니한 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 「국세징수법」 제10조와 같은 법의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있다.
1. 중앙관서의 장(일반재산의 경우 제42조제1항에 따라 관리·처분에 관한 사무를 위임받은 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)은 직접 또는 관할 세무서장이나 지방자치단체의 장(이하 “세무서장등”이라 한다)에게 위임하여 징수할 수 있다. 이 경우 관할 세무서장등은 그 사무를 집행할 때 위임한 중앙관서의 장의 감독을 받는다.
 2. 제42조제1항에 따라 관리·처분에 관한 사무를 위탁받은 자는 관할 세무서장등에게 징수하게 할 수 있다.

영 제72조 (연체료 등의 징수)

- ① 중앙관서의 장등은 법 제73조에 따라 국유재산의 사용료, 관리 소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각 대금, 교환자금 및 변상금(나누어 내는 경우에 이자는 제외한다)이 납부기한까지 내지 아니한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 비율로 계산한 연체료를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여 납부를 고지하여야 한다. 이 경우 고지한 기한까지 전단의 금액과 연체료를 내지 아니한 때에는 두 번 이내의 범위에서 다시 납부를 고지하되, 마지막 고지에 의한 납부기한은 전단에 따른 납부고지일 부터 3개월 이내가 되도록 하여야 하며, 이후 1년에 한 번 이상 독촉을 하여야 한다.
1. 연체기간이 1개월 미만인 경우: 연 7퍼센트
 2. 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우: 연 8퍼센트
 3. 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우: 연 9퍼센트
 4. 연체기간이 6개월 이상인 경우: 연 10퍼센트
- ② 제1항 전단에 따라 고지한 납부기한까지 고지한 금액을 내는 경우에는 고지한 날부터 낸 날까지의 연체료는 징수하지 아니한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 천재지변이나 「재난 및 안전관리 안전법」 제3조제1호의 재난, 경기침체, 대량 실업 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 대상과 기간을 정하여 고시하는 경우에는 해당 기간의 사용료 및 대부료의 연체료를 고시로 정하는 바에 따라 감경할 수 있다.

3 도시관리계획의 협의 등 (법 제73조의2)

- ① 중앙관서의 장이나 지방자치단체의 장은 국유재산에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시관리계획을 결정·변경하거나 다른 법률에 따라 이용 및 보전에 관한 제한을 하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 해당 국유재산을 소관하는 총괄청이나 중앙관서의 장과 협의하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장등(다른 법령에 따라 국유재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임 또는 위탁받은 자를 포함한다)은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조제3항 또는 그 밖의 법률에 따라 국유재산인 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위에 관한 인·허가 등을 하려는 자에게 의견을 제출하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청과 미리 협의하여야 한다.

- ③ 총괄청이나 중앙관서의 장등은 국유재산을 효율적으로 관리하고 그 활용도를 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시관리계획의 입안권자에게 해당 도시관리계획의 변경을 요청할 수 있다.

영 제72조의2 (도시·군관리계획의 협의 등)

- ① 중앙관서의 장 또는 지방자치단체의 장이 법 제73조의2제1항에 따라 협의하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자와 협의하여야 한다.
1. 총괄청 소관 일반재산인 경우: 총괄청
 2. 제1호 외의 국유재산인 경우: 해당 국유재산을 소관하는 중앙관서의 장
- ② 중앙관서의 장등이 법 제73조의2제2항에 따라 총괄청과 협의하려는 경우에는 사전검토 의견과 함께 기획재정부령으로 정하는 서류를 첨부하여야 한다.

4 소멸시효 (법 제73조의3)

- ① 이 법에 따라 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리는 5년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.
- ② 제73조제2항의 권리의 소멸시효는 다음 각 호의 사유로 인하여 중단된다.
1. 납부고지
 2. 독촉
 3. 교부청구
 4. 압류
- ③ ②에 따라 중단된 소멸시효는 다음 각 호의 어느 하나의 기간이 지난 때부터 새로 진행한다.
1. 납부고지나 독촉에 따른 납입기간
 2. 교부청구 중의 기간
 3. 압류해제까지의 기간
- ④ ①에 따른 소멸시효는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 진행되지 아니한다.
1. 이 법에 따른 분납기간, 징수유예기간
 2. 「국세징수법」에 따른 압류·매각의 유예기간
 3. 「국세징수법」 제25조에 따른 사해행위 취소소송이나 「민법」 제404조에 따른 채권자대위 소송을 제기하여 그 소송이 진행 중인 기간(소송이 각하·기각 또는 취소된 경우에는 시효정지의 효력이 없다)

- ⑤ 이 법에 따라 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리의 소멸시효에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민법」과 「국가재정법」에 따른다.

5 불법시설물의 철거 (법 제74조)

정당한 사유 없이 국유재산을 점유하거나 이에 시설물을 설치한 경우에는 중앙관서의 장등은 「행정대집행법」을 준용하여 철거하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

6 과오납금 반환 가산금 (법 제75조)

국가는 과오납된 국유재산의 사용료, 대부료, 매각대금 또는 변상금을 반환하는 경우에는 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 이자를 가산하여 반환한다.

영 제73조 (과오납금 반환가산금)

법 제75조에서 “대통령령으로 정하는 이자”란 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 말한다.

7 정보공개 (법 제76조)

- ① 총괄청은 국유재산의 효율적인 관리와 처분을 위하여 보유·관리하고 있는 정보를 정보통신망을 활용한 정보공개시스템을 통하여 공표하여야 한다.
- ② ①에 따른 공표 대상 정보의 범위 및 공표 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

영 제74조 (정보 공개)

법 제76조제1항에 따라 총괄청은 다음 각 호의 정보를 국민들이 알기 쉽도록 공개하여야 한다.

1. 국유재산의 취득, 처분 및 보유 규모
2. 사용허가, 대부 및 매각이 가능한 국유재산 현황
3. 그 밖에 국유재산의 중요 정책 등에 관한 현황

8 은닉재산

(1) 은닉재산 등의 신고 (법 제77조)

- ① 은닉된 국유재산이나 소유자 없는 부동산을 발견하여 정부에 신고한 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보상금을 지급할 수 있다.
- ② 지방자치단체가 은닉된 국유재산이나 소유자 없는 부동산을 발견하여 신고한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산가격의 2분의 1의 범위에서 그 지방자치단체에 국유재산을 양여하거나 보상금을 지급할 수 있다.

영 제75조 (은닉재산 등의 신고)

- ① 법 제77조에 따른 보상금의 지급 또는 양여의 대상이 되는 은닉된 국유재산은 등기부 등본 또는 지적공부에 국가 외의 자의 명의로 등기 또는 등록되어 있고, 국가가 그 사실을 인지하지 못하고 있는 국유재산으로 한다.
- ② 법 제77조에 따른 보상금의 지급 또는 양여의 대상이 되는 소유자 없는 부동산은 등기부 등본 또는 지적공부에 등기 또는 등록된 사실이 없는 재산이거나 그 밖에 소유자를 확인할 수 없는 재산으로서 국가가 그 사실을 인지하지 못하고 있는 재산으로 한다. 다만, 공공용재산은 제외한다.
- ③ 법 제77조에 따른 은닉재산등의 신고는 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 조달청장에게 하여야 한다.
- ④ 조달청장은 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 은닉재산등 처리대장을 갖추어 두고 이에 필요한 사항을 적어야 한다.

영 제76조 (보상금의 지급)

- ① 지방자치단체 외의 자가 발견하여 신고한 은닉재산등의 국가귀속이 확정되었을 때에는 법 제77조에 따라 그 신고자에게 해당 재산가격의 100분의 10의 범위에서 보상금을 지급한다.
- ② 제1항의 보상금은 3천만원을 한도로 하되, 은닉재산등의 종류별 보상률과 최고 금액은 기획재정부령으로 정한다.

③ 법 제77조제2항에 따라 지방자치단체에 보상하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 재산을 양여할 수 있다.

1. 은닉재산을 발견·신고한 경우: 총괄청이 지정하는 재산으로서 지방자치단체가 신고한 해당 재산 가격의 100분의 30을 넘지 아니하는 금액에 상당하는 재산을 양여

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소유자 없는 부동산을 발견·신고한 경우: 총괄청이 지정하는 재산으로서 지방자치단체가 신고한 해당 재산 가격의 100분의 15를 넘지 않는 금액에 상당하는 재산을 양여

가. 공공용재산(폐쇄도로와 폐하천을 포함한다) 외에 처음부터 등기부 등본 또는 지적공부에 등기 또는 등록된 사실이 없는 재산

나. 공유수면 매립 등으로 조성된 토지의 이해관계인이 없어 소유권 취득 절차를 밟지 아니한 재산

④ 은닉재산등을 신고한 자가 둘 이상인 경우에는 먼저 신고한 자에게 보상금을 지급한다. 다만, 신고한 면적이 서로 다른 경우에는 나중에 신고한 자에게도 잔여분에 한정하여 보상금을 지급할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 경우에 해당 재산가격의 결정에 관하여는 제29조제2항 각 호를 준용한다.

(2) 은닉재산의 자진반환자 등에 관한 특례 (법 제78조)

은닉된 국유재산을 선의(善意)로 취득한 후 그 재산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원인으로 국가에 반환한 자에게 같은 재산을 매각하는 경우에는 제50조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 반환의 원인별로 차등을 두어 그 매각대금을 이자 없이 12년 이하에 걸쳐 나누어 내게 하거나 매각 가격에서 8할 이하의 금액을 뺀 잔액을 그 매각대금으로 하여 전액을 한꺼번에 내게 할 수 있다.

1. 자진 반환

2. 재판상의 화해

3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 원인

영 제77조 (은닉재산의 자진반환자 등에 관한 특례)

- ① 법 제78조에 따른 매각의 대상이 되는 은닉된 국유재산은 등기부 등본 또는 지적공부에 국가 외의 자의 명의로 등기 또는 등록된 국유재산으로 한다.
- ② 법 제78조에 따라 은닉된 국유재산을 국가에 반환한 자에게 매각하는 경우 그 반환의 원인에 따라 매각대금을 나누어 낼 때의 분할납부기간과 일시납부하는 때의 매각대금은 별표 3과 같다.
- ③ 제2항에 따른 자진반환의 경우에 그 반환일은 반환하려는 은닉재산의 소유권 이전을 위한 등기신청서의 접수일로 한다.

9 변상책임 (법 제79조)

- ① 제28조에 따라 국유재산의 관리에 관한 사무를 위임받은 자가 고의나 중대한 과실로 그 임무를 위반한 행위를 함으로써 그 재산에 대하여 손해를 끼친 경우에는 변상의 책임이 있다.
- ② ①의 변상책임에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조제3항·제4항 및 제6조부터 제8조까지의 규정을 준용한다.

10 벌칙 적용에서의 공무원 의제 (법 제79조의2)

위원회, 제59조의3제3항에 따른 민간참여개발자문단 및 같은 조 제7항에 따른 민간참여개발사업평가단의 위원 중 공무원이 아닌 위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

11 청산절차

(1) 청산절차의 특례 (법 제80조)

국가가 지분증권의 2분의 1 이상을 보유하는 회사 중 대통령령으로 정하는 회사의 청산에 관하여는 「상법」 중 주주총회나 사원총회의 권한과 소집·결의방법 등에 관한 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따른다.

(2) 군사분계선 이북지역에 있는 회사의 청산절차 (법 제81조)

- ① 제80조에 따른 회사 중 그 본점이나 주사무소가 군사분계선 이북지역에 있는 회사의 청산에 관하여는 「상법」과 제80조를 준용한다. 다만, 「상법」 중 다음 각 호의 사항에 해당하는 규정은 그러하지 아니하다.
 1. 회사의 해산등기
 2. 청산인의 신고 및 등기
 3. 「상법」 제533조에 따른 재산목록 및 대차대조표의 제출
 4. 청산종결의 등기
- ② ①에 따라 청산절차가 진행 중인 회사가 소유하고 있는 부동산의 소유권이 「민법」 제245조에 따라 그 부동산을 무단점유하고 있는 자에게 이전될 우려가 있으면 청산절차의 종결 전에도 총괄청이 그 부동산을 국가로 귀속시킬 수 있다. 이 경우 청산종결 후 남은 재산의 분배에서 주주나 그 밖의 지분권자의 권리는 영향을 받지 아니한다.
- ③ ①에 따라 회사를 청산하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 사항을 공고하여야 한다.
- ④ ②이나 청산절차종결에 의하여 남은 재산의 분배에 따라 국가가 해당 회사의 부동산에 대한 소유권이전등기를 촉탁하는 경우의 등기절차는 「부동산등기법」의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따른다.

12 보험 가입 (영 제82조)

- ① 중앙관서의 장은 국유재산 중 연면적이 1천제곱미터 이상인 건물, 선박·항공기 및 그 종물과 법 제5조제1항제3호의 기계와 기구 중 중요한 것에 대해서는 손해보험에 가입하여야 한다.
- ② ①의 건물, 선박·항공기 및 기계·기구를 사용허가하거나 대부하는 경우에는 유상·무상 여부와 관계없이 해당 사용허가 또는 대부를 받는 자에게 미리 손해보험에 가입하게 하거나 중앙관서의 장이 부담한 보험료를 내게 할 수 있다.

13 국유재산관리공무원에 대한 예산성과금 등의 지급 (영 제83조)

- ① 총괄청 및 중앙관서의 장은 법 제28조 및 제42조에 따라 국유재산의 관리에 관한 사무를 위임받거나 그 사무의 일부를 분장하고 있는 공무원이 제도의 개선 등으로 인하여 수입을 늘리거나 지출을 절약하는 데 기여하였을 때에는 「국가재정법」 제49조에 따라 예산성과금을 지급할 수 있다.
- ② 총괄청은 국유재산 관리에 관한 사무를 성실히 수행하거나 우수한 업무성과를 낸 공무원 또는 기관에 포상금을 지급할 수 있다.

14 고유식별정보의 처리 (영 제84조)

총괄청 또는 중앙관서의 장등은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호에 따른 주민등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제12조에 따른 소유자 없는 부동산의 공고에 따른 이의신청 관련 사무
2. 법 제13조에 따른 기부채납 사무
3. 법 제18조에 따른 영구시설물 축조 관련 사무
4. 법 제30조(법 제47조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 사용허가 또는 대부 관련 사무
5. 법 제48조, 제54조 및 제55조에 따른 매각, 교환 및 양여 관련 사무
6. 법 제66조 및 제67조에 따른 실태조사 및 이와 관련된 토지 등의 출입
7. 법 제72조 및 제73조에 따른 변상금 또는 연체료 등의 징수
8. 법 제74조에 따른 불법시설물의 철거
9. 법 제75조에 따른 과오납금 반환
10. 법 제77조에 따른 은닉된 국유재산 또는 소유자 없는 부동산 신고 관련 사무

감관법 2 문제집 목차

Contents 01 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률

제1장 총 설	218
제2장 감정평가법인 등	220
제3장 감정평가법인 등의 업무 등	231
제4장 행정처분 관련규정	250
제5장 보칙 및 벌칙	269

Contents 02 부동산 가격공시에 관한 법률

제1장 총 설	278
제2장 지가의 공시	284
제3장 주택가격의 공시	327
제4장 비주거용 부동산 가격의 공시	342
제5장 보칙 및 벌칙	344

Contents 03 국유재산법

제1장 총 설	348
제2장 행정재산	359
제3장 일반재산	367
제4장 기타	376

01

CONTENT

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률

제1장 총설

01

제29회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 해당하지 않는 것은?

- ① 어업권
- ② 유가증권
- ③ 도로점용허가권한
- ④ 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
- ⑤ 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단

해설

 법령

감정평가법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “토지등”이란 토지 및 그 정착물, 동산, 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산과 이들에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.
2. “감정평가”란 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액(價額)으로 표시하는 것을 말한다.
3. “감정평가업”이란 타인의 의뢰에 따라 일정한 보수를 받고 토지등의 감정평가를 업(業)으로 행하는 것을 말한다.

감정평가법 시행령 제2조(기타 재산)

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호에서 “대통령령으로 정하는 재산”이란 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 저작권 · 산업재산권 · 어업권 · 양식업권 · 광업권 및 그 밖의 물건에 준하는 권리
2. 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단과 광업재단
3. 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
4. 자동차 · 건설기계 · 선박 · 항공기 등 관계 법령에 따라 등기하거나 등록하는 재산
5. 유가증권

 풀이기법

감정평가의 대상에 대해서 열거된 항목 앞글자는 아래와 같다.

저 / 산 / 어 / 양 / 공 / 입 / 자 / 건 / 선 / 항 / 유

도로점용허가권한은 열거되지 않았을 뿐만 아니라 인허가권이 현실의 거래의 대상이 될지라도 가액으로 표준화하기 어려워 평가의 대상이 아님은 상식적으로도 판단이 가능하다. 정답 : ③

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 보험회사의 의뢰에 따른 감정평가
- ② 신탁회사의 의뢰에 따른 감정평가
- ③ 「자산재평가법」에 따른 감정평가
- ④ 법원에 계속 중인 소송을 위한 감정평가 중 보상과 관련된 감정평가
- ⑤ 금융기관의 의뢰에 따른 감정평가

해설

 법령**감정평가법 제3조(기준)**

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 감정평가법인등이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다.

감정평가법 시행령 제3조(토지의 감정평가)

법 제3조제2항에서 “「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가”란 법 제10조 제3호·제4호(법원에 계속 중인 소송을 위한 감정평가 중 보상과 관련된 감정평가는 제외한다) 및 제5호에 따른 감정평가를 말한다. <개정 2018. 10. 30.>

 풀이기법

예외 또는 제외한다는 법령은 따로 암기해 두면 그것이 답인 경우가 굉장히 많다. 법원에 계속 중인 소송을 위한 감정평가 중 보상과 관련된 감정평가는 제외사항이다.
정답 : ④

문제

제2장 감정평가법인 등

제1절 감정평가사

01

제27회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사가 될 수 있는 자는?

- ① 미성년자, 피성년후견인, 피한정후견인
- ② 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 사람
- ③ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 사람
- ④ 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
- ⑤ 부정한 방법으로 감정평가사 자격을 받은 경우로서 감정평가사 자격이 취소된 후 2년이 지난 사람

해설



감정평가법

제12조(결격사유)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 감정평가사가 될 수 없다.
 - 1. **삭제** <2021. 7. 20.>
 - 2. 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람
 - 3. **금고** 이상의 실형을 선고받고 그 **집행**이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 그 집행이 면제된 날부터 **3년**이 지나지 아니한 사람
 - 4. **금고** 이상의 형의 **집행유예**를 받고 그 **유예기간**이 만료된 날부터 **1년**이 지나지 아니한 사람
 - 5. **금고** 이상의 형의 선고유예를 받고 그 **선고유예기간** 중에 있는 사람
 - 6. 제13조에 따라 감정평가사 **자격**이 **취소**된 후 **3년**이 지나지 아니한 사람.
다만, 제7호에 해당하는 사람은 제외한다.
 - 7. 제39조제1항제11호 및 제12호에 따라 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 사람

제13조(자격의 취소)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.
1. **부정한** 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
 2. 제39조제2항제1호에 해당하는 **징계**를 받은 경우

제39조(징계)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.
11. **감정평가사의 직무와 관련**하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 **형이 확정**된 경우
 12. 이 법에 따라 **업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회** 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 **현저히 부적당**하다고 인정되는 경우

감정평가법 2021. 7. 20. 개정 이유 中

마. 미성년자 또는 피성년후견인·피한정후견인도 감정평가사 자격은 취득할 수 있도록 감정평가사 결격사유에서 제외하되, 등록의 거부사유에 규정함(제12조제1항 및 제18조제1항).

**풀이기법**

감정평가법 개정시 그 이유가 답이 되는 경우가 많다.

미성년자, 피성년후견인, 피한정후견인도 감정평가사 자격 취득이 가능해졌다.

**문제 대비 키워드**

- 파산 복권
- 금고 집행 3년
- 금고 징유 1년
- 금고 선유
- 부정 징계 자취 3년
- 직무 췌거 5년

정답 : ①

02

제22회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사 자격취득에 있어 결격사유가 없는 자는?

- ① 금고 이상의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 6개월이 지난 사람
- ② 파산선고를 받고 3년이 지난 사람
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료된 날부터 2년이 지난 사람
- ④ 부정한 방법으로 감정평가사 자격을 받은 경우로서 감정평가사 자격이 취소된 후 2년이 지난 사람
- ⑤ 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 6개월이 지난 사람

해설

💡 풀이비법

- ① 금고 이상의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 6개월이 지난 사람
- 1년 경과 해야 함
- ② 파산선고를 받고 3년이 지난 사람 □ 복권되어야 함
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료된 날부터 2년이 지난 사람
- 3년 경과되어야 함
- ④ 부정한 방법으로 감정평가사 자격을 받은 경우로서 감정평가사 자격이 취소된 후 2년이 지난 사람 - 3년 경과되어야 함
- ⑤ 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 6개월이 지난 사람 - 선고유예는 유예기간 만료만 되어도 결격사유를 면함

✍ 문제 대비 키워드

- 파산 복권
- 금고 집행 3년
- 금고 징유 1년
- 금고 선유
- 부정 징계 자취 3년
- 직무 췌거 5년

정답 : ⑤

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사 결격사유는 감정평가사 등록의 거부사유와 취소사유가 된다.
- ② 등록한 감정평가사는 5년마다 그 등록을 갱신하여야 한다.
- ③ 등록한 감정평가사가 징계로 감정평가사 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 경우 국토교통부장관은 그 등록을 취소할 수 있다.
- ④ 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
- ⑤ 부정한 방법으로 감정평가사 자격을 받은 이유로 그 자격이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 사람은 감정평가사가 될 수 없다.

해설



법령

감정평가법

제18조(등록 및 갱신등록의 거부)

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따른 등록 또는 갱신등록을 신청한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 거부하여야 한다.
 1. 제12조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 2. 제17조제1항에 따른 실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우
 3. 제39조에 따라 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우
 4. 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우
 5. 미성년자 또는 피성년후견인 · 피한정후견인
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 등록 또는 갱신등록을 거부한 경우에는 그 사실을 관보에 공고하고, 정보통신망 등을 이용하여 일반인에게 알려야 한다.
- ③ 제2항에 따른 공고의 방법, 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제19조(등록의 취소)

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따라 등록한 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.
 1. 제12조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 2. 사망한 경우
 3. 등록취소를 신청한 경우
 4. 제39조제2항제2호에 해당하는 징계를 받은 경우
 - ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 등록을 취소한 경우에는 그 사실을 관보에 공고하고, 정보통신망 등을 이용하여 일반인에게 알려야 한다.
 - ③ 제1항에 따라 등록이 취소된 사람은 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 한다.
 - ④ 제2항에 따른 공고의 방법, 내용 및 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- 정답 : ③

문제

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외국의 감정평가사 자격을 가진 자로서 결격사유에 해당하지 아니하는 자는 그 본국에서 대한민국 정부가 부여한 감정평가사 자격을 인정하지 않더라도 시도지사의 인가를 받으면 감정평가법인 등의 업무를 행할 수 있다.
- ② 국유재산을 관리하는 기관에서 5년 이상 감정평가와 관련된 업무에 종사한 자로서 감정평가사 제2차 시험에 합격한 자는 감정평가사의 자격이 있다.
- ③ 감정평가사의 자격이 있는 사람은 시·도지사에게 등록을 하면 감정평가업을 영위할 수 있다.
- ④ 감정평가사는 감정평가업을 영위하기 위하여 복수의 사무소를 설치할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 감정평가사가 등록취소 사유에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 관계 기관에 관련 자료를 요청할 수 없다.

해설

법령

감정평가법 제15조(시험의 일부면제)

- ① 감정평가법인 등 대통령령으로 정하는 기관에서 5년 이상 감정평가와 관련된 업무에 종사한 사람에 대해서는 시험 중 제1차 시험을 면제한다.
- ② 제1차 시험에 합격한 사람에 대해서는 다음 회의 시험에 한정하여 제1차 시험을 면제한다.

감정평가법 시행령 제14조(제1차 시험의 면제)

- ① 법 제15조제1항에서 “감정평가법인 등 대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 기관을 말한다. <개정 2020. 12. 8.>
 1. 감정평가법인
 2. 감정평가사사무소
 3. 협회
 4. 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원(이하 “한국부동산원”이라 한다)
 5. 감정평가업무를 지도하거나 감독하는 기관
 6. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별공시지가·개별주택가격·공동주택 가격 또는 비주거용 부동산가격을 결정·공시하는 업무를 수행하거나 그 업무를 지도·감독하는 기관
 7. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 토지가격비준표, 주택가격비준표 및 비주거용 부동산가격비준표를 작성하는 업무를 수행하는 기관
 8. 국유재산을 관리하는 기관
 9. 과세시가표준액을 조사·결정하는 업무를 수행하거나 그 업무를 지도·감독하는 기관
- ② 법 제15조제1항에 따른 업무종사기간을 산정할 때 기준일은 제2차 시험 시행일이 속한 연도의 3월 1일로 하며, 둘 이상의 기관에서 해당 업무에 종사한 사람에 대해서는 각 기관에서 종사한 기간을 합산한다. <개정 2022. 1. 21.>

해설



풀이방법

- ① 국토부장관에게 인가(감정평가법 제20조 제1항)
- ③ 국토부장관에게 등록(감정평가법 제17조 제1항, 시행령 제17조)
- ④ 감정평가사무소는 1개만 개설 가능
- ⑤ 자료를 요청할 수 있다(감정평가법 제19조 제5항)

정답 : ②

05

제30회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사 자격이 취소된 후 3년이 경과되지 아니한 사람은 감정평가사가 될 수 없다.
- ② 감정평가사 결격사유는 감정평가사 등록 및 갱신등록의 거부사유가 된다.
- ③ 감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없다.
- ④ 감정평가사 자격이 있는 사람이 국토교통부장관에게 등록하기 위해서는 1년 이상의 실무수습을 마쳐야 한다.
- ⑤ 감정평가사시험에 합격한 사람은 별도의 연수과정을 마치지 않더라도 감정평가사의 자격이 있다.

문제

해설



법령

제15조(감정평가사 실무수습 기간)

법 제17조제1항에 따른 실무수습의 기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.

- 1. 법 제14조에 따른 감정평가사시험에 합격한 사람으로서 제2호에 해당하지 않는 사람: 1년
- 2. 법 제15조제1항에 따라 제1차 시험을 면제받고 법 제14조에 따른 감정평가사 시험에 합격한 사람: 4주



풀이방법

- ① 자취 3년 경과
- ② 결격사유 = 등록 거부 사유
- ③ 소속은 1개만 가능
- ④ 1차시험 면제자는 4주만 수습 받으면 등록됨
- ⑤ 합격하면 자격증은 바로 나옴

정답 : ④

06

제27회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 감정평가법인에는 5명 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
- ㉡ 감정평가법인의 주사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 3명이고, 분사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 2명이다.
- ㉢ 감정평가법인이 해산하고자 할 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ㉣ 감정평가법인에 대해서는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에서 정한 것을 제외하고는 상법 중 회사에 관한 규정을 준용한다.

- ① ㉠㉡
- ② ㉠㉢
- ③ ㉠㉣
- ④ ㉡㉢
- ⑤ ㉡㉣

해설

 법령

시행령 제24조(감정평가법인의 구성)

- ③ 법 제29조제4항 전단에서 “대통령령으로 정하는 수”란 5명을 말한다.
- ④ 법 제29조제4항에 따른 감정평가법인의 주사무소 및 분사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 다음 각 호와 같다.
 1. 주사무소: 2명
 2. 분사무소: 2명

 풀이기법

- ㉠ ○ : 감정평가법인은 5명 이상 필요
 - ㉡ □ : 주사무소 2명 이상, 분사무소 2명 이상 필요
 - ㉢ □ : 평가법인 해산시에는 신고만 하면 됨
 - ㉣ ○ : 법인은 회사이므로 본법 외에는 상법 중 회사에 관한 규정 적용
- 정답 : ③

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가사가 아닌 자도 감정평가법인의 대표이사가 될 수 있다.
- ② 감정평가법인에는 15명 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
- ③ 감정평가법인이 주주총회의 의결에 따라 다른 감정평가법인과 합병하는 경우에는 합병 후 7일 이내에 국토교통부장관에게 이를 신고하여야 한다.
- ④ 감정평가법인의 주사무소에 주재하는 법정 최소 감정평가사의 수는 2명이다.
- ⑤ 감정평가법인의 자본금은 3억 원 이상이어야 한다.

해설

 **법령**

감정평가법 제30조(해산)

- ① 감정평가법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **해산**한다.
 1. **정관**으로 정한 해산 사유의 발생
 2. **사원총회** 또는 주주총회의 결의
 3. **합병**
 4. **설립인가**의 **취소**
 5. **파산**
 6. **법원의 명령** 또는 **판결**
- ② 감정평가법인이 **해산**한 때에는 **국토교통부령으로 정하는 바에** 따라 이를 국토교통부장관에게 **신고**하여야 한다.

감정평가법 시행령 제22조(정관변경 등의 신고)

법 제29조제5항 각 호 외의 부분 단서 또는 같은 법 제30조제2항에 따라 정관의 신고나 해산의 신고를 하려는 자는 정관변경일 또는 **해산일부터 14일 이내에** 별지 제20호 서식의 감정평가법인 정관변경(해산) 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 이유서
2. 정관변경 또는 해산에 관한 사원총회 또는 주주총회 의사록 사본
3. 신·구 정관(정관변경의 경우만 해당한다)

 **풀이기법**

- ① 평가법인 대표는 감정평가사만 가능
- ② 평가법인의 5명 이상의 감정평가사 필요
- ③ 합병시 **14일** 이내에 국토부장관에게 신고
- ④ 감정평가법인의 주사무소에 주재하는 법정 최소 감정평가사의 수는 2명이다.
- ⑤ 감정평가법인의 자본금은 2억 원 이상이어야 한다.

정답 : ④

문제

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인의 주사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 3명이다.
- ② 감정평가법인은 당해 법인의 소속감정평가사 외의 자로 하여금 감정평가법인등의 업무를 하게 하여서는 아니 된다.
- ③ 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 70이 넘는 범위에서 대통령령으로 정하는 비율(100분의 90)이상에 해당하는 감정평가사를 두어야 한다.
- ④ 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.
- ⑤ 감정평가법인의 자본금은 2억 원 이상이어야 한다.

해설



법령

감정평가법

제31조(자본금 등)

- ① 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.
- ② 감정평가법인은 직전 사업연도 말 재무상태표의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액이 2억원에 미달하면 미달한 금액을 매 사업연도가 끝난 후 6개월 이내에 사원의 증여로 보전(補填)하거나 증자(增資)하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 증여받은 금액은 특별이익으로 계상(計上)한다.

제29조(설립 등)

- ① 감정평가사는 제10조에 따른 업무를 조직적으로 수행하기 위하여 감정평가법인을 설립할 수 있다.
- ② 감정평가법인은 **전체 사원 또는 이사의 100분의 70이 넘는 범위**에서 대통령령으로 정하는 비율 이상을 **감정평가사**로 두어야 한다. 이 경우 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사는 토지등에 대한 전문성 등 대통령령으로 정하는 자격을 갖춘 자로서 제18조제1항제1호 또는 제5호에 해당하는 사람이 아니어야 한다.
- ③ 감정평가법인의 대표사원 또는 **대표이사는 감정평가사**여야 한다.
- ④ 감정평가법인과 그 **주사무소(主事務所) 및 분사무소(分事務所)**에는 대통령령으로 정하는 수(**2명**) 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
- ⑤ 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 다음 각 호의 사항을 포함한 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 **국토교통부장관의 인가**를 받아야 하며, 정관을 변경할 때에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 신고할 수 있다.
 1. 목적
 2. 명칭
 3. 주사무소 및 분사무소의 소재지
 4. 사원(주식회사의 경우에는 발기인)의 성명, 주민등록번호 및 주소
 5. 사원의 출자(주식회사의 경우에는 주식의 발행)에 관한 사항
 6. 업무에 관한 사항

해설

- ⑥ 국토교통부장관은 제5항에 따른 인가의 신청을 받은 날부터 20일 이내에 인가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다.
- ⑦ 국토교통부장관이 제6항에 따른 기간 내에 인가 여부를 통지할 수 없을 때에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산(起算)하여 20일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 연장된 사실과 **연장** 사유를 신청인에게 **지체 없이** 문서(전자문서를 포함한다)로 통지하여야 한다.
- ⑧ 감정평가법인은 **사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결**이 있는 때에는 **국토교통부장관의 인가**를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.
- ⑨ 감정평가법인은 해당 법인의 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.
- ⑩ 감정평가법인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리 기준에 따라 회계처리를 하여야 한다.
- ⑪ 감정평가법인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 **재무제표**를 작성하여 **매 사업연도가 끝난 후 3개월 이내에** 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 **국토교통부장관에게 제출**하여야 한다.
- ⑫ 국토교통부장관은 필요한 경우 제11항에 따른 재무제표가 적정하게 작성되었는지를 검사할 수 있다.
- ⑬ 감정평가법인에 관하여 **이 법에서 정한 사항을 제외**하고는 「상법」 중 **회사**에 관한 규정을 준용한다.



풀이기법

- ① 주사무소 2명, 분사무소 2명 이상 필요
- ② ○
- ③ ○
- ④ ○
- ⑤ ○

정답 : ①

문제

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가법인의 주사무소 및 분사무소에 주재하는 감정평가사가 각각 3명이면 설립 기준을 충족하지 못한다.
- ② 감정평가법인을 해산하려는 경우에는 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ③ 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.
- ④ 자본금 미달은 감정평가법인의 해산 사유에 해당한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가업무를 한 경우 가중하여 업무의 정지를 명할 수 있다.

해설

🎓 법령

제31조(자본금 등)

- ① 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.
- ② 감정평가법인은 직전 사업연도 말 재무상태표의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액이 2억원에 미달하면 미달한 금액을 매 사업연도가 끝난 후 6개월 이내에 사원의 증여로 보전(補填)하거나 증자(增資)하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 증여받은 금액은 특별이익으로 계상(計上)한다.

💡 풀이기법

- ① X : 주사무소 2명, 분사무소 2명 이상이면 기준 충족됨
 - ② X : 평가법인 해산시 국토부장관에게 신고
 - ③ O : 법인 합병 - 국장 - 인가
 - ④ X : 자본금 미달은 해산사유가 아니며 보전의무가 있을 뿐임
 - ⑤ X : 업무 정지기간 중 평가 - 설립인가 취소 하여야 함
- 정답 : ③

제3장 감정평가법인 등의 업무 등

제1절 감정평가법인 등의 업무

01

제25회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인 등의 업무 범위에 해당하지 아니하는 것은?

- ① 국·공유지의 취득 또는 처분을 위한 토지의 감정평가
- ② 표준주택의 적정가격 조사 평가 및 개별주택가격의 검증
- ③ 자산재평가법에 의한 토지 등의 감정평가
- ④ 금융기관, 보험회사, 신탁회사 등 타인의 의뢰에 의한 토지 등의 감정평가
- ⑤ 표준지공시지가 공시를 위한 적정가격의 조사 평가

문제

해설

 법령

감정평가법 제10조(감정평가법인등의 업무)

감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.

1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무
2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제8조제2호(표준지공시지가 평가)에 따른 목적을 위한 토지등의 감정평가
3. 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
4. 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가
5. 금융기관·보험회사·신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가
6. 감정평가와 관련된 상담 및 자문
7. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
8. 다른 법령에 따라 감정평가법인등이 할 수 있는 토지등의 감정평가
9. 제1호부터 제8호까지의 업무에 부수되는 업무

 풀이기법

감정평가 업무 ○

표준지공시지가 조사 평가 ○

개별공시지가 검증 ○

개별(단독)주택가격 검증 업무 X - 한국부동산원의 업무

정답 : ②

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 업무에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가에 부수되는 업무
- ㄴ. 금융기관 · 보험회사 · 신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가
- ㄷ. 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
- ㄹ. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
- ㅁ. 감정평가와 관련된 상담 및 자문

- ① ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

해설

 법령

감정평가법 제10조(감정평가법인등의 업무)

감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.

1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무
2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제8조제2호(표준지공시지가 평가)에 따른 목적을 위한 토지등의 감정평가
3. 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
4. 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가
5. 금융기관 · 보험회사 · 신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가
6. 감정평가와 관련된 상담 및 자문
7. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
8. 다른 법령에 따라 감정평가법인등이 할 수 있는 토지등의 감정평가
9. 제1호부터 제8호까지의 업무에 부수되는 업무

정답 : ⑤

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 형법 제129조(수뢰, 사전수뢰)의 적용에 있어서 감정평가사가 공무원으로 의제되는 업무에 해당하지 않는 것은?

- ① 공공용지의 매수 및 토지의 수용 사용에 대한 보상을 위한 토지의 감정평가
- ② 개별공시지가의 검증
- ③ 표준지의 적정가격 조사 평가
- ④ 토지 등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
- ⑤ 국 공유토지의 취득 또는 처분을 위한 토지의 감정평가

해설

 **법령**
감정평가법**제48조(별칙 적용에서 공무원 의제)**

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

- 1. 제10조제1호 및 제2호의 업무를 수행하는 감정평가사
- 2. 제40조에 따른 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원
- 3. 제46조에 따른 위탁업무에 종사하는 협회의 임직원

제10조(감정평가법인등의 업무)

감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.

- 1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무
- 2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제8조제2호에 따른 목적을 위한 토지등의 감정평가

제40조(감정평가관리·징계위원회)

① 다음 각 호의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 국토교통부에 감정평가관리·징계위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

- 1. 감정평가 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항
- 1의2. 제3조제5항에 따른 실무기준의 변경에 관한 사항
- 2. 제14조에 따른 감정평가사시험에 관한 사항
- 3. 제23조에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위에 관한 사항
- 4. 제39조에 따른 징계에 관한 사항
- 5. 그 밖에 감정평가와 관련하여 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항

② 그 밖에 위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

문제

해설

제46조(업무의 위탁)

① 이 법에 따른 국토교통부장관의 업무 중 다음 각 호의 업무는 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원, 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단 또는 협회에 위탁할 수 있다. 다만, 제3호 및 제4호에 따른 업무는 협회에만 위탁할 수 있다.

1. 제8조제1항에 따른 감정평가 타당성조사 및 같은 조 제4항에 따른 감정평가서에 대한 표본조사와 관련하여 대통령령으로 정하는 업무
2. 제14조에 따른 감정평가사시험의 관리
3. 제17조에 따른 감정평가사 등록 및 등록 갱신
4. 제21조의2에 따른 소속 감정평가사 또는 사무직원의 신고
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무

② 제1항에 따라 그 업무를 위탁할 때에는 예산의 범위에서 필요한 경비를 보조할 수 있다.



풀이방법

공공적인 부분이 아닌 것을 고르면 답이 됨

정답 : ④

04

제31회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② 감정평가법인등이 해산 또는 폐업하는 경우에도 감정평가서 관련 서류를 발급일 부터 5년 이상 보존하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 감정평가 타당성조사를 할 경우 해당 감정평가를 의뢰한 자에게 의견진술기회를 주어야 한다.
- ④ 감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 감정평가서의 적정성을 심사하게 하여야 한다.
- ⑤ 토지 및 건물의 가격에 관한 정보 및 자료는 감정평가 정보체계의 관리대상에 해당한다.

감정평가법

제3조(기준)

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 감정평가법인등이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다.
- ③ 감정평가의 공정성과 합리성을 보장하기 위하여 감정평가법인등(소속 감정평가사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 준수하여야 할 원칙과 기준은 국토교통부령으로 정한다.

제7조(감정평가서의 심사 등)

- ① **감정평가법인**은 제6조에 따라 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 **감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고**, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.

문제

감정평가법 시행령

제6조(감정평가서 등의 보존)

- ② 감정평가법인등은 제1항 전단에 따른 감정평가서의 원본과 관련 서류(같은 항 후단에 따라 전자적 기록매체를 제출하는 경우에는 전자적 기록매체로 한다. 이하 이 조에서 같다)를 해산하거나 폐업한 날부터 30일 이내에 제출해야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출받은 감정평가서의 원본과 관련 서류를 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 보관해야 한다.
 1. **감정평가서 원본: 발급일부터 5년**
 2. 감정평가서 **관련 서류: 발급일부터 2년**

제8조(타당성조사의 절차 등)

- ④ 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사에 착수한 경우에는 착수일부터 10일 이내에 해당 감정평가법인등과 제3항에 따른 이해관계인에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다.
 1. 타당성조사의 사유
 2. **타당성조사에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 것과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법**
 3. 법 제46조제1항제1호에 따라 업무를 수탁한 기관의 명칭 및 주소
 4. 그 밖에 국토교통부장관이 공정하고 효율적인 타당성조사를 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- ⑤ 제4항에 따른 통지를 받은 감정평가법인등과 이해관계인은 **통지를 받은 날부터 10일 이내에 국토교통부장관에게 의견을 제출할 수 있다.**

해설

감정평가법 시행규칙 제4조(감정평가 정보체계의 구축·운영)

법 제9조제1항에 따라 구축·운영하는 감정평가 정보체계(이하 “감정평가 정보체계”라 한다)에 관리하는 정보 및 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 제5조제1항에 따른 감정평가의 선례정보(평가기관·평가목적·기준시점·평가가액 및 대상 토지·건물의 소재지·지번·지목·용도지역 또는 용도 등을 말한다)
2. 토지 및 건물의 가격에 관한 정보(공시지가·지가변동률·임대정보·수익률·실거래가 등을 말한다) 및 자료
3. 그 밖에 감정평가에 필요한 정보 및 자료

풀이기법

법령 암기 문제이다. 이러한 경우 원본은 5년 이상, 관련 서류는 2년 이상 보관한다는 정도를 나름 방식으로 암기하고, 나머지 조문은 눈도장을 찍고 상식 선에서 찍어야 하는 문제다.

정답 : ②

05

제21회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, 다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 감정평가법인 등은 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부령이 정하는 기간 이상 보존하여야 한다.
- ② 감정평가서에는 감정평가법인 등의 사무소 또는 법인의 명칭을 기재하고, 감정평가를 행한 감정평가사가 그 자격을 표시하고 서명과 날인하여야 한다.
- ③ 표준지공시지가의 결정과 관련한 감정평가서에는 평가 원인을 구체적으로 특정할 필요는 없지만 각 요인별 참작 내용과 정도가 객관적으로 납득이 갈 수 있을 정도로 설명되어야 한다.
- ④ 감정평가 의뢰인이 감정평가서를 분식하여 재교부를 신청한 경우, 감정평가법인 등은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 감정평가서를 재교부해야 한다.
- ⑤ 감정평가서에 거래 선례나 평가 선례, 거래사례비교법, 원가법 및 수익환원법 등을 모두 공란으로 둔 채, 그 토지의 전년도 공시지가와 세평가격 및 인근 표준지의 감정가격만을 참고가격으로 삼아 별다른 설명 없이 평가의견을 추상적으로만 기재하는 것은 토지의 적정가격을 반영한 것으로 인정하기 어렵다.

해설

 풀이방법

- ① 원본 5년, 관련 서류 2년
 - ② 감정평가서에 기재해야 할 당연한 사항
 - ③ 감정평가서에는 평가 원인을 구체적으로 특정해야 함
 - ④ 재교부 사유임
 - ⑤ 부실한 평가라고 보이는 사례
- 정답 : ③

06

제28회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인등은 해산하거나 폐업하는 경우 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 감정평가법인등은 감정평가서의 관련 서류를 발급일로부터 5년 이상 보존하여야 한다.
- ③ 감정평가 의뢰인이 감정평가서를 분실하거나 훼손하여 감정평가서 재발급을 신청한 경우 감정평가법인등은 정당한 사유가 있을 때를 제외하고는 감정평가서를 재발급 하여야 한다.
- ④ 국가가 토지등을 경매하기 위하여 감정평가를 의뢰하려고 한국감정평가사협회에 감정평가법인등 추천을 요청한 경우 협회는 요청을 받은 날부터 7일 이내에 감정평가업자를 추천하여야 한다.
- ⑤ 유가증권도 감정평가의 대상이 된다.

문제

해설

 법령

감정평가법 시행령 제2조(기타 재산)

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호에서 “대통령령으로 정하는 재산”이란 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 저작권 · 산업재산권 · 어업권 · 양식업권 · 광업권 및 그 밖의 물권에 준하는 권리
2. 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단과 광업재단
3. 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
4. 자동차 · 건설기계 · 선박 · 항공기 등 관계 법령에 따라 등기하거나 등록하는 재산
5. 유가증권

 풀이기법

- ② × : 보존의무 - 원본 5년, 관련 서류 2년
- ① ○ : 해산 폐업시 국장에게 원본 관련 서류 제출
- ③ ○ : 의뢰인 요청시 감정평가서 재발급
- ④ ○ : 국가가 토지등을 경매하기 위하여 감정평가를 의뢰하려고 한국감정평가사협회에 감정평가법인등 추천을 요청한 경우 협회는 요청을 받은 날부터 7일 이내에 감정 평가업자를 추천하여야 한다.
- ⑤ ○ : 토지 등(평가 대상)에 대해서 복습 할 것
- 정답 : ②

07

제30회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 토지의 적정한 실거래가를 기준으로 하여야 한다.
- ② 감정평가법인등은 감정평가서의 원본을 발급일부터 2년 동안 보존하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등은 토지의 매매업을 직접 할 수 있다.
- ④ 감정평가법인등의 업무수행에 따른 수수료의 요율은 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거치지 아니하고 결정할 수 있다.
- ⑤ 감정평가법인등이 감정평가서 관련 서류를 보관하는 기간과 국토교통부장관이 감정평가법인등의 해산이나 폐업시 제출받은 감정평가서 관련 서류를 보관하는 기간은 동일하다.

감정평가법**제3조(기준)**

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.

제25조(성실의무 등)

- ① 감정평가법인등(감정평가법인 또는 감정평가사사무소의 소속 감정평가사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 업무를 잘못하여서는 아니 된다.
- ② 감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정하게 제10조에 따른 업무를 수행할 우려가 있다고 인정되는 토지등에 대해서는 그 업무를 수행하여서는 아니 된다.
- ③ 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ④ 감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.
- ⑤ 감정평가사, 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사 및 사무직원은 둘 이상의 감정평가법인(같은 법인의 주·분사무소를 포함한다) 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.
- ⑥ 감정평가법인등이나 사무직원은 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따라서는 아니 된다.

감정평가법 제6조(감정평가서)

- ③ 감정평가법인등은 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부령(감칙)으로 정하는 기간 이상 보존하여야 하며, 해산하거나 폐업하는 경우에도 대통령령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.

감정평가법 시행령 제6조(감정평가서 등의 보존)

- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출받은 감정평가서의 원본과 관련 서류를 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 보관해야 한다.
1. 감정평가서 원본: 발급일부터 5년
 2. 감정평가서 관련 서류: 발급일부터 2년

감칙 제3조(감정평가서 등의 보존)

법 제6조제3항에서 “국토교통부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다.

1. 감정평가서의 원본: 발급일부터 5년
2. 감정평가서의 관련 서류: 발급일부터 2년

해설

 풀이기법

- ① X : 예외적으로 실거래가 기준으로도 할 수 있다는 것이 타당함
 - ② X : 원본 5년 이상, 관련 서류 2년 이상
 - ③ X : 감정평가법인등은 토지 등의 매매업을 직접 하여서는 아니됨
 - ④ X : 감정평가법인등의 업무수행에 따른 수수료의 요율은 국토교통부장관이 감정평가
관리·징계위원회의 심의를 거쳐 결정한다(법 제23조 제2항).
 - ⑤ O : 관련 서류를 보관하는 기간은 2년으로 동일
- 정답 : ⑤

08

제33회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 금융기관이 대출과 관련하여 토지등의 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.
- ② 감정평가법인등이 해산하거나 폐업하는 경우 시·도지사는 감정평가서의 원본을 발급일 부터 5년 동안 보관해야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 조사할 수 있다.
- ④ 최근 3년 이내에 실시한 감정평가 타당성조사 결과 감정평가의 부실이 발생한 분야에 대해서는 우선추출방식의 표본조사가 실시될 수 있다.
- ⑤ 감정평가서에 대한 표본조사는 무작위추출방식으로도 할 수 있다.

 법령**감정평가법 제5조(감정평가의 의뢰)**

- ② 금융기관·보험회사·신탁회사 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관이 대출, 자산의 매입·매각·관리 또는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성을 포함한 기업의 재무제표 작성 등과 관련하여 토지등의 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

제8조(감정평가 타당성조사 등)

- ① 국토교통부장관은 제6조에 따라 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사할 수 있다.

감정평가법 시행령 제6조(감정평가서 등의 보존)

- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출받은 감정평가서의 원본과 관련 서류를 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 보관해야 한다.
1. 감정평가서 원본: 발급일부터 5년
 2. 감정평가서 관련 서류: 발급일부터 2년

제8조의2(감정평가서에 대한 표본조사)

- ① 국토교통부장관은 법 제8조제4항(타당성조사)에 따라 다음 각 호의 표본조사를 할 수 있다.
1. 무작위추출방식의 표본조사
 2. 우선추출방식의 표본조사

 풀이기법

- ② X : 시·도지사 X / 국토교통부장관 O

정답 : ②

09

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 권리와 의무 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

제31회

- ① 감정평가사합동사무소에 두는 감정평가사의 수는 2명 이상으로 한다.
- ② 감정평가사사무소의 폐업신고와 관련하여 국토교통부장관은 폐업신고의 접수업무를 한국감정평가사협회에 위탁한다.
- ③ 감정평가법인등은 소속 감정평가사의 고용관계가 종료된 때에는 한국감정원에 신고하여야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 함으로써 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

해설



감정평가법 제21조의2(고용인의 신고)

감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 제24조에 따른 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

감정평가법 시행령 제21조(합동사무소의 개설)

- ② 법 제21조제3항(합동사무소개설) 후단에서 “대통령령으로 정하는 수”란 2명을 말한다.

감정평가법 시행령 제47조(업무의 위탁)

- ① 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 한국부동산원에 위탁한다.
 1. 제8조제1항에 따른 타당성조사를 위한 기초자료 수집 및 감정평가 내용 분석
 2. 제8조의2에 따른 감정평가서에 대한 표본조사
 3. 법 제9조에 따른 감정평가 정보체계의 구축·운영

해설

- ② 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 협회에 위탁한다.
1. 법 제6조제3항 및 이 영 제6조에 따른 감정평가서의 원본과 관련 서류의 접수 및 보관
 2. 법 제17조에 따른 감정평가사의 등록 신청과 갱신등록 신청의 접수 및 이 영 제18조에 따른 갱신등록의 사전통지
 3. **삭제 <2022. 1. 21.>**
3의2. 법 제21조의2에 따른 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 및 고용관계 종료 신고의 접수
 4. 제23조제2항에 따른 보증보험 가입 통보의 접수
- ③ 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 법 제14조에 따른 감정평가사시험의 관리 업무를 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단에 위탁한다.



풀이기법

- ② 시행령 제47조 제1항 제3호 삭제로 인하여, 위탁의무가 삭제됨. 따라서 “감정평가 사무소의 폐업신고와 관련하여 국토교통부장관은 폐업신고의 접수업무를 한국감정평가협회에 위탁할 수 있다”라는 재량 문구로 바꾸면 옳은 문장이 될 수 있음.
- ③ 한국감정원에 신고하는 경우는 극히 드물며, 법령 속지 필요.

정답 : ③

②(시행령 제47조 제1항 제3호 삭제로 본 지문도 옳지 않음)

문제

10

제32회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 권리와 의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 국토교통부장관에게 감정평가사사무소의 개설신고를 하여야 한다.
- ② 감정평가사는 다른 사람에게 자격증·등록증을 양도·대여하여서는 아니된다.
- ③ 감정평가사는 2명 이상의 감정평가사로 구성된 감정평가사합동사무소를 설치할 수 있다.
- ④ 감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없다.
- ⑤ 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 피성년후견인을 사무직원으로 둘 수 있다.

감정평가법**제21조(사무소 개설 등)**

- ① 제17조에 따라 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 감정평가사 사무소를 개설할 수 있다.

제24조(사무직원)

- ① 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 사무직원을 둘 수 있다. 다만, **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 사무직원이 될 수 없다.**

1. 미성년자 또는 피성년후견인 · 피한정후견인
2. 이 법 또는 「형법」 제129조부터 제132조까지, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제2조 또는 제3조, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법률에 따라 유죄 판결을 받은 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 가. 징역 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 **3년**이 지나지 아니한 사람
 - 나. 징역형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 지난 후 **1년**이 지나지 아니한 사람
 - 다. 징역형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
3. 제13조(부정한 방법 자격취소)에 따라 감정평가사 자격이 취소된 후 **1년**이 경과되지 아니한 사람. 다만, 제4호 또는 제5호에 해당하는 사람은 제외한다.
4. 제39조제1항제11호(금고 이상 형 확정)에 따라 자격이 취소된 후 **5년**이 경과되지 아니한 사람
5. 제39조제1항제12호(업무정지 1년 이상 2회)에 따라 자격이 취소된 후 **3년**이 경과되지 아니한 사람
6. 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람

- ② 감정평가법인등은 사무직원을 지도 · 감독할 책임이 있다.

- ③ 국토교통부장관은 사무직원이 제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는지 여부를 확인하기 위하여 관계 기관에 관련 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 기관은 특별한 사정이 없으면 그 자료를 제공하여야 한다.

 풀이기법

사무직원 결격은 감정평가법 제24조 제1항을 보고 정확하게 숙지할 것

정답 : ⑤

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 다음 보기 중 옳지 않은 것만으로 모두 묶인 것은?

- ㉠ 감정평가법인 등은 자기 소유의 토지에 대하여는 감정평가하여서는 아니 된다.
 ㉡ 감정평가법인 등은 감정평가서의 원본을 그 발급일로부터 10년 이상 보존해야 한다.
 ㉢ 감정평가법인 등이 의뢰인으로부터 받는 수수료의 요율은 중앙부동산가격공시위원회에서 심의 의결하여 정한다.
 ㉤ 미성년자는 감정평가사가 될 수 있다.
 ㉥ 감정평가법인 등은 토지 등의 매매업을 직접 영위하여서는 아니 된다.

- ① ㉠, ㉡
 ② ㉠, ㉤
 ③ ㉡, ㉢
 ④ ㉢, ㉤
 ⑤ ㉤, ㉥

문제

해설

- ㉠ ○ : 감정평가법 제25조(성실의무 등) ② 감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정하게 제10조에 따른 업무를 수행할 우려가 있다고 인정되는 토지등에 대해서는 그 업무를 수행하여서는 아니 된다.
 ㉡ X : 원본 5년 이상 보관
 ㉢ X : 감정평가법 제23조(수수료 등) ② 제1항에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위는 국토교통부장관이 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐 결정한다.
 ㉤ ○ : 미성년자는 감정평가사 될 수 있음. 그러나 사무원 등록은 안됨.
 ㉥ ○ : 감정평가법인 등은 토지 등의 매매업을 직접 영위하여서는 안됨.
 정답 : ③

12

제29회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등(감정평가법인 또는 감정평가사 사무소의 소속 감정평가사를 포함한다)의 의무에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자신이 소유한 토지에 대하여 감정평가를 하기 위해서는 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.
- ② 감정평가업무와 관련하여 필요한 경우에만 국토교통부장관의 허가를 받아 토지의 매매업을 직접 할 수 있다.
- ③ 감정평가업무의 경쟁력 강화를 위해 필요한 경우 감정평가 수주의 대가로 일정한 재산상의 이익을 제공할 수 있다.
- ④ 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니된다.
- ⑤ 공익을 위해 필요한 경우에는 다른 사람에게 자기의 자격증을 대여할 수 있다.

해설

- ① X : 자신이 소유한 토지에 대하여 감정평가 자체를 하지 못함
 - ② X : 감정평가법인등은 토지의 매매업을 직접 할 수 없음
 - ③ X : 감정평가 수주의 대가로 일정한 재산상의 이익을 제공할 수 없음
 - ④ O : 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 하며,
고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니된다.
 - ⑤ X : 면허 대여 금지
- 정답 : ④

13

제28회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 권리와 의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사는 2명 이상의 감정평가사로 구성된 합동사무소를 설치할 수 있다.
- ② 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 감정평가사무소 개설에 대하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ③ 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
- ④ 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 감정평가법인등이 손해배상책임을 보장하기 위하여 보증보험에 가입하는 경우 보험가입 금액은 감정평가사 1인당 1억원 이상으로 한다.

해설

 풀이기법

- ① ○ : 법 제21조 제1항에 따라 2명 이상의 합동사무소 설치 가능
- ② X : 국토교통부장관 인가를 받을 필요 없음
- ③ ○ : 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
- ④ ○ : 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ⑤ ○ : 제23조(손해배상을 위한 보험 가입 등)
 - ② 감정평가법인등은 제1항에 따라 보증보험에 가입한 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 통보해야 한다.
 - ③ 감정평가법인등이 제1항에 따라 보증보험에 가입하는 경우 해당 보험의 보험 가입 금액은 감정평가사 1명당 1억원 이상으로 한다.
 - ④ 감정평가법인등은 제1항에 따른 보증보험금으로 손해배상을 하였을 때에는 10일 이내에 보험계약을 다시 체결해야 한다.

정답 : ②

문제

14

제21 회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 감정평가사의 등록취소처분을 하고자 하는 경우 청문을 실시하여야 한다.
- ② 감정평가법인 등은 감정평가서의 원본을 5년 이상 보존하여야 한다.
- ③ 등록 및 갱신등록의 거부 사유 중 결격사유 또는 미성년자·피성년후견인·피한정후견인에 해당하지 않는 자는 감정평가법인의 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사가 될 수 있다.
- ④ 누구든지 감정평가법인 등과 그 사무직원에게 토지 등에 대하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 하여서는 아니 되며, 그 유도 또는 요구하는 행위에 따라서는 아니 된다.
- ⑤ 감정평가의 유도 요구 금지를 위반하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자 또는 따른 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.

감정평가법**제45조(청문)**

국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

제49조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
2. 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
3. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신 등록을 한 사람
4. 제18조에 따라 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조, 제19조 또는 제39조에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
5. 제25조제1항을 위반하여 고의로 업무를 잘못하거나 같은 조 제6항을 위반하여 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따른 자
6. 제25조제4항을 위반하여 업무와 관련된 대가를 받거나 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속한 자
- 6의2. 제28조의2를 위반하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
7. 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 자

제50조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2018. 3. 20., 2020. 4. 7., 2021. 7. 20.>

1. 제21조제4항을 위반하여 둘 이상의 사무소를 설치한 사람
2. 제21조제5항 또는 제29조제9항을 위반하여 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조의 업무를 하게 한 자
3. 제25조제3항(토지 매매업 영위), 제5항(2개 이상 평가법인 소속) 또는 제26조(비밀 누설)를 위반한 자
4. 제27조제1항을 위반하여 감정평가사의 자격증 · 등록증 또는 감정평가법인의 인가증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 자와 이를 양수 또는 대여받은 자
5. 제27조제2항(명의 대여)을 위반하여 같은 조 제1항의 행위를 알선한 자

해설

 풀이기법

- ① X : 등록 취소처분은 청문 사유가 아님(법 제45조)
- ② O : 원본 5년 이상, 관련 서류 2년 이상 각 보존
- ③ O : 결격사유가 아닌 이상 사원 또는 이사가 될 수 있음
- ④ O : 누구든지 유도 요구 금지
- ⑤ O : 유도 요구 금지 위반은 3년 3천

*벌칙에서 1년 이하 징역 1천만원 이하 벌금 / 3년 이하 징역 3천만원 이하 벌금 암기

정답 : ①

15

제18회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

문제

- ① 감정평가사는 감정평가업을 영위하기 위하여 2개 이상의 사무소를 설치할 수 있다.
- ② 감정평가사는 그 업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 2명 이상의 감정평가사로 구성된 합동사무소를 설치할 수 있다.
- ③ 감정평가법인에는 5명 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
- ④ 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.
- ⑤ 감정평가법인은 당해 법인의 소속감정평가사 외의 자로 하여금 감정평가법인 등의 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

해설

- ① X : 2개 이상 사무소 설치 금지
- ② O : 감정평가사 2인 이상 합동사무소 설치 가능
- ③ O : 감정평가법인은 5인 이상 필요
- ④ O : 사원 전원 동의 또는 주총 의결 + 국토부 장관 인가 = 평가법인 합병 가능
- ⑤ O : 감정평가법 제29조(설립 등) ⑨ 감정평가법인은 해당 법인의 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

정답 : ①

제4장 행정처분 관련 규정

제1절 인가취소 등 (과징금)

01

제32회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인은 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공을 행한다.
- ② 감정평가법인은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니된다.
- ③ 감정평가법인이 합병으로 해산한 때에는 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 감정평가법인이 업무정지처분 기간 중에 감정평가업무를 한 경우에는 그 설립인가를 취소할 수 있다.
- ⑤ 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.

해설

 법령

감정평가법

제10조(감정평가법인등의 업무)

감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.

6. 감정평가와 관련된 상담 및 자문

7. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공

제30조(해산)

① 감정평가법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해산한다.

1. 정관으로 정한 해산 사유의 발생

2. 사원총회 또는 주주총회의 결의

3. 합병

4. 설립인가의 취소

5. 파산

6. 법원의 명령 또는 판결

② 감정평가법인이 해산한 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

해설

제32조(인가취소 등)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소(제29조에 따른 감정평가법인에 한정한다)하거나 2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 다만, **제2호 또는 제7호**에 해당하는 경우에는 **그 설립인가를 취소하여야 한다.**
2. 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 한 경우
7. 감정평가법인등이 제21조제3항이나 제29조제4항에 따른 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우



풀이기법

- ④ 설립인가 취소 하여야 하는 1) 업무정지처분 기간 중 업무한 경우 2) 평가사 수 미달 후 3개월 이내에 보충하지 아니한 경우를 암기하고 나머지는 “할 수 있다”로 암기
- 정답 : ④

문제

02

제27회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 과징금에 관한 설명이다. 다음 ()안에 알맞은 것은?

국토교통부장관은 감정평가법인 등의 위반행위에 대해 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 표준지공시지가의 조사 평가 등의 업무의 정상적인 수행에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분에 갈음하여 감정평가사의 경우에는 (㉠) 이하, 감정평가법인인 경우는 (㉡) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

- | | |
|-----------|---------|
| ① ㉠ 5천만 원 | ㉡ 5억 원 |
| ② ㉠ 5천만 원 | ㉡ 10억 원 |
| ③ ㉠ 7천만 원 | ㉡ 7억 원 |
| ④ ㉠ 1억만 원 | ㉡ 5억 원 |
| ⑤ ㉠ 1억만 원 | ㉡ 10억 원 |

해설

 법령

제41조(과징금의 부과)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 **5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원)** 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 위반행위의 내용과 정도
 2. 위반행위의 기간과 위반횟수
 3. 위반행위로 취득한 이익의 규모
- ③ 국토교통부장관은 이 법을 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병으로 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 과징금의 부과기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

정답 : ①

03

제23회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 국토교통부장관은 감정평가법인이 법 제32조(인가취소 등)의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 표준지공시지가의 조사 평가 등의 업무의 정상적인 수행에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우 업무정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다. 다음의 요건에 고려할 때 부과할 수 있는 과징금의 최저액수는 얼마인가?

- ㉠ 국토교통부장관은 성실의무 등의 위반을 이유로 A 감정평가법인에 6개월의 업무정지처분을 하였다.
 - ㉡ 이 경우 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 국토교통부장관이 위반행위와 관련한 감경으로서 제반 사정을 종합적으로 고려한다.

- ① 5천만 원
- ② 1억 원
- ③ 1억 2천 5백만 원
- ④ 1억 7천 5백만 원
- ⑤ 2억 5천만 원

감정평가법 시행령 제43조(과징금의 부과기준 등)

- ① 법 제41조에 따른 과징금의 부과기준은 다음 각 호와 같다.
1. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 1년 이상인 경우: 법 제41조제1항에 따른 과징금최고액(이하 이 조에서 “과징금최고액(5천/법인 5억)”이라 한다)의 100분의 70 이상을 과징금으로 부과
 2. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 6개월 이상 1년 미만인 경우: 과징금최고액의 100분의 50 이상 100분의 70 미만을 과징금으로 부과
 3. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 6개월 미만인 경우: 과징금최고액의 100분의 20 이상 100분의 50 미만을 과징금으로 부과
- ② 제1항에 따라 산정한 과징금의 금액은 법 제41조제2항 각 호의 사항을 고려하여 그 금액의 2분의 1 범위에서 늘리거나 줄일 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 과징금최고액을 초과할 수 없다.

 풀이기법

평가법인이므로 5억원 × 50%(6개월 이상 1년 미만) × 1/2(최소 범위) = 1.25억원

정답 : ③

04

제20회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인 등에 대한 과징금의 부과 및 징수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인 등에게 법 제32조에 따라 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지 처분이 표준지공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는데 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 과징금의 최고액은 5천만 원(감정평가법인인 경우는 5억 원)이며, 과징금의 부과기준은 대통령령이 정한다.
- ③ 합병 전 감정평가법인의 위반행위에 대해서도 합병 후 존속되는 감정평가법인의 행위로 보아 과징금을 부과할 수 있다.
- ④ 과징금 부과처분에 대하여 이의신청을 제기한 경우 그에 대한 국토교통부장관의 결정에 불복하여 다시 행정심판을 청구할 수는 없다.
- ⑤ 국토교통부장관은 과징금을 부과하는 때에는 그 위반행위의 종별과 해당 과징금의 금액을 명시하여 이를 납부할 것을 서면으로 통지하여야 한다.



감정평가법

제41조(과징금의 부과)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 위반행위의 내용과 정도
 2. 위반행위의 기간과 위반횟수
 3. 위반행위로 취득한 이익의 규모
- ③ 국토교통부장관은 이 법을 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병으로 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 과징금의 부과기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제42조(이의신청)

- ① 제41조에 따른 과징금의 부과에 이의가 있는 자는 이를 통보받은 날부터 **30일 이내에** 사유서를 갖추어 **국토교통부장관에게 이의를 신청**할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청에 대하여 **30일 이내에 결정**을 하여야 한다. 다만, **부득이한 사정**으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 **30일의 범위에서 기간을 연장**할 수 있다.
- ③ 제2항에 따른 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따라 **행정심판을 청구**할 수 있다.



- ① 감정평가법 제41조 제1항 그대로임.
- ② 감정평가법 제41조 제1항 및 제4항 그대로임.
- ③ 감정평가법 제41조 제3항 □ 합병해도 과징금 승계될 수 있다는 조항
- ④ 감정평가법 제42조 제3항 행정심판 제기 가능함
- ⑤ 감정평가법 제41조 제2항 내용임.

정답 : ④

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인 등에 대한 과징금의 부과 및 징수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위반행위로 인한 업무정지가 6개월 미만인 경우 과징금을 부과할 수 있는 때에는 과징금 최고액의 100분의 20 이상 100분의 50 미만을 과징금으로 부과한다.
- ② 국토교통부장관은 감정평가법인인 감정평가법인 등에 대한 업무정지처분에 갈음하여 6억 원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ③ 과징금처분에 대한 이의신청은 국토교통부장관에게 하며, 그 이의신청에 대한 국토교통부장관의 결정에 이의가 있는 자는 행정심판을 제기할 수 없다.
- ④ 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부 기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우 납부기한 지난 후 20일 이내에 서면으로 독촉하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 과징금이나 가산금을 납부하지 아니한 경우 비송사건절차법에 따라 징수하여야 한다.

문제

해설



감정평가법 시행령 제43조(과징금의 부과기준 등)

- ① 법 제41조에 따른 과징금의 부과기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 **1년 이상인 경우**: 법 제41조제1항에 따른 과징금최고액(이하 이 조에서 “**과징금최고액(5천/법인 5억)**”이라 한다)의 **100분의 70 이상**을 과징금으로 부과
 2. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 **6개월 이상 1년 미만인 경우**: **과징금최고액의 100분의 50 이상** 100분의 70 미만을 과징금으로 부과
 3. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 **6개월 미만인 경우**: 과징금최고액의 **100분의 20 이상** 100분의 50 미만을 과징금으로 부과
- ② 제1항에 따라 산정한 과징금의 금액은 법 제41조제2항 각 호의 사항을 고려하여 그 **금액의 2분의 1 범위에서 늘리거나 줄일 수 있다**. 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 과징금최고액을 초과할 수 없다.

감정평가법 제43조(과징금 납부기한의 연장과 분할납부)

- ① 국토교통부장관은 과징금을 부과받은 자(이하 “과징금납부의무자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 과징금의 전액을 일시에 납부하기 어렵다고 인정될 때에는 그 납부기한을 연장하거나 **분할납부**하게 할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정할 때에는 담보를 제공하게 할 수 있다.
 1. **재해** 등으로 재산에 큰 손실을 입은 경우
 2. 과징금을 일시에 납부할 경우 **자금사정에 큰 어려움**이 예상되는 경우
 3. 그 밖에 제1호나 제2호에 준하는 사유가 있는 경우

해설

- ② 과징금납부의무자가 제1항에 따라 과징금 납부기한을 연장받거나 분할납부를 하려면 납부기한 **10일 전까지 국토교통부장관에게 신청**하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 납부기한이 연장되거나 분할납부가 허용된 과징금 납부의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 납부기한 연장이나 분할납부 결정을 취소하고 과징금을 일시에 징수할 수 있다.
1. 분할납부가 결정된 과징금을 그 납부기한까지 납부하지 아니하였을 때
 2. 담보의 변경이나 담보 보전에 필요한 국토교통부장관의 명령을 이행하지 아니하였을 때
 3. 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세나 지방세의 체납처분을 받는 등 과징금의 전부나 나머지를 징수할 수 없다고 인정될 때
 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 사유가 있을 때
- ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 과징금 납부기한의 연장, 분할납부, 담보의 제공 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

감정평가법 제44조(과징금의 징수와 체납처분)

- ① 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금을 징수할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 **국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.**
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 과징금의 징수와 체납처분 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 풀이기법

- ① 과징금 부과기준 암기할 것
 - ② 5천만원, 법인은 5억원
 - ③ 행정심판 제기할 수 있음
 - ④ 서면 독촉할 필요 없음
 - ⑤ 국세 체납처분의 예에 따라 징수 (굳이 비송사건절차법에 따를 이유가 없음)
- 정답 : ①

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 과징금의 부과 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가법인 등이 위반행위로 취득한 이익의 규모를 고려하지 않고 과징금의 금액을 산정하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 이 법의 규정에 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과 징수할 수 있다.
- ③ 과징금 납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우 국토교통부장관은 가산세를 징수할 수 있다.
- ④ 과징금 부과처분을 행정소송상 다투기 위해서는 소 제기에 앞서 반드시 행정심판을 거쳐야 한다.
- ⑤ 과징금 부과 처분을 다투는 감정평가법인 등이 행정심판의 재결에 불복하는 경우 국토교통부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

문제

해설

- ① X : 규모나 내용 등을 고려
- ② O : 합병 후 존속법인에 과징금 부과 가능
- ③ X : 가산금(이자)을 징수할 수 있음(가산세는 세금 체납시에 부과)
- ④ X : 행정심판전치주의 아님. 행정심판은 선택사항이므로 바로 소송제기도 가능함.
- ⑤ 행정심판의 재결에 불복시 행정소송을 제기해야 하며, 과징금 부과처분 자체에 국토부장관에게 이의제기할 수 있음

* 이의신청은 30일 이내에 국토부장관에게 제기할 수 있는 선택적 절차이며, 행정심판도 선택적 절차임. 곧바로 행정소송을 제기할 수 있음.

정답 : ②

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 과징금에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용을 순서대로 나열한 것은?

- 감정평가법인에 대한 과징금부과처분의 경우 과징금최고액은 ()원이다.
- 과징금납부의무자가 과징금을 분할납부하려면 납부기한 ()일 전까지 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.
- 과징금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 ()까지의 기간에 대하여 가산금을 징수할 수 있다.

- ① 3억, 10, 납부한 날의 전날 ② 3억, 30, 납부한 날
- ③ 5억, 10, 납부한 날의 전날 ④ 5억, 10, 납부한 날
- ⑤ 5억, 30, 납부한 날의 전날

해설

- 감정평가법 제41조 제1항에 따라 감정평가법인에 대한 과징금최고액은 **5억원**임
- 감정평가법 제43조 제2항에 따라 과징금을 분할납부하기 위해서 납부기한인 **10일** 전까지 국토교통부 장관에게 신청해야 함
- 감정평가법 제44조 제1항에 따라 과징금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우 납부기한의 다음 날부터 과징금을 "**납부한 날의 전날**"까지의 기간에 대하여 가산금을 징수할 수 있음

정답 : ③

08

제31 회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 징계사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 등록을 한 감정평가사가 감정평가사사무소의 개설신고를 하지 아니하고 감정평가업을 한 경우
- ② 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
- ③ 토지등의 매매업을 직접 한 경우
- ④ 친족 소유 토지등에 대해서 감정평가한 경우
- ⑤ 직무와 관련하여 과실범으로 금고 이상의 형을 선고받아 그 형이 확정된 경우

해설



풀이방법

- ① ○ : 사무소 미개설 영업
- ② ○ : 수수료율 기준 위반
- ③ 토지등의 매매업을 직접 한 경우
- ④ 친족 소유 토지등에 대해서 감정평가한 경우
- ⑤ 과실 유무에 관계 없음

향후 5번 지문이 징계사유가 되지 않는 지문으로 변형되려면 아래의 조항을 변형할 것으로 예상된다. 문제를 한번 만들어 보자. 집행유예를 선고받은 경우를 제외한다는 지문으로 바꾸어 틀린 지문을 만들 가능성이 있어 보인다.

감정평가법 제39조(징계)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

11. 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우

2020년도 시험 정답 : ⑤ (현행법상 답이 없음)

문제

09

제26회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 징계사유가 아닌 것은?

- ① 감정평가사 자격이 있는 자가 등록을 하기 전에 감정평가법인 등의 업무를 수행한 경우
- ② 등록을 한 감정평가사가 감정평가사사무소의 개설 등의 규정을 위반하여 감정평가업을 한 경우
- ③ 감정평가사가 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 등록을 한 경우
- ④ 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속 다른 감정평가사가 고의 중대한 과실로 잘못 심사한 경우
- ⑤ 감정평가사가 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우

해설

- ① ○ : 등록전 업무수행
 - ② ○ : 적법한 사무소 개설 없이 영업
 - ③ ○ : 부정한 방법으로 등록
 - ④ ○ : 고의 중과실 잘못 심사
 - ⑤ X : 감정평가법 제49조 제1호에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- 정답 : ⑤

10

제25회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 징계의 종류 중 자격의 취소의 사유인 것은?

- ① 구비서류를 거짓으로 작성하여 감정평가사 등록을 한 경우
- ② 업무정지처분 기간에 감정평가법인 등의 업무를 한 경우
- ③ 감정평가법인 등이 감정평가사 자격증을 다른 사람에게 대여한 경우
- ④ 법 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 장부나 서류 등의 검사를 거부 또는 방해하거나 기피한 경우
- ⑤ 법 제3조의 3항에 따라 원칙과 기준을 위반하여 감정평가를 한 경우

해설

💡 풀이기법

자격의 취소 사유는 아래와 같다.

- 1) 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우(법 제39조 제1항 제11호),
- 2) 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우(법 제39조 제1항 제12호),
- 3) 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우(법 제39조 제1항)

암기해 두고 자격의 취소 사유를 묻는 문제에 3가지를 찍으면 된다.

정답 : ③

11

제23회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 징계사유에 해당하지 않는 것은?

문제

- ① 자기의 소유 토지를 감정 평가한 경우
- ② 국토교통부 소속 공무원의 장부 검사를 기피한 경우
- ③ 구비서류를 거짓으로 작성하는 방법으로 갱신등록을 한 경우
- ④ 업무가 정지된 자가 등록증을 국토교통부장관에게 반납하지 않은 경우
- ⑤ 유가증권의 매매업을 직접 영위하는 경우

해설

🎓 법령 아래 법령에 강조표시한 부분 마스터하기

제39조(징계)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.
 1. 제3조제1항(**표준지공시지가 활용**)을 위반하여 감정평가를 한 경우
 2. 제3조제3항(**공정성**)에 따른 원칙과 기준을 위반하여 감정평가를 한 경우
 3. 제6조에 따른 **감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반**한 경우
 - 3의2. 제7조제2항을 위반하여 **고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사**한 경우
 4. **업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무**를 하거나 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우

5. 제17조제1항 또는 제2항에 따른 등록이나 갱신등록을 하지 아니하고 제10조에 따른 업무를 수행한 경우
 6. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조제1항 또는 제2항에 따른 등록이나 갱신등록을 한 경우
 7. 제21조(사무소개설)를 위반하여 감정평가업을 한 경우
 8. 제23조제3항(수수료율 준수)을 위반하여 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
 9. 제25조(자기 또는 친족소유 물건 평가금지, 토지등의 매매업 금지, 금품 수수 금지, 복수 평가법인 소속금지, 유도 또는 요구 금지), 제26조(비밀 누설 금지) 또는 제27조(명의 대여 금지)를 위반한 경우
 10. 제47조(국토부장관의 서류 조사 검사권)에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우
 - 나. 장부나 서류 등의 검사를 거부 또는 방해하거나 기피한 경우
 11. 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우
 12. 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우
- ② 감정평가사에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.
1. 자격의 취소
 2. 등록의 취소
 3. 2년 이하의 업무정지
 4. 견책
- ③ 협회는 감정평가사에게 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다.
- ④ 제1항과 제2항에 따라 자격이 취소된 사람은 자격증과 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 하며, 등록이 취소되거나 업무가 정지된 사람은 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 한다.
- ⑤ 제1항 및 제2항에 따라 업무가 정지된 자로서 등록증을 국토교통부장관에게 반납한 자 중 제17조에 따른 교육연수 대상에 해당하는 자가 등록갱신기간이 도래하기 전에 업무정지기간이 도과하여 등록증을 다시 교부받으려는 경우 제17조제1항에 따른 교육연수를 이수하여야 한다.
- ⑥ 제19조제2항·제4항은 제1항과 제2항에 따라 자격 취소 또는 등록 취소를 하는 경우에 준용한다.
- ⑦ 제1항에 따른 징계의결은 국토교통부장관의 요구에 따라 하며, 징계의결의 요구는 위반사유가 발생한 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.
- 정답 : ④

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 대한 징계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한국감정평가사 협회는 감정평가관리 징계위원회에 감정평가사에 대한 징계의결의 요구를 할 수 없다.
- ② 감정평가법인 등이 중과실로 잘못된 평가를 한 경우에도 고의가 없다면 징계의 대상이 되지 않는다.
- ③ 감정평가관리 징계위원회 의사 정족수는 재적위원 과반수이고 의결 정족수는 출석 위원 3분의 2 이상이다.
- ④ 감정평가사가 다른 사람에게 자격증을 양도하거나 대여한 경우 감정평가 관리징계 위원회의 의결에 따라 자격취소의 징계를 할 수는 없다.
- ⑤ 감정평가사에 대한 징계의결 요구는 위반사유가 발생한 날부터 3년이 지난 때에는 할 수 없다.

문제

해설



법령

감정평가법

제40조(감정평가관리·징계위원회)

- ① 다음 각 호의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 국토교통부에 감정평가관리·징계 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 감정평가 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항
- 1의2. 제3조제5항에 따른 실무기준의 변경에 관한 사항
2. 제14조에 따른 감정평가사시험에 관한 사항
3. 제23조에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위에 관한 사항
4. 제39조에 따른 징계에 관한 사항
5. 그 밖에 감정평가와 관련하여 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항

- ② 그 밖에 위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제39조(징계)

- ⑦ 제1항에 따른 징계의결은 국토교통부장관의 요구에 따라 하며, 징계의결의 요구는 위반사유가 발생한 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

해설

감정평가법 시행령

제37조(감정평가관리·징계위원회의 구성)

- ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 13명의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.
- ② 위원회의 위원장은 제3항제2호 또는 제3호의 위원 중에서, 부위원장은 같은 항 제1호의 위원 중에서 국토교통부장관이 위촉하거나 지명하는 사람이 된다.
- ④ 제3항제2호부터 제6호까지의 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

제42조(감정평가관리·징계위원회의 의결)

감정평가관리·징계위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

 풀이방법

- ① ○ : 한국감정평가사협회는 징계의결 요구권이 없음.
 - ② X : 법 제39조 제1항 제1호, 제2호에 따라 잘못된 평가를 한 경우 징계 사유가 됨
 - ③ X : 과반수 출석, 과반수 찬성
 - ④ X : 자격증 양도 대여는 자격 취소 징계 사유임
 - ⑤ X : 5년
- 정답 : ①

13

제28회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 대한 징계의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 자격의 취소
- ② 등록의 취소
- ③ 경고
- ④ 2년 이하의 업무정지
- ⑤ 견책

해설

 **법령**

감정평가법 제39조(징계)

② 감정평가사에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

1. 자격의 취소
2. 등록의 취소
3. 2년 이하의 업무정지
4. 견책

정답 : ③

14

제33회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

문제

- ① 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받았다는 사유로 감정평가사 자격이 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 사람은 감정평가법인등의 사무직원이 될 수 없다.
- ② 감정평가법인은 국토교통부장관의 허가를 받아 토지등의 매매업을 직접 할 수 있다.
- ③ 감정평가법인등이나 그 사무직원은 업무수행에 따라 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 된다.
- ④ 감정평가사가 고의 또는 중대한 과실 없이 감정평가서의 적정성을 잘못 심사한 것은 징계사유가 아니다.
- ⑤ 한국감정평가사협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

해설

 법령

감정평가법 제39조의2(징계의 공고)

- ① 국토교통부장관은 제39조제1항 및 제2항에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.
- ② 협회는 제1항에 따라 통보받은 내용을 협회가 운영하는 인터넷홈페이지에 3개월 이상 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.
- ③ 협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 조치 또는 징계 정보의 공개 범위, 시행·열람의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 풀이기법

- ① ○ : 감정평가법 제24조 제1항 제3호
 - ② X : 토지등의 매매업은 금지
 - ③ ○ : 감정평가법 제25조 제4항
 - ④ ○ : 고의 또는 중과실 필요 □ 감정평가법 제39조 제1항 제3의2호
 - ⑤ ○ : 감정평가법 제39조의2 제3항
- 정답 : ②

15

제26회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가관리 징계위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부의 5급 공무원은 징계위원회의 위원이 될 수 없으며, 성별을 고려하여 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함한 13명의 위원으로 구성해야 한다.
- ② 고등교육법에 따른 대학에서 토지 주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상의 직에 재직하고 있는 사람은 위원회의 위원이 될 수 없다.
- ③ 징계위원회의 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 없다.
- ④ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 징계위원회의 부위원장은 위원장이 지명하는 자로 한다.

감정평가법 시행령**제37조(감정평가관리 · 징계위원회의 구성)**

- ① 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 13명의 위원으로 구성하며, 성별을 고려하여야 한다.
- ② 위원회의 위원장은 제3항제2호 또는 제3호의 위원 중에서, 부위원장은 같은 항 제1호의 위원 중에서 국토교통부장관이 위촉하거나 지명하는 사람이 된다.
- ③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.
 1. 국토교통부의 4급 이상 공무원 중에서 국토교통부장관이 지명하는 사람 3명
 2. 변호사 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 2명
 3. 「고등교육법」에 따른 대학에서 토지 · 주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 4명
 4. 협회의 장이 소속 상임임원 중에서 추천하여 국토교통부장관이 위촉하는 사람 1명
 5. 한국부동산원장이 소속 상임이사 중에서 추천하여 국토교통부장관이 위촉하는 사람 1명
 6. 감정평가사 자격을 취득한 날부터 10년 이상 지난 감정평가사 중에서 국토교통부장관이 위촉하는 사람 2명
- ④ 제3항제2호부터 제6호까지의 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

제42조(감정평가관리 · 징계위원회의 의결)

정평가관리 · 징계위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

💡 **풀이기법**

법령에 답이 있으며 시행령에서 꼬아 낸만한 부분을 미리 검토하고 시험장에 가자.

정답 : ①

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 법원의 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지 등의 감정평가는 감정평가법인 등의 업무에 속한다.
- ② 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 자는 감정평가사가 될 수 없다.
- ③ 감정평가법인 등은 정당한 사유 없이 그 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
- ④ 감정평가법인 등은 감정평가서의 원본을 발급일부터 3년 이상, 감정평가서의 관련 서류를 발급일부터 1년 이상 보존하여야 한다.
- ⑤ 한국감정평가사 협회는 법인으로 한다.

해설



풀이기법

원본 5년 이상, 관련 서류는 2년 이상

오래된 문제이며 나머지 다른 기출로 복습이 될 것이므로 옳은 지문이므로 체크하고 넘어가자.

정답 : ④

17

제24회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 요구되는 최소 인원수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 감정평가사는 등록 및 갱신등록의 거부 사유가 없는 자임을 전제로 한다.)

- ① 감정평가사 합동사무소에 두는 감정평가사의 수는 2명 이상으로 한다.
- ② 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 80이 넘는 범위에서 대통령령으로 정하는 비율(100분의 95)이상을 감정평가사로 두어야 한다.
- ③ 감정평가법인에는 5명 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
- ④ 감정평가법인의 주사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 2명이다.
- ⑤ 감정평가법인의 분사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 2명이다.

해설



법령

감정평가법 제29조(설립 등)

- ② 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 70이 넘는 범위에서 대통령령으로 정하는 비율(100분의 90) 이상을 감정평가사로 두어야 한다. 이 경우 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사는 토지등에 대한 전문성 등 대통령령으로 정하는 자격을 갖춘 자로서 제18조제1항제1호 또는 제5호에 해당하는 사람이 아니어야 한다. <개정 2021. 7. 20.>



풀이기법

감정평가사무소 2인 이상, 감정평가법인 5인 이상, 주사무소 2인 이상, 분사무소 2인 이상. 정답 : ②

제5장 보칙 및 벌칙

01

제34회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 국토교통부장관이 한국부동산원에 위탁한 것이 아닌 것은?

- ① 감정평가서에 대한 표본조사
- ② 감정평가서의 원본과 관련 서류의 보관
- ③ 감정평가 타당성조사를 위한 기초자료 수집
- ④ 감정평가 정보체계의 구축
- ⑤ 감정평가 정보체계의 운영

문제

해설

 법령

제47조(업무의 위탁)

- ① 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 한국부동산원에 위탁한다.
 1. 제8조제1항에 따른 타당성조사를 위한 기초자료 수집 및 감정평가 내용 분석
 2. 제8조의2에 따른 감정평가서에 대한 표본조사
 3. 법 제9조에 따른 감정평가 정보체계의 구축·운영
- ② 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 협회에 위탁한다.
 1. 법 제6조제3항 및 이 영 제6조에 따른 감정평가서의 원본과 관련 서류의 접수 및 보관
 2. 법 제17조에 따른 감정평가사의 등록 신청과 갱신등록 신청의 접수 및 이 영 제18조에 따른 갱신등록의 사전통지
 3. 삭제 <2022. 1. 21.>
 - 3의2. 법 제21조의2에 따른 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 및 고용관계 종료 신고의 접수
 4. 제23조제2항에 따른 보증보험 가입 통보의 접수
- ③ 국토교통부장관은 법 제46조제1항에 따라 법 제14조에 따른 감정평가사시험의 관리 업무를 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단에 위탁한다.



풀이기법 어느 곳에 위탁하는지 한곳만 정확하게 암기하자.

한국부동산원에 위탁: 타당성 조사 기초자료 수집 및 감정평가 내용 분석, 감정평가서 표본조사, 감정평가 정보체계 구축, 운영

협회에 위탁: 감정평가서의 원본과 관련 서류의 접수 및 보관, 감정평가사 등록 신청과 갱신등록 신청 접수 및 갱신등록 사전통지, 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 및 고용관계 종료 신고의 접수, 보증보험 가입 통보의 접수

정답 : ②

다음 중 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 형사처벌을 받는 경우로서 옳은 것은?

- ① 징계로서 자격이 취소된 자가 자격증 등록증을 반납하지 아니한 경우
- ② 손해배상책임을 위반하여 보험 또는 협회가 운영하는 공제사업에의 가입 등 필요한 조치를 하지 아니한 사람의 경우
- ③ 감정평가법인 등이 아닌 자가 감정평가사사무소 또는 감정평가법인의 용어를 사용한 경우
- ④ 법 제46조 지도 감독에 따른 업무에 관한 보고를 국토교통부장관에게 거짓으로 한 자의 경우
- ⑤ 감정평가법인 등이 수수료 실비 외의 업무와 관련된 대가를 받은 경우

해설

 법령

제49조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
 2. 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
 3. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신 등록을 한 사람
 4. 제18조에 따라 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조, 제19조 또는 제39조에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
 5. 제25조제1항을 위반하여 고의로 업무를 잘못하거나 같은 조 제6항을 위반하여 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따른 자
 6. 제25조제4항(수수료 기준)을 위반하여 업무와 관련된 대가를 받거나 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속한 자
 - 6의2. 제28조의2를 위반하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
 7. 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 자
- 정답 : ⑤

03

제17회

다음 중 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상의 다음 사항 중 행정소송으로 다룰 수 없는 것은?

- ① 감정평가사 자격의 취소
- ② 감정평가법인 인가의 취소
- ③ 감정평가법인 업무의 정지
- ④ 감정평가사 등록의 취소
- ⑤ 과태료의 부과

문제

해설



풀이방법

과태료 부과처분에 대하여는 질서위반행위규제법 내지 비송사건절차법에서 정한 준사법적 절차에 의한 구제수단이 마련되어 있어, 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아님(법무부 질서위반행위규제법 해설집)



관련 판례

수도조례 및 하수도사용조례에 의한 과태료의 부과 여부 및 그 당부는 최종적으로 질서위반행위규제법에 의한 절차에 의하여 판단되어야 한다고 할 것이므로, 그 과태료 부과처분은 행정청을 피고로 하는 행정소송의 대상이 되는 행정처분이라고 볼 수 없다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93누16833 판결).

정답 : ⑤

감정평가법인 등의 성실의무위반 등에 대한 벌칙 중 틀린 것은?

- ① 중과실로 잘못된 평가를 한 경우 - 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금
- ② 감정평가사의 자격증을 대여한 경우 - 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ③ 업무와 관련된 수수료 및 실비 외의 대가를 받은 경우 - 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금
- ④ 토지 등의 매매업을 직접 영위한 경우 - 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ⑤ 감정평가사 등 관련 서류를 보존하지 아니한 자 - 300만 원 이하의 과태료

해설 ① 고의로 잘못 평가한 경우에 3년 이하 징역 3천만원 이하 벌금. 정답 : ①

 법령

감정평가법

제49조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
2. 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
3. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신 등록을 한 사람
4. 제18조에 따라 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조, 제19조 또는 제39조에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
5. 제25조제1항을 위반하여 고의로 업무를 잘못하거나 같은 조 제6항을 위반하여 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따른 자
6. 제25조제4항을 위반하여 업무와 관련된 대가를 받거나 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속한 자
- 6의2. 제28조의2를 위반하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
7. 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 자

제50조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제21조제4항을 위반하여 둘 이상의 사무소를 설치한 사람
2. 제21조제5항(사무소개설) 또는 제29조제9항(법인 소속 외의 자)을 위반하여 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조의 업무를 하게 한 자
3. 제25조제3항(토지등 매매업), 제5항(이중소속) 또는 제26조(비밀누설금지)를 위반한 자
4. 제27조제1항을 위반하여 감정평가사의 자격증·등록증 또는 감정평가법인의 인가증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 자와 이를 양수 또는 대여받은 자
5. 제27조제2항(명의대여금지)을 위반하여 같은 조 제1항의 행위를 알선한 자

제52조(과태료)

- ① 제24조제1항을 위반하여 사무직원을 둔 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 400만원 이하의 과태료를 부과한다.
 5. 제28조제2항을 위반하여 보험 또는 협회가 운영하는 공제사업에의 가입 등 필요한 조치를 하지 아니한 사람
 7. 제47조에 따른 업무에 관한 보고, 자료 제출, 명령 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 국토교통부장관에게 거짓으로 보고한 자
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제6조제3항을 위반하여 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 보존하지 아니한 자
 2. 제22조제1항을 위반하여 “감정평가사사무소” 또는 “감정평가법인”이라는 용어를 사용하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반하여 “감정평가사”, “감정평가사사무소”, “감정평가법인” 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 150만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제9조제2항을 위반하여 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하지 아니한 자
 2. 제13조제3항, 제19조제3항 및 제39조제4항을 위반하여 자격증 또는 등록증을 반납하지 아니한 사람
 3. 제28조제3항을 위반하여 같은 조 제1항에 따른 손해배상사실을 국토교통부장관에게 알리지 아니한 자
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 부과·징수한다.

05

제16회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령 상 위반행위와 벌칙을 잘못 연결한 것은?

- ① 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 자 - 3년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금
- ② 감정평가사의 자격증, 감정평가법인 등의 등록증 또는 인가증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 자와 이를 양수 또는 대여받은 자 - 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ③ 감정평가법인 등이 아닌 자로서 감정평가업을 영위한 자 - 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금
- ④ 감정평가법인 등이 토지 등의 매매업을 직접 영위한 자 - 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ⑤ 업무에 관한 보고, 자료제출, 명령 또는 검사를 거부 방해 또는 기피하거나, 국토교통부 장관에게 거짓으로 보고한 자 - 400만 원 이하의 과태료

해설



풀이방법

3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 □ 적극적이고 죄질이 나쁜 것

1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 □ 소속 혹은 자격증 또는 명의 대여 등

정답 : ①

06

제34회

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 과태료의 부과 대상은?

- ① 감정평가법인 등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
- ② 사무직원이 될 수 없는 자를 사무직원으로 둔 감정평가법인
- ③ 둘 이상의 감정평가사 사무소를 설치한 사람
- ④ 구비서류를 거짓으로 작성하여 감정평가사 등록을 한 사람
- ⑤ 감정평가사 자격증을 대여를 알선한 자

💡 **풀이방법**

벌칙 상 처벌 받는 행위를 정리하고 그 외의 행위는 과태료로 찍는 것도 좋은 방법임

🎓 **법령****감정평가법****제49조(벌칙)**

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
2. 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
3. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신 등록을 한 사람
4. 제18조에 따라 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조, 제19조 또는 제39조에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
5. 제25조제1항을 위반하여 고의로 업무를 잘못하거나 같은 조 제6항을 위반하여 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따른 자
6. 제25조제4항을 위반하여 업무와 관련된 대가를 받거나 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속한 자
- 6의2. 제28조의2를 위반하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
7. 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 자

제50조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제21조제4항을 위반하여 둘 이상의 사무소를 설치한 사람
2. 제21조제5항(사무소개설) 또는 제29조제9항(법인 소속 외의 자)을 위반하여 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조의 업무를 하게 한 자
3. 제25조제3항(토지등 매매업), 제5항(이중소속) 또는 제26조(비밀누설금지)를 위반한 자
4. 제27조제1항을 위반하여 감정평가사의 자격증 · 등록증 또는 감정평가법인의 인가증을 다른 사람에게 양도 또는 대여한 자와 이를 양수 또는 대여받은 자
5. 제27조제2항(명의대여금지)을 위반하여 같은 조 제1항의 행위를 알선한 자

정답 : ②

02

CONTENT

부동산 가격공시에 관한 법률

제1장 총설

01

제26회

부동산 가격공시에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주택이라 함은 세대의 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속 토지를 말하며 이를 단독주택 및 공동주택으로 구분한다.
- ② 비주거용 부동산이란 주택을 제외한 건축물이나 건축물과 그 토지의 전부 또는 일부를 말한다.
- ③ 비주거용 부동산은 비주거용 상가부동산과 비주거용 공장 부동산으로 구분한다.
- ④ 적정가격이라 함은 당해 토지 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.
- ⑤ 다세대 주택이라 함은 주택으로 쓰이는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.) 합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개층 이하인 주택을 말한다.

해설

 풀이기법

- ① ○ : 부동산가격공시법 제2조 제1호 - 주택이라 함은 세대의 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속 토지를 말하며 이를 단독주택 및 공동주택으로 구분한다.
- ② ○ : 부동산가격공시법 제2조 제4호 - 비주거용 부동산이란 주택을 제외한 건축물이나 건축물과 그 토지의 전부 또는 일부를 말한다.
- ③ X : 부동산가격 공시법 제2조 제4호 □ 가.목 비주거용 집합부동산, 나.목 비주거용 일반부동산으로 구분된다.
- ④ ○ : 부동산가격공시법 제2조 제5호 - 적정가격이라 함은 당해 토지 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.
- ⑤ ○ : 건축법 시행령 별표 1 제2호 다목 - 다세대 주택이라 함은 주택으로 쓰이는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.) 합계가 660㎡ 이하이고, 층수가 4개층 이하인 주택을 말한다.

정답 : ③

02

제20회

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택으로 쓰이는 각 층의 바닥면적이 150㎡이고, 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하 주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.)합계가 600㎡인 주택의 유형은?

- ① 아파트
- ② 연립주택
- ③ 다가구주택
- ④ 다세대주택
- ⑤ 다중주택

해설 문제 자체가 오래되어 약간의 오류가 있는 것으로 보인다.

건축법 시행령 별표 1 제2호 다목 □ 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)

정답 : ④

문제

03

제21회

부동산 가격공시에 관한 법령에서 용어의 정의를 하고 있지 않은 것은?

- ① 아파트
- ② 단독주택
- ③ 다중생활시설
- ④ 다세대 주택
- ⑤ 연립주택

해설

 법령

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “주택”이란 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택을 말한다.
2. “공동주택”이란 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택을 말한다.
3. “단독주택”이란 공동주택을 제외한 주택을 말한다.
4. “비주거용 부동산”이란 주택을 제외한 건축물이나 건축물과 그 토지의 전부 또는 일부를 말하며 다음과 같이 구분한다.
 - 가. 비주거용 집합부동산: 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유되는 비주거용 부동산
 - 나. 비주거용 일반부동산: 가목을 제외한 비주거용 부동산
5. “적정가격”이란 토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

 풀이기법

주택의 종류에 대해서는 모두 정의하고 있다고 보아도 무방하므로 소거법으로 풀면 된다. 정답: ③

04

제23회

부동산 가격공시에 관한 법령의 목적과 관련하여 ()의 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

이 법은 (㉠)의 (㉡) 공시에 관한 기본적인 사항과 부동산 시장 동향의 조사 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 부동산의 적정한 가격형성과 각종 (㉢) 부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

- ① ㉠에 포함되는 부동산으로서 공동주택은 아파트, 연립주택, 다세대 주택으로 구분된다.
- ② ㉡은 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.
- ③ 표준지의 ㉡을 평가함에 있어 건물 그 밖의 정착물이 있는 때에는 당해 정착물이 존재하지 아니하는 것으로 보고 평가하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 표준지의 ㉡을 조사 평가하고자 할 때에는 하나의 감정평가법인 등에게 이를 의뢰하여야 한다.
- ⑤ 시장 군수 구청장은 ㉢의 목적을 위한 지가 산정에 사용되도록 하기 위하여 시군구 부동산 가격공시위원회의 심의를 거쳐 관할구역 안의 개별공시지가를 결정 공시한다.

 풀이기법

표준지공시지가 조사·평가는 2인의 감정평가법인등에게 의뢰하는 것을 원칙으로 한다
(표준지공시지가 조사 평가를 위한 감정평가법인등 선정에 관한 기준 제3조 제2항).

정답: ④

 법령**부동산공시법****제1조(목적)**

이 법은 **부동산의 적정가격(適正價格)** 공시에 관한 기본적인 사항과 부동산 시장·동향의 조사·관리에 필요한 사항을 규정함으로써 부동산의 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. “**적정가격**”이란 **토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격**을 말한다.

제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)

- ① **시장·군수 또는 구청장은** 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 **시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐** 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “**개별공시지가**”라 한다)을 **결정·공시**하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

부동산공시법 시행령 제6조(표준지공시지가 조사·평가의 기준)

- ② 표준지에 건물 또는 **그 밖의 정착물이 있거나** 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 **그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지를 평가**하여야 한다.

주택법 시행령 제3조(공동주택의 종류와 범위)

- ① 법 제2조제3호에 따른 공동주택의 종류와 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 **아파트**(이하 “아파트”라 한다)
 2. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호나목에 따른 **연립주택**(이하 “연립주택”이라 한다)
 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호다목에 따른 **다세대주택**(이하 “다세대주택”이라 한다)

05

제24회

부동산 가격공시에 관한 법령상의 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아파트란 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택으로 공동주택이다.
- ② 비주거용 집합부동산이란 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따라 구분소유할 수 없는 비주거용 부동산이다.
- ③ 지가현황도면이란 당해연도의 산정지가, 전년도의 개별공시지가 및 당해연도의 표준지 공시지가가 필지별로 기재된 도면을 말한다.
- ④ 적정가격이란 당해 토지 주택 및 비주거용부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이다.
- ⑤ 주택으로 쓰이는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.) 합계가 660㎡이고, 4개 층으로 이루어진 주택은 다세대 주택이다.

주택구분	주택명	층수	연면적	특징	비고
공동주택	아파트	5층 이상			
	연립주택	4층 이하	660㎡ 초과	2~4층의 빌라, 맨션 등 포함	
	다세대주택	4층 이하	660㎡ 이하		계약 시 호수까지 정확하게 기재
	기숙사			일반기숙사와 임대형기숙사로 구분	
단독주택	단독주택	3층 이하	330㎡ 이하	1인 소유 주거형태	
	다중주택	3층 이하	660㎡ 이하	독립된 주거의 형태를 갖추지 않음 (취사시설 미설치)	
	다가구주택	3층 이하	660㎡ 이하	1인 소유 주거형태	계약 시 지번까지만 기재

법령

부동산공시법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “주택”이란 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택을 말한다.
2. “공동주택”이란 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택을 말한다.
3. “단독주택”이란 공동주택을 제외한 주택을 말한다.
4. “**비주거용 부동산**”이란 주택을 제외한 건축물이나 건축물과 그 토지의 전부 또는 일부를 말하며 다음과 같이 구분한다.
 - 가. 비주거용 집합부동산: 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 **구분소유**되는 비주거용 부동산
 - 나. 비주거용 일반부동산: 가목을 제외한 비주거용 부동산
5. “적정가격”이란 토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

풀이기법

나머지 지문은 눈도장 찍어주기 바란다. 지가현황도면의 작성 및 활용지침(행정규칙) 내용은 지엽적인 내용이므로 정답으로 구성하기는 어려워 보인다. 정답 : ②

제2장 지가의 공시

제1절 표준지 공시지가

01

제29회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가의 공시방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 매년 표준지공시지가를 중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 공시하여야 한다.
- ② 표준지공시지가를 공시할 때에는 표준지공시지가의 열람방법을 부동산공시가격 시스템에 게시하여야 한다.
- ③ 표준지공시지가를 공시할 때에는 표준지공시지가에 대한 이의신청의 기간·절차 및 방법을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 표준지공시지와 표준지공시지가의 열람방법을 표준지 소유자에게 개별 통지하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 표준지공시지가를 관보에 공고하고, 그 공고사실을 방송·신문 등을 통하여 알려야 한다.

제3조(표준지공시지가의 조사·평가 및 공시 등)

- ① 국토교통부장관은 토지이용상황이나 주변 환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격(이하 “표준지공시지가”라 한다)을 조사·평가하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.

제6조(표준지공시지가의 열람 등)

국토교통부장관은 제3조에 따라 표준지공시지가를 공시한 때에는 그 내용을 특별시장·광역시장 또는 도지사를 거쳐 시장·군수 또는 구청장(지방자치단체인 구의 구청장에 한정한다. 이하 같다)에게 송부하여 일반인이 열람할 수 있게 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 도서·도표 등으로 작성하여 관계 행정기관 등에 공급하여야 한다.

제7조(표준지공시지가에 대한 이의신청)

- ① 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제3조에 따라 해당 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 것 외에 이의신청 및 처리절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 풀이기법

법령에 없는 내용을 걸러내는 연습을 해야 한다. 정답 : ①

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지 적정가격의 조사 평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관이 감정평가법인 등에게 의뢰한 표준지의 적정가격은 감정평가법인 등이 제출한 조사 평가액 중 가장 높은 가격을 기준으로 한다.
- ② 국토교통부장관이 표준지의 적정가격을 조사 평가하고자 할 때에는 둘 이상의 감정평가법인 등(지가 변동이 작은 경우 등 제외)에게 이를 의뢰하여야 한다.
- ③ 감정평가법인 등이 표준지 조사평가보고서를 작성하는 때에는 미리 당해 표준지를 관할하는 시·도지사 시장 군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다.
- ④ 표준지 조사평가보고서에는 지역분석 조서가 첨부되어야 한다.
- ⑤ 표준지의 적정가격 평가 시 표준지에 지상권이 설정되어 있는 때에는 당해 지상권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 평가하여야 한다.

 법령
부동산공시법 제2조(정의)

5. “적정가격”이란 토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

 풀이기법

간단한 문제이기는 하지만 소거법으로 검증하면 더 확신할 수 있다.

- ② ○ : 부동산공시법 제3조 제5항 - 국토교통부장관이 제1항에 따라 표준지공시지가를 조사·평가할 때에는 업무실적, 신인도(信認度) 등을 고려하여 둘 이상의 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등(이하 “감정평가법인등”이라 한다)에게 이를 의뢰하여야 한다. 다만, 지가 변동이 작은 경우 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 표준지에 대해서는 하나의 감정평가법인등에 의뢰할 수 있다.
- ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제8조 제2항 감정평가법인등은 제1항에 따라 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 의견을 들어야 한다.
- ④ ○ : 부동산공시법 시행규칙 제3조 제2항 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조제5항에 따라 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰받은 감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등을 말한다)은 영 제8조제1항에 따라 별지 제2호서식의 조사·평가보고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 지역분석조서

2. 별지 제3호서식에 따라 표준지별로 작성한 표준지 조사사항 및 가격평가의견서
 3. 별지 제4호서식에 따라 작성한 의견청취결과서[영 제8조제2항 및 제3항에 따라 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 의견을 들은 결과를 기재한다]
 4. 표준지의 위치를 표시한 도면
 5. 그 밖에 사실 확인에 필요한 서류
- ⑤ ○ : 부동산공시법 시행령 제6조표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.

정답 : ①

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준지를 선정할 때에는 일단(一團)의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 표준지공시지가의 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 조사·평가보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.
- ④ 감정평가법인등은 표준지공시지가에 대하여 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 표준지공시지가는 감정평가법인등이 제출한 조사·평가보고서에 따른 조사·평가액의 최저치를 기준으로 한다.

해설



풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 제2조 제1항 - 국토교통부장관은 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항에 따라 표준지를 선정할 때에는 일단(一團)의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.
 - ② ○ : 부동산공시법 제3조 제2항 - 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.
 - ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제8조 제6항 - 국토교통부장관은 제5항에 따른 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.
 - ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제8조 제2항 - 감정평가법인등은 제1항에 따라 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 의견을 들어야 한다.
 - ⑤ X : 부동산공시법 시행령 제8조 제4항 - 표준지공시지가는 제1항에 따라 제출된 보고서에 따른 조사·평가액의 산술평균치를 기준으로 한다.
- 정답 : ⑤

04

제21 회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가의 결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 토지이용 상황이나 주변 환경 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 표준지를 선정하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사평가한 후 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ③ 표준지의 적정가격을 조사·평가할 때에는 인근유사토지의 거래가격·임대료 및 당해 토지와 유사한 이용 가치를 지닌다고 인정되는 토지의 구성에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성, 특수성, 표준지공시지가 변동의 예측가능성 등 제반 사항을 종합적으로 참작하여야 한다.
- ④ 표준지의 적정가격을 조사·평가할 때에는 원칙적으로 둘 이상의 감정평가법인 등에게 이를 의뢰하여, 평가한 금액의 산술평균치를 기준으로 한다.
- ⑤ 감정평가법인 등이 행한 표준지의 조사·평가가 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는 해당 감정평가법인 등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.

문제

💡 풀이기법

- ① ② ○ : 부동산공시법 제3조 제1항 국토교통부장관은 토지이용상황이나 주변 환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정 가격(이하 “표준지공시지가”라 한다)을 조사·평가하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- 동법 시행령 제2조 제1항 국토교통부장관은 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항에 따라 표준지를 선정할 때에는 일단(一團)의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.
- ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제6조 제1항 법 제3조제4항에 따라 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다.
1. 인근 유사토지의 거래가격 또는 임대료의 경우: 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 토지거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
 2. 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액의 경우: 공시기준일 현재 해당 토지를 조성하기 위한 표준적인 조성비와 일반적인 부대비용으로 할 것
- ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제8조 제4항 - 표준지공시지가는 제1항에 따라 제출된 보고서에 따른 조사·평가액의 산술평균치를 기준으로 한다.
- ⑤ □ : 부동산공시법 시행령 제8조 제7항 - 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출된 보고서의 조사·평가가 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 그 사유를 통보하고, 다른 감정평가법인등 2인에게 대상 표준지공시지가의 조사·평가를 다시 의뢰해야 한다. 이 경우 표준지 적정 가격은 다시 조사·평가한 가액의 산술평균치를 기준으로 한다.

정답 : ⑤

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지 공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지의 도로상황은 표준지공시지가의 공시사항에 포함된다.
- ② 지상권이 설정되어 있는 표준지의 적정가격을 평가하는 경우에는 당해 지상권으로 토지의 사용 수익에 제한되는 가치를 반영하여 평가하여야 한다.
- ③ 표준지의 단위면적당 가격에서 단위면적은 1㎡로 한다.
- ④ 표준지 공시지가는 도시개발법에 의한 도시개발사업을 위한 환지 체비지의 매각 또는 환지신청에 적용된다.
- ⑤ 표준지 공시지가 결정이 위법한 경우에는 항고소송으로 그 위법여부를 다툴 수 있다.

해설

💡 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 시행규칙 제3조 제1항 - 영 제8조제1항에서 “국토교통부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
 - 1. 토지의 소재지, 면적 및 공부상 지목
 - 2. 지리적 위치
 - 3. 토지 이용 상황
 - 4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제15호에 따른 용도지역(이하 “용도지역”이라 한다)
 - 5. 주위 환경
 - 6. 도로 및 교통 환경
 - 7. 토지 형상 및 지세(地勢)
 - ② X : 부동산공시법 시행령 제6조 제2항 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지를 평가하여야 한다.
 - ③ ○ : 부동산공시법 제10조 제1항 법 제5조제2호의 단위면적은 1제곱미터로 한다.
 - ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제13조 제2항 제2호 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 위한 환지·체비지(替費地)의 매각 또는 환지신청
 - 가. 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업
 - 나. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업
 - 다. 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업
 - ⑤ ○ : 대법원 2008. 8. 21. 선고 2007두13845 판결 □ [판시사항] 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서 선행처분으로서 그 수용대상 토지 가격 산정의 기초가 된 비교표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있는지 여부(적극)
- 정답 : ②

06

제29회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 하는 것을 모두 고른 것은?

- | | | |
|---------|--------------|--------|
| ㉠ 지목 | ㉡ 지번 | ㉢ 용도지역 |
| ㉣ 도로 상황 | ㉤ 주변토지의 이용상황 | |

- ① ㉠, ㉡, ㉢
 ② ㉠, ㉣, ㉤
 ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
 ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

해설

부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) 단위면적당 가격, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역, 7) 도로 상황, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다.

정답 : ⑤

07

제27회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지 공시지가의 공시사항에 포함되는 것을 모두 고른 것은?

- | |
|--------------------|
| ㉠ 표준지 및 주변토지의 이용상황 |
| ㉡ 표준지의 지번 |
| ㉢ 표준지의 도로상황 |
| ㉣ 표준지의 단위면적당 가격 |

- ① ㉠, ㉡
 ② ㉠, ㉣
 ③ ㉠, ㉡, ㉢
 ④ ㉡, ㉢, ㉣
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설 부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) 단위면
적당 가격, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역,
7) 도로 상황, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다.
정답 : ⑤

08

제23회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 하는 사항만
을 모두 고른 것은?

- ㉠ 지번
- ㉡ 경계
- ㉢ 3.3㎡당 가격
- ㉤ 도로상황
- ㉥ 주변토지의 이용 상황

문제

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉤
- ③ ㉠, ㉤, ㉥
- ④ ㉠, ㉡, ㉤, ㉥
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉤, ㉥

해설 부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) 단위면
적당 가격, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역,
7) 도로 상황, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다.
정답 : ③

09

제28회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가의 효력에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 토지시장에 지가정보 제공
- ㉡ 일반적인 토지거래의 지표
- ㉢ 국가가 그 업무에 관련하여 지가를 산정하는 경우의 기준
- ㉣ 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우의 기준

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉡, ㉢, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설

부동산공시법 제9조(표준지공시지가의 효력)

표준지공시지가는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다. 정답 : ⑤

10

제34회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 토지가격비준표를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ② 표준지공시지가의 공시에는 표준지의 1제곱미터당 가격이 포함되어야 한다.
- ③ 표준지공시지가의 공시에는 표준지에 대한 도로상황이 포함되어야 한다.
- ④ 표준지공시지가에 대한 이의신청은 서면(전자문서 포함)으로 하여야 한다.
- ⑤ 「산림조합법」에 따른 산림조합은 국유지 취득을 위해 표준지공시지가를 조사·평가할 수 있다.

해설

 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 제3조 제8항 국토교통부장관은 제10조에 따른 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별 토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “토지가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ② ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제10조 제1항 단위면적은 **1제곱미터**로 하며, 부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) **단위면적당 가격**, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역, 7) **도로 상황**, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다.
- ④ ○ : 제7조 제1항 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 **서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.**
- ⑤ X : 부동산공시법 제3조에 따라 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사 평가할 수 있다.
- 정답 : ⑤

문제

11

제20회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토지시장의 지가 정보를 제공한다.
- ② 국가, 지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 지가를 산정할 때 기준이 된다.
- ③ 일반적인 토지거래의 지표가 된다.
- ④ 판례는 개별공시지가 결정과는 달리 표준지공시지가 결정에는 처분성이 없다고 한다.
- ⑤ 원칙적으로 감정평가법인 등이 개별적으로 토지를 감정평가 할 때 그 기준이 된다.

해설

 풀이기법

대법원 2008. 8. 21. 선고 2007두13845 판결 □ [판시사항]

수용보상금의 증액을 구하는 소송에서 선행처분으로서 그 수용대상 토지 가격 산정의 기초가 된 비교표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있는지 여부(적극)

판례는 표준지공시지가결정의 처분성을 인정한다.

부동산공시법 제9조(표준지공시지가의 효력)

표준지공시지가는 토지시장에 **지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표**가 되며, **국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정**하거나 감정평가법인등이 **개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준**이 된다.

정답 : ④

12

제23회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준지에 토지의 사용 수익을 제한하는 권리가 설정되어 있는 때에는 당해 권리를 포함하여 적정가격을 평가하여야 한다.
- ② 국가가 국유 토지를 처분하기 위하여 토지의 가격을 산정하는 경우에 유사한 이용가치를 지닌 표준지공시지가를 적용할 수 없다.
- ③ 표준지공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 서면으로 시장 군수 또는 구청장을 거쳐 국토교통부장관에게 이의를 신청하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 표준지공시지가에 대한 이의신청을 받은 날로부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑤ 표준지의 적정가격 조사 평가를 의뢰받은 감정평가법인 등이 표준지 조사평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 당해 표준지를 관할하는 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다.

해설

 풀이기법

- ① X : 부동산공시법 제6조 제2항 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.
- ② X : 부동산공시법 제8조 공공용지의 매수 및 토지의 수용 사용에 대한 보상, 국유지 공유지의 취득 또는 처분 등의 지가 산정시에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 산정한다.
- ③ X : 부동산공시법 제7조 제1항 표준지공시지가는 시·군 구청장을 거치지 않고 국토교통부장관에게 이의신청을 할 수 있다. 다만, 부동산공시법 제11조 제1항 개별 공시지가에 이의가 있는 자는 시·군 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ④ X : 부동산공시법 제7조 제2항 국토교통부장관은 이의신청 기간이 만료된 날로부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 제8조 제2항 표준지의 적정가격 조사 평가를 의뢰받은 감정평가법인 등이 표준지 조사평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 당해 표준지를 관할하는 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다.

정답 : ⑤

문제

13

제21회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토지거래 또는 임대차에 대한 지식부족으로 인하여 이루어진 인근 유사 토지의 거래가격 또는 임대료는 표준지의 적정가격의 조사평가 기준이 될 수 없다.
- ② 표준지공시지가의 공시사항에는 표준지의 단위면적당 가격, 표준지 및 주변토지의 이용 상황, 도로상황 등이 포함되어야 한다.
- ③ 표준지공시지가에 대한 이의신청은 서면으로 국토교통부장관에게 하되, 이의신청 내용이 타당하다고 인정되더라도 표준지 공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 하는 것은 아니다.
- ④ 표준지공시지가는 일반적 토지거래의 지표가 되며, 감정평가법인 등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우 그 기준이 된다.
- ⑤ 표준지공시지가는 「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반 정비사업을 위한 환지·체비지의 매각 또는 환지신청에 적용된다.

💡 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 시행령 제6조 제1항 제1호 인근 유사토지의 거래가격 또는 임대료의 경우: 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 토지거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
- ② ○ : 부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) 단위면적당 가격, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역, 7) 도로 상황, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다.
- ③ X : 부동산공시법 제7조 제2항 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제3조에 따라 해당 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.
- ④ ○ : 부동산공시법 제9조 표준지공시지가는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 시행령 제13조 제2항 법 제8조제2호다목에서 “대통령령으로 정하는 지가의 산정”이란 다음 각 호의 목적을 위한 지가의 산정을 말한다.
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따라 조성된 용지 등의 공급 또는 분양
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 위한 환지·체비지(替費地)의 매각 또는 환지신청
 - 가. 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업
 - 나. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업
 - 다. 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업
 3. 토지의 관리·매입·매각·경매 또는 재평가

정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가의 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개별공시지가의 단위면적은 3.3제곱미터로 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 농지보전부담금 부과대상인 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
- ③ 개별공시지가는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.
- ④ 표준지에 지상권이 설정되어 있을 때에는 그 지상권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.
- ⑤ 표준지에 대한 용도지역은 표준지공시지가의 공시사항에 포함되지 않는다.

해설

💡 풀이방법

- ① X : 부동산공시법 시행령 제14조 개별공시지가의 단위면적은 **1제곱미터**로 한다.
- ② X : 시장·군수 또는 구청장은 농지보전부담금 부과대상**이 아닌** 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.

제15조(개별공시지가를 공시하지 아니할 수 있는 토지)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제2항 전단에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지에 대해서는 법 제10조제1항에 따른 개별공시지가(이하 “개별공시지가”라 한다)를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
 - 1. 표준지로 선정된 토지
 - 2. **농지보전부담금 또는 개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지**
 - 3. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 토지(국공유지의 경우에는 공공용 토지만 해당한다)
- ③ X : **표준지공시지가**는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.
- ④ ○ : 표준지에 지상권이 설정되어 있을 때에는 그 지상권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.
- ⑤ X : 표준지에 대한 용도지역은 표준지공시지가의 공시사항에 포함된다.

부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) 단위면적당 가격, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역, 7) 도로 상황, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다. 정답 : ④

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지 공시지가에 대한 이의신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 표준지 공시지가에 대한 이의신청은 구두로 할 수 있다.
 ㉡ 표준지 공시지가에 대한 이의신청은 국토교통부장관에게 한다.
 ㉢ 이의신청에 대한 심사는 이의신청이 있는 날부터 30일 이내에 하여야 한다.
 ㉣ 토지소유자가 아닌 자는 이의신청을 할 수 없다.
 ㉤ 중앙부동산 가격공시위원회는 표준지 공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항을 심의한다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
 ② ㉠, ㉢, ㉣
 ③ ㉠, ㉡, ㉤
 ④ ㉡, ㉢, ㉤
 ⑤ ㉡, ㉣, ㉤

해설



풀이방법

- ㉠ X : 표준지 공시지가에 대한 이의신청은 서면으로만 가능하다.
 ㉡ O : 표준지 공시지가에 대한 이의신청은 국토교통부장관에게 한다.
 ㉢ X : 이의신청에 대한 심사는 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 하여야 한다.
 ㉣ X : 부동산공시법 제7조에서 이의신청을 토지소유자에 한정하지는 않았다.
 ㉤ O : 중앙부동산 가격공시위원회는 표준지 공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항을 심의한다.

정답 : ②

부동산공시법 제24조(중앙부동산가격공시위원회)

- ① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국토교통부장관 소속으로 중앙부동산가격공시위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다.
1. 부동산 가격공시 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항
 2. 제3조에 따른 표준지의 선정 및 관리지침
 3. 제3조에 따라 조사·평가된 표준지공시지가
 4. 제7조에 따른 표준지공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항
 5. 제16조에 따른 표준주택의 선정 및 관리지침
 6. 제16조에 따라 조사·산정된 표준주택가격
 7. 제16조에 따른 표준주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 8. 제18조에 따른 공동주택의 조사 및 산정지침
 9. 제18조에 따라 조사·산정된 공동주택가격
 10. 제18조에 따른 공동주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 11. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산의 선정 및 관리지침
 12. 제20조에 따라 조사·산정된 비주거용 표준부동산가격
 13. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 14. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침
 15. 제22조에 따라 조사·산정된 비주거용 집합부동산가격
 16. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 17. 제26조의2에 따른 계획 수립에 관한 사항
 18. 그 밖에 부동산정책에 관한 사항 등 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항
- ② 위원회는 위원장을 포함한 **20명 이내의 위원**으로 구성한다.
- ③ 위원회의 **위원장은 국토교통부 제1차관**이 된다.
- ④ 위원회의 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장이 지명하는 6명 이내의 공무원과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 국토교통부장관이 위촉하는 사람이 된다.
1. 「고등교육법」에 따른 대학에서 토지·주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람
 2. 판사, 검사, 변호사 또는 감정평가사의 자격이 있는 사람
 3. 부동산가격공시 또는 감정평가 관련 분야에서 10년 이상 연구 또는 실무경험이 있는 사람
- ⑤ 공무원이 아닌 **위원의 임기는 2년**으로 하되, **한차례 연임할 수 있다**.
- ⑥ 국토교통부장관은 필요하다고 인정하면 위원회의 심의에 부치기 전에 미리 관계 전문가의 의견을 듣거나 조사·연구를 의뢰할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지 공시지가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지역분석조서는 표준지 조사평가보고서에 첨부되지 않는다.
- ② 국토교통부장관은 표준지 공시지가에 대한 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 당해 표준지 공시지가를 조정하되, 이를 다시 공시하여야 하는 것은 아니다.
- ③ 국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표를 작성하여 시장 군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ④ 표준지 공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항을 심의하기 위하여 국토교통부장관 소속으로 중앙토지수용위원회를 둔다.
- ⑤ 표준지 공시지가의 공시사항에는 표준지 및 주변토지의 이용 상황은 포함되지 않는다.

해설

- ① X : 지역분석조서는 표준지 조사평가보고서에 첨부된다.

부동산공시법 시행규칙 제3조 제2항 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제3조제5항에 따라 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰받은 감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등을 말한다)은 영 제8조제1항에 따라 별지 제2호서식의 조사·평가보고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 지역분석조서
2. 별지 제3호서식에 따라 표준지별로 작성한 표준지 조사사항 및 가격평가의견서
3. 별지 제4호서식에 따라 작성한 의견청취결과서[영 제8조제2항 및 제3항에 따라 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 의견을 들은 결과를 기재한다]
4. 표준지의 위치를 표시한 도면
5. 그 밖에 사실 확인에 필요한 서류

- ② X : 국토교통부장관은 표준지 공시지가에 대한 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 당해 표준지 공시지가를 조정하되, 이를 다시 공시해야 한다.
- ③ O : 국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표를 작성하여 시장 군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ④ X : 표준지 공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항을 심의하기 위하여 중앙부동산공시위원회를 두고 있다.
- ⑤ X : 표준지 공시지가의 공시사항에는 표준지 및 주변토지의 이용 상황은 포함한다.

부동산공시법 제5조 및 시행령 제10조 제1항에 따르면 공시사항은 1) 지번, 2) 단위면적당 가격, 3) 면적 및 형상, 4) 표준지 및 주변토지의 이용상황, 5) 지목, 6) 용도지역, 7) 도로 상황, 8) 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 상황이다.

정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지에 정착물이 있을 때에는 그 정착물이 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지를 평가하여야 한다.
- ② 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ 표준지에 지상권이 설정되어 있을 때에는 그 권리의 가액을 반영하여 표준지공시지를 평가하여야 한다.
- ⑤ 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 감정평가법인등은 표준지공시지가 조사·평가의 의뢰 대상에서 제외된다.

문제

해설

- ① ○ : 부동산공시법 시행령 제6조 제2항 표준지에 정착물이 있을 때에는 그 정착물이 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지를 평가하여야 한다.
- ② ○ : 부동산공시법 제7조 제1항 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ③ ○ : 부동산공시법 제7조 제2항 국토교통부장관은 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ X : 부동산공시법 시행령 제6조 제2항 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지를 평가하여야 한다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 시행령 제7조 제1항 제3호 나.목 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 감정평가법인등은 표준지공시지가 조사·평가의 의뢰 대상에서 제외된다.

정답 : ④

제7조(표준지공시지가 조사·평가의 의뢰)

- ① 국토교통부장관은 법 제3조제5항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 감정평가법인등 중에서 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰할 자를 선정해야 한다.
1. 표준지공시지가 조사·평가 의뢰일부터 30일 이전이 되는 날(이하 “선정기준일”이라 한다)을 기준으로 하여 직전 1년간의 업무실적이 표준지 적정가격 조사·평가업무를 수행하기에 적절한 수준일 것
 2. 회계감사절차 또는 감정평가사의 심사체계가 적정할 것
 3. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 업무정지처분, 과태료 또는 소속 감정평가사에 대한 징계처분 등이 다음 각 목의 기준 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
 - 가. 선정기준일부터 직전 2년간 업무정지처분을 3회 이상 받은 경우
 - 나. 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 경우
 - 다. 선정기준일부터 직전 1년간 징계를 받은 소속 감정평가사의 비율이 선정기준일 현재 소속 전체 감정평가사의 10퍼센트 이상인 경우
 - 라. 선정기준일 현재 업무정지기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 경우
- ② 제1항 각 호의 요건에 관한 세부기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.
- ③ 국토교통부장관은 제1항에 따라 선정한 감정평가법인등별로 조사·평가물량을 배정할 때에는 선정된 전체 감정평가법인등 소속 감정평가사(조사·평가에 참여할 수 있는 감정평가사를 말한다) 중 개별 감정평가법인등 소속 감정평가사(조사·평가에 참여할 수 있는 감정평가사를 말한다)가 차지하는 비율을 기준으로 비례적으로 배정해야 한다. 다만, 감정평가법인등의 신인도, 종전 표준지공시지가 조사·평가에서의 성실도 및 소속 감정평가사의 징계 여부에 따라 배정물량을 조정할 수 있다.
- ④ 법 제3조제5항 단서에서 “지가 변동이 작은 경우 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 표준지”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 지역의 표준지를 말한다.
1. 최근 1년간 읍·면·동별 지가변동률이 전국 평균 지가변동률 이하인 지역
 2. 개발사업이 시행되거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제15호에 따른 용도지역(이하 “용도지역”이라 한다) 또는 같은 조제16호에 따른 용도지구(이하 “용도지구”라 한다)가 변경되는 등의 사유가 없는 지역
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 감정평가법인등 선정 및 표준지 적정가격 조사·평가 물량 배정 등에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

01

제25회

부동산 가격공시에 관한 법령상 시장 군수 또는 구청장으로부터 개별공시지가의 검증의뢰를 받은 감정평가법인 등이 검토 확인하고 의견을 제시하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 비교표준지의 선정에 관한 사항
- ② 개별토지의 가격 산정의 적정성에 관한 사항
- ③ 토지가격비준표의 사용에 관한 사항
- ④ 산정한 개별토지의 가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
- ⑤ 산정한 개별토지의 가격과 인근 토지의 지가와의 균형 유지에 관한 사항

해설

토지가격비준표는 집행명령인 개별토지가격 합동조사지침과 더불어 법령보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있다(대법원 1998. 5. 26. 선고 96누17103 판결). 따라서 법규적 성질을 가진 비준표를 검증한다는 것 자체가 넌센스다. 정답 : ③

 법령

부동산공시법 제18조(개별공시지가의 검증)

② 법 제10조제5항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 감정평가법인등은 다음 각 호의 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.

1. 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
2. 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
3. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
4. 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와의 균형 유지에 관한 사항
5. 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
6. 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부(公簿)와 일치하는지 여부
7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가를 결정·공시함에 있어서 감정평가법인 등의 검증에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 검증을 의뢰하고자 할 때에는 전체 개별토지의 가격에 대한 지가현황도면 및 지가조사자료를 제공하여야 한다.
- ② 검증의뢰를 받은 감정평가법인 등은 비교표준지의 선정에 관한 사항 등을 검토·확인하고 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인 등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동 상황 등 대통령령이 정하는 바에 따라 감정평가법인 등의 검증을 생략할 수 있다.
- ④ 개발사업이 시행되거나 용도지역·지구가 변경되는 등의 사유가 발생한 토지에 대하여는 감정평가법인 등의 검증을 생략할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수 또는 구청장은 당해 지역의 표준지의 공시지를 조사·평가한 감정평가법인 등 또는 대통령령이 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에게 의뢰하여야 한다.

문제

해설

풀이기법

개발사업 시행 등 특수한 사유가 있는 경우에 검증을 생략해서는 안된다. 법령은 제대로 따지더라도 당연한 지문은 스킵하자.

법령

부동산공시법 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)

- ⑤ 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.

해설

부동산공시법 제18조(개별공시지가의 검증)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항 본문에 따라 **개별토지가격의 타당성에 대한 검증을 의뢰하는 경우에는** 같은 조 제4항에 따라 산정한 **전체 개별토지가격에 대한 지가현황도면 및 지가조사자료를 제공하여야 한다.**
- ② 법 제10조제5항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 감정평가법인등은 다음 각 호의 사항을 **검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.**
 1. **비교표준지 선정**의 적정성에 관한 사항
 2. 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
 3. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
 4. 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와와의 균형 유지에 관한 사항
 5. 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산 가격 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
 6. 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부(公簿)와 일치하는지 여부
 7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항 단서에 따라 감정평가법인등의 검증을 생략할 때에는 개별토지의 지가변동률과 해당 토지가 있는 읍·면·동의 연평균 지가변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 지가변동률을 말한다) 간의 차이가 작은 순으로 대상 토지를 선정해야 한다. 다만, **개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.**
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 개별토지 가격의 검증에 필요한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정한다. 이 경우 검증의 생략에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

정답 : ④

03

제31회

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
- ② 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
- ③ 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가 및 전년도 지가와와의 균형 유지에 관한 사항
- ④ 토지가격비준표 작성의 적정성에 관한 사항
- ⑤ 개별토지가격 산정의 적정성에 관한 사항

해설

토지가격비준표는 집행명령인 개별토지가격 합동조사지침과 더불어 법령보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있다(대법원 1998. 5. 26. 선고 96누17103 판결). 따라서 법규적 성질을 가진 비준표를 검증한다는 것 자체가 낯선다.

③ 전년도 지가와와 균형 유지에 관한 사항은 법 개정으로 삭제되었다.

따라서 현행법령하에서는 틀린 지문이다.

정답 : ③, ④

법령

부동산공시법 시행령 제18조(개별공시지가의 검증)

② 법 제10조제5항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 감정평가법인등은 다음 각 호의 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.

1. 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
2. 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
3. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
4. 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와와 균형 유지에 관한 사항
5. 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
6. 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부(公簿)와 일치하는지 여부
7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항

문제

04

제33회

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지로 선정된 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
- ② 개별토지 가격 산정의 타당성에 대한 감정평가법인등의 검증을 생략하려는 경우 개발 사업이 시행되는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.
- ③ 개별토지 가격 산정의 타당성 검증을 의뢰할 감정평가법인등을 선정할 때 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 2회 받은 감정평가법인등은 선정에서 배제된다.
- ④ 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 토지가격비준표의 사용에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ⑤ 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일로부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

해설

① ○ : 부동산공시법 시행령 제15조 제1항 제1호 내용이다. 아래를 정리하자.

부동산공시법 시행령 제15조(개별공시지가를 공시하지 아니할 수 있는 토지)

① 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제2항 전단에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지에 대해서는 법 제10조제1항에 따른 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.

1. 표준지로 선정된 토지

2. 농지보전부담금 또는 개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지

3. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 토지(국공유지의 경우에는 공공용 토지만 해당한다)

② ○ : 부동산공시법 제18조 제3항 단서 □ 개발사업 시행되는 토지 등 검증 생략 금지

③ X : 부동산공시법 제7조 제1항 제3호 나.목 - 개별토지 가격 산정의 타당성 검증을 의뢰할 감정평가법인등을 선정할 때 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 감정평가법인등은 선정에서 배제된다. 또한, 본 규정은 표준지공시지가 조사 평가에 대한 규정이기도 하다.

④ ○ : 부동산공시법 시행령 제17조 제2항 제3호 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 토지가격비준표의 사용에 관한 사항이 포함되어야 한다.

⑤ ○ : 부동산공시법 제11조 제1항 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일 부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

정답 : ③

05

제23회

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 결정 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (공시기준일은 1월 1일로 함)

- ① 개별공시지가를 결정 공시하지 아니한 표준지에 대하여는 당해 토지의 공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 조세의 부과대상이 아닌 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
- ③ 2011년 11월 15일 분할 합병된 토지에 대해서는 2012년 5월 31일까지 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
- ④ 2012년 5월 15일 토지의 형질변경으로 지목이 변경된 토지에 대해서는 2012년 7월 1일을 기준일로 하여 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
- ⑤ 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 토지소유자 등의 의견을 들어야 하나, 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 경우에는 의견청취를 생략할 수 있다.

해설

① ② ○ : 부동산공시법 제10조 제2항 제1항에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.

③ ④ ○ : 부동산공시법 제10조 제3항 시장, 군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 분할, 합병 등이 발생한 토지에 대하여는 1) 1월 1일부터 6월 30일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지는 그 해 7월 1일, 2) 7월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지는 다음 해 1월 1일을 기준으로 하여 개별공시지가를 결정 공시하여야 한다.

⑤ X : 의견청취 생략 규정은 없다.

정답 : ⑤

문제

06

제24회

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관이 정하는 개별공시지가의 조사 산정 기준에 토지가격비준표의 사용에 관한 사항은 포함되지 않는다.
- ② 개별공시지가를 결정 공시하는 경우에는 당해 토지와 유사한 시장가치를 지닌다고 인정되는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 지가를 산정하여야 한다.
- ③ 개별공시지가의 검증에 제공되는 지가조사자료는 개별토지가격의 산정조서 및 그 밖에 토지이용계획에 관한 자료를 말한다.
- ④ 6월 24일에 국유지가 매각되어 사유지로 된 토지로서 개별공시지가가 없는 토지의 개별공시지가는 1월 1일을 기준으로 하여 10월 31일까지 결정 공시한다.
- ⑤ 시장 군수 또는 구청장이 개별공시지가의 검증을 생략하고자 하는 경우에는 개별토지의 지가변동률과 해당 토지가 소재하는 읍면동의 연평균 지가변동률의 차이가 큰 순으로 대상 토지를 선정하여 검증을 생략한다.

 법령 및 풀이기법

- ① X : 부동산공시법 시행령 제17조 제2항 제3호 제1항에 따른 기준에는 다음 각 호의 사항이 **포함되어야 한다**.
1. 지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항
 2. 개별공시지가의 산정기준이 되는 표준지(이하 “비교표준지”라 한다)의 선정에 관한 사항
 3. 법 제3조제8항에 따른 **토지가격비준표(이하 “토지가격비준표”라 한다)의 사용에 관한 사항**
 4. 그 밖에 개별공시지가의 조사·산정에 필요한 사항
- ② X : 부동산공시법 제10조 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지를 결정·공시하는 경우에는 **해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정**하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.
- ③ O : 부동산공시법 시행규칙 제6조 제2항 영 제18조제1항에서 **“지가조사자료”란 개별토지가격의 산정조서 및 그 밖에 토지이용계획에 관한 자료를 말한다**.
- ④ X : 부동산공시법 시행령 제10조 제3항 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 **분할·합병 등이 발생한 토지**에 대하여는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별공시지를 결정·공시하여야 한다.
즉, 국유지 매각하여 사유지 된 경우에 대한 사유는 법령에 없다.
- ⑤ X : 부동산공시법 시행령 제18조 제3항 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항 단서에 따라 감정평가법인등의 검증을 생략할 때에는 개별토지의 지가변동률과 해당 토지가 있는 읍·면·동의 연평균 지가변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 지가변동률을 말한다) 간의 **차이가 작은 순으로 대상 토지를 선정**해야 한다. 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.

정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 결정 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격을 결정·공시하고 이를 관계행정기관 장에 제공하여야 한다.
- ② 조세 또는 부담금 등이 부과 대상이 아닌 토지의 경우에는 개별공시지를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
- ③ 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 개별공시지가의 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 이의를 신청할 수 있다.
- ④ 개별공시지를 결정·공시하는 경우에는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하여야 한다.
- ⑤ 개별공시지를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정한 때에는 원칙적으로 그 타당성에 대하여 감정평가법인 등의 검증을 받고 토지소유자 그 밖의 이해 관계인의 의견을 들어야 한다.

문제

해설



법령 및 풀이기법

- ① **부동산공시법 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)** ① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가 산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

나머지 지문은 다른 문제에서도 단골로 나왔던 정지문이므로 눈도장 찍고 가자.

정답 : ①

부동산 가격공시에 관한 판례의 입장으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가서에는 평가 원인을 구체적으로 특정하여 명시하여야 하는 동시에 각 요인별 참작 내용과 정도가 객관적으로 납득이 갈 수 있을 정도로 설명되어야 한다.
- ② 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서 선행처분으로서 그 수용대상 토지 가격산정의 기초가 된 비교표준지공시지가 결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있다.
- ③ 보상금의 증감에 관한 소송에 있어서 동일한 사실에 대하여 수 개의 감정평가가 있고 그 중 어느 하나의 감정평가가 오류가 있음을 인정한 자료가 없는 이상 법원이 각 감정평가 중 어느 하나만을 채용하는 것은 그 자체로 위법하다.
- ④ 개별공시지가는 당해 토지를 담보로 제공함에 있어 그 담보가치를 보장하는 등의 구속력을 가지는 것은 아니다.
- ⑤ 개별공시지가의 결정이 관련 법령이 정하는 절차와 방법에 따라 이루어진 것이라면 그 공시지가가 감정가액이나 실제 거래가격을 초과한다고 하여 위법하게 되는 것은 아니다.

해설

- ① O : 대법원 2013. 6. 27. 선고 2013두2587 판결
- ② O : 대법원 2008. 8. 21. 선고 2007두13845 판결
- ③ X : 대법원 2006. 6. 9. 선고 2006두4035 판결

보상금의 증감에 관한 소송에 있어서 동일한 사실에 대하여 수 개의 감정평가가 있고 그 중 어느 하나의 감정평가가 오류가 있음을 인정할 자료가 없는 이상 법원이 각 감정평가 중 어느 하나를 채용하거나 하나의 감정평가 중 일부만에 의거하여 사실을 인정하였다 하더라도 그것이 경험법칙이나 논리법칙에 위배되지 않는 한 위법하다고 할 수 없다.

- ④ O : 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010다13527 판결
- ⑤ O : 대법원 2013.10.11. 선고 2013두6138 판결
- 정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장 군수 또는 구청장은 개별공시지가에 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우 시군구 부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니하고 직권으로 정정하여 결정 공시하여야 한다.
- ② 시장 군수 또는 구청장은 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가와 이의신청의 기간 절차 및 방법을 토지소유자에게 개별 통지할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 개별공시지가의 조사 산정 기준을 정하여 시장 군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다.
- ④ 시장 군수 또는 구청장이 개별공시지를 결정 공시하는 경우에는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 지가공시행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지 공시지가와 개별공시지가와의 균형유지 등 적절한 지가형성을 위하여 필요하고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정 공시 등에 관하여 시장 군수 또는 구청장을 지도 감독할 수 있다.

문제

해설

 풀이기법

단순히 틀린 계산 또는 오기의 경우에만 시 군 구부동산가격공시위원회의 심의를 생략 가능하다(부동산공시법 시행령 제23조 제2항).

- ② ○ : 부동산공시법 시행령 제21조 제3항에서 개별공시지가 및 이의신청기간 등의 통지에 관하여 제4조 제2항 및 제3항을 준용하도록 하고 있고, 제4조 제2항에서 국토교통부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 이의신청의 기간, 절차 및 방법을 개별 통지할 수 있도록 하고 있다.
- ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제17조 제1항 국토교통부장관은 개별공시지가의 조사 산정 기준을 정하여 시장 군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다.
- ④ ○ : 부동산공시법 제10조 제4항 시장 군수 또는 구청장이 개별공시지를 결정 공시하는 경우에는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하여야 한다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 제10조 제7항 국토교통부장관은 지가공시행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지 공시지가와 개별공시지가와의 균형유지 등 적절한 지가형성을 위하여 필요하고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정 공시 등에 관하여 시장 군수 또는 구청장을 지도 감독할 수 있다.

제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 분할·합병 등이 발생한 토지에 대하여는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
- ④ 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.
- ⑤ 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.
- ⑥ 시장·군수 또는 구청장이 제5항에 따른 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.
- ⑦ 국토교통부장관은 지가공시 행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지공시지가와 개별공시지가의 균형유지 등 적절한 지가형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.
- ⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 것 외에 개별공시지가의 산정, 검증 및 결정, 공시 기준일, 공시의 시기, 조사·산정의 기준, 이해관계인의 의견청취, 감정평가법인등의 지정 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

정답 : ①

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개별공시지가에 표준지 선정의 착오가 있음을 발견한 때에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.
- ② 표준지로 선정된 토지에 대해서도 별도로 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
- ③ 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정하고자 하는 경우에는 둘 이상의 감정평가법인 등에게 이를 의뢰하여야 한다.
- ④ 개별공시지가를 결정·공시함에 있어 필요하다고 인정되는 때에는 토지소유자 그 밖의 이해관계인의 의견청취를 생략할 수 있다.
- ⑤ 개별공시지가에 대한 이의신청은 그 결정·공시일부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 하여야 한다.

문제

해설



풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 제12조(개별공시지가의 정정) 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.
- ② X : 부동산공시법 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등) ② 제1항에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ③ X : 부동산공시법 제3조 제5항에 따라 표준지공시지가 조사평가할 경우에 둘 이상의 감정평가법인 등에게 의뢰하는 것이다.
- ④ X : 의견청취 절차를 생략할 수 없다. 부동산공시법 제10조 제5항 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 **토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.**
- ⑤ X : 부동산공시법 제11조 제2항 개별공시지가에 대한 이의신청은 **이의신청 기간 이 만료된 날부터** 30일 이내에 국토교통부장관에게 하여야 한다.

정답 : ①

부동산 가격공시에 관한 법령상 시장 군수 구청장이 개별공시지가를 정정할 수 있는 사유가 아닌 것은?

- ① 표준지 선정의 착오
- ② 개별공시지가를 결정 공시하기 위하여 개별토지가격을 산정한 때에 토지소유자의 의견청취절차를 거치지 아니한 경우
- ③ 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우
- ④ 용도지역 등 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인의 조사를 잘못된 경우
- ⑤ 토지가격이 전년 대비 급격하게 상승한 경우

해설

 **법령**

부동산공시법 제12조(개별공시지가의 정정)

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

부동산공시법 시행령 제23조(개별공시지가의 정정사유)

- ① 법 제12조에서 “대통령령으로 정하는 명백한 오류”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 1. 법 제10조에 따른 공시절차(의견청취절차 등)를 완전하게 이행하지 아니한 경우
 - 2. 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인의 조사를 잘못된 경우
 - 3. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우

정답 : ⑤

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 결정 공시 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장 군수 또는 구청장은 개별공시지가의 조사 산정 기준을 정하여 감정평가법인 등에게 통보하여야 한다.
- ② 2013년의 공시기준일이 1월 1일인 경우 2013년 5월 15일 토지의 용도변경으로 지목변경이 된 토지에 대한 개별공시지가는 2013년 7월 1일 기준일로 하여 2013년 10월 31일까지 결정 공시하여야 한다.
- ③ 최근 2년간 업무정지처분을 3회 받은 감정평가법인 등은 개별토지가격 산정의 타당성 검증을 할 수 없다.
- ④ 시장 군수 또는 구청장은 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가와 이의신청의 기간 절차 및 방법을 토지소유자에게 개별 통지할 수 있다.
- ⑤ 관계 공무원 등은 개별공시지가의 결정을 위한 토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.

문제

해설

풀이기법

- ① X : **부동산공시법 시행령 제17조(개별공시지가 조사·산정의 기준)** ① 국토교통부장관은 법 제10조제4항에 따른 개별공시지가 조사·산정의 기준을 정하여 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 하며, 시장·군수 또는 구청장은 그 기준에 따라 개별공시지가를 조사·산정하여야 한다.
- ② O : **부동산공시법 제21조(개별공시지가의 결정 및 공시)** ① 시장·군수 또는 구청장은 매년 5월 31일까지 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다. 다만, 제16조제2항제1호의 경우에는 그 해 10월 31일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 5월 31일까지 결정·공시하여야 한다.
- 제16조(개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지)** ② 법 제10조제3항에서 “대통령령으로 정하는 날”(기준일)이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.
1. 1월 1일부터 6월 30일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지: 그 해 7월 1일
 2. 7월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지: 다음 해 1월 1일
- ③ O : 부동산공시법 제7조 제1항 제3호 나.목 최근 2년간 업무정지처분을 3회 받은 감정평가법인 등은 개별토지가격 산정의 타당성 검증을 할 수 없다.
- ④ O : 부동산공시법 제4조 제2항 시장 군수 또는 구청장은 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가와 이의신청의 기간 절차 및 방법을 토지소유자에게 개별 통지할 수 있다.
- ⑤ O : 부동산공시법 제13조 제1항 관계 공무원 등은 개별공시지가의 결정을 위한 토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.
- 정답 : ①

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가의 공시에 관한 설명으로 ()에 알맞은 것은?

- ㉠ 정부는 지가공시의 주요 사항에 관한 보고서를 매년 정기국회의 () 전까지 국회에 제출하여야 한다.
- ㉡ 시장이 개별공시지가 확인서를 발급하는 때에는 당해 시의 ()로 정하는 바에 따라 신청인으로부터 소정의 수수료를 받을 수 있다.

- | | |
|------------|------|
| ① ㉠ 개회 30일 | ㉡ 규칙 |
| ② ㉠ 개회 | ㉡ 규칙 |
| ③ ㉠ 개회 30일 | ㉡ 조례 |
| ④ ㉠ 개회 | ㉡ 조례 |
| ⑤ ㉠ 폐회 | ㉡ 조례 |

해설

 법령

부동산공시법 제26조(공시보고서의 제출 등)

- ① 정부는 표준지공시지가, 표준주택가격 및 공동주택가격의 주요사항에 관한 보고서를 매년 정기국회의 개회 전까지 국회에 제출하여야 한다.

부동산공시법 시행규칙 제5조(개별공시지가 확인서의 발급)

- ④ 시장·군수 또는 구청장은 제2항에 따라 확인서를 발급하는 경우에는 해당 시·군 또는 구(자치구인 구를 말한다)의 조례로 정하는 바에 따라 신청인으로부터 수수료를 받을 수 있다.

정답 : ④

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 표준지 선정의 착오가 있음을 발견한 때에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.
- ③ 관계 공무원이 표준지가격의 조사·평가를 위하여 택지에 출입하고자 할 때에는 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.
- ④ 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.
- ⑤ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 그 비용의 50퍼센트 이내에서 국고에서 보조할 수 있다.

문제

해설

 풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 제11조 제1항 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② ○ : 부동산공시법 제12조 부동산공시법 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 표준지 선정의 착오가 있음을 발견한 때에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.
- ③ X : 부동산공시법 제13조 제2항에 따르면 관계공무원등이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입하고자 할 때에는 시장, 군수 또는 구청장의 허가(부동산가격공시업무를 의뢰 받은 자에 한정한다)를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다. 다만, 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
- ④ 부동산공시법 제13조 제3항 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.
- ⑤ 부동산공시법 제14조 및 시행령 제24조 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 그 비용의 50퍼센트 이내에서 국고에서 보조할 수 있다.

정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 대한 불복에관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 개별공시지가 결정에 대하여 곧바로 행정소송을 제기할 수 없다.
- ② 개별공시지가의 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 이의신청할 수 있다.
- ③ 시장·군수 또는 구청장은 이의신청을 심사하기 위하여 반드시 감정평가법인 등에게 검증을 의뢰하여야 한다.
- ④ 시장·군수 또는 구청장은 이의신청에 대한 심사 결과를 신청인에게 구두로 통지할 수 있다.
- ⑤ 개별공시지가 결정은 취소소송의 대상으로서의 처분성이 인정되지 아니한다.

해설

 **풀이기법**

- ① X : 대법원 1998. 6. 26. 선고 98우6098 판결 - 개별공시지가 결정에 대하여 곧바로 행정소송을 제기할 수 있다.
 - ② O : 부동산공시법 제11조 제1항 개별공시지가의 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 이의신청할 수 있다.
 - ③ X : 부동산공시법 제10조 제5항 단서 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.
 - ④ X : 부동산공시법 제11조 제2항 시장·군수 또는 구청장은 이의신청에 대한 심사 결과를 신청인에게 서면으로 통지해야 한다.
 - ⑤ X : 대법원 1998. 6. 26. 선고 98우6098 판결 - 개별공시지가 결정의 처분성 인정된다.
- 정답 : ②

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가의 공시 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지로 선정되어 개별공시지가를 결정·공시하지 아니하는 토지의 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ② 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ③ 관계공무원등이 표준지가격의 조사·평가를 위해 택지에 출입하고자 할 때에는 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.
- ④ 표준지공시지가의 공시기준일은 1월 1일이며, 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수는 없다.
- ⑤ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 국고에서 보조할 수 있다.

문제

해설



풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 제10조 제2항 제1항에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 **표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.**
- ② ○ : 부동산공시법 제17조 제2항 개별공시지가 조사 산정 기준에는 1) **지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항**, 2) 개별공시지가의 산정기준이 되는 표준지(비교표준지) 선정에 관한 사항, 3) 토지가격비준표의 사용에 관한 사항, 4) 그 밖에 개별공시지가의 조사 산정에 필요한 사항이 포함되어야 한다.
- ③ ○ : 부동산공시법 제13조 제2항 관계공무원등이 제1항에 따라 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입하고자 할 때에는 시장·군수 또는 구청장의 허가(부동산가격공시업무를 의뢰 받은 자에 한정한다)를 받아 **출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다. 다만, 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.**
- ④ X : 부동산공시법 시행령 제3조 표준지공시지가의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, **국토교통부장관은 표준지공시지가 조사 평가인력 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수 있다.**
- ⑤ ○ : 부동산공시법 제14조 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 국고에서 보조할 수 있다.

정답 : ④

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.
- ② 표준지로 선정된 토지에 대하여 개별공시지를 결정·공시하지 아니하는 경우에는 해당 토지의 표준지공시지를 개별공시지기로 본다.
- ③ 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일로부터 60일 이내에 서면 또는 구두로 이의를 신청할 수 있다.
- ④ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.
- ⑤ 개별공시지가의 단위면적은 1제곱미터로 한다.

해설

 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 제12조 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.
 - ② ○ : 부동산공시법 제10조 제2항 제1항에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 **표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지를 개별공시지기로 본다.**
 - ③ X : 부동산공시법 제11조 제1항 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일로부터 30일 이내에 서면 또는 구두로 이의를 신청할 수 있다.
 - ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제24조 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.
 - ⑤ ○ : 부동산공시법 시행령 제14조 개별공시지가의 단위면적은 1제곱미터로 한다.
- 정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사는 개별공시지가를 산정한 때에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 표준지로 선정된 토지에 대한 개별공시지가가 결정·공시되지 아니한 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ③ 공시기준일 이후에 토지의 형질변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지는 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지에 해당한다.
- ④ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.
- ⑤ 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우는 개별공시지가를 정정하여야 할 사유에 해당한다.

문제

해설



풀이방법

- ① X : 부동산공시법 제10조 제1항 시·도지사는 개별공시지가를 산정한 때에는 시 군 구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② O : 부동산공시법 제10조 제2항 표준지로 선정된 토지에 대한 개별공시지가가 결정·공시되지 아니한 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ③ O : 부동산공시법 시행령 제16조 제1항 공시기준일 이후에 토지의 형질변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지는 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지에 해당한다.
- ④ O : 부동산공시법 시행령 제24조 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.
- ⑤ O : 부동산공시법 시행령 제23조 제1항 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우는 개별공시지가를 정정하여야 할 사유에 해당한다.

정답 : ①

부동산공시법 시행령 제16조(개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지)

- ① 법 제10조제3항에 따라 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지로 한다.
1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 분할 또는 합병된 토지
 2. 공유수면 매립 등으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 신규등록이 된 토지
 3. 토지의 형질변경 또는 용도변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지
 4. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유(私有)로 된 토지로서 개별공시지가가 없는 토지

부동산공시법 시행령 제23조(개별공시지가의 정정사유)

- ① 법 제12조에서 “대통령령으로 정하는 명백한 오류”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 법 제10조에 따른 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
 2. 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인의 조사를 잘못된 경우
 3. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우
- ② 시장·군수 또는 구청장은 법 제12조에 따라 개별공시지가의 오류를 정정하려는 경우에는 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다. 다만, 틀린 계산 또는 오기(誤記)의 경우에는 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

제3장 주택가격의 공시

제1절 단독주택 가격의 공시

01

제26회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 공시사항에 포함되어야 하는 것을 모두 고른 것은?

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ㉠ 표준주택의 지번 | ㉡ 표준주택의 임시사용승인일 |
| ㉢ 표준주택의 대지면적 및 형상 | ㉣ 용도지역 |

문제

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉢, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설

 풀이방법

부동산공시법 제16조(표준주택가격의 조사·산정 및 공시 등)

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - 1. 표준주택의 지번
 - 2. 표준주택가격
 - 3. 표준주택의 대지면적 및 형상
 - 4. 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)
 - 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

해설

부동산공시법 시행령 제29조(표준주택가격의 공시사항)

법 제16조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 지목
2. 용도지역
3. 도로 상황
4. 그 밖에 표준주택가격 공시에 필요한 사항

정답 : ⑤

02

제22회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 공시에 포함되어야 하는 사항만을 모두 고른 것은?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ㉠ 표준주택에 식재된 정원수의 현황 | ㉡ 용도지역 |
| ㉢ 지목 | ㉣ 도로상황 |
| ㉤ 표준주택의 단위면적당 가격 | ㉥ 표준주택의 구조 및 사용승인일 |

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉡, ㉢, ㉤
- ③ ㉡, ㉣, ㉥
- ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉥
- ⑤ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥



풀이방법

부동산공시법 제16조(표준주택가격의 조사·산정 및 공시 등)

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 표준주택의 지번
 2. 표준주택가격
 3. 표준주택의 대지면적 및 형상
 4. 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

부동산공시법 시행령 제29조(표준주택가격의 공시사항)

법 제16조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 지목
2. 용도지역
3. 도로 상황
4. 그 밖에 표준주택가격 공시에 필요한 사항

정답 : ④

03

제26회

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가 및 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준주택가격의 공시에는 지목, 용도지역, 도로 상황, 그 밖에 표준주택가격에 공시에 필요한 사항이 포함되어야 한다.
- ② 개별주택가격의 공시에는 표준주택의 대지면적 및 형상이 포함되어야 한다.
- ③ 표준지 공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 표준지 공시지가의 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ④ 시장 군수 또는 구청장은 국토교통부장관이 정한 개별공시지가의 조사 산정기준에 따라 개별공시지를 조사 산정하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관이 따로 정하지 아니한 경우 표준지 및 표준 주택가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.

해설

 풀이기법

- ① O : 부동산공시법 제16조 및 시행령 제29조 표준주택가격의 공시에는 지목, 용도지역, 도로 상황, 그 밖에 표준주택가격에 공시에 필요한 사항이 포함되어야 한다.
- ② X : 부동산공시법 제17조 제3항 및 시행령 제33조 개별주택의 대지면적 및 형상이 포함되어야 하지 표준주택이 아니다.
- ③ O : 부동산공시법 제7조 제1항 표준지 공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 표준지 공시지가의 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ④ O : 부동산공시법 시행령 제17조 시장 군수 또는 구청장은 국토교통부장관이 정한 개별공시지가의 조사 산정기준에 따라 개별공시지를 조사 산정하여야 한다.
- ⑤ O : 부동산공시법 시행령 제49조 국토교통부장관이 따로 정하지 아니한 경우 표준지 및 표준 주택가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.

정답 : ②

04

제28회

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 공시 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 한국감정원에 의뢰한다.
- ② 표준주택가격은 국토교통부장관이 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시하여야 한다.
- ③ 표준주택의 대지면적 및 형상은 표준주택가격의 공시에 포함되어야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 표준주택가격을 조사·산정하는 경우에는 인근 유사 단독주택의 거래가격·임대료 등을 종합적으로 참작하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 개별주택가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 주택가격비준표를 작성하여 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제공하여야 한다.

문제

해설

 풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 제16조 제4항 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 한국부동산원에 의뢰 한다.
- ② ○ : 부동산공시법 제16조 제1항 표준주택가격은 국토교통부장관이 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시 하여야 한다.
- ③ ○ : 부동산공시법 제16조 제2항 표준주택의 공시에 포함할 사항 : 1) 표준주택의 지번, 2) 표준주택가격, 3) 표준주택의 대지면적 및 형상, 4) 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다), 지목, 용도지역, 도로 상황
- ④ ○ : 국토교통부장관이 표준주택가격을 조사·산정하는 경우에는 인근 유사 단독주택의거래가격·임대료 등을 종합적으로 참작하여야 한다.
- ⑤ X : 국토교통부장관은 개별주택가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 주택가격비준표를 작성하여 시장, 군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.

정답 : ⑤

6월 10일자로 「건축법」에 따른 대수선이 된 단독주택에 대하여 부동산 가격공시에 관한 법령에 따라 개별주택가격을 결정·공시하는 경우 공시기준일은?

- ① 그 해 1월 1일
- ② 그 해 6월 1일
- ③ 그 해 7월 1일
- ④ 그 해 10월 1일
- ⑤ 다음 해 1월 1일

해설

 법령

부동산공시법 시행령 제34조(개별주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 단독주택)

① 법 제17조제4항에 따라 개별주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 단독주택은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단독주택으로 한다.

- 1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 단독주택
- 2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 단독주택
- 3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 단독주택으로서 개별주택가격이 없는 단독주택

② 법 제17조제4항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.

- 1. 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 단독주택:
그 해 6월 1일
- 2. 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 단독주택:
다음 해 1월 1일

정답 : ⑤

부동산 가격공시에 관한 법령상 단독주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 표준주택을 선정한다.
- ② 표준주택의 선정은 표준주택의 선정 및 관리기준에 따라야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 표준주택가격을 공시할 때에는 표준주택가격의 열람방법을 관보에 공고하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 따로 정하지 아니한 경우 표준주택 가격의 공시기준일은 1월 1일이다.
- ⑤ 국토교통부장관은 공시기준일 이후에 토지의 분할 합병이나 건축법에 따른 건축 등이 발생한 경우에는 대통령령이 정하는 날을 기준으로 하여 표준주택가격을 결정 공시하여야 한다.

문제

해설

 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 시행령 제26조 제1항 국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 표준주택을 선정한다.
- ② ○ : 부동산공시법 시행령 제26조 제2항 표준주택의 선정은 표준주택의 선정 및 관리기준에 따라야 한다.
- ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제28조 제1항 국토교통부장관은 표준주택가격을 공시할 때에는 표준주택가격의 열람방법, 이의신청의 기간 절차 및 방법 등을 관보에 공고하여야 한다.
- ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제27조 국토교통부장관이 따로 정하지 아니한 경우 표준주택 가격의 공시기준일은 1월 1일이다.
- ⑤ X : 부동산공시법 제17조 제4항은 개별주택가격에 대한 기준일을 정하고 있지 표준주택가격이 아니다.

정답 : ⑤

07

제22회

부동산 가격공시에 관한 법령상 공동주택가격 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시장 군수 또는 구청장이 공동주택가격을 조사 산정하여 공시하여야 한다.
- ② 공동주택 가격을 조사 산정하는 경우에는 둘 이상의 감정평가법인 등에게 이를 의뢰하여야 한다.
- ③ 공동주택에 전세권이 설정되어 있는 경우 당해 전세권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 조사하여야 한다.
- ④ 공동주택가격은 매년 4월 30일을 공시기준일로 하여 산정 공시하여야 한다.
- ⑤ 공동주택가격을 산정한 때에는 그 타당성에 대하여 부동산원의 검증을 받고 공동주택 소유자 등 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

해설

 풀이기법

- ① X : 부동산공시법 제18조 제1항 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사 산정하여 공시하여야 한다.
- ② X : 부동산공시법 제18조 제6항 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사, 산정하고자 할 때에는 부동산원에 의뢰한다.
- ③ O : 부동산공시법 시행령 제45조 제2항 공동주택에 전세권 또는 그 밖에 공동주택의 사용 수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 산정하여야 한다.
- ④ X : 부동산공시법 시행령 제40조 공동주택가격은 매년 1월 1일을 공시기준일로 하여 산정 공시하여야 한다.
- ⑤ X : 부동산공시법 제18조 제2항 공동주택가격을 공시하기 위하여 공동주택의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 이때 부동산원의 검증은 규정에 없다.

정답 : ③

08

제20회

부동산 가격공시에 관한 법령상 부동산 가격의 공시기준일 및 공시시한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지공시지가의 공시기준일 - 매년 1월 1일
- ② 개별공시지가의 공시시한 - 매년 5월 31일
- ③ 표준주택가격의 공시기준일 - 매년 1월 1일
- ④ 공동주택가격의 공시기준일 - 매년 1월 1일
- ⑤ 공동주택가격의 공시시한 - 매년 5월 31일

해설

 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 시행령 제3조 표준지공시지가의 공시기준일 - 매년 1월 1일
 - ② ○ : 부동산공시법 시행령 제21조 개별공시지가의 공시시한 - 매년 5월 31일
 - ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제27조 표준주택가격의 공시기준일 - 매년 1월 1일
 - ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제40조 공동주택가격의 공시기준일 - 매년 1월 1일
 - ⑤ X : 부동산공시법 시행령 제43조 제1항 공동주택가격의 공시시한 - 매년 4월 30일
- 정답 : ⑤

문제

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사 평가하고 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 시장 군수 또는 구청장이 표준주택으로 선정된 단독주택에 대하여 개별주택가격을 결정 공시하지 아니한 경우에는 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.
- ③ 표준주택가격은 국가 지방자치단체 등의 기관이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용된다.
- ④ 국토교통부장관은 공동주택 소유자의 의견을 들으려는 경우에는 부동산공시가격 시스템에 20일 이상 게시하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 공동주택가격에 영향을 미치는 동 호수 및 층의 표시 등 주요 요인의 조사를 잘못된 경우에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.

해설

 풀이기법

- ① ○ : 부동산공시법 제26조 제2항 국토교통부장관은 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사평가하고 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② ○ : 부동산공시법 제17조 제2항 시장 군수 또는 구청장이 표준주택으로 선정된 단독주택에 대하여 개별주택가격을 결정 공시하지 아니한 경우에는 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.
- ③ X : 부동산공시법 제19조 제1항 **개별주택가격**은 국가 지방자치단체 등의 기관이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용된다.
- ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제5조 제1항 및 제42조 국토교통부장관은 공동주택 소유자의 의견을 들으려는 경우에는 부동산공시가격시스템에 20일 이상 게시하여야 한다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 시행령 제47조 제1항 제2호 국토교통부장관은 공동주택가격에 영향을 미치는 동 호수 및 층의 표시 등 주요 요인의 조사를 잘못된 경우에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.

정답 : ③

부동산 가격공시에 관한 법령상 공동주택 가격의 조사 산정 및 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사 산정하고자 할 때에는 한국부동산원에 의뢰한다.
- ② 국토교통부장관은 3월 31일에 대지가 합병된 공동주택의 공동주택가격을 그 해 6월 1일까지 산정 공시하여야 한다.
- ③ 공시기준일 이후 건축법에 따른 용도변경이 된 공동주택은 공동주택가격의 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택에 해당한다.
- ④ 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.
- ⑤ 아파트에 해당하는 공동주택은 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 그 공동주택가격을 별도로 결정 고시할 수 있다.

문제

해설



풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 제18조 제6항 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사 산정하고자 할 때에는 한국부동산원에 의뢰한다.
- ② X : 부동산공시법 시행령 제34조 제1항에 따르면 대지가 분할 또는 합병된 공동주택의 경우 공동주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택 사유이다.
- ③ ○ : 부동산공시법 시행령 제34조 제1항에 따르면 공시기준일 이후 건축법에 따른 용도변경이 된 공동주택은 공동주택가격의 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택에 해당한다.
- ④ ○ : 부동산공시법 시행령 제43조 제2항 제3호 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 제18조 제1항 아파트에 해당하는 공동주택은 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 그 공동주택가격을 별도로 결정 고시할 수 있다.

정답 : ②

부동산공시법 시행령 제44조(공동주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택)

- ① 법 제18조제4항에 따라 공동주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택으로 한다.
1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 공동주택
 2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 공동주택
 3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 공동주택으로서 공동주택가격이 없는 주택
- ② 법 제18조제4항에서 “대통령령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 날을 말한다.
1. 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택:
그 해 6월 1일
 2. 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택:
다음 해 1월 1일

부동산공시법 시행령 제43조(공동주택가격의 산정 및 공시)

- ① 국토교통부장관은 매년 4월 30일까지 공동주택가격을 산정·공시하여야 한다. 다만, 제44조제2항제1호의 경우에는 그 해 9월 30일까지, 같은 항 제2호의 경우에는 다음 해 4월 30일까지 공시하여야 한다.
- ② 법 제18조제1항에 따른 공동주택가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 공동주택의 소재지·명칭·동·호수
 2. 공동주택가격
 3. 공동주택의 면적
 4. 그 밖에 공동주택가격 공시에 필요한 사항

부동산공시법 제18조(공동주택가격의 조사·산정 및 공시 등)

- ① 국토교통부장관은 공동주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “공동주택가격”이라 한다)을 조사·산정하여 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 공동주택가격을 별도로 결정·고시하는 경우는 제외한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표준주택가격은 국토교통부장관이 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 조사 산정한 후 공시하여야 한다.
- ② 신축된 단독주택에 대하여 개별주택가격을 결정 공시할 경우에는 당해 연도의 공시기준일을 기준으로 한다.
- ③ 165㎡ 미만인 연립주택의 공동주택가격은 국세청장이 결정 고시하여야 한다.
- ④ 표준주택가격은 국가, 지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ⑤ 개별주택 및 공동주택의 가격은 국가 지방자치단체 등의 기관이 수용방식의 도시군 계획사업을 시행할 때 보상가격으로 사용된다.

해설

💡 풀이방법

① X : 부동산공시법 제16조 제1항 **국토교통부장관은** 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)을 **조사·산정**하고, 제24조에 따른 **중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시**하여야 한다.

② X : 공시기준일을 다르게 산정할 수 있는 사유이다.

부동산공시법 제17조 제4항

시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다.

동법 시행령 제34조 제1항 제34조(개별주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 단독주택)

① 법 제17조제4항에 따라 개별주택가격 공시기준일을 다르게 할 수 있는 단독주택은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단독주택으로 한다.

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 단독주택
2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 단독주택
3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 단독주택으로서 개별주택가격이 없는 단독주택

③ X : 부동산공시법 시행령 제41조 제2호 165㎡ 이상인 연립주택의 공동주택가격은 국세청장이 결정 고시하여야 한다.

④ O : 부동산공시법 제19조 제1항 표준주택가격은 국가, 지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.

⑤ X : 개별주택가격은 부동산 관련 과세 등의 목적으로 국가, 지방자치단체 등이 활용하는 가격이므로 보상가격이나 담보가격과는 무관하다.

정답 : ④

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준주택을 선정할 때에는 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 공동주택 중에서 해당 일단의 공동주택을 대표할 수 있는 주택을 선정하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사 산정하고자 할 때에는 한국부동산원 또는 둘 이상의 감정평가법인 등에게 의뢰한다.
- ③ 표준주택가격은 국가 지방자치단체 등이 과세 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용하여야 한다.
- ④ 표준주택가격의 공시사항에는 지목, 도로상황이 포함되어야 한다.
- ⑤ 개별주택가격 결정 공시에 소요되는 비용은 75% 이내에서 지방자치단체가 보조할 수 있다.

해설

💡 풀이방법

- ① X : 부동산공시법 제16조 제1항 국토교통부장관은 표준주택을 선정할 때에는 **단독주택 중에서** 선정하여야 한다.
- ② X : 부동산공시법 제16조 제4항 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사 산정하고자 할 때에는 **한국부동산원에** 의뢰한다.
- ③ X : 부동산공시법 제19조 제2항 개별주택가격 및 공동주택가격은 주택시장의 가격 정보를 제공하고, 국가, 지방자치단체 등이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 **활용할 수 있다.**
- ④ ○ : 부동산공시법 제16조 제2항에 따르면 표준주택가격의 공시에는 1) 표준주택의 지번, 2) 표준주택가격, 3) 표준주택의 대지면적 및 형성, 4) 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다), 5) 지목, 6) 용도지역, 7) 도로 상황 등을 포함한다.
- ⑤ X : 부동산공시법 제14조 및 동법 시행령 제24조 개별주택가격 결정 공시에 소요되는 비용은 50% 이내에서 지방자치단체가 보조할 수 있다.

정답 : ④

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이의신청의 기간·절차 및 방법은 표준주택가격을 공시할 때 관보에 공고해야 하는 사항이다.
- ② 표준주택가격의 공시에는 표준주택의 용도가 포함되어야 한다.
- ③ 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침은 중앙부동산가격공시위원회의 심의 대상이다.
- ④ 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정한 때에는 둘 이상의 감정평가법인 등의 검증을 받아야 한다.
- ⑤ 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.

문제

해설



풀이방법

- ① ○ : 부동산공시법 시행령 제28조 제1항 이의신청의 기간·절차 및 방법은 표준주택가격을 공시할 때 관보에 공고해야 하는 사항이다.
- ② ○ : 부동산공시법 제16조 표준주택가격을 공시할 때는 1) 표준주택의 지번, 2) 표준주택가격, 3) 표준주택의 대지면적 및 형상, 4) 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다), 5) 지목, 6) 용도지역, 7) 도로 상황 등을 포함한다.
- ③ ○ : 부동산공시법 제24조 제1항 제14호 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침은 중앙부동산가격공시위원회의 심의 대상이다.
- ④ X : 부동산공시법 제16조 제4항 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사, 산정하고자 할 때에는 ‘한국부동산원법’에 따른 한국부동산원에 의뢰한다.
- ⑤ ○ : 부동산공시법 시행령 제43조 제2항 제3호 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.

정답 : ④

제4장 비주거용 부동산 가격공시

01

제31회

부동산 가격공시에 관한 법령상 비주거용 부동산 가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관이 비주거용 표준부동산을 선정할 경우 미리 해당 비주거용 표준 부동산이 소재하는 시·도지사의 의견을 들어야 하나, 이를 시장 군수 구청장의 의견으로 대신할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 비주거용 표준부동산가격을 공시할 수 있다.
- ③ 비주거용 표준부동산 가격의 공시에는 비주거용 표준부동산의 대지면적 및 형상이 포함되어야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 비주거용 개별부동산 가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 비주거용 부동산가격비준표를 작성하여 시장 군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ⑤ 공시기준일이 따로 정해지지 않은 경우, 비주거용 집합부동산가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.

 풀이기법

- ① X : 부동산공시법 제21조 제6항 시장·군수 또는 구청장은 비주거용 개별부동산가격을 결정·공시하기 위하여 비주거용 일반부동산의 가격을 산정할 때에는 비주거용 표준부동산가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격의 조사·산정을 의뢰 받은 자 등 대통령령으로 정하는 자의 검증을 받고 비주거용 일반부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, **시장·군수 또는 구청장은 비주거용 개별부동산가격에 대한 검증이 필요 없다고 인정하는 때에는 비주거용 부동산가격의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 검증을 생략할 수 있다.**
- ② O : 부동산공시법 제20조 제1항 국토교통부장관은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 비주거용 표준부동산가격을 공시할 수 있다.
- ③ O : 부동산공시법 제20조 제2항 제3호 비주거용 표준부동산 가격의 공시에는 비주거용 표준부동산의 대지면적 및 형상이 포함되어야 한다.
- ④ O : 부동산공시법 제20조 제6항 국토교통부장관은 비주거용 개별부동산 가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 비주거용 부동산가격비준표를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ⑤ O : 부동산공시법 시행령 제49조 공시기준일이 따로 정해지지 않은 경우, 비주거용 집합부동산가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.

정답 : ①

 법령

부동산공시법 제20조(비주거용 표준부동산가격의 조사·산정 및 공시 등)

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 이용상황, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 비주거용 일반부동산 중에서 선정한 비주거용 표준부동산에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “비주거용 표준부동산가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 비주거용 표준부동산가격의 공시에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 비주거용 표준부동산의 지번
 2. 비주거용 표준부동산가격
 3. 비주거용 표준부동산의 대지면적 및 형상
 4. 비주거용 표준부동산의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

부동산공시법 시행령 제51조(비주거용 표준부동산가격의 공시사항)

법 제20조제2항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 지목
2. 용도지역
3. 도로 상황
4. 그 밖에 비주거용 표준부동산가격 공시에 필요한 사항

제5장 보칙 등

01

제19회

부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙부동산가격공시위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위원장은 위원 중에서 호선하며, 부위원장은 위원장이 지명한다.
- ② 위원회는 위원장을 제외한 20명 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원회의 회의는 국토교통부장관이 이를 소집하고 개최 2일 전에 의안을 첨부하여 각 위원에게 통지하여야 한다.
- ④ 고등교육법에 의한 대학에서 토지 주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상의 직에 있는 자는 위원으로 위촉될 수 있다.
- ⑤ 공무원이 아닌 위원의 임기는 3년으로 하되, 한차례 연임할 수 있다.

해설

 **풀이방법**

- ① X : 부동산공시법 제24조 제3항 위원회의 위원장은 국토교통부 제1차관이 된다.
- ② X : 부동산공시법 제24조 제2항 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ X : 부동산공시법 시행령 제71조 제8항 위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 개최 3일 전에 의안을 첨부하여 각 위원에게 통지하여야 한다.
- ④ O : 부동산공시법 제24조 제4항 제1호 고등교육법에 의한 대학에서 토지 주택 등에 관한 이론을 가르치는 조교수 이상의 직에 있는 자는 위원으로 위촉될 수 있다.
- ⑤ X : 부동산공시법 제24조 제5항 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 한차례 연임할 수 있다.

정답 : ④

부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙 부동산가격공시 위원회의 심의대상으로서 옳은 것은?

- ① 표준주택의 선정 및 관리기준에 관한 사항
- ② 개별주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
- ③ 감정평가 관계 법령 제 개정에 관한 사항
- ④ 감정평가사 제2차 시험의 최소합격 인원예 관한 사항
- ⑤ 감정평가법인 등의 직무수행에 따른 출장에 소요된 실비의 범위에 관한 사항

해설



부동산공시법 제24조(중앙부동산가격공시위원회)

- ① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국토교통부장관 소속으로 중앙부동산가격공시 위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다.
1. 부동산 가격공시 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항
 2. 제3조에 따른 표준지의 선정 및 관리지침
 3. 제3조에 따라 조사·평가된 표준지공시지가
 4. 제7조에 따른 표준지공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항
 5. 제16조에 따른 표준주택의 선정 및 관리지침
 6. 제16조에 따라 조사·산정된 표준주택가격
 7. 제16조에 따른 표준주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 8. 제18조에 따른 공동주택의 조사 및 산정지침
 9. 제18조에 따라 조사·산정된 공동주택가격
 10. 제18조에 따른 공동주택가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 11. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산의 선정 및 관리지침
 12. 제20조에 따라 조사·산정된 비주거용 표준부동산가격
 13. 제20조에 따른 비주거용 표준부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 14. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침
 15. 제22조에 따라 조사·산정된 비주거용 집합부동산가격
 16. 제22조에 따른 비주거용 집합부동산가격에 대한 이의신청에 관한 사항
 17. 제26조의2에 따른 계획 수립에 관한 사항
 18. 그 밖에 부동산정책에 관한 사항 등 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항
- 정답 : ①

문제

03

제27회

부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙부동산 가격공시위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위원회는 위원장을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다.
- ② 위원회의 위원 중 중앙행정기관의 장이 지명하는 공무원은 9명 이내이어야 한다.
- ③ 위원회의 위원장은 국토교통부장관이 된다.
- ④ 위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고, 개회 3일 전에 의안을 첨부하여 각 위원에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 공무원이 아닌 위원의 임기는 3년으로 한다.

해설

 풀이기법

- ① X : 부동산공시법 제24조 제2항 위원회는 위원장을 포함한 **20명** 이내의 위원으로 구성한다.
- ② X : 부동산공시법 제24조 제4항 위원회의 위원 중 중앙행정기관의 장이 지명하는 공무원은 **6명** 이내이어야 한다.
- ③ X : 부동산공시법 제24조 제3항 위원회의 위원장은 **국토교통부 제1차관**이 된다.
- ④ O : 부동산공시법 시행령 제71조 제8항 위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고, 개회 3일 전에 의안을 첨부하여 각 위원에게 통지하여야 한다.
- ⑤ X : 부동산공시법 제24조 제5항 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되 한차례 연임할 수 있다.

정답 : ④

03

CONTENT

국유재산법

제1장 총설

01

제29회

국유재산법상 국유재산 관리·처분의 기본원칙으로 명시되어 있는 것은?

- ① 수익과 손실이 균형을 이룰 것
- ② 보존가치와 활용가치를 고려할 것
- ③ 투명하고 효율적인 절차를 따를 것
- ④ 지속가능한 미래의 가치와 비용을 고려할 것
- ⑤ 국유재산이 소재한 지방자치단체의 이익에 부합되도록 할 것

해설

국유재산 관리처분의 기본원칙

- ① 국가전체의 이익에 부합되도록 할 것,
- ② 취득과 처분이 균형을 이룰 것,
- ③ 공공가치와 활용가치를 고려할 것, 경제적 비용을 고려할 것,
- ④ 투명하고 효율적인 절차를 따를 것,

정답: ③

02

제18회

국유재산의 구분과 종류에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공용재산 - 행정재산으로서 국가가 직접 그 사무용·사업용 또는 공무원의 주거용으로 사용하거나, 사용하기로 결정한 재산(국가나 정부기업이 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 3년이 되는 날을 말한다. - 이하 같다)
- ② 공공용재산 - 행정재산으로서 국가가 직접 그 공공용으로 사용하거나, 사용하기로 결정한 재산
- ③ 기업용 재산 - 행정재산으로서 정부기업이 직접 그 사무용·사업용 또는 그 기업에 종사하는 직원의 주거용으로 사용하거나, 사용하기로 결정한 재산
- ④ 보존용 재산 - 행정재산으로서 법령이나 그 밖에 필요에 따라 국가가 보존하는 재산
- ⑤ 일반재산 - 행정재산 이외의 모든 국유재산

해설 공용재산이란 국가가 직접 사무용·사업용 또는 공무원의 주거용(직무 수행을 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우로 한정한다)으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한(5년)까지 사용하기로 결정한 재산, 정답 : ①

03

제23회

국유재산법령상 국유재산의 범위와 종류 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부기업이 직원의 주거용으로 사용하는 국유재산은 일반재산이다.
- ② 국유재산을 관리 처분할 경우에는 취득과 처분이 균형을 이루어야 한다.
- ③ 디자인권은 국유재산의 범위에 포함된다.
- ④ 국유재산은 행정재산과 일반재산으로 구분되며, 행정재산을 공용재산, 공공용 재산, 기업용 재산, 보존용 재산으로 분류된다.
- ⑤ 정부기업이 사용하던 궤도차량이 정부기업의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 경우에는 국유재산에 해당한다.

문제

해설 정부기업이 사용하는 재산이므로 기업용 재산에 해당한다. 정답 : ①

04

제22회

국유재산법령상 행정재산에 해당하지 않는 것은?

- ① 국가가 매수하여 공무원의 주거용으로 사용하는 건물
- ② 국가가 기부채납 받아 직접 사업용으로 사용하는 토지
- ③ 정부기업이 그 기업에 종사하는 직원의 주거용으로 사용하는 국가 소유의 건물
- ④ 국가가 임차하여 직접 사무용으로 사용하는 건물
- ⑤ 국가가 보존할 필요가 있다고 총괄청이 결정한 국가 소유의 건물

해설 국유재산은 국가가 소유하는 재산을 말한다. 따라서 임차하여 사용하는 재산은 국유재산이나 행정재산이 될 수 없다. 정답 : ④

05

제20회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국가의 부담에 의하여 국유로 된 부동산과 그 종물은 국유재산이다.
- ② 기부의 채납에 의하여 국유로 된 선박 항공기와 그들의 종물은 국유재산이다.
- ③ 법령이나 조약의 규정에 따라 국유로 된 부동산 신탁의 수익권은 국유재산이다.
- ④ 국유재산은 그 종류와 용도에 무관하게 공법의 적용을 받는 공물에 해당한다.
- ⑤ 총괄청은 국유재산 중 공무원 또는 정부기업에 종사하는 직원의 주거용으로 사용하거나 주거용으로 사용할 필요가 있다고 인정하는 국유재산의 관리·처분 방법을 따로 정할 수 있다.

해설 국유재산 중 행정재산은 공물이나, 일반재산은 사물에 해당한다. 정답 : ④

06

제26회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대통령 관저는 공용재산이다.
- ② 기업용 재산은 행정재산이 아니고 일반재산이다.
- ③ 정부기업이 직접 사업용으로 사용하는 재산은 보존용 재산이다.
- ④ 총괄청은 일반재산을 공용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ⑤ 행정재산은 시효취득의 대상이 된다.

해설 ② 기업용 재산도 행정재산에 포함된다.
 ③ 기업용 재산이다.
 ④ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
 ⑤ 행정재산은 일반재산과 달리 시효취득의 대상이 되지 않는다.
 정답 : ①

07

제29회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대통령 관저와 국무총리 공관은 공용재산이다.
- ② 행정재산 외의 모든 국유재산은 일반재산이다.
- ③ 행정재산의 사용 여부는 「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장의 의견을 들어 기획재정부장관이 결정한다.
- ④ 국가가 보존할 필요가 있다고 국토교통부장관이 결정한 재산은 보존용재산이다.
- ⑤ 정부기업이 비상근무에 종사하는 직원에게 제공하는 해당 근무지의 구내 또는 이와 인접한 장소에 설치된 주거용 시설은 기업용재산이다.

해설 ④ 국토교통부장관 → 총괄청(기획재정부장관), 정답 : ④

문제

08

제25회

국유재산법령상 국유재산의 구분과 종류에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국유재산은 그 형상에 따라 행정재산과 공공재산 및 일반재산으로 구분한다.
- ② 대통령 관저는 공용재산이 아니다.
- ③ 국가가 비상근무에 종사하는 공무원에게 제공하는 해당 근무지의 구내 또는 인접한 장소에 설치된 주거용 시설은 공공용 재산이다.
- ④ 정부기업이 인사 명령에 의하여 지역을 순환하여 근무하는 소속직원의 주거용으로 사용하는 재산은 기업용 재산이다.
- ⑤ 국가가 보존할 필요가 있다고 국토교통부장관이 결정한 재산은 보존용 재산이다.

해설 ① 국유재산은 그 용도에 따라 행정재산과 일반재산으로 구분한다.
 ② 공용재산이다.
 ③ 공용재산이다.
 ⑤ 국토교통부장관 → 총괄청
 정답 : ④

국유재산법령상 시효취득에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 보존용 재산은 민법상 시효취득의 대상이 된다.
- ② 일반재산은 취득시효 기간동안 계속하여 일반재산이어야만 취득시효가 완성된다.
- ③ 행정재산이 기능을 상실하여 본래의 용도에 제공되지 않은 상태에 있었다면 공용폐지 없이도 시효취득의 대상이 된다.
- ④ 토지의 지목이 도로이고, 국유재산 대장에 등재되어 있다면 그 사실만으로 당해 토지는 시효취득의 대상이 되지 않는다.
- ⑤ 국유 하천부지는 공용개시행위가 있어야만 시효취득의 대상이 되지 않는다.

해설

- ① 보존용 재산은 행정재산이므로 시효취득의 대상이 되지 않는다.
- ③ 판례 : 공물의 용도폐지 의사표시는 명시적이든 묵시적이든 불문하나 적법한 의사표시이어야 하고 단지 사실상 공물로서의 용도에 사용되지 아니하고 있다는 사실이나 무효인 매도행위를 가지고 용도폐지의 의사표시가 있다고 볼 수 없다.
- ④ 판례 : 토지의 지목이 도로이고 국유재산대장에 등재되어 있다는 사정만으로 바로 그 토지가 도로로서 행정재산에 해당한다고 할 수는 없다.
- ⑤ 판례 : 국유 하천부지는 자연의 상태 그대로 공공용에 제공될 수 있는 실체를 갖추고 있는 이른바 자연공물로서 별도의 공용개시행위가 없더라도 행정재산이 되고 그 후 본래의 용도에 공여되지 않는 상태에 놓여 있더라도 국유재산법령에 의한 용도폐지를 하지 않은 이상 당연히 잡종재산으로 된다고 할 수 없으며, 농로나 구거와 같은 이른바 인공적 공공용 재산은 법령에 의하여 지정되거나 행정처분으로 공공용으로 사용하기로 결정한 경우, 또는 행정재산으로 실제 사용하는 경우의 어느 하나에 해당하면 행정재산이 된다.

정답 : ②

10

제26회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산책임관의 임명은 중앙관서의 장이 소속 관서에 설치된 직위를 지정하는 것으로 갈음할 수 있다.
- ② 확정판결에 따라 일반재산에 대하여 사권(私權)을 설정할 수 있다.
- ③ 총괄청은 국가에 기부하려는 재산이 재산가액 대비 유지·보수 비용이 지나치게 많은 경우에는 기부 받아서는 아니 된다.
- ④ 국가 외의 자는 기부를 조건으로 하더라도 국유재산에 영구시설물을 축조할 수 없다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 국유재산의 관리·처분에 관련된 법령을 개정하려면 그 내용에 관하여 총괄청 및 감사원과 협의하여야 한다.

해설

④ 기부를 조건으로 하면 영구시설물을 축조할 수 있다. 정답 : ④

문제

11

제32회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사권이 설정된 재산을 판결에 따라 취득하는 경우 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.
- ② 국유재산의 범위에는 선박, 지상권, 광업권, 특허권, 저작권이 포함된다.
- ③ 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 매년 4월 30일까지 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.
- ④ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ⑤ 확정판결에 따라 일반재산에 사권을 설정할 수 있다.

해설

① 판결에 따라 취득하는 경우 사권이 소멸된 후가 아니라도 취득할 수 있다.
정답 : ①

12

제30회

국유재산법령상 국유재산의 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총괄청은 일반재산을 보존용 재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ② 행정재산이라도 판결에 따라 사권을 설정하는 것이 허용된다.
- ③ 판결에 따라 취득하는 경우에는 사권이 설정된 재산이라도 국유재산으로 취득할 수 있다.
- ④ 국가는 행정재산에 건물, 교량 등 구조물과 그 밖의 영구시설물을 축조할 수 있다.
- ⑤ 총괄청이나 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득한다.

해설 ② 국유재산은 원칙적으로 사권을 설정하지 못한다. 다만 일반재산의 경우 일정한 경우에 사권설정이 가능하다. 따라서 행정재산은 사권설정이 불가하다. 정답 : ②

13

제30회

국유재산법령상 소유자 없는 부동산의 처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산 사무의 총괄청 또는 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득한다.
- ② 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득함에 있어서는 대통령령이 정하는 바에 따라 6월 이상의 기간을 정하여 그 기간 내에 정당한 권리자 기타 이해관계인의 이익을 제기할 수 있다는 뜻을 공고하여야 한다.
- ③ 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득하여 소유자 등록을 하는 경우 그 권리자의 명칭은 국(國)으로 한다.
- ④ 취득한 국유재산은 당해 국유재산이 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 공익사업에 필요하게 된 경우 그 등기일부터 10년간은 이를 매각할 수 없다.
- ⑤ 부동산의 소유자가 따로 있음을 알 수 있는 부동산에 대하여 국가가 소유자 없는 부동산 공고 절차를 거쳐 국유재산으로 등기를 마치고 점유를 개시하였다면 그 점유의 개시에 있어 자기의 소유라고 믿은 데 과실이 있다는 것이 판례의 태도이다.

해설 소유자 없는 부동산으로 취득한 국유재산은 그 등기일부터 10년간은 처분을 하여서는 아니 된다. 다만 공익사업에 필요하거나, 해당 국유재산을 매각하여야 하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 처분할 수 있다. 정답 : ④

14

제22회

국유재산법령상 총괄청의 권한에 해당하지 않는 것은?

- ① 중앙관서의 장에게 해당 국유재산의 관리상황에 관한 보고의 요구
- ② 중앙관서의 장에게 그 소관 국유재산 용도폐지의 요구
- ③ 국유재산의 관리·처분에 관한 소관 중앙관서의 장이 분명하지 아니한 국유재산에 대한 그 소관 중앙관서 장의 지정
- ④ 중앙관서 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위한 국유재산 책임관의 임명
- ⑤ 국유재산관리기금의 관리·운용을 위하여 필요한 자금의 차입

해설 ④ 중앙관서의 장은 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 관서의 고위공무원으로서 기획 업무를 총괄하는 직위에 있는 자를 국유재산책임관으로 임명하여야 한다. 정답 : ④

문제

15

제22회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙관서의 장이 국유재산의 관리에 관련된 법령을 개정하려면 그 내용에 관하여 총괄청 및 감사원과 협의하여야 한다.
- ② 총괄청이나 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득한다.
- ③ 확정판결에 의한 경우에는 일반재산에 대하여 사권을 설정할 수 있다.
- ④ 위반한 재산관리로 사용승인이 철회되어 총괄청에 인계된 행정재산도 그 용도가 폐지되는 것은 아니다.
- ⑤ 총괄청은 일반재산을 보존용 재산으로 전환하여 관리할 수 있다.

해설 ④ 위반한 재산관리로 사용승인이 철회된 경우에는 용도가 폐지된 것으로 본다. 정답 : ④

16

제20회

국유재산법령상의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산을 사용 허가한 때에는 매년 사용료를 징수한다.
- ② 정부는 정부출자기업체를 새로 설립하려는 경우 일반재산을 현물 출자할 수 있다.
- ③ 사권이 설정된 재산은 판결에 따라 취득하는 경우에는 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.
- ④ 일반재산은 대부할 수 있다.
- ⑤ 행정재산의 사용료가 면제되는 경우도 있다.

해설

③ 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다. 다만, 판결에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다. 정답 : ③

17

제20회

국유재산법령상 국유재산으로 기부채납을 받을 수 있는 경우는?

- ① 국가에 기부하려는 재산이 재산가액 대비 유지 보수비용이 지나치게 많은 경우
- ② 기부자의 상속인에게 무상으로 사용허가 하여 줄 것을 조건으로 하여 국가에 행정재산으로 기부하는 경우
- ③ 기부하려는 재산이 국가에 이익 없는 것으로 인정되는 경우
- ④ 기부자의 사망 후 상속인에게 반환하여 줄 것을 조건으로 국가에 재산을 기부하는 경우
- ⑤ 특정한 행정재산의 용도를 변경하여 줄 것을 조건으로 국가에 재산을 기부하는 경우

해설

기부에 조건이 붙은 경우에는 받아서는 아니 된다. 그러나 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 그 재산을 기부하는 경우에는 조건이 붙은 것으로 보지 아니한다. 정답 : ②

18

제20회

국유재산법령상의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산에 관한 사무를 총괄하는 총괄청은 기획재정부장관이다.
- ② 총괄청 및 중앙관서의 장은 국유재산의 범위에 속하는 재산의 기부에 조건이 수반된 것인 경우에도 이를 채납할 수 있음이 원칙이다.
- ③ 행정재산에 대해서는 사권을 설정할 수 없다.
- ④ 행정재산이라도 직접 공용으로 사용하려는 지방자치단체에 양여하는 것은 가능하다.
- ⑤ 국가가 장차 6년 후에 직접 공공용으로 사용하기로 결정한 재산은 행정재산에 해당하지 않는다.

해설

② 기부에 조건이 수반된 경우 원칙적으로 채납할 수 없다. 정답 : ②

문제

19

제22회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원이 총괄청이나 중앙관서의 장의 허가를 받지 아니하고 자신이 처리하는 국유재산을 취득한 경우 이는 무효로 한다.
- ② 국유재산의 관리처분에 관한 소관 중앙관서의 장이 없는 경우에는 총괄청이 이를 지정한다.
- ③ 등기가 필요한 국유재산의 경우 그 권리자의 명의를 총괄청의 명칭으로 한다.
- ④ 행정재산은 시효취득의 대상이 되지 아니한다.
- ⑤ 기부채납을 조건으로 하는 경우 사인이라도 국유 하천에 교량 등 영구시설물을 축조할 수 있다.

해설

③ 등기·등록이나 명의개서가 필요한 국유재산인 경우 그 권리자의 명의로는 국(國)으로 하되 소관 중앙관서의 명칭을 함께 적어야 한다. 정답 : ③

20

제31회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 행정재산은 민법 에 따른 시효취득의 대상이 된다.
- ② 판결에 따라 취득하는 경우에도 사권(私權)이 소멸되지 않은 재산은 국유재산으로 취득 하지 못한다.
- ③ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ④ 직접 공공용으로 사용하기 위하여 국유재산을 관리전환하는 경우에는 유상으로 하여야 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장이 국유재산으로 취득한 소유자 없는 부동산은 등기일부터 20년간 은 처분할 수 없다.

해설

- ① 행정재산은 시효취득의 대상이 되지 않는다.
- ② 판결에 따른 경우에는 사권이 설정된 부동산을 취득할 수 있다.
- ④ 직접 도로, 하천, 항만, 공항, 철도, 공유수면, 그 밖의 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우에는 무상으로 관리전환할 수 있다.
- ⑤ 20년 → 10년, 정답 : ③

21

제34회

국유재산법령상 국유재산관리기금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산관리기금은 국유재산의 취득에 필요한 비용의 지출에 사용할 수 있다.
- ② 국유재산관리기금은 총괄청 소관 일반재산의 관리처분에 필요한 비용의 지출에 사용할 수 있다.
- ③ 금융회사 등으로부터의 차입금은 국유재산관리기금의 재원에 해당한다.
- ④ 총괄청은 국유재산관리기금의 결산보고서 작성에 관한 사무를 한국자산관리공사에 위탁한다.
- ⑤ 국유재산관리기금에서 취득한 재산은 특별회계 소속으로 한다.

해설

- ⑤ 특별회계 → 일반회계, 정답 : ⑤

제2장 행정재산

01

제31회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산은 사유재산과 교환할 수 없다.
- ② 행정재산을 경쟁입찰의 방법으로 사용허가하는 경우 1개 이상의 유효한 입찰이 있으면 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 한다.
- ③ 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 행정재산의 경우 수익의 방법으로 사용 허가를 받을 자를 결정할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장이 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 행정재산은 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.

문제

해설

① 공유(公有) 또는 사유재산과 교환하여 그 교환받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우, 정답 : ①

02

제27회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 행정재산의 관리를 소홀히 하여 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 그 사용료 이외에 가산금을 징수할 수 있다.
- ㉡ 주거용으로 사용허가를 하는 경우에는 수익의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 없다.
- ㉢ 행정재산인 부동산에 대한 사용허가 기간은 기부받은 재산을 그 기부자 등에게 사용허가를 하는 경우를 제외하고는 5년 이내로 한다.
- ㉣ 행정재산인 부동산을 직접 비영리 공익사업용으로 사용하려는 개인에게 사용허가한 경우 중앙관서의 장은 그 사용료를 면제할 수 있다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢

④ ㉡, ㉣

⑤ ㉢, ㉣

- 해설** ㉠ 주거용으로 사용허가를 하는 경우 수의의 방법으로 할 수 있다.(X)
 ㉡ 개인 → 공공단체(X), 정답 : ㉡

03

제28회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 행정재산을 효율적으로 관리하기 위하여 필요하면 국가기관 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁할 수 있다.
- ② 행정재산을 사용허가하려는 경우 수의(隨意)의 방법으로는 사용허가를 받을 자를 결정할 수 없다.
- ③ 행정재산의 관리위탁을 받은 자는 미리 해당 중앙관서의 장의 승인을 받아 위탁 받은 재산의 일부를 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장은 건물 등을 신축하여 기부채납을 하려는 자가 신축기간에 그 부지를 사용하는 경우 그 사용료를 면제할 수 있다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.

- 해설** ② 일정한 경우 수의의 방법으로 할 수 있다. 정답 : ②

04

제27회

국유재산법령상 부동산인 행정재산의 사용료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경쟁 입찰로 사용허가를 하는 경우 첫 해의 사용료는 최고입찰가로 결정한다.
- ② 사용료가 50만 원을 초과하는 경우에는 연 12회 이내에서 나누어 내게 할 수 있다.
- ③ 사용료를 나누어 내게 할 때 연간사용료가 1천만 원 이상인 경우에는 그 허가를 받은 자에게 연간사용료의 100분의 50에 해당하는 범위에서 보증금을 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 하여야 한다.
- ④ 중앙관서의 장은 행정재산을 공용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용 허가하는 경우 사용료를 면제하여야 한다.
- ⑤ 보존용 재산을 사용 허가하는 경우에 재산의 유지 보존을 위하여 관리비가 특히 필요할 때에는 사용료에서 그 관리비 상당액을 뺀 금액을 징수할 수 있다.

- 해설** ④ 사용료를 면제할 수 있다. 정답 : ④

05

제23회

국유재산법령상 행정재산의 사용허가 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공유 또는 사유재산과 교환하여 그 교환받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우에는 행정재산도 교환할 수 있다.
- ② 행정재산의 사용허가에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률의 규정이 준용되지 않는다.
- ③ 행정재산을 주거용으로 사용허가 할 수 있지만, 수익의 방법으로 할 수는 없다.
- ④ 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 행정재산의 사용허가를 갱신할 수 있지만, 수익의 방법으로 사용허가를 받은 재산에 대하여는 1회에 한하여 갱신할 수 있다.
- ⑤ 중앙관서의 장이 행정재산을 직접 공용을 사용하려는 지방자치단체에게 사용허가하는 경우에는 사용료를 면제하여야 한다.

해설

② 준용된다. ③ 수익의 방법으로 할 수 있다. ④ 수익의 방법이 아니면 1회만 갱신할 수 있고, 수익의 방법인 경우에는 횟수의 제한이 없다. ⑤ 면제할 수 있다.
정답 : ①

문제

06

제31회

국유재산법령상 중앙관서의 장이 행정재산의 사용료를 면제할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자의 상속인에게 사용허가 하는 경우
- ② 건물 등을 신축하여 기부채납을 하려는 자가 신축기간에 그 부지를 사용하는 경우
- ③ 행정재산을 직접 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우
- ④ 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되었을 때 그 사용하지 못한 기간에 대한 사용료의 경우
- ⑤ 법령에 따라 정부가 자본금의 50퍼센트 이상을 출자하는 법인이 행정재산을 직접 비영리 공익사업용으로 사용하고자 하여 사용허가하는 경우

해설

⑤ 자본금의 50% 이상을 → 자본금 전액을, 정답 : ⑤

07

제20회

국유재산법령상 행정재산의 사용허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산 중 공용, 공공용, 기업용 재산은 그 용도 또는 목적에 장애가 되지 아니하는 범위 안에서 그 사용을 허가할 수 있다.
- ② 국가 이외의 자는 중앙관서의 장이 그 행정목적의 수행에 필요하다고 인정하는 그 시설물의 기부를 전제로 한 축조 등을 제외하고는 그 허가받은 재산상에 건물 기타의 영구시설물을 축조하지 못한다.
- ③ 기부를 채납한 재산에 대하여 사용허가를 받은 자가 당해 재산의 기부자인 경우에는 중앙관서의 장의 승인을 얻어 다른 사람으로 하여금 당해 재산을 사용 수익하게 할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장이 행정재산의 사용 허가를 취소하거나 철회하려는 경우에 청문의 실시 여부는 중앙관서의 장의 재량사항이다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 받은 자가 당해 재산의 보존을 게을리 하였거나 그 사용목적에 위배한 때에는 그 허가를 취소 철회할 수 있다.

해설

④ 재량사항이다 → 청문을 실시하여야 한다. 정답 : ④

08

제32회

국유재산법령상 행정재산의 사용허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 보존용 행정재산의 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서만 그에 대한 사용허가를 할 수 있다.
- ② 행정재산을 주거용으로 사용허가를 하는 경우에는 일반경쟁의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정하여야 한다.
- ③ 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 지방자치단체가 직접 공공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에는 그 허가를 철회할 수 있다.
- ④ 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자에게 사용허가하는 경우에는 그 사용허가기간은 5년 이내로 한다.
- ⑤ 행정재산의 사용허가에 관하여는 「국유재산법」에서 정한 것을 제외하고는 「민법」의 규정을 준용한다.

해설

- ① 보존용 행정재산은 보존목적의 수행에 필요한 범위에서 사용허가를 할 수 있다.
② 주거용으로 사용허가를 하는 경우 수익의 방법으로 할 수 있다. ④ 기부금의 경우
사용료 총액이 기부금 받은 재산의 가액에 이르는 기간 이내로 한다. ⑤ 민법 → 국
가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 정답 : ③

09

제28회

국유재산법령상 행정재산의 사용허가의 취소·철회사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 해당 재산의 보존을 게을리한 경우
- ② 부실한 증명서류를 제시하여 사용허가를 받은 경우
- ③ 중앙관서의 장이 사용허가 외의 방법으로 해당 재산을 관리·처분할 필요가
있다고 인정되는 경우
- ④ 납부기한까지 사용료를 납부하지 않은 경우
- ⑤ 중앙관서의 장의 승인 없이 사용허가를 받은 재산의 원래 상태를 변경한 경우

문제

해설

- ③ 취소·철회사유는 아니고 갱신할 수 없는 사유에 해당한다. 정답 : ③

10

제21회

국유재산법령상 행정재산의 사용허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 행정재산의 사용허가 기간이 끝난 재산에 대하여 대통령령이 정하는 경우를 제외
하고는 10년을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 사용허가를 갱신할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 사용 허가한 행정재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공공용으
로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에는 그 허가를 취소할 수 있다.
- ③ 행정재산을 직접 공용·공공용 또는 비영리 공익사업용으로 사용하려는 지방자치
단체에 사용 허가하는 경우에는 사용료를 면제할 수 없다.
- ④ 중앙관서의 장은 동일인이 같은 행정재산을 6개월을 초과하여 계속 사용·수익하
는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사용료를 조정할 수 있다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산을 사용허가하려는 경우, 사용허가의 목적·성질·규모 등
을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격
을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수익(隨意)의 방법으로 할 수
있다.

해설 ① 10년 → 5년 ② 취소할 수 있다 → 철회할 수 있다.
③ 면제할 수 있다. ④ 6개월 → 1년, 정답 : ⑤

11

제33회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 지방자치단체가 직접 공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에도 그 허가를 철회할 수 없다.
- ② 행정재산의 관리위탁을 받은 자가 그 재산의 일부를 사용·수익하는 경우에는 미리 해당 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.
- ③ 경작용으로 실경작자에게 행정재산의 사용허가를 하려는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다.
- ④ 수의의 방법으로 한 사용허가는 허가기간이 끝난 후 갱신할 수 없다.
- ⑤ 행정재산의 사용허가를 한 날부터 3년 내에는 사용료를 조정할 수 없다.

해설 ① 철회할 수 있다. ③ 수의의 방법으로 할 수 있다. ④ 수의계약의 경우 갱신회수에 제한이 없다. ⑤ 동일인이 1년을 초과하여 계속 사용수익하는 경우 사용료를 조정할 수 있다. 정답 : ②

12

제26회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우 지체없이 그 용도를 폐지하여야 한다.
- ② 행정재산은 처분하지 못하므로, 사유재산과 교환하여 그 교환 받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우에도 교환할 수 없다.
- ③ 행정재산의 관리수탁자는 위탁받은 재산의 연간 관리현황을 감사원에 보고하여야 한다.
- ④ 행정재산을 사용허가하려는 경우 수의의 방법을 우선적으로 사용하여야 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산에 대하여 일반 경쟁 입찰을 두 번 실시하여도 낙찰자가 없는 재산에 대하여는 세 번째 입찰부터 최초 사용료 예정가격의 100분의 10을 최저한도로 하여 매회 100분의 5만큼 그 예정가격을 낮추는 방법으로 조정할 수 있다.

해설

- ② 교환할 수 있다. ③ 감사원 → 중앙관서의 장 ④ 일반경쟁에 부쳐야 한다.
⑤ 100분의 20을 최저한도로 하여, 매회 100분의 10만큼 그 예정가격을 낮출 수 있다. 정답 : ①

13

제29회

국유재산법상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.
- ② 행정재산의 사용허가에 관하여는 「국유재산법」에서 정한 것을 제외하고는 「민법」의 규정을 준용한다.
- ③ 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 중앙관서의 장이 기부자 에게 사용허가하는 경우 그 사용료를 면제할 수 있다.
- ④ 행정재산의 사용허가를 받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리 한 경우 그 허가를철회할 수 있다.
- ⑤ 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 해당 재산이 행정 재산으로 사용되지 아니한 경우 지체 없이 행정재산의 용도를 폐지하여야 한다.

문제

해설

- ② 민법 → 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 정답 : ②

14

제25회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산을 사용허가한 때에 징수하는 사용료는 선납하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 그 소속공무원에게 행정재산 관리에 관한 사무를 위임하거나, 분장하게 한 경우에는 그 뜻을 국토교통부장관에게 통지하여야 한다.
- ③ 중앙관서의 장은 공용 공공용 기업용 재산에 대하여 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가를 할 수 있다.
- ④ 행정재산에 대하여 주거용으로 사용허가를 하는 경우에는 수의의 방법으로 허가를 받을 자를 결정할 수 있다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우에는 지체없이 행정재산의 용도를 폐지하여야 한다.

해설 ② 국토교통부장관 → 감사원, 정답 : ②

15

제32회

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 행정재산을 직접 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우에는 사용료를 면제할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되면 그 사용하지 못한 기간에 대한 사용료를 면제할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 「행정절차법」 제27조의 의견제출을 거쳐야 한다.
- ④ 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우에는 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.
- ⑤ 행정재산은 「민법」 제245조에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다.

해설 ③ 의견제출 → 청문을 하여야 한다. 정답 : ③

제3장 일반재산

01

제29회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 국가의 활용계획이 없는 건물이 재산가액에 비하여 유지·보수 비용이 과다한 경우 이를 철거할 수 있다.
- ③ 일반재산은 매립사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 총괄청과 협의하여 매각을 예약할 수 있다.
- ④ 일반재산을 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.
- ⑤ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 없다.

문제

해설 ⑤ 관리할 수 없다 → 있다. 정답 : ⑤

02

제24회

국유재산법령상 일반재산의 매각계약 해제사유로 규정되어 있지 않은 것은?

- ① 매수자가 매각대금을 체납한 경우
- ② 매수자가 거짓 진술을 하여 매수한 경우
- ③ 매수자가 부실한 증명서류를 제시하여 매수한 경우
- ④ 용도를 지정하여 매각한 경우에 매수자가 지정된 날짜가 지나도 그 용도에 사용하지 아니한 경우
- ⑤ 매수자가 다른 사람에게 사용 수익하게 한 경우

해설 ⑤ 매각계약의 해제사유가 아니다. 정답 : ⑤

03

제25회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은? (영구시설물 축조금지의 예외규정 및 신탁개발 민간참여개발의 기간 특례는 고려하지 아니한다.)

- ① 조림을 목적으로 하는 일반재산인 토지는 30년 이내 대부 할 수 있다.
- ② 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때에 그 대장가격이 3천만 원 미만인 경우에는 두 개의 감정평가법인 등의 평가액을 산술평균한 금액으로 예정가격을 결정한다.
- ③ 일반재산인 토지와 사유재산인 토지를 교환할 때 쌍방의 가격이 같지 아니하면 그 차액을 금전, 증권 또는 현물로 대신 납부할 수 있다.
- ④ 일반재산을 매각하는 경우 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각하는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 중앙관서의 장이 소관 특별회계에 속하는 일반재산 중 일단의 토지면적이 4천㎡인 재산을 매각하려는 경우에는 총괄청과 협의하여야 한다.

해설 ① 30년 → 20년 ② 두 개 → 하나 ③ 금전으로 대납하여야 한다. ④ 허용된다.
⑤ 3천㎡를 초과하는 경우 총괄청과 협의해야 한다. 정답 : ⑤

04

제23회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반재산을 개발하는 경우에 공공의 편익성이나 지역발전의 기여도 등은 고려해야 하지만 재정수입의 증대는 고려요소가 아니다.
- ② 용도를 지정하여 매각하는 일반재산은 그 재산의 매각일로부터 10년 이상 지정된 용도로 활용하여야 한다.
- ③ 일반재산은 부동산 신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발하게 해서는 안 된다.
- ④ 증권이 아닌 일반재산을 공공기관에 처분하는 경우에 예정가격은 두 개의 감정평가법인 등의 평가액을 산술평균한 금액으로 결정한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 국가 외의 자가 소유하는 토지에 있는 국가소유의 건물을 그 토지소유자에게 양여하는 경우에는 총괄청과 협의 없이 양여할 수 있다.

해설 ① 재정수입도 고려사항이다. ③ 신탁업자에게 신탁하여 개발하게 할 수 있다.
④ 공공기관에 처분하는 경우에는 하나의 감정평가법인등의 평가액으로 한다.
⑤ 중앙관서의 장은 일반재산을 양여하려면 총괄청과 협의해야 한다. 정답 : ②

05

제34회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산의 처분가격은 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가(時價)를 고려하여 결정한다.
- ② 총괄청은 일반재산이 3년 이상 활용되지 않은 경우 이 일반재산을 민간사업자인 법인(외국법인 제외)과 공동으로 개발할 수 있다.
- ③ 일반재산의 매각에 있어 매각 대금이 완납되기 전에 해당 매각재산의 소유권을 이전하는 경우에는 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ④ 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발된 일반재산의 대부기간은 30년이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.
- ⑤ 일반재산을 현물출자함에 있어 지분증권의 산정가액이 액면가에 미달하는 경우에는 그 지분증권의 액면가에 따라 출자가액을 산정한다.

해설

② 3년 → 5년, 정답 : ②

문제

06

제30회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 총괄청은 3년 이상 활용되지 아니한 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발할 수 있다.
- ③ 정부출자기업체의 주주 등 출자자에게 해당 기업체의 지분증권을 매각하는 경우에는 일반재산을 수의계약으로 처분할 수 있다.
- ④ 정부는 정부출자기업체의 운영체제와 경영구조의 개편을 위하여 필요한 경우에는 일반재산을 현물출자할 수 있다.
- ⑤ 일반재산인 토지와 사유재산인 토지를 교환할 때 쌍방의 가격이 같지 아니하면 그 차액을 금전으로 대납하여야 한다.

해설

② 3년 → 5년, 정답 : ②

07

제32회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정부는 정부출자기업체를 새로 설립하려는 경우에는 일반재산을 현물출자할 수 있다.
- ② 총괄청은 5년 이상 활용되지 아니한 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발할 수 없다.
- ③ 중앙관서의 장은 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우에도 일반재산을 매각할 수 있다.
- ④ 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위하여 필요한 경우에도 일반재산인 동산과 사유재산인 동산을 교환할 수 없다.
- ⑤ 일반재산을 매각하는 경우 해당 매각재산의 소유권 이전은 매각대금의 완납 이전에도 할 수 있다.

해설

- ② 개발할 수 있다. ③ 매각할 수 없다. ④ 교환할 수 있다.
⑤ 완납 이후에 해야 한다. 정답 : ①

08

제27회

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 총괄청은 일반재산의 관리처분에 관한 사무의 일부를 위탁받을 수 있다.
- ③ 일반재산인 토지의 대장가격이 3천만 원 이상인 경우 처분예정가격은 하나의 감정평가법인 등의 평가액으로 한다.
- ④ 일반재산은 개척 사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 대부 매각 또는 양여를 예약할 수 있다.
- ⑤ 대부계약의 갱신을 받으려는 자는 대부기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장 등에 신청하여야 한다.

해설

- ③ 두 개 이상의 감정평가법인등의 평가액의 산술평균금액, 정답 : ③

국유재산법령상 일반재산의 처분가격에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지식재산을 처분할 때의 예정가격은 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한금액으로 한다.
- ② 상장법인이 발행한 주권을 처분할 때의 예정가격은 하나의 감정평가법인등의 평가액으로 한다.
- ③ 비상장법인이 발행한 지분증권을 처분할 때의 예정가격은 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 한다.
- ④ 대장가격이 3천만원인 부동산을 공공기관에 처분할 때의 예정가격은 하나의 감정평가업자의 평가액으로 결정한다.
- ⑤ 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때의 예정가격에 대한 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 3년 이내에만 적용할 수 있다.

문제

해설

- ① 지식재산의 처분가격은 존속기간 중의 사용료 또는 대부료 추정 총액 또는 감정평가법인등이 평가한 금액으로 한다.
 - ② 시행령 제43조에서 정한 가격 이상으로 한다.
 - ③ 비상장증권의 처분가격은 기획재정부령이 정하는 산출방식에 따라 비상장법인의 자산가치, 수익가치, 상대가치를 고려하여 산출한 가격 이상으로 한다.
 - ④ 대장가격이 3천만원 이상이어도 지방자치단체나 공공기관에 처분하는 경우에는 하나의 감정평가법인등의 평가액으로 한다.
 - ⑤ 3년 → 1년,
- 정답 : ④

국유재산법령상 일반재산의 처분가격에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증권을 처분할 때에는 시가를 고려하여 예정가격을 결정하여야 한다.
- ② 공공기관에 일반재산을 처분하는 경우에는 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액을 예정가격으로 하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 2년까지 적용할 수 있다.
- ④ 국가가 보존·활용할 필요가 없고 대부·매각이나 교환이 곤란하여 일반재산을 양여하는 경우에는 대장가격을 재산가격으로 한다.
- ⑤ 일단(一團)의 토지 대장가격이 3천만원 이하인 국유지를 경쟁입찰의 방법으로 처분하는 경우에는 해당 국유지의 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있다.

해설 ① 증권을 제외한 일반재산에 대한 내용이다. ② 두 개 → 한 개
 ③ 2년 → 1년 ⑤ 면적이 100㎡이하인 국유지 또는 대장가격이 1천만원 이하인 국유지는 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있다. 정답 : ④

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 총괄청은 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 위탁받을 수 없다.
- ② 증권을 제외한 일반재산을 지방자치단체에 처분할 때 처분재산의 예정가격은 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 결정한다.
- ③ 조림을 목적으로 하는 토지의 대부기간은 25년 이상으로 한다.
- ④ 중앙관서의 장은 일반재산을 교환하려면 그 내용을 감사원에 보고하여야 한다.
- ⑤ 일반재산을 매각하면서 매각대금을 한꺼번에 납부하기로 한 경우 매각대금의 완납 이전에도 해당 매각재산의 소유권 이전이 가능하다.

해설 ① 위탁받을 수 있다. ② 두 개 → 한 개 ③ 20년 이내이다.
 ⑤ 매각대금을 나누어 내는 경우에 가능하다. 정답 : ④

12

제34회

국유재산법령상 행정재산의 사용허가와 일반재산의 처분에 있어 두 번의 일반경쟁 입찰에도 낙찰자가 없는 경우 세 번째 입찰부터의 예정가격 조정·결정의 방법에 관한 설명이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 행정재산 사용허가의 경우: 최초 사용료 예정가격의 100분의 (ㄱ)을 최저한도로 하여 매회 100분의 10의 금액만큼 그 예정가격을 낮추는 방법으로 조정할 수 있다.
- 일반재산 처분의 경우: 최초 매각 예정가격의 100분의 (ㄴ)을 최저한도로 하여 매회 100분의 10의 금액만큼 그 예정가격을 낮출 수 있다.

- ① ㄱ: 10, ㄴ: 30 ② ㄱ: 10, ㄴ: 50
 ③ ㄱ: 20, ㄴ: 30 ④ ㄱ: 20, ㄴ: 50
 ⑤ ㄱ: 30, ㄴ: 50

해설 정답 : ④

문제

13

제34회

국유재산법령상 행정재산과 일반재산에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산의 사용허가기간을 갱신받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.
- ③ 일반재산의 대부계약은 수의계약의 방법으로 대부할 때에는 1회만 갱신할 수 있다.
- ④ 행정재산의 사용허가가 취소된 경우에는 재산을 원래 상태로 반환하여야 하지만, 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.
- ⑤ 일반재산을 매각한 이후 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다.

해설 ③ 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다.
 정답 : ③

14

제28회

국유재산법령상 일반재산의 대부에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반재산은 대부는 할 수 있으나 처분은 할 수 없다.
- ② 영구시설물의 축조를 목적으로 하는 토지와 그 정착물의 대부기간은 50년이 넘도록 정할 수 있다.
- ③ 대부기간이 끝난 일반재산에 대하여 종전의 대부계약을 갱신할 수 있는 경우에도 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우에는 1회만 갱신할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장등은 연간 대부료의 일부를 대부보증금으로 환산하여 받아야 한다.
- ⑤ 일반재산을 주거용으로 대부계약을 하는 경우에는 수의(隨意)의 방법으로 대부 계약의 상대방을 결정할 수 있다.

해설

① 처분할 수 있다. ② 10년 이내로 한다. ③ 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다. ④ 일부 → 전부 또는 일부, 정답 : ⑤

15

제21회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산은 「민법」제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간)에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다.
- ② 판결에 따라 취득하는 경우 등을 제외하고는 사권이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.
- ③ 행정재산에 대한 종전의 사용허가를 갱신 받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.
- ④ 일반재산 중 조림을 목적으로 하는 토지와 그 정착물의 경우로서 민간참여개발에 따라 개발된 일반재산은 대부기간을 10년 이내로 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 받은 자가 중앙관서의 장의 승인없이 사용허가를 받은 재산의 원래 상태를 변경하는 경우에는 그 허가를 취소하거나 철회할 수 있다.

해설

④ 신탁개발 및 민간참여개발에 따라 개발된 일반재산의 대부기간은 30년 이내로 할 수 있다. 정답 : ④

16

제33회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국가가 직접 사무용·사업용으로 사용하는 재산은 공공용재산이다.
- ② 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우에는 보존용재산에 사권을 설정할 수 있다.
- ④ 공용재산은 시효취득의 대상이 될 수 있다.
- ⑤ 영농을 목적으로 하는 토지와 그 정착물의 대부기간은 20년 이내로 한다.

해설

- ① 공공용재산 → 공용재산 ③ 행정재산에 사권을 설정할 수 없다.
④ 시효취득의 대상이 될 수 없다. ⑤ 조림을 목적으로 하면 20년이다. 정답 : ②

문제

17

제21회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자가 자신에게 무상으로 사용 허가하여 줄 것을 조건으로 기부하는 경우에는 총괄청은 기부를 받을 수 없다.
- ② 총괄청은 중앙관서의 장이 없거나 분명하지 아니한 국유재산에 대하여 그 중앙관서의 장을 지정한다.
- ③ 일반재산은 대통령령으로 정하는 바에 따라 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발할 수 있다.
- ④ 행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 행정재산의 관리를 소홀히 하여 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 사용료 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 넘지 아니하는 범위에서 가산금을 징수할 수 있다.
- ⑤ 총괄청은 5년 이상 활용되지 아니한 일반재산에 대하여는 민간사업자와 공동으로 개발할 수 있다.

해설

- ① 이 경우 조건이 첨부되지 아니한 것으로 보아 기부받을 수 있다. 정답 : ①

제4장 기타

01

제27회

국유재산법령상 지식재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 디자인보호법에 따라 등록된 디자인권은 지식재산에 해당한다.
- ② 중앙관서의 장 등은 지식재산의 사용허가 등을 하려는 경우에는 수의의 방법으로 할 수 있다.
- ③ 상표권의 사용허가 등의 기간은 10년 이내로 한다.
- ④ 중앙관서의 장 등은 중소기업기본법에 따른 중소기업의 수출증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 지식재산의 사용허가에 따른 사용료를 면제할 수 있다.
- ⑤ 저작권 등의 사용허가 등을 받은 사람은 해당 지식재산을 관리하는 중앙관서의 장 등의 승인을 받아 그 저작물을 변형할 수 있다.

해설 ③ 10년 → 5년, 정답 : ③

02

제33회

국유재산법령상 지식재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「식물신품종 보호법」에 따른 품종보호권은 지식재산에 해당한다.
- ② 지식재산을 대부 받은 자는 해당 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 지식재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.
- ③ 상표권의 사용료를 면제하는 경우 그 면제기간은 5년 이내로 한다.
- ④ 저작권등의 사용허가를 받은 자는 해당 지식재산을 관리하는 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 저작물의 개작을 할 수 있다.
- ⑤ 지식재산의 사용허가등의 기간을 연장하는 경우 최초의 사용허가등의 기간과 연장된 사용허가등의 기간을 합산한 기간은 5년을 초과하지 못한다.

해설 ③ 행정재산의 사용허가기간은 5년 이내로 한다. 따라서 면제기간 → 사용허가기간
정답 : ③

03

제24회

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정부는 정부출자기업체의 고유 목적사업을 원활히 수행하기 위하여 자본의 확충이 필요한 경우에는 행정재산과 일반재산을 현물출자 할 수 있다.
- ② 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임받은 공무원이 경미한 과실로 그 재산에 대하여 손해를 끼친 경우에도 변상의 책임이 있다.
- ③ 관리 전환하려는 국유재산의 감정평가에 드는 비용이 해당 재산의 가액에 비하여 과다할 것으로 예상되는 경우 총괄청과 중앙관서의 장 또는 중앙관서의 장 간에 무상으로 관리 전환하기로 합의하면 국유재산의 관리전환은 무상으로 할 수 있다.
- ④ 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원이 해당 총괄청이나 중앙관서의 장의 허가 없이 그 처리하는 국유재산을 자기의 소유재산과 교환했다면 총괄청이나 중앙관서의 장은 이를 취소하여야 한다.
- ⑤ 국유재산법에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고 일반재산을 사용하거나 수익한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.

문제

해설

- ① 행정재산은 현물출자 할 수 없다. ② 경미한 → 중대한
④ 취소 → 무효로 한다. ⑤ 일반재산 → 행정재산, 정답 : ③

04

제30회

국유재산법령상 무단점유자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산에 대한 사용허가 기간이 끝난 후 다시 사용허가 없이 행정재산을 계속 사용한 자는 무단점유자에 해당한다.
- ② 정당한 사유없이 국유재산에 시설물을 설치한 경우 중앙관서의 장등의 「행정대집행법」을 준용하여 철거할 수 있다.
- ③ 무단점유자가 재해로 재산에 심한 손실을 입은 경우는 중앙관서의 장등이 변상금 징수를 미룰 수 있는 사유에 해당한다.
- ④ 변상금의 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.
- ⑤ 중앙관서의 장 등은 행정재산의 무단점유자에 대하여 그 재산에 대한 사용료의 100분의 150에 상당하는 변상금을 징수한다.

해설

- ⑤ 100분의 150 → 100분의 120, 정답 : ⑤

국유재산법령상 국유재산의 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산의 사용료가 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.
- ② 국가는 과 오납된 국유재산의 사용료를 반환하는 경우에는 과 오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 이자를 가산하여 반환한다.
- ③ 지방자치단체가 은닉된 국유재산이나 소유자 없는 부동산을 발견하여 신고한 경우에는 그 재산가격의 2분의 1 범위에서 그 지방자치단체에 국유재산을 양여하거나 보상금을 지급할 수 있다.
- ④ 정당한 사유 없이 국유재산을 점유하거나 이에 시설물을 설치한 경우 행정대집행법을 준용하여 철거할 수 없다.
- ⑤ 은닉된 국유재산을 선의로 취득한 후 그 재산을 국가에 자진 반환한 자에게 같은 재산을 매각하는 경우에는 그 매각대금을 이자 없이 12년 이하에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.

해설

④ 행정대집행법에 의하여 철거할 수 있다. 정답 : ④

